

藥物化粧品廣告 相關法規暨解釋彙編



衛生福利部食品藥物管理署

中華民國一〇四年八月

序

藥物、化粧品之廣告行為，涉及廣告發送之資訊，為避免消費者對所收訊息造成誤解，故法令之規定及廣告之審查需嚴謹合理。為使衛生機關之藥政工作同仁充分瞭解藥物及化粧品廣告規範，並於廣告審查及稽查時有所依循，本署特蒐集藥物及化粧品廣告管理相關法令規定，包括藥事法、化粧品衛生管理條例、消費者保護法、公平交易法等相關條文，以及廣告應刊載之警語及其應注意事項、得宣稱或不適當宣稱之詞句、違規廣告行為之認定，並收錄自 92 年起有關廣告實務管理上具參考價值之函釋及訴願決定書等資料，彙集編製「藥物化粧品廣告相關法規暨解釋彙編」。

囿於資料有限，恐有疏漏，懇請各界賢達不吝惠賜卓見，以臻完備週延。未臚列之處，仍請參考各主管機關及本署各單位之相關公告規定。

衛生福利部

食品藥物管理署 署長



中華民國一〇四年八月

目錄

壹、現行法規.....	4
一、藥事法.....	4
二、藥事法施行細則.....	6
三、化粧品衛生管理條例.....	7
四、化粧品衛生管理條例施行細則.....	7
五、消費者保護法(104年6月17日修正公布).....	8
六、消費者保護法施行細則(92年7月8日修正公布).....	8
七、公平交易法(104年2月4日修正公布).....	8
八、公平交易法施行細則(103年4月18日修正公布).....	9
九、藥物、化粧品廣告警語及詞句規定.....	9
(一)含酒精之西藥內服液劑(含 Amino Acid 類及多種維他命類營養劑)及中藥酒劑廣告 應標示之警語規定(103年1月22日部授食字第 1021455249 號令).....	9
(二)含可待因或咖啡因之內服液劑及糖漿劑廣告應標示之警語規定(103年9月25日部授 食字第 1031409950 號函).....	10
(三)「拋棄式隱形眼鏡」廣告應刊載之警語及其應注意事項(103年6月19日部授食字第 1031602670 號公告).....	11
(四)化粧品得宣稱詞句例示及不適當宣稱詞句列舉(102年3月26日署授食字第 1021600202 號令).....	12
(五)食品、藥物、化粧品違規廣告行為數認定原則(99年8月2日FDA消字第 0990032135 號函).....	19
(六)「藥物網路廣告處理原則」及「化粧品網路廣告處理原則」(97年11月17日衛署藥字 第 0970320050 號函、93年4月28日衛署藥字第 0930312498 號函).....	20
(七)醫療機構及醫事人員發布醫學新知或研究報告倫理守則(90年11月22日衛署醫字第 0900072518 號公告).....	22
貳、函釋.....	24
一、藥品廣告.....	24
(一)藥事法第 24 條.....	24
(二)藥事法第 66 條.....	33
(三)藥事法第 67 條.....	44
(四)藥事法第 68 條.....	46
(五)藥事法第 70 條.....	49
(六)其他.....	50
二、醫療器材廣告.....	54
(一)藥事法第 24 條.....	54
(二)藥事法第 66 條.....	65

(三)藥事法第 67 條	76
(四)藥事法第 69 條	77
(五)藥事法第 70 條	82
(六)其他	82
三、化粧品廣告	87
(一)化粧品衛生管理條例第 24 條	87
(二)其他	125
參、訴願決定書節錄	130
一、藥品	130
103.04.02 衛部法字第 1030005680 號(持有藥品許可證之藥商始得於自家公司網站刊登產品資訊).....	130
103.1.24 衛部法字第 1020111600 號(將網站全權委託資訊公司代為管理，委託商仍應善盡管理之責).....	132
二、醫療器材	134
103.12.31 衛部法字第 1030023151 號(台灣黃頁上之廣告應申請核准)	134
103.10.31 衛部法字第 1030021546 號(不得因他人違規未受取締即合理化自身之違規行為)	137
103.9.1 衛部法字第 1030014217 號(刊登違規廣告，與其實際上有無以網路販售產品無關)	140
103.3.3 衛部法字第 1020114401 號(產品說明書置放於藥局開放架上，核屬廣告行為) ...	141
三、化粧品	143
104.1.6 衛部法字第 1030023799 號(不同網路平台刊登不同品項之化粧品廣告應分別處分)	143
103.10.2 衛部法字第 1030017995 號(撤除廣告若屬事後改善行為，對於違規事實之認定不生影響).....	145
103.10.30 衛部法字第 1030017967 號(網路若同時刊登多項產品之違規廣告，則以違規產品數認定其行為數).....	147
103.3.4 衛部法字第 1020112321 號(公司內部測試使用，於網路搜尋查獲，即一般消費者亦可任意查得，構成廣告行為).....	149
103.1.8 衛部法字第 1020110766 號(產品強調效能並有圖片、規格，可使不特定多數人知悉其宣傳內容，進而達到招徠商業利益之效果，縱無販售之意圖，仍已構成廣告行為).....	151
肆、附錄	153
一、公平交易委員會對於公平交易法第二十一條案件之處理原則	153
二、公平交易委員會對於薦證廣告之規範說明	159
三、公平交易委員會對於比較廣告案件之處理原則	164

壹、現行法規

一、藥事法

第 4 條

（藥物之定義）

本法所稱藥物，係指藥品及醫療器材。

第 24 條

（藥物廣告之定義）

本法所稱藥物廣告，係指利用傳播方法，宣傳醫療效能，以達招徠銷售為目的之行為。

第 65 條

（藥物廣告刊播資格）

非藥商不得為藥物廣告。

第 66 條

（藥物廣告刊播規定）

藥商刊播藥物廣告時，應於刊播前將所有文字、圖畫或言詞，申請中央或直轄市衛生主管機關核准，並向傳播業者送驗核准文件。原核准機關發現已核准之藥物廣告內容或刊播方式危害民眾健康或有重大危害之虞時，應令藥商立即停止刊播並限期改善，屆期未改善者，廢止之。

藥物廣告在核准刊登、刊播期間不得變更原核准事項。

傳播業者不得刊播未經中央或直轄市衛生主管機關核准、與核准事項不符、已廢止或經令立即停止刊播並限期改善而尚未改善之藥物廣告。

接受委託刊播之傳播業者，應自廣告之日起六個月，保存委託刊播廣告者之姓名（法人或團體名稱）、身份證或事業登記證字號、居所（事務所或營業所）及電話等資料，且於主管機關要求提供時，不得規避、妨礙或拒絕。

第 66 條之 1

（藥物廣告核准之有效期間）

藥物廣告，經中央或直轄市衛生主管機關核准者，其有效期間為 1 年，自核發證明文件之日起算。期滿仍需繼續廣告者，得申請原核准之衛生主管機關延長之，每次核准延長之期間，不得超過 1 年。

前項有效期間，應記明於核准該廣告之證明文件。

第 67 條

（處方藥廣告刊登媒體之限制）

須由醫師處方或經中央衛生主管機關公告指定之藥物，其廣告以登載於學術性醫療刊物

為限。

第 68 條

（藥物廣告宣傳方式之限制）

藥物廣告不得以左列方式為之：

- 一、假借他人名義為宣傳者。
- 二、利用書刊資料保證其效能或性能。
- 三、藉採訪或報導為宣傳。
- 四、以其他不正當方式為宣傳。

第 69 條

（非藥物廣告之規定）

非本法所稱之藥物，不得為醫療效能之標示或宣傳。

第 70 條

（暗示或影射療效亦屬藥物廣告）

採訪、報導或宣傳，其內容暗示或影射醫療效能者，視為藥物廣告。

第 91 條

（非藥商刊播藥物廣告或非藥物宣稱療效廣告之處罰）

違反第六十五條或第八十條第一項第一款至第三款規定之一者，處新臺幣二十萬元以上五百萬元以下罰鍰。

違反第六十九條規定者，處新臺幣六十萬元以上二千五百萬元以下罰鍰，其違法物品沒入銷燬之。

第 92 條

（藥物廣告未經核准、與核准不符、宣傳媒體或方式違規之處罰）

違反第六十六條第一項、第二項、第六十七條、第六十八條規定之一者，處新臺幣二十萬元以上五百萬元以下罰鍰。

第 95 條

（傳播業者之處罰）

傳播業者違反第六十六條第三項規定者，處新臺幣二十萬元以上五百萬元以下罰鍰，其經衛生主管機關通知限期停止而仍繼續刊播者，處新臺幣六十萬元以上二千五百萬元以下罰鍰，並應按次連續處罰，至其停止刊播為止。

傳播業者違反第六十六條第四項規定者，處新臺幣六萬元以上三十萬元以下罰鍰，並應按次連續處罰。

第 96 條

（藥物廣告違規之其他處罰）

違反第七章規定之藥物廣告，除依本章規定處罰外，衛生主管機關得登報公告其負責人姓名、藥物名稱及所犯情節，情節重大者，並得廢止該藥物許可證；其原品名二年內亦不得申請使用。

前項經廢止藥物許可證之違規藥物廣告，仍應由原核准之衛生主管機關責令該業者限期在原傳播媒體同一時段及相同篇幅刊播，聲明致歉。屆期未刊播者，翌日起停止該業者之全部藥物廣告，並不再受理其廣告之申請。

二、藥事法施行細則

第 44 條

（藥物廣告之申請事項）

刊載或宣播藥物廣告，應由領有藥物許可證之藥商，填具申請書，連同藥物許可證影本、核定之標籤、仿單或包裝影本、廣告內容及審查費，申請中央或直轄市衛生主管機關核准後為之。

第 45 條

（藥物廣告內容之限制）

藥物廣告所用之文字圖畫，應以中央衛生主管機關所核定之藥物名稱、劑型、處方內容、用量、用法、效能、注意事項、包裝及廠商名稱、地址為限。

中藥材之廣告所用文字，其效能應以本草綱目所載者為限。

第 46 條

（經核准之藥物廣告刊播規定）

藥物廣告應將藥商名稱、藥物許可證及廣告核准文件字號，一併登載或宣播。

第 47 條

（藥物廣告不得刊登之內容及方式）

藥物廣告之內容，具有左列情形之一者，應予刪除或不予核准：

- 一、涉及性方面之效能者。
- 二、利用容器包裝換獎或使用獎勵方法，有助長濫用藥物之虞者。
- 三、表示使用該藥物而治癒某種疾病或改進某方面體質及健康或捏造虛偽事情藉以宣揚藥物者。
- 四、誇張藥物效能及安全性者。

三、 化粧品衛生管理條例

第 3 條

（化粧品之定義）

本條例所稱化粧品，係指施於人體外部，以潤澤髮膚，刺激嗅覺，掩飾體臭或修飾容貌之物品；其範圍及種類，由中央衛生主管機關公告之。

第 24 條

（化粧品廣告刊播規定）

化粧品不得於報紙、刊物、傳單、廣播、幻燈片、電影、電視及其他傳播工具登載或宣播猥褻、有害風化或虛偽誇大之廣告。

化粧品之廠商登載或宣播廣告時，應於事前將所有文字、畫面或言詞，申請中央或直轄市衛生主管機關核准，並向傳播機構繳驗核准之證明文件。

經中央或直轄市衛生主管機關依前項規定核准之化粧品廣告，自核發證明文件之日起算，其有效期間為一年，每次核准延長之期間不得逾一年；其在核准登載、宣播期間，發現內容或登載、宣播方式不當者，原核准機關得廢止或令其修正之。

第 30 條

（化粧品廣告違規處罰）

違反第二十四條第一項或第二項規定者，處新臺幣五萬元以下罰鍰；情節重大或再次違反者，並得由原發證照機關廢止其有關營業或設廠之許可證照。

違反直轄市、縣（市）衛生主管機關或工業主管機關依第二十六條之一規定所為命令者，處新臺幣五萬元以下罰鍰，並再限期令其改善；情節重大或再次違反者，並得由原發證照機關廢止其有關營業或設廠之許可證照。

四、 化粧品衛生管理條例施行細則

第 20 條

（化粧品廣告不得出現之情形）

化粧品廣告之內容，應依本條例第 24 條第 1 項規定，不得有左列事情：

- 一、 所用文字、圖畫與核准或備查文件不符者。
- 二、 有傷風化或違背公共秩序善良風俗者。
- 三、 名稱、製法、效用或性能者。
- 四、 保證其效用或性能者。
- 五、 涉及疾病治療或預防者。
- 六、 其他經中央衛生主管機關公告不得登載宣播者。

第 21 條

（化粧品廣告刊播規定）

依本條例第 24 條第 2 項規定核准登載或宣播之化粧品廣告，其有效期間應於核准廣告之證明文件內載明。

經核准之化粧品廣告於登載、宣播時，應註明核准之字號。

五、消費者保護法(104 年 6 月 17 日修正公布)

第 22 條

（企業經營者應確保廣告真實義務）

企業經營者應確保廣告內容之真實，其對消費者所負之義務不得低於廣告之內容。

企業經營者之商品或服務廣告內容，於契約成立後，應確實履行。

第 23 條

（媒體經營者刊登或報導廣告不實與企業經營者負連帶責任）

刊登或報導廣告之媒體經營者明知或可得而知廣告內容與事實不符者，就消費者因信賴該廣告所受之損害與企業經營者負連帶責任。

前項損害賠償責任，不得預先約定限制或拋棄。

六、消費者保護法施行細則

第 23 條

（廣告之定義）

本法第二十二條及第二十三條所稱廣告，指利用電視、廣播、影片、幻燈片、報紙、雜誌、傳單、海報、招牌、牌坊、電腦、電話傳真、電子視訊、電子語音或其他方法，可使不特定多數人知悉其宣傳內容之傳播。

第 24 條

（主管機關得通知企業經營者證明廣告之真實性）

主管機關認為企業經營者之廣告內容誇大不實，足以引人錯誤，有影響消費者權益之虞時，得通知企業經營者提出資料，證明該廣告之真實性。

七、公平交易法(104 年 2 月 4 日修正公布)

第 21 條

（廣告之定義）

事業不得在商品或廣告上，或以其他使公眾得知之方法，對於與商品相關而足以影響交易決定之事項，為虛偽不實或引人錯誤之表示或表徵。

前項所定與商品相關而足以影響交易決定之事項，包括商品之價格、數量、品質、內容、製造方法、製造日期、有效期限、使用方法、用途、原產地、製造者、製造地、加工者、加工地，及其他具有招徠效果之相關事項。

事業對於載有前項虛偽不實或引人錯誤表示之商品，不得販賣、運送、輸出或輸入。

前三項規定，於事業之服務準用之。

廣告代理業在明知或可得而知情形下，仍製作或設計有引人錯誤之廣告，與廣告主負連帶損害賠償責任。廣告媒體業在明知或可得而知其所傳播或刊載之廣告有引人錯誤之虞，仍予傳播或刊載，亦與廣告主負連帶損害賠償責任。廣告薦證者明知或可得而知其所從事之薦證有引人錯誤之虞，而仍為薦證者，與廣告主負連帶損害賠償責任。但廣告薦證者非屬知名公眾人物、專業人士或機構，僅於受廣告主報酬十倍之範圍內，與廣告主負連帶損害賠償責任。前項所稱廣告薦證者，指廣告主以外，於廣告中反映其對商品或服務之意見、信賴、發現或親身體驗結果之人或機構。

第 42 條

（廣告違規之處罰）

主管機關對於違反第二十一條、第二十三條至第二十五條規定之事業，得限期令停止、改正其行為或採取必要更正措施，並得處新臺幣五萬元以上二千五百萬元以下罰鍰；屆期仍不停止、改正其行為或未採取必要更正措施者，得繼續限期令停止、改正其行為或採取必要更正措施，並按次處新臺幣十萬元以上五十萬元以下罰鍰，至停止、改正其行為或採取必要更正措施為止。

八、 公平交易法施行細則

第 28 條

（違反廣告規定需刊登更正廣告）

事業有違反本法第二十一條第一項、第三項規定之行為，中央主管機關得依本法第四十一條規定，命其刊登更正廣告。

前項更正廣告方法、次數及期間，由中央主管機關審酌原廣告之影響程度定之。

九、 藥物、化粧品廣告警語及詞句規定

（一）含酒精之西藥內服液劑（含 Amino Acid 類及多種維他命類營養劑）及中

藥酒劑廣告應標示之警語規定

◆ 衛生福利部令

103 年 1 月 22 日部授食字第 1021455249 號

訂定「含酒精之西藥內服液劑（含 Amino Acid 類及多種維他命類營養劑）及中藥酒劑廣告應標示之警語規定」，並自中華民國一百零三年四月一日生效。

附「含酒精之西藥內服液劑（含 Amino Acid 類及多種維他命類營養劑）及中藥酒劑廣告應標示之警語規定」

附件：

含酒精之西藥內服液劑（含 Amino Acid 類及多種維他命類營養劑）及中藥酒劑廣告應標示之警語規定

一、含百分之零點五 W/V 或百分之零點六 V/V 酒精濃度以上之西藥內服液劑（含 Amino Acid 類及多種維他命類營養劑）及中藥酒劑，廣告均應標示使用警語「本藥品含酒 0%V/V（或 0 度），服用過量，有害健康。請勿於工作前及工作中使用。」；另含酒精之西藥內服液劑並應同時刊載「請至藥局、藥房購買」。

二、廣告警語刊登方式：

- （一）應以版面五分之一連續獨立面積刊載上開警語，且字體面積不得小於警語背景面積三分之二。
- （二）屬電視或其他影像之廣告者，應全程疊印警語。
- （三）單純為有聲廣告者，應以清晰聲音發出上開警語，且其警語所佔時間不得短於全程廣告時間五分之一。
- （四）警語所用顏色，應與廣告底色形成明顯對比。
- （五）廣告內容如有飲用畫面，應以附有刻度之計量器，清楚示範並顯示正確用法用量。廣告整體表現，不得有誤導民眾可以當作飲料大量使用之動作、畫面或言詞。
- （六）廣告並應同時符合藥事法及其施行細則之相關規範。

三、廣告中不得為高危險工作類別及高危險工作畫面（如洗窗等高架作業），且不得暗示可於工作前或者工作中使用該藥品；如需播放非高危險工作畫面，則該廣告內容應表達「請勿於工作前及工作中飲用」及「適量飲用」之意涵。

四、自一百零三年四月一日起，含酒精之西藥內服液劑及中藥酒劑廣告應依本規定辦理；業經核准之廣告如不符合本規定，由原核准機關令該藥商立即停止刊播並限期改善，屆期未改善者，廢止之。

（二）含可待因或咖啡因之內服液劑及糖漿劑廣告應標示之警語規定

◆ 衛生福利部函 103 年 9 月 25 日部授食字第 1031409950 號
主旨：訂定「含可待因或咖啡因之內服液劑及糖漿劑廣告應標示之警語規定」。

依據：行政程序法第 165 條。

說明：

一、含可待因(Codeine)之內服液劑及糖漿劑廣告，應標示使用警語「本藥品含可待因，長期使用易致成癮」，廣告警語刊登方式如下：

- （一）平面、電視或其他影像廣告者，應以版面十分之一連續獨立面積刊載上開警語，且字體面積不得小於警語背景面積三分之二。
- （二）屬電視或其他影像廣告者，應全程疊印警語。
- （三）單純為有聲廣告者，應以清晰聲音發出上開警語，且其警語所佔時間不得短於全程廣告時間十分之一。
- （四）警語所用顏色，應與廣告底色形成明顯對比。

二、含可待因(Codeine)或咖啡因(Caffeine)之內服液劑及糖漿劑廣告應符合下列規定：

- （一）廣告內容應傳達「正確用法用量」之概念。

(二)廣告內容如有飲用畫面，應以附有刻度之計量器，清楚示範並顯示正確用法用量。

(三)廣告整體表現，不得有誤導民眾可以當作飲料大量使用（如整罐產品直接倒入杯中、一整箱等）及嚴重感冒可使用加強配方之動作、畫面或言詞等，廣告並應同時符合藥事法及其施行細則之相關規範。

三、自一百零四年一月一日起，含可待因(Codeine)或咖啡因(Caffeine)之內服液劑及糖漿劑廣告應依本規定辦理；一百零三年十二月三十一日前經核准之廣告，至遲應於展延時依本規定修正廣告內容。

(三)「拋棄式隱形眼鏡」廣告應刊載之警語及其應注意事項

◆ 衛生福利部公告

103 年 6 月 19 日部授食字第 1031602670 號

主旨：公告修正「拋棄式隱形眼鏡」廣告應刊載之警語及其應注意事項

依據：行政程序法第 165 條。

公告事項：

- 一、「拋棄式隱形眼鏡」廣告，其內容及刊播應依藥事法有關規定辦理。
- 二、「日戴型每日拋棄式隱形眼鏡」廣告，得不限登載於學術性醫療刊物。其餘隱形眼鏡仍以刊登於學術性醫療刊物為限。
- 三、刊播拋棄式隱形眼鏡廣告，應於廣告中加註下列警語：
 - (一)配戴隱形眼鏡須經眼科醫師處方使用並定期追蹤檢查。
 - (二)本器材不得逾中文仿單建議之最長配戴時數、不得重覆配戴，於就寢前務必取下，以免感染或潰瘍。
 - (三)如有不適，應立即就醫。
- 四、為利清楚辨識，刊播日戴型拋棄式隱形眼鏡廣告，除因前開規範加註警語外，並應依下列原則刊播警語：
 - (一)應以版面五分之一連續獨立面積刊載上開警語，且其字體所佔面積不得小於警語背景面積三分之二，應清晰可見。
 - (二)屬電視或其他影像之廣告者，應全程疊印警語。
 - (三)單純為有聲廣告者，應以清晰聲音發出上開警語，且其警語所佔時間不得短於全程廣告時間五分之一。
 - (四)警語所用顏色，應與廣告底色形成明顯對比。
 - (五)屬電視或其他動態廣告，並以單行跑馬燈方式呈現警語者，得以版面十分之一連續獨立面積刊載上開警語，其實際刊播效果如無法使民眾足以清晰辨識，原廣告核准機關應依藥事法第六十六條第一項規定，要求立即停止刊播並限期改善。
- 五、103 年 8 月 1 日後核准之拋棄式隱形眼鏡廣告，應依本公告辦理；103 年 7 月 31 日前經核准之廣告，至遲應於展期時依本公告修訂廣告內容。

(四)化粧品得宣稱詞句例示及不適當宣稱詞句列舉

◆ 行政院衛生署令 102年3月26日署授食字第1021600202號
修正「化粧品得宣稱詞句及不適當宣稱詞句」，名稱並修正為「化粧品得宣稱詞句例示及不適當宣稱詞句列舉」，並自中華民國一〇二年八月一日生效。

附修正「化粧品得宣稱詞句例示及不適當宣稱詞句列舉」

附件：化粧品得宣稱詞句例示及不適當宣稱詞句列舉修正規定

- 一、產品之標示以讓使用者了解產品為目的，而非廣告及宣傳的作用，故應以用途為主。
- 二、廣告仍需視文案前後，傳達消費者訊息之整體表現，包括文字敘述、產品品名、圖案、符號等詞句整體之表達意象綜合判定。
- 三、化粧品得宣稱詞句例示如附表一，不適當宣稱詞句列舉如附表二，未列舉之詞句，其整體仍不得涉及醫療效能、虛偽或誇大等內容。

附表一：化粧品得宣稱詞句例示

化粧品類別	得宣稱詞句
1.頭髮用化粧品類 (包括髮油、髮表 染色劑、髮蠟、髮 膏、養髮液、固髮 料、髮膠、髮霜、 潤髮乳等)	1. 滋潤/調理/活化/活絡/強化滋養髮根/頭皮/頭髮/毛髮/髮質 2. 防止髮絲分叉、斷裂 3. 調理因洗髮造成之靜電失衡，使頭髮易於梳理 4. 防止/減少毛髮帶靜電 5. 補充、保持頭髮水分、油分 6. 造型 7. 使/增加頭髮柔順富彈性頭髮 8. 防止頭皮、頭髮之汗臭、異味或不良氣味 9. 保持/維護頭皮、頭髮的健康 10. 減少頭髮不良氣味 11. 使秀髮氣味芳香 12. 保濕、增添髮色光澤 13. 改善毛躁、乾燥髮質、修護髮尾 14. 塑型、造型、定型、頭髮強韌 15. 毛髮蓬鬆感(非指增加髮量) 16. 強健髮根 17. 強化/滋養髮質、回復年輕光采、晶亮光澤、青春的頭髮、呈現透亮光澤、 迷人風采/光采、清新、亮麗、自然光采/風采
2.洗髮用化粧品類 (包括洗髮粉、 洗髮精、洗髮膏 等)	1. 清潔毛髮頭皮、毛孔髒汙 2. 滋潤/調理/活化/活絡/強化滋養髮根/頭皮/頭髮/毛髮/髮質 3. 防止髮絲分叉、斷裂 4. 調理因洗髮造成之靜電失衡，使頭髮易於梳理、防止/減少毛髮帶靜電 5. 補充、保持頭髮水分、油分 6. 使頭髮柔順富彈性 7. 防止/去除頭皮、頭髮之汗臭、異味或不良氣味 8. 使濃密、粗硬之毛髮更柔軟，易於梳理 9. 保持/維護/調理頭皮、頭髮的健康 10. 使頭髮呈現豐厚感/豐盈感 11. 使秀髮氣味芳香

化粧品類別	得宣稱詞句
	12. 頭皮清涼舒爽感 13. 活絡毛髮 14. 毛髮蓬鬆感（非指增加髮量） 15. 強健髮根 16. 強化/滋養髮質、回復年輕光采、晶亮光澤、青春的頭髮、呈現透亮光澤、迷人風采/光采、清新、亮麗、自然光采/風采 17. 去除多餘油脂
3. 皮膚用化粧品類 （包括化粧水類、面霜乳液類、化粧品用油類及面膜等）	1. 防止肌膚粗糙、預防乾燥、舒緩肌膚乾燥、預防皮膚乾裂、減少肌膚乾澀、脫屑/脫皮 2. 清潔、柔軟、滋潤、潔淨、緊緻、調理、淨白、保護、光滑、潤澤、滋養、柔嫩、水嫩、活化、賦活、安撫、舒緩、緊實、修復、修護、呵護、防護肌膚 3. 通暢/緊緻/淨化毛孔 4. 保持/維持肌膚健康 5. 調理肌膚油水平衡、平衡肌膚油脂分泌、控油 6. 形成肌膚保護膜 7. 提升肌膚舒適度 8. 柔白、亮白、嫩白、皙白、改善暗沉 9. 水嫩、補水、鎖水、保水、保濕、使肌膚留住/維持水分 10. 調理刮鬍後之皮膚 11. 調理肌膚紋路、使肌膚回復柔順平和的線條 12. 提升肌膚對環境傷害的保護力、增強/強化肌膚的防禦力/抵抗力/表皮的防護能力 13. 舒緩肌膚不適感、舒緩肌膚壓力、舒緩疲倦的肌膚 14. 使肌膚散發香味、光彩 15. 美化胸部肌膚 16. 維持/回復/恢復肌膚彈性、使肌膚有光澤、使肌膚由內而外恢復光澤亮麗 17. 延緩/防止肌膚老化/衰老 18. 淡化/撫平皺紋、細紋、紋路 19. 使用時散發淡淡玫瑰香氣，可舒緩您的壓力 20. 肌膚清爽、清涼感 21. 飽滿（彈力）肌膚 22. 幫助、改善、淡化、調理黑眼圈、熊貓眼、泡泡眼(應具客觀且公正試驗數據佐證者，始得宣稱) 23. 俏顏(前述配合按摩使用) 24. 晶亮光澤、青春的容顏、呈現透亮光澤、重返青春、重返年輕、對抗肌膚老化、少女般的美麗/青春、迷人風采/光采、均勻膚色、美體、清新、亮麗、細緻肌膚/毛孔、自然光采、自然風采 25. 緊俏、豐潤肌膚
4. 香粉類 （爽身粉、蜜粉等）	1. 維持肌膚乾爽 2. 保護、滋潤皮膚/肌膚 3. 修飾容貌/膚色 4. 使用時散發淡淡玫瑰香氣，可解除您的壓力 5. 肌膚香味怡人

化粧品類別	得宣稱詞句
	6. 緩解肌膚黏膩感 7. 遮蓋肌膚油光 8. 使肌膚呈現細緻
5. 清潔肌膚用化粧品類 (包括香皂類、沐浴用化粧品類及洗臉用化粧品類等)	1. 清潔、滋潤、調理肌膚 2. 去角質、促進角質更新 3. 淨白、嫩白肌膚 4. 控油 5. 使用時散發淡淡玫瑰香氣，可舒緩您的壓力 6. 促進肌膚新陳代謝 7. 展現肌膚自然光澤 8. 通暢/緊緻/淨化毛孔 9. 使人放鬆的 XXX 香氛 10. 晶亮光澤、青春的容顏、呈現透亮光澤、均勻膚色、清新、亮麗、細緻肌膚、恢復生機
6. 彩粧用化粧品類 (包括粉底類、脣膏類、眼眉頰化粧品類等)	1. 保護肌膚 2. 修飾美化膚色、修飾容貌 3. 遮蓋斑點、皺紋、細紋、瑕疵、疤痕、粗大毛孔、黑眼圈、痘疤、填補凹凸不平之毛孔 4. 防止嘴唇乾裂、保護嘴唇，預防乾燥、滋潤嘴唇、使嘴唇光滑、撫平嘴唇細紋、保持/維護嘴唇健康、使唇部水潤/豐潤 5. 使用時散發淡淡玫瑰香氣，可使心情愉快 6. 立體臉部肌膚輪廓、修飾立體唇部肌膚 7. 潤色、隔離、均勻膚色 8. 使眼周肌膚更具深邃感 9. 增添肌膚晶亮光澤、提亮肌膚色澤 10. 粧感好氣色 11. 描繪線條美化眼部肌膚 12. 使睫毛有濃密纖長感、放大眼神、使眼神具深邃感 13. 自然光采、自然風采、自然膚色 14. V 顏(臉)(指彩粧後所達之視覺效果)
7. 指甲用化粧品類 (指甲油、護甲油、去光水)	1. 保護指甲 2. 維護、維持、保持指甲健康 3. 美化指甲外觀 4. 脫除指甲油 5. 加強指緣保濕 6. 散發香氛 7. 強韌指甲 8. 增加指甲的亮度
8. 香水類	1. 掩飾體味 2. 雪松精油能改善肌膚，有著樹脂香氣，略帶淡淡松脂味，可幫助平靜心情及紓解壓力情緒，維持肌膚健康(因產品 <u>香味</u> 而導致之效果可視其表現方式予以刊登)
9. 其他及綜合性內容	1. 草本 2. 減緩/舒緩因乾燥引起的皮膚癢/敏感

化粧品類別	得宣稱詞句
	3. 芳香調理 4. 各式調理課程 5. 放鬆心情或使人放鬆 (因產品香味而導致之效能可視情況描述) 6. 美白、收斂 (需添加衛生署公告具相關效能之成分並符合其限量濃度方可宣稱) 7. 領有含藥化粧品許可證之產品，其廣告中該產品效能之訴求需以仿單、標籤核准之文字範圍為主

附表二：化粧品不適當宣稱詞句列舉

一、涉及醫療效能

(一)涉及疾病治療或預防者，有關疾病之定義，可參考 ICD 國際疾病分類。(除非另有規定者)：

藥物才有疾病的治療或預防之功能，故廣告宣稱勿涉及治療相關文詞。

例句：

1. 治療/預防禿頭、圓禿、遺傳性雄性禿
2. 治療/預防皮脂漏、脂漏性皮膚炎
3. 治療青春痘
4. 治療/預防暗瘡
5. 治療/預防皮膚濕疹、皮膚炎
6. 治療/預防/改善蜂窩性組織炎

(二)宣稱的內容易使消費者誤認該化粧品的效用具有醫療效果，或使人誤認是專門使用在特定疾病：

1. 化粧品無法改善、增長或增加毛髮數量，僅可在使用後使毛髮產生蓬鬆感，如髮量增加的視覺效果，故廣告宣稱部份勿涉及「毛髮生長」之類似文詞。

例句：生髮、促進/刺激毛髮生長

2. 化粧品不可能達到整型外科之效果，且不得涉及藥物效能，故廣告宣稱勿涉及相關文詞。

例句：

1. 換膚
2. 平撫肌膚疤痕
3. 痘疤保證絕對完全消失
4. 除疤、去痘疤
5. 減少孕斑、褐斑
6. 消除黑眼圈、熊貓眼(揮別熊貓眼)或泡泡眼(眼袋)
7. 預防/改善/消除橘皮組織、海綿組織
8. 消除狐臭
9. 預防/避免/加強抵抗感染
10. 消炎、抑炎、退紅腫、消腫止痛、發炎、疼痛
11. 殺菌、抑制潮濕所產生的黴菌
12. 防止瘀斑出現

二、涉及虛偽或誇大

(一)涉及生理功能者

化粧品僅有潤澤髮膚之用途。

例句：

1. 活化毛囊
2. 刺激毛囊細胞
3. 增加毛囊角質細胞增生
4. 刺激毛囊讓髮絲再次生長不易脫落
5. 刺激毛囊不萎縮
6. 堅固毛囊刺激新生秀髮
7. 增強/加抵抗力
8. 增加自體防禦力
9. 增強淋巴引流
10. 具調節（生理）新陳代謝
11. 功能強化微血管、增加血管含氧量提高肌膚帶氧率
12. 促進細胞活動、深入細胞膜作用、減弱角化細胞、刺激細胞呼吸作用，提高肌膚細胞帶氧率
13. 進入甲母細胞和甲床深度滋潤
14. 抗過敏、舒緩過敏
15. 促進微循環/改善微血管循環
16. 刺激增長新的健康細胞、增加細胞新陳代謝
17. 促進肌膚神經醯胺合成
18. 維持上皮組織機能的運作
19. 放鬆肌肉(減少肌肉牽引)
20. 重建皮脂膜/角質層
21. 促進／刺激膠原蛋白合成/增生

(二)涉及改變身體外觀等

化粧品僅有潤澤髮膚之用途，減少掉髮非屬化粧品功能，故廣告宣稱勿涉及相關文詞。

例句：

1. 有效預防/抑制/減少落髮、掉髮
2. 頭頂不再光禿禿、頭頂不再光溜溜、
3. 使用後再也不必煩惱髮量稀少的問題
4. 避免稀疏

化粧品並無改變人體自然老化之皮膚表徵或天生體質所造成之外觀等功能，目前僅得藉醫學美容改善相關問題。除彩粧用化粧品可宣稱使用後之視覺效果外，其餘不宜宣稱。

例句：

1. 預防/防止肥胖紋、妊娠紋
2. 瘦身、減肥相關：
 - (1) 消脂、雕塑、燃燒脂肪、去脂、減脂等
 - (2) 預防脂肪細胞堆積減少橘皮組織
 - (3) 刺激脂肪分解酵素
 - (4) 減緩臀部肥油囤積、美化小腹告別小腹婆
 - (5) 雕塑曲線（暗喻減肥、瘦身者）
 - (6) 消除綳綳肉/蝴蝶袖
 - (7) 針對囤積過久而產生的橘紋、緩減妊娠紋產生
3. 豐胸、隆乳相關：
 - (1) 使胸部堅挺不下垂、感受托高集中的驚人效果
4. 豐唇

其他及綜合性內容	1. 芳香療法、各式療程 2. 中藥、漢方、中醫、藥典、藥草 3. 類肉毒桿菌 品名： 1. 豐胸霜/液/乳/精華等 2. 瘦身霜/膠/精華...等 3. 睫毛(毛髮)增長(出尤)液 4. 抗敏/減敏/低敏 5. 塑臉、塑身（影射減肥者）
----------	---

(三)涉及特定效用與性能

說明	1. 漂白、使乳暈漂成粉紅色 2. 消除浮腫 3. 不刺激、不過敏 4. 促進/改善血液循環/減少局部血液循環不良（除泡澡或按摩時使用之產品） 5. 藥用（僅含藥化粧品視個案宣稱）、醫藥級、醫學美容、醫美、 6. 零敏 7. 雷射術後可用
使用未經衛生署核可具特殊效用之化粧品成分且其宣稱之內容易使消費者誤認該化粧品具有特定生理效用或與特定成分之藥理效能有一定關係者	

(四)涉及化粧品製法、成分、含量

說明	例 1：宣稱含有純天然 OOO 成分，但事實僅為萃取物 例 2：宣稱產品透過幹細胞萃取技術，可使肌膚向上提升、拉提肌膚 例 3：宣稱成分具有植物性膠原蛋白/胎盤素 例 4：「智慧型 OO 成分」像 GPS 定位導航，自動偵測肌膚哪裡需要補充及修復（具科學驗證者除外） 例 5：低過敏的配方、保濕度可維持 24 小時、超防水配方，即使淋雨、戲水也不脫落/長效 8 小時抗汗水，不暈染（具科學驗證者除外）
宣稱之內容易使消費者誤認該化粧品具有一定成分、含量或製法者	

(五)涉及製造地、產地或來源

說明	例 1：宣稱「瑞士原裝進口」實則僅原料進口，卻在國內生產製造裝填 例 2：宣稱「取自海洋深層水」，實則普通地下水
宣稱之內容易使消費者誤認該化粧品或其成分之原產地(國)、製造者、產地或來源等	

(六)涉及品質或信譽

說明	例 1：宣稱產品經 OO 檢驗合格，事實上未通過檢驗或無該檢驗單位 例 2：宣稱產品符合 O 國 OO 機構公布標準，但事實上未通過或無該機構 例 3：環保無毒、不含重金屬、不含塑化劑、不含化學藥品 （倘若經檢驗不含有特定成分，應標示其名稱並註明其檢出濃度或報
廣告宣稱該化粧品具有一定之品質或信譽，易使消費者	

誤認該產品之衛生、安全、效能性符合市場標準或經專業機構之保證者	告。) 例 4：廣告中提及經科學證實.../據研究分析.../根據最新醫學文獻指出(報導)...(實則並無科學依據或研究內容與化粧品無關)
---------------------------------	--

(七)涉及保證

說明	
宣稱對於化粧品的保證內容，但於現有科學驗證或實際使用上均無法完整實現，或與保證內容仍有相關程度的差距者	例 1：100%天然，肌膚脆弱者也可以放心使用 例 2：採用安全設計，不必擔心使用錯誤 例 3：不論使用量多寡，皆無副作用、任何使用方法皆很安全/已確認其安全性、不必擔心副作用/安全無副作用/安全性高/無與倫比的安全性/絕對安全/讓你使用起來無後顧之憂/無不良反應、傷害/不易引起過敏 例 4：以誠信做保證，OOO 是一個超強有效，絕佳的產品 例 5：具有百分之百的清潔效果 例 6：最有公信力 例 7：衛生署認證，品質保證

以下為不屬於化粧品效能之宣稱
1. 預防病菌入侵 2. 改善更年期障礙 3. 舒緩喉嚨痛、咳嗽、氣喘、鼻塞、改善過敏性鼻炎、紓解頭疼 4. 緩解關節與肌肉疼痛 5. 攔截神經傳遞 6. 增強/加免疫力、增強(身體)抵抗力 7. 健全免疫機能 8. 改善過敏皮膚的體質、改善內部體質 9. 排出體內多餘水分、毒素 10. 利尿 11. 增加排汗功能 12. 改善內分泌代謝 13. 加強肌膚表層細胞再生之機能、表皮細胞的再生能力 14. 促進細胞氧化、代謝、抑制巨大細胞的過敏 15. 提及血紅素/粒線體前列腺素/微血管/腎上腺素/人體賀爾蒙等相關體內細胞或組織與產品之間作用 16. 抑制血小板的凝集、促進內分泌與造血功能 17. 改善/維持陰道環境 PH 值正常/維持陰道酸性環境 18. 消除已形成之黑斑、雀斑、粉刺 19. 一天解決痘疤、粉刺/美白/除皺/黑斑/老人斑 20. 表情紋、法令紋、魚尾紋等動態紋路皆可一次解決了 21. 粗大毛孔/凹洞/眼袋/黑眼圈/法令紋/淚溝全部都消失 22. 排除皮下脂肪、消除贅肉、瓦解脂肪、消除堆積脂肪 23. 進行脂肪的分解/促進分解皮下脂肪 24. 刺激胸部脂肪組織、直接到達乳房組織 25. 促進體內乳腺細胞活化的滋長作用、刺激乳腺發育 26. 任何乳房立即增大百分之 OO

27. 重建/重塑/重整肌膚、促進肌膚再生
28. 抑制體毛生長
29. 清除水分及脂肪屯積，消浮腫
30. 提升肌膚含氧量
31. 經皮吸收血管穿透素、修補傷口/傷痕修復、修補受傷的 DNA、減少受傷細胞、修補皮膚組織、(增加)傷口癒合能力
32. 對循環系統的問題有舒解其痛苦的功能
33. 對於呼吸、聽覺系統有助益
34. 對月經方面的問題很有效果
35. 提振/振奮精神、精力充沛
36. 集中注意力
37. 提神醒腦
38. 安撫躁進或心情不穩的脾氣
39. 消除焦慮、鎮定、鎮靜
40. 減少/防止蚊蟲叮咬、防蚊

(五)食品、藥物、化粧品違規廣告行為數認定原則

- ◆ 行政院衛生署食品藥物管理局函 99 年 8 月 2 日 FDA 消字第 0990032135 號
主旨：檢送「食品、藥物、化粧品違規廣告行為數認定原則」1 份，請 查照。

食品、藥物、化粧品違規廣告行為數認定原則

一、 電視、電台：

- (一)同一版廣告，於同一日，在同一頻道之不同時段播出，認定為一行為。
- (二)同一版廣告，於同一日，在不同頻道播出，認定為數行為。
- (三)不同版廣告，於同一日，在相同或不同頻道播出，認定為數行為。

二、 報紙：

- (一)同一版廣告，於同一天，在不同報紙刊登，認定為數行為。
- (二)同一版廣告，於不同日，在同一報紙刊登，認定為數行為。

三、 網路：

同一網址，一日之刊登為認定標準，若同時刊登多項產品之違規廣告，則以違規產品數認定其行為數。

四、 車輛：以不同車輛（車牌號碼）、一日之刊登為認定標準。

五、 看板、廣告牌、海報：以一處廣告為認定標準（違規之看板、廣告牌，並限期處分書送達後，三日內改善）。

六、 傳單（DM）：原則上以發送者一名視為乙起行為。

違規廣告行為，宜以個案認定處理。適用本原則，應就具體個案之事實情節，依據行為人主觀犯意、構成要件之實現、受侵害法益及侵害之法律效果，斟酌被違反條文之文義、立法意旨、制裁之意義、期待可能性與社會通念等因素，綜合判斷後，擇定符合個案事實之條款，認定處理。

(六)「藥物網路廣告處理原則」及「化粧品網路廣告處理原則」

◆ 行政院衛生署函

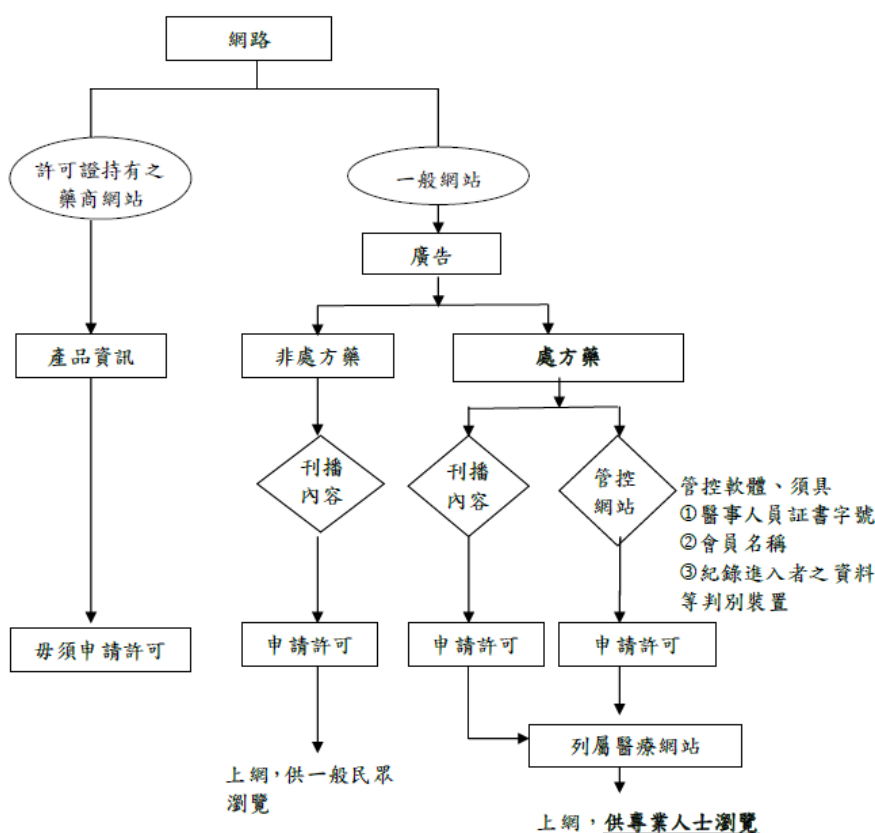
97 年 11 月 17 日衛署藥字第 0970320050 號

主旨：檢送修訂之「藥物網路廣告處理原則」乙份，惠請轉知會員應依相關規定辦理，請查照。

說明：有關藥物於網路刊登，請依「藥物網路廣告處理原則」辦理。

附件：

藥物網路廣告處理原則



※ 網頁上廣告之定義為：「一種以電子資訊服務的使用者為溝通對象的電子化廣告」故於網頁上刊登之公司資料及藥物、化粧品資訊，即如同刊登於其他媒體如報紙、電視等之資訊一般，旨皆藉由傳遞訊息以招徠消費者循線購買的消費行為。

※ 產品資訊定義：

(1) 西藥、醫療器材：

1. 於許可證持有之藥商網站，應依本署核准之藥物仿單內容完整刊登該公司產品訊息，並應加貼藥物外盒或實體外觀之圖片。
2. 外銷專用仿單要加註「外銷專用」。
3. 第一等級醫療器材僅限刊登規格、照片及核准分類品項代碼之鑑別完整內容。

(2) 中藥：只限刊登藥物名稱、劑型、處方內容、用量、用法、效能、注意事項及廠商名稱、地址，並得加貼與標籤仿單核定本相符之實體照片。

◆ 行政院衛生署函

93 年 4 月 28 日衛署藥字第 0930312498 號

主旨：檢送「藥物網路廣告處理原則」及「化粧品網路廣告處理原則」各乙份，惠請轉知會員應依相關規定辦理，請查照。

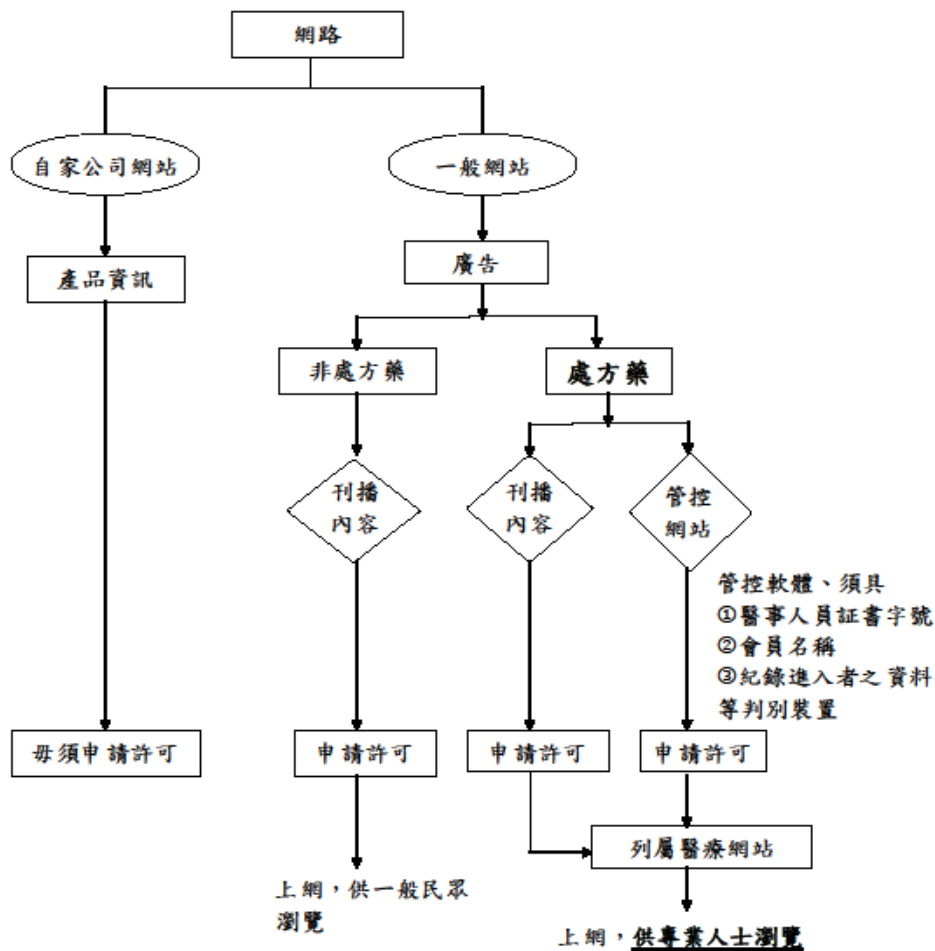
說明：

一、有關藥物、化粧品於網路刊登，請依「藥物網路廣告處理原則」及「化粧品網路廣告處理原則」辦理。

二、本署未核准經由網路販賣藥品及醫療器材。

附件：

藥物網路廣告處理原則：

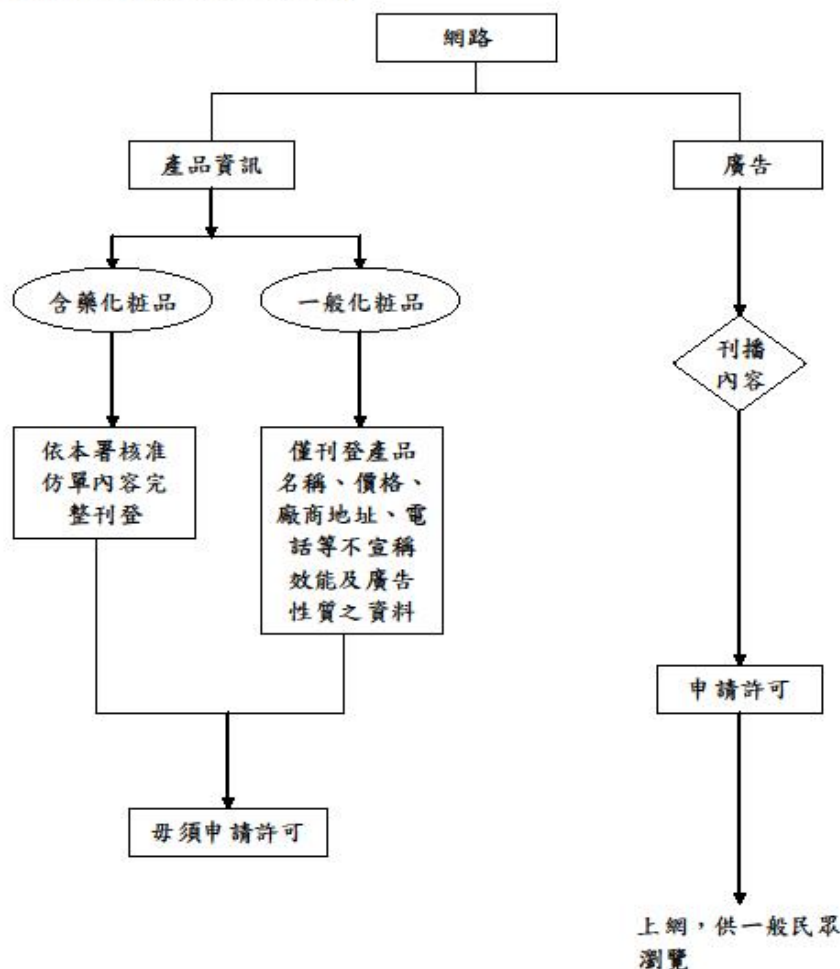


※網頁上廣告之定義為：「一種以電子資訊服務的使用者為溝通對象的電子化廣告」故於網頁上刊登之公司資料及藥物、化粧品資訊，即如同刊登於其他媒體如報紙、電視等之資訊一般，旨皆藉由傳遞訊息以招徠消費者循線購買的消費行為。

※產品資訊定義：

- (1)西藥、醫療器材：於自家公司網站，依本署核准之藥物仿單內容完整刊登該公司產品訊息，如成分名、商品名、核准字號、適應症、副作用、禁忌、警語等資訊，並應加貼藥品外盒及實體外觀之圖片。
- (2)中藥：只限刊登藥物名稱、劑型、處方內容、用量、用法、效能、注意事項及廠商名稱、地址。

化粧品網路廣告處理原則：



※網頁上廣告之定義為：「一種以電子資訊服務的使用者為溝通對象的電子化廣告」故於網頁上刊登之公司資料及藥物、化粧品資訊，即如同刊登於其他媒體如報紙、電視等之資訊一般，旨皆藉由傳遞訊息以招徠消費者循線購買的消費行為。

※產品資訊定義：

- (1)含藥化粧品：依本署核准之仿單內容完整刊登公司產品資訊。
- (2)一般化粧品：僅刊登產品名稱、價格、廠商地址、電話等不宜稱效能及廣告性質之資料者，得不視同廣告。

(七) 醫療機構及醫事人員發布醫學新知或研究報告倫理守則

◆ 行政院衛生署公告

90 年 11 月 22 日衛署醫字第 0900072518 號

主旨：醫療機構及醫事人員發布醫學新知或研究報告倫理守則

內容：

- 一、為確保醫療保健資訊品質，促進正面的衛生教育宣導，保障病人權益，維護醫療秩序，特訂定本倫理守則。
- 二、發表醫學新知或研究報告（含特殊個案病例），應注意下列原則：
 - (一) 國內人體試驗（含臨床試驗）之結果，應於「人體試驗執行成果報告書」經行政院衛生署審核通過後，始得發表，其內容應包括主題、目的、方法（接

受試驗者標準及數目、試驗設計及進行方法、試驗期限及進度)、可能產生的傷害等資料，並應註明其為試驗性質。

- (二) 在國內尚未使用之醫療技術、藥品及醫療器材，或國外人體試驗之結果，如經具學術公信力之期刊或機構認可，得引用轉述，但應註明其出處。
- (三) 非屬人體試驗之醫學新知或研究報告，如其結果已於國內、外醫學會報告，或已累積適當樣本數，經生物統計學或流行病學方法分析後，得發表之。但發表之內容，應依其性質，包括樣本數、適應症、禁忌症、副作用、併發症等完整資料。
- (四) 發布特殊個案病例，應以促進衛生教育宣導為目的。
- (五) 應先製作新聞稿等書面資料，避免專業資訊引述錯誤。
- (六) 應隔離血腥、暴露或屍體等畫面，對於涉嫌犯罪或自殺等病例，應避免描述其方法或細節。

三、發表醫學新知或研究報告 (含特殊個案病例)，不得有下列各款情形：

- (一) 藉新聞媒體採訪、參加節目錄音錄影或召開記者會等方式，暗示或影射招徠醫療業務或為不實宣傳。
- (二) 為招徠醫療業務，刻意強調如「國內首例」、「北台灣第一例」、「診治病例最多」、「全國或全世界第幾台機器」等用語。
- (三) 為招徠醫療業務，刻意強調醫療機構名稱或醫師個人經歷資料。
- (四) 未累積相當病例數，以生物統計學或流行病學方法分析，或未將研究結果先行發表於國內、外醫學會，即以醫學研究名義發表。
- (五) 未同時提供適應症、禁忌症、副作用及併發症等完整資料。
- (六) 引用醫學文獻資料，宣稱或使人誤認為其個人研究資料。
- (七) 為迎合窺視心理、譁眾取寵、提高新聞曝光率或招徠醫療業務，而發布特殊個案病例。
- (八) 宣稱施行未經核准之人體試驗。
- (九) 宣傳人體試驗之結果，或宣傳在國內尚未使用之醫療技術、藥品或醫療器材，而未強調其為研究階段或試驗性質，有誤導民眾之虞。

四、醫療機構或醫事人員發表醫學新知或研究報告時，應遵守「醫療機構接受媒體採訪注意事項」。

貳、函釋

一、藥品廣告

(一)藥事法第 24 條

△ 衛生福利部函

103 年 9 月 4 日部授食字第 1030036910 號

主旨：有關貴公司函詢製作肺炎鏈球菌電視宣導一案，復如說明段，請查照。

說明：

- 一、復貴公司 103 年 8 月 21 日 O 字第 O 號函。
- 二、藥事法第 24 條規定，本法所稱藥物廣告，係指利用傳播方法，宣傳醫療效能，以達招徠銷售為目的之行為。是以，倘藉由傳播媒體，刊播特定藥品品名、醫療效能及廠商名稱等，以招攬消費者購買或消費，固然該當藥品廣告；惟非謂以未刊播特定藥品品名，即非藥品廣告，如刊播之相關訊息，足以與特定藥品做連結，並宣稱療效，促發消費者之使用，則亦應認為藥品廣告。
- 三、案內文案提及「預防肺炎鏈球菌感染症請自費施打肺炎鏈球菌疫苗」已涉利用電視之傳播方式，宣播醫療效能，促使不特定多數人消費，以增加特定疫苗之銷售，故本案應以藥品廣告管理。另按藥事法第 67 條規定，須由醫師處方之藥物，其廣告以登載於學術性醫療刊物為限，請貴公司確實遵守藥事法相關規範，避免觸法受罰。

△ 衛生福利部食品藥物管理署函

104 年 2 月 6 日 FDA 藥字第 1031414483 號

主旨：有關廣告內容未具明確衛教資訊，有影射特定處方藥品，為變相藥品廣告之虞者，應以藥品廣告管理，請查照。

說明：

- 一、依據藥事法第 24 條及第 70 條規定，藥物廣告係指利用傳播方法，宣傳醫療效能，以達招徠銷售為目的之行為；採訪、報導或宣傳，其內容暗示或影射醫療效能者，視為藥物廣告。
- 二、為維護藥品廣告管理制度，倘廣告之衛教功能非具體明確，無正面健康促進、預防疾病之資訊，其廣告內容（如疾病名稱）經認定可與特定處方藥品連結，而有推銷藥品、進行變相藥品廣告之虞者，縱其未刊播產品名稱或廠商資訊等，仍應以藥品廣告管理。
- 三、副本抄送各縣市衛生局，鑒於近年藥品廣告行銷策略多樣化，為保障國人用藥安全，避免變相藥品廣告誤導民眾，請貴局惠予加強查核，違者並依藥事法相關規定處辦。

△ 衛生福利部食品藥物管理署函

103 年 12 月 9 日 FDA 藥字第 1031413200 號

主旨：有關貴公司函詢贊助台灣男性學醫學會製作「性福雙享報」衛教資訊一案，復如說明段，請查照。

說明：

- 一、復貴公司 103 年 10 月 27 日 O 字第 O 號函。
- 二、依據藥事法第 24 條規定，本法所稱藥物廣告，係指利用傳播方法，宣傳醫療效能，以達招徠銷售為目的之行為；另依同法第 70 條規定，採訪、報導或宣傳，其內容暗示或影射醫療效能者，視為藥物廣告。
- 三、案內「性福雙享報」第主季，雖有針對「勃起功能障礙」及「攝護腺肥大」之疾病衛教資訊，惟以貴公司掛名之方式發行，並提及「資料僅供教育用，不具宣傳用途。本資料旨在確保藥師接受禮來產品的正確重要健康資訊，以利藥師履行其專業職責與患者討論用藥。資訊的提供同時宣告禮來概不鼓勵藥師處方或調劑無處方箋或法律禁止的任何藥物」之詞句，恐涉及行銷藥品，請貴公司刪除公司名稱、Logo 及「資料僅供教育用……或法律禁止的任何藥物」之詞句，避免有變相藥品廣告之虞。

△ 衛生福利部食品藥物管理署函 103 年 11 月 12 日 FDA 藥字第 1030047077 號
主旨：有關貴會函詢「台灣整合照護學會-媽媽的絲瓜衛教宣傳短片」之適法性一案，復如說明段，請查照。

說明：

- 一、復貴會 103 年 10 月 29 日台整照會字第 103031 號函。
- 二、依據藥事法第 24 條規定，本法所稱藥物廣告，係指利用傳播方法，宣傳醫療效能，以達招徠銷售為目的之行為；另依同法第 70 條規定，採訪、報導或宣傳，其內容暗示或影射醫療效能者，視為藥物廣告。
- 三、案內影片分鏡圖僅述及特定疾病名稱及預防接種之詞句，而無明確、正面預防疾病之衛教資訊及功能，有影射醫療效能及特定藥品，變相行銷藥品之虞，本案應以藥品廣告管理，請依藥事法規定辦理。

△ 衛生福利部食品藥物管理署函 103 年 10 月 14 日 FDA 藥字第 1031410902 號
主旨：有關貴公司函詢刊載輸入藥品「OOO」真品包裝辨識重點一案，復如說明段，請查照。

說明：

- 一、復貴公司 103 年 8 月 4 日 O 字第 O 號函。
- 二、依據藥事法第 24 條規定，本法所稱藥物廣告，係指利用傳播方法，宣傳醫療效能，以達招徠銷售為目的之行為；另依同法第 70 條規定，採訪、報導或宣傳，其內容暗示或影射醫療效能者，視為藥物廣告。
- 三、「OOO」防偽告示雖有前案經本署核准刊載在案，惟經本署重新評估，現今不法藥物違規情形已獲得相當程度控制，且處方藥應經醫師診斷，開立處方箋，方能由藥事人員憑處方箋調劑供應，醫師、藥事人員具專業知識，理應判斷及提供民眾合法藥品，而無須對一般社會大眾直接進行處方藥防偽告示宣導，再者，考量案內藥品防偽告示廣告有增加特定藥品之市場曝光率，變相行銷藥品之虞，是以應以藥品廣告管理，請依藥事法規定辦理。

△ 衛生福利部食品藥物管理署函 103 年 10 月 14 日 FDA 藥字第 1036050616 號
主旨：有關貴公司函詢「憂鬱症衛教宣導廣告」於廣播媒體播放一案，復如說明段，請查照。

說明：

- 一、復貴公司 103 年 9 月 9 日 O 字第 O 號函。
- 二、依據藥事法第 24 條規定，本法所稱藥物廣告，係指利用傳播方法，宣傳醫療效能，以達招徠銷售為目的之行為；另依同法第 70 條規定，採訪、報導或宣傳，其內容暗示或影射醫療效能者，視為藥物廣告。
- 三、案內廣告無明確疾病衛教內容，其述及特定症狀及藥廠名稱，有影射醫療效能及特定藥品，變相行銷藥品之虞，本案應以藥品廣告管理，請依藥事法規定辦理。經檢視貴公司函詢前案，亦有前述情形，請於 103 年 12 月 31 日前下架，避免觸法。

△ 衛生福利部食品藥物管理署函 103 年 10 月 7 日 FDA 藥字第 1031410894 號
主旨：有關貴公司函詢刊播勃起功能障礙影片一案，復如說明段，請查照。

說明：

- 一、復貴公司 103 年 7 月 18 日 O 字第 O 號函。
- 二、依據藥事法第 24 條規定，本法所稱藥物廣告，係指利用傳播方法，宣傳醫療效能，以達招徠銷售為目的之行為；另依同法第 70 條規定，採訪、報導或宣傳，其內容暗示或影射醫療效能者，視為藥物廣告。
- 三、案內影片腳本之設計不適合公眾收聽或收視，不宜於網路或計程車深夜頻道播送，且影片提及特定症狀及藥廠名稱，有影射醫療效能及特定藥品，變相行銷藥品之虞，本案應以藥品廣告管理，請依藥事法規定辦理。

△ 衛生福利部食品藥物管理署函 103 年 7 月 7 日 FDA 企字第 1030026414 號
主旨：有關貴局函詢診所查獲「OOO 型錄」是否涉及藥物廣告乙事，復請查照。

說明：

- 一、復貴局 103 年 6 月 17 日中市衛食藥字第 1030067187 號函。
- 二、依藥事法第 24 條之規定，藥物廣告係指利用傳播方法，宣稱醫療效能，以達到招徠銷售為目的之行為。故其產品型錄若符合上開定義，則屬藥物廣告。
- 三、本案型錄係於診所所查獲，若其置於一般民眾可取閱之處，可達到招徠之目的，則應屬藥物廣告，並不因其載有「本型錄資料僅供內部教育訓練使用」，而予以免責。

△ 衛生福利部食品藥物管理署函 103 年 5 月 26 日 FDA 藥字第 1030019685 號
主旨：有關貴會函詢「帶狀疱疹衛教宣傳短片」及「皮蛇（帶狀疱疹）衛教諮詢專線」一案，復如說明段，請查照。

說明：

- 一、復貴會 103 年 5 月 7 日未列字號函。

二、按藥事法第 24 條規定，本法所稱藥物廣告，係指利用傳播方法，宣傳醫療效能，以達招徠銷售為目的之行為。

三、依檢附資料，案內「帶狀疱疹衛教宣傳短片」雖未涉及藥品及藥商名稱等，惟查現今我國藥品市場產製「帶狀疱疹疫苗」僅 1 家，並屬醫師處方藥品，案內短片運用宣播疾病發病時嚴重病狀之照片及後果等方式，並經撥打「斬皮蛇（帶狀疱疹）專線」，宣導民眾至鄰近住所之特定醫療院所諮詢，恐涉招徠藥品銷售，應依藥事法第 66 條第 1 項規定於刊播前申請藥品廣告核准，並依同法第 67 條規定，醫師處方藥廣告以登載於學術性醫療刊物為限。

△ 衛生福利部食品藥物管理署函 102 年 12 月 9 日 FDA 藥字第 1024020839 號
主旨：有關貴局函詢宣傳 DM 刊登「OOO 孕補錠(衛署藥製字第 000000 號) 原價 720 特價 580 等詞句」，是否以藥物廣告管理乙案，復如說明段，請查照。

說明：

- 一、復貴局 102 年 11 月 27 日桃衛食藥字第 1020307240 號函。
- 二、按藥事法第 24 條規定，本法所稱藥物廣告，係指利用傳播方法，宣傳醫療效能，以達招徠銷售為目的之行為。
- 三、倘宣傳 DM 刊登藥品之品名、售價及特價，未涉及宣稱醫療效能，且無助長藥物濫用之虞及促銷等詞句，則非屬藥品廣告。
- 四、依據貴局檢附資料，案內 DM 刊登藥品外盒圖片之文字，如涉醫療效能之宣稱，則有不宜，建請貴局就上開說明審酌辦理。

△ 衛生福利部食品藥物管理署函 102 年 10 月 22 日 FDA 企字第 1024003974 號
主旨：有關貴局函詢雜誌刊登「神秘抗癌藥物」產品廣告涉違規乙案，復請查照。

說明：

- 一、復貴局 102 年 8 月 12 日北市衛食藥字第 10236670600 號函。
- 二、按藥事法第 5 條規定：所稱試驗用藥物，係指醫療效能及安全尚未經證實，專供動物毒性藥理評估或臨床試驗用之藥物。雖其醫療效能及安全尚未經證實，惟本質已足以影響人類身體結構及生理機能，故核屬同法第 6 條所稱之藥品，仍為廣告專章之適用。
- 三、藥事法第 24 條規定：所稱藥物廣告，係指利用傳播方法，宣傳醫療效能，以達招徠銷售為目的之行為。據此，本署於核准新藥臨床試驗計畫時，均會於函文上註明提醒醫師或藥商逕自發表藥品臨床試驗結果予一般媒體者，依下列原則辦理：(1)如藥品未上市前逕自發表藥品臨床試驗結果予一般媒體，應予個案認定是否屬藥品廣告。(2)若試驗結果發表於醫學會議或學術性醫學刊物，則依醫療法第 87 條第 2 項規定，不視為醫療廣告。(3)醫院於一般報章雜誌發佈試驗結果，若涉及招徠醫療業務，則依違反醫療法第 86 條規定論處。(4)若藥商直接於報章雜誌或產品發表會發布藥品名稱、廠牌及療效，則該藥商違反藥事法第 68 條第 3 款，並依藥事法 92 條規定處新台幣 20 萬元以上 500 萬元以下罰鍰。
- 四、惟上述之藥品臨床試驗結果發布原則並非法律或行政規則，故原則(1)所述個案

認定，即回歸藥事法之廣告規範加以認定；查本案未見特定產品名稱，建請貴局參考前開原則及事證查明處理。

△ 衛生福利部食品藥物管理署函 102 年 9 月 25 日 FDA 企字第 1024002152 號
主旨：有關貴局函詢新藥研發資訊涉違規廣告乙事，復請查照。

說明：

- 一、復貴局 102 年 7 月 31 日北市衛食藥字第 10253916300 號函。
- 二、藥品於臨床試驗期間所為研發資訊之揭露，宜參考行政院衛生署食品藥物管理局 102 年 2 月 23 日公布之「藥品臨床試驗申請須知」執行國內臨床試驗應注意事項辦理（本署官網-業務專區-藥品組-臨床試驗-6、102 年新版藥品臨床試驗申請須知）。
- 三、另依藥事法第 24 條規定：藥物廣告係指利用傳播方法，宣傳醫療效能，以達招徠銷售為目的之行為。若文案內容宣傳藥物品名及效能，消費者並可依此循線購買，即為藥物廣告。

△ 行政院衛生署食品藥物管理局函 102 年 8 月 12 日 FDA 企字第 1024001304 號
主旨：有關貴局函詢印製發放「OOO 注射劑（衛署菌疫輸字第 OOO 號）」產品文宣品涉違規乙案，復請查照。

說明：

- 一、復貴局 102 年 7 月 25 日北市衛食藥字第 10235317200 號函。
- 二、按藥事法第 24 條規定，所稱藥物廣告，係指利用傳播方法，宣傳醫療效能，以達招徠銷售為目的之行為。另依消費者保護法施行細則第 23 條，所稱廣告，指利用電視、廣播、影片、幻燈片、報紙、雜誌、傳單、海報、招牌、牌坊、電腦、電話傳真、電子視訊、電子語音或其他方法，可使不特定多數人知悉其宣傳內容之傳播。
- 三、經核原檢附之資料，「OOO 使用手冊」及「OOO 轉換方法」涉及藥品名稱、規格、效能、用途及廣告性質等內容，應以藥品廣告管理。

△ 行政院衛生署食品藥物管理局函 102 年 5 月 14 日 FDA 企字第 1020014029 號
主旨：有關台端來函陳述藥局「...慢性病處方箋 好禮 3 選 1...」等招攬文案乙事，復請查照。

說明：

- 一、復台端 102 年 4 月 10 日信函。
- 二、依據行政院衛生署 98 年 10 月 1 日衛署藥字第 0980074836 號函釋，藥局以集點或兌換方式吸引民眾持處方箋前來領藥，如未以藥品為贈品，則無違藥事法相關規定。
- 三、復依藥事法第 24 條規定，所稱藥物廣告係指利用傳播方法，宣傳醫療效能，以達招徠銷售為目的之行為。台端所陳文案僅刊登名稱、價格等產品資訊，非屬藥物廣告。

四、至案內「000」及「000」產品均非衛生署核准之病人用特殊營養食品，惟產品分別宣稱低蛋白營養配方腎臟專用、糖尿病可用等易引人誤解，另副請新北市政府衛生局建請業者修正之。

△ 行政院衛生署食品藥物管理局函 102 年 4 月 25 日 FDA 企字第 1020013400 號
主旨：有關貴局函詢藥商刊登仿單內容乙事，復請查照。

說明：

- 一、復貴局 102 年 3 月 27 日新縣衛藥字第 1020003419 號函。
- 二、查案內刊載藥品為醫師處方藥，依藥事法第 67 條規定，須由醫師處方或經中央衛生主管機關公告指定之藥物，其廣告以刊載於學術性醫療刊物為限。
- 三、另依據藥物網路廣告處理原則，許可證持有之藥商於自家網站刊登產品資訊，則無需申請許可。
- 四、綜上，本案刊登之內容請依藥事法及藥物網路廣告處理原則辦理。

△ 行政院衛生署食品藥物管理局函 101 年 9 月 10 日 FDA 藥字第 1010058749 號
主旨：有關貴公司函詢藥物廣告對象之疑義乙案，復如說明段，請查照。

說明：

- 一、復貴公司 101 年 8 月 28 日 O 字第 O 號函。
- 二、依據藥事法第 24 條規定，藥物廣告係指利用傳播方式，宣傳醫療效能，以達招徠銷售之目的。再依消費者保護法施行細則第 23 條規定，...所稱廣告，指利用電視、廣播、影片、幻燈片、報紙、雜誌、傳單、海報、招牌、牌坊、電腦、電話傳真、電子視訊、電子語音或其他方法，可使不特定多數人知悉其宣傳內容之傳播。
- 三、貴公司對醫護人員宣導案內藥品之相關資訊時，應同時證明該說明書僅針對醫護人員宣導訓練使用，而非一般民眾可知悉。
- 四、倘經查獲該宣導訓練內容提供不特定多數人所知悉，即符合利用傳播方式，宣傳醫療效能，以達招徠銷售之目的，以違反藥事法規定論處。

△ 行政院衛生署食品藥物管理局函 101 年 8 月 1 日 FDA 藥字第 1015030789 號
主旨：有關貴公司函詢提供記載藥品處方資料及臨床專業證明資訊之“產品說明書”給醫事人員等乙案，復請查照。

說明：

- 一、復貴公司 101 年 6 月 27 日 O 第 O 號函。
- 二、依據藥事法第 24 條規定，藥物廣告係指利用傳播方式，宣傳醫療效能，以達招徠銷售之目的。再依消費者保護法施行細則第 23 條規定，...所稱廣告，指利用電視、廣播、影片、幻燈片、報紙、雜誌、傳單、海報、招牌、牌坊、電腦、電話傳真、電子視訊、電子語音或其他方法，可使不特定多數人知悉其宣傳內容之傳播。
- 三、貴公司對醫事人員作產品之專業性溝通與教育訓練等相關資訊說明書內容時，

應同時證明該說明書內容僅針對醫事人員教育訓練使用，而非一般民眾可知悉。另不得逾越所核准之仿單、適應症範圍。

四、倘經查獲該說明書內容提供不特定多數人所知悉，即符合利用傳播方式，宣傳醫療效能，以達招徠銷售之目的，以違反藥事法規定論處。

五、另，旨揭產品說明書內容請引用具公信力之文獻資料，或經相關醫學會認可，以提供醫事人員正確之資訊，應符合相關法規之規定，且應由貴公司自行負擔法律責任。

△ 行政院衛生署函

101 年 5 月 2 日署授食字第 1011402533 號

主旨：有關本署 96 年 12 月 12 日衛署藥字第 0960335015 號函釋停止適用乙事，請查照。

說明：

- 一、藥商販售藥品價格受其進貨量、進貨管道、進貨成本、店面租金、人事費用等因素影響，基於市場自由競爭機制，本署未限制藥商自行決定藥品價格之權利。
- 二、倘藥商於營業處所之藥品販售架上，標示各藥品之品名、售價及會員價，並無任何醫療效能之宣稱；依一般社會通念及交易型態，性質似屬業者告知消費者該藥品銷售價格之標示，且未宣稱醫療效能，及所列之售價、會員價未認有助長藥物濫用之虞者亦未涉及促銷等詞句，不以藥物廣告管理。
- 三、是以，為維護市場自由競爭機制，本署 96 年 12 月 12 日衛署藥字第 0960335015 號函釋即日起停止適用，有關藥物廣告之認定，請依藥事法第 24 條相關規定辦理。

△ 行政院衛生署食品藥物管理局函

100 年 11 月 10 日 FDA 藥字第 1000067562 號

主旨：有關貴局檢附民眾檢舉「OO」第 O 期檢附「防範寶貝殺手肺炎鏈球菌疫苗」衛教手冊，函請釋示其衛教內容是否屬藥物廣告乙案，復請查照。

說明：

- 一、復貴局 100 年 9 月 30 日北衛食藥字第 0960070262 號函。
- 二、經查案內檢附手冊內容，除函中所述「...醫界普遍認為只要開始施打 13 價疫苗，19A 感染應該就能控制...因為 13 價疫苗包含了最多的血清型，尤其是有 19A 血清型，加上 0 至 5 歲的寶寶都適合施打，因此，OOO 院長建議，如果是尚未施打過肺炎鏈球菌疫苗的寶寶可以直接選擇 13 價...如果之前已施打過 7 價或 10 價的寶寶，也可以再追加一劑 13 價疫苗，以提高保護力」等詞外，尚有「幸好，今年四月最新 13 價肺炎鏈球菌疫苗已經上市...」(第 10 頁)、「如果是經常發生中耳炎感染的寶寶，也可以考慮繼續打完 10 價，等最後再追加一劑 13 價...」、「最新的 13 價疫苗...台灣已在今年四月正式上市，目前是屬於自費型疫苗。」(第 12 頁)、「新舊疫苗如何交替施打●從未注射肺炎鏈球菌疫苗...→直接打 13 價肺炎鏈球菌疫苗，●打過 7 價肺炎鏈球菌疫苗...→直接轉換改打 13 價肺炎鏈球菌疫苗，●打過 10 價肺炎鏈球菌疫苗...→前兩劑打 10 價，後兩劑打 13 價，●已完成 7 價或 10 價肺炎鏈球菌疫苗...→...追加一劑 13 價肺炎鏈球菌

疫苗。」(第 13 頁)、「目前針對 0~5 歲的兒童，建議施打最新一代 13 價疫苗...」(第 14 頁)、「就學中的 5 歲以下的孩童如之前沒有打過肺炎鏈球菌疫苗，可以施打一劑 13 價疫苗，減少受感染及帶菌的機會。」(第 15 頁)等，綜上，雖未有產品名稱，惟依據衛生署藥品許可證電腦資料及「最新的 13 價疫苗...台灣已在今年四月正式上市，目前是屬於自費型疫苗。」等詞，已使消費者得與衛生署核准唯一十三價之「OOO 肺炎鏈球菌十三價結合型疫苗(衛署菌疫輸字第 000000 號)」相聯結，且其整體表現及其發送對象為一般民眾，顯示該產品資訊流入患者處，則有利用傳播方法，構成影響消費者，達到招徠銷售目的之虞，可讓消費者循線得知疫苗名稱，進而吸引其前往施打，已達招徠之目的，顯非衛教廣告，應認屬藥物廣告，請依違反藥事法規定處辦。

△ 行政院衛生署食品藥物管理局函 99 年 6 月 1 日 FDA 消字第 0990023488 號
主旨：有關貴局函詢網路刊登「OOO」藥品訊息涉廣告查辦疑義乙事，復如說明，請查照。

說明：

- 一、復貴局 99 年 4 月 28 日北市衛藥食字第 09934523700 號函。
- 二、依「藥物網路廣告處理原則」，網頁上廣告之定義為：「一種以電子資訊服務的使用者為溝通對象的電子化廣告」，故於網頁上刊登之公司資料及藥物資訊，即如同刊登於其他媒體如報紙、電視等之資訊一般，旨皆藉由傳遞訊息以招徠消費者循線購買之消費行為。基於藥物對人體安全性之特殊考量，將藉由網路上提供之「資訊」納入藥事法廣告管理，為合目的性之規範方式。
- 三、惟考量網路資訊之方便性，於自家公司網站，依核准之藥物仿單內容完整刊登該公司產品訊息，如成分名、商品名、核准字號、適應症、副作用、禁忌、警語等資訊，並應加貼藥品外盒及實體外觀之圖片，則毋須申請核可。
- 四、隨函檢附「藥物網路廣告處理原則」乙紙，請酌參。

△ 行政院衛生署函 98 年 12 月 30 日衛署藥字第 0980037382 號
主旨：有關貴局函詢業者印製「OOOA 型肉毒桿菌素注射劑」藥品單張置於診間是否屬藥物廣告乙案，復請查照。

說明：

- 一、復貴局 98 年 12 月 10 日北市衛藥食字第 09815626001 號函。
- 二、有關相關規定，本署業以 93 年 4 月 20 日衛署藥字第 0930014495 號函釋在案。
- 三、案內廣告依整體內容及使用前後之對照圖，已超出衛教之範圍。

△ 行政院衛生署函 95 年 10 月 3 日衛署藥字第 0950333455 號
主旨：有關「藥物廣告」及「衛教廣告」之界定方式，請查照。

說明：

- 一、藥事法第 24 條規定，本法所稱藥物廣告，係指利用傳播方法，宣傳醫療效能，以達招徠銷售為目的之行為。據此，廣告內容宣傳藥物品名或效能，消費者並

可依此循線購買，即視為「藥物廣告」。

- 二、為避免誤導消費者，非屬藥物廣告，而以健康促進或預防疾病為目的，且經認定可達衛生教育作用之宣導活動，其內容不應涉及特定藥物品名，並應與相關藥物廣告篇幅作明顯區隔。
- 三、前述「明顯區隔」之界定，應就個案呈現之效果，判定是否同時符合下列要件：
 - (一) 平面廣告之藥物廣告與衛教廣告，不得刊登於同一版面及連續版面。
 - (二) 動態廣告之藥物廣告與衛教廣告間，應刊播其他廣告作為區隔，不得連續刊播，使消費者誤認二則廣告為同一廣告。
 - (三) 藥物廣告與衛教廣告，不得由相同人士演出或代言，使消費者誤認二則廣告為同一廣告。
 - (四) 不得有其他使消費者誤認藥物廣告與衛教廣告為同一廣告之刊登方式。
- 四、鑒於近年廣告行銷策略多樣化，跨媒體之廣告模式日益繁多，為保障消費者權益，同一藥物以配套方式於不同媒體刊載廣告，其整體效果仍達藥事法第 24 條之定義者，仍應以藥物廣告管理。如：電視廣告雖未宣傳藥物品名及效能，惟提供諮詢電話或衛教手冊，並於諮詢電話或手冊中宣傳藥物品名及效能者，該則電視廣告仍應以藥物廣告管理。

△ 行政院衛生署函

95 年 3 月 20 日衛署藥字第 0950011130 號

主旨：有關 OO 股份有限公司於電視媒體刊登「肺炎鏈球菌疫苗」廣告涉有違法乙案，經查案內廣告內容係運用病患家屬，以聳動的描述極力強調肺炎鏈球菌之嚴重性及廣告接種疫苗，非屬衛教廣告，且所留 0800-000-000 已達到招徠銷售之目的，檢送廣告監測表及光碟片各乙份，請查明後依法處辦，請查照。

說明：依據本署疾病管制局 95 年 3 月 16 日衛署疾管預字第 0950004320 號函、民眾透過署長信箱檢舉及本署「95 年醫療、藥物、化粧品及食品違規廣告監控計畫」查獲辦理。(檢附檢舉函影本供參，併請注意檢舉者身份保密)

△ 行政院衛生署函

93 年 10 月 13 日衛署藥字第 0930040655 號

主旨：有關 OO 股份有限公司於 93 年 8 月 25 日於 OO 時報 O 版刊登之「3321 幸福錦囊」藥物廣告乙案，雖據該公司稱以，非藥物廣告純屬公益活動等語，惟其贈送之文宣內容及問卷均有單一產品之介紹，並提及藥品名與宣稱醫療效能相關詞句，似與一般公益形式相異，仍請貴局酌參處理，復請查照。

說明：復貴局 93 年 9 月 24 日北市衛四字第 09336927500 號函。

△ 行政院衛生署函

93 年 9 月 6 日衛署藥字第 0930036326 號

主旨：有關貴局函詢 OO 股份有限公司臺灣分公司於 OO 雜誌(2004.July)刊登「OOO」藥物廣告處辦疑義乙案，經查案內雜誌封底內容刊登「恢復苗條，絕非難事」詞句及「OO 減重專線：0800-000-000」其宣稱效能，並留下聯絡資料，已達招徠銷售之目的，另有關雜誌報導內容，如未偏重單一產品之介紹，尚可認其屬平衡報導，惟依案內內容均以「OOO」之效能及使用見証為主，應屬變相廣告，

請查明其刊登責任歸屬，並據以處辦，復請查照。

說明：

- 一、復貴局 93 年 8 月 26 日北市衛四字第 09336023700 號函。
- 二、檢還原附廣告資料乙份。

△ 行政院衛生署函

93 年 9 月 1 日衛署藥字第 0930035111 號

主旨：有關民眾檢舉 OO 藥品工業股份有限公司「OOO 軟膏」產品宣傳單張是否違規處理疑義乙案，其發送對象為一般民眾，顯示該產品資訊流入患者處，則有利利用傳播方法，構成影響消費者，達到招徠銷售之目的之虞，倘其發送係針對醫療人員，廠商負舉証責任，本案併請查明，以明責任歸屬，復請查照。

說明：復貴局 93 年 8 月 18 日北市衛四字第 09335804300 號函。

△ 行政院衛生署函

93 年 8 月 4 日衛署藥字第 0930028161 號

主旨：有關 OO 股份有限公司於九十三年六月十七日於 OO 時報第 O 版、OO 報 O 版、OO 時報 O 版及 OO 日報 O 版刊登之「犀利是 36 小時掌握性福事」廣告乙事，復如說明段，請查照。

說明：

- 一、復貴局 93 年 7 月 6 日北市衛四字第 09334565300 號函。
- 二、案內廣告所載「犀利是 36 小時掌握性福事」及「性功能障礙是可以改善的，請向(泌尿科)醫師諮詢 36 小時的新選擇」等詞句，已明顯宣稱產品效能，並達藥事法第二十四條所稱「招徠銷售之目的」，應以藥物廣告管理。

(二)藥事法第 66 條

△ 衛生福利部食品藥物管理署函

104 年 4 月 23 日 FDA 藥字第 1041403901C 號

主旨：請貴會協助轉知所屬會員，如藥品涉違規情事而經通知下架者，則藥商應立即停止刊播相關違規藥品之廣告，以避免誤導民眾，請查照。

說明：

- 一、依據立法院社會福利及衛生環境委員會 104 年 4 月 20 日口頭質詢事項辦理。
- 二、為避免因違規經通知下架之藥品，其廣告持續播放，恐致消費者誤認仍可購買或持續服用，而有危害民眾健康之虞，爰請貴會轉知所屬會員，應立即停止刊播違規藥品之廣告，至其合格產品上架後，始得刊播，違者依違反藥事法第 66 條第 1 項規定處辦。

△ 衛生福利部食品藥物管理署函

104 年 2 月 13 日 FDA 藥字第 1046002759 號

主旨：有關貴公司函詢建置「醫師藥師藥劑生指示藥品」藥品仿單資訊於智慧型手機應用程式 APP 以供查詢用藥資訊一案，復如說明段，請查照。

說明：

- 一、復貴公司 104 年 1 月 12 日 O 字第 O 號函。
- 二、依「藥物網路廣告處理原則」，許可證持有之藥商網站刊載之產品資訊，如

依核准之藥物仿單內容完整刊登，並加貼藥物外盒或實體外觀之圖片者，則毋須申請廣告許可。

- 三、有關貴公司擬於智慧型手機應用程式 APP 放置所持有之指示藥品資訊，如符合前述原則，無須申請藥品廣告許可，惟倘刊載之其他內容涉及藥品廣告，則仍應依藥事法相關規定辦理。

△ 衛生福利部食品藥物管理署函 104 年 1 月 20 日 FDA 藥字第 1031413139 號
主旨：有關主成分為「Ginkgo Biloba Extract」且適應症為「末梢血行障礙之輔助治療」之藥品廣告詞句應以衛生福利部核定之內容為限，如有不符者，請輔導藥商儘速修正，請查照。

說明：

- 一、按藥事法施行細則第 45 條第 1 項規定，藥物廣告所用之文字圖畫，應以中央衛生主管機關所核定之藥物名稱、劑型、處方內容、用量、用法、效能、注意事項、包裝及廠商名稱、地址為限；復按藥事法第 66 條第 1 項規定，原核准機關發現已核准之藥物廣告內容或刊播方式危害民眾健康或有重大危害之虞時，應令藥商立即停止刊播並限期改善，屆期未改善者，廢止之。
- 二、有關衛生福利部核准主成分為「Ginkgo Biloba Extract」且適應症為「末梢血行障礙之輔助治療」之藥品許可證，其仿單等資料如未經衛生福利部核准得刊載「牽眩、耳鳴、頭痛、視力障礙、手腳麻痺、聽力減退、記憶力衰退、注意力不集中」等詞句，則其藥品廣告不得宣稱該等相關醫療效能。
- 三、請貴局檢視前核准之有效藥品廣告，如其內容與仿單等資料不符者，請協助輔導藥商於 104 年 3 月 31 日前改善。

△ 衛生福利部食品藥物管理署函 103 年 12 月 9 日 FDA 藥字第 1036065498 號
主旨：有關貴公司函詢輸入藥品「OOO」之真品包裝辨識於平面媒體刊載一案，復如說明段，請查照。

說明：

- 一、復貴公司 103 年 11 月 17 日 O 字第 O 號函。
- 二、經查現行本署官網「業務專區：藥品>資訊查詢：藥物許可證暨相關資料查詢作業>西藥、醫療器材、含藥化粧品許可證>仿單/外盒資料」已有真品外盒資訊及詳細許可證資料可供民眾查詢，如貴公司有宣導真品包裝重點之必要，本署同意於該「仿單/外盒資料」欄位提供放置相關資訊。
- 三、復查「OOO」為醫師處方藥，民眾應由醫師處方、藥師調劑之合法方式取得，如經由非法管道（如情趣用品店、網站等）獲取，本有危害健康之風險存在，倘為維護民眾用藥安全，則應導正民眾依循正確管道就醫、遵守正確用藥觀念，方為治本之道。
- 四、有關藥局販售偽藥、禁藥係屬違反藥事法之規定，本署將持續責成各縣市衛生局加強稽查以杜絕非法情事，另貴公司亦可以申請藥品廣告之方式，針對醫療專業人員傳遞真品辨識防偽知識。

△ 衛生福利部食品藥物管理署函 103 年 7 月 30 日 FDA 藥字第 1036039627 號
主旨：有關貴公司函詢藥品廣告申請疑義一案，復如說明段，請查照。

說明：

- 一、復貴公司 103 年 7 月 15 日 O 字第 O 號函。
- 二、依藥品查驗登記審查準則第 48 條第 1 款第 5 目規定，藥品製劑由標籤黏貼改為外盒印刷或增加外盒者，得自行變更，但其文字、圖樣之設計應與原核准標籤相同。是以本案建請依同準則相關規定申請新增外盒之核准，並於藥品廣告申請時，檢附加蓋本署騎縫章之外盒包裝影本，俾利審查。

△ 衛生福利部食品藥物管理署函 103 年 7 月 30 日 FDA 藥字第 1030026709 號
主旨：有關貴會建議同意廣告准允展延至產品有效期限止以利業者行銷一案，復如說明段，請查照。

說明：

- 一、復貴會 103 年 6 月 18 日臺藥企字第 137 號函。
- 二、依據藥事法施行細則第 44 條、45 條第 1 項及第 46 條規定，登載或宣播藥物廣告，應由領有藥物許可證之藥商，申請中央或直轄市衛生主管機關核准後為之，藥物廣告所用之文字圖畫，應以中央衛生主管機關所核定之內容為限，並應將廠商名稱、藥物許可證及廣告核准文件字號，一併登載或宣播。是以，藥物廣告之登載、刊播，應以有效之藥物許可證為必要，始得為人民所信賴，倘藥品許可證經註銷、失效或廢止，則藥品廣告所得依據之事實發生變更，如持續准予刊播廣告促銷，恐與民眾認知有落差，故本案本署不同意藥品廣告展延至產品有效期限。

△ 衛生福利部食品藥物管理署函 103 年 7 月 2 日 FDA 企字第 1030024588 號
主旨：有關貴局函詢「OO 公司」於網路刊登「OOO」之西藥廣告疑義乙事，復請查照。

說明：

- 一、復貴局 103 年 6 月 5 日高市衛藥字第 10334928700 號函。
- 二、按藥事法第 66 條第 2 項規定：藥物廣告在核准登載、刊播期間不得變更原核准事項，違者依同法第 92 條規定，可處新臺幣 20 萬元以上 500 萬元以下罰鍰。另按藥事法施行細則第 46 條規定，藥物廣告應將廠商名稱、藥物許可證及廣告核准文件字號，一併登載或宣播。
- 三、查貴局來函說明三：「...惟該網路藥品廣告無顯示廣告核准字號，及該部分內容涉與原核准藥品廣告核定表不符...」，已涉違反上開規定，仍請貴局審酌事證處辦。

△ 衛生福利部食品藥物管理署函 103 年 5 月 27 日 FDA 藥字第 1039903248 號
主旨：有關貴局函詢 OO 股份有限公司申請「OOO 液（衛署藥製字第 000000 號）」藥

物廣告疑義一案，復如說明段，請查照。

說明：

- 一、復貴局 103 年 5 月 14 日北市衛食藥字第 10334017800 號函。
- 二、按衛生福利部 103 年 1 月 22 日部授食字第 1021455249 號令「含酒精之西藥內服液劑及中藥酒劑廣告應標示之警語規定」，廣告中不得為高危險工作類別及高危險工作畫面（如洗窗等高架作業）。依據檢附資料，案內廣告內容涉及鋼筋敲打固定、彎折鋼筋、灌漿作業及操作機具等營造畫面，惟營造業於傳統上屬於重體力負荷及職業傷害事故發生頻率較高之產業，如於該等工作場所使用過量含酒精產品，恐造成嚴重職業災害，故得認屬高危險工作畫面而有不宜，基於維護民眾健康及安全之立場，建請貴局請該公司酌修。

△ 衛生福利部食品藥物管理署函 103 年 5 月 6 日 FDA 藥字第 1030016613 號
主旨：有關貴公司函詢產品目錄廣告申請事宜 1 案，復如說明段，請查照。

說明：

- 一、復貴公司 103 年 4 月 14 日 O 字第 O 號函。
- 二、藥品公司提供醫療專業人員參考之藥品資料，其法律之定性係屬附隨義務之履行。依據檢附資料，案內產品目錄登載藥品品名、成分、適應症及製造廠名稱等資訊，倘該目錄僅限貴公司提供醫療院所參考之用，而非針對不特定消費者，其內容毋須申請核准，但若作他用致牴觸藥事法相關規範，則依法處辦。

△ 衛生福利部食品藥物管理署函 102 年 10 月 7 日 FDA 藥字第 1024010412 號
主旨：有關 OO 股份有限公司台灣分公司向貴局申請「OOO 加強錠等 4 項產品」藥物廣告，其廣告文案涉參考「英國大學生命科學學院使用之教科書」內容乙案，復如說明段，請查照。

說明：

- 一、復貴局 102 年 9 月 23 日北市衛食藥字第 10237794000 號函。
- 二、按藥事法施行細則第 45 條之規定，藥物廣告所用之文字圖畫，應以中央衛生主管機關所核定之藥物名稱、劑型、處方內容、用量、用法、效能、注意事項、包裝及廠商名稱、地址為限。案內藥品廣告提及致病機轉等衛教資訊作為藥品廣告文案，倘非屬衛生福利部核准之仿單內容則有不宜，建請貴局就上開說明審酌辦理。
- 三、另，如衛教廣告非屬藥物廣告，而以健康促進或預防疾病為目的，且經認定可達衛生教育作用之宣導活動，其內容不應涉及特定藥物品名，並應與相關藥物廣告篇幅做明顯區隔。

△ 衛生福利部食品藥物管理署函 102 年 10 月 9 日 FDA 藥字第 1024010418 號
主旨：有關 OO 股份有限公司台灣分公司向貴局申請「OOO 膜衣錠 500 毫克」藥物廣告，其廣告文案涉「世界衛生組織推薦」內容乙案，復如說明段，請查照。

說明：

- 一、復貴局 102 年 9 月 23 日北市衛食藥字第 10237794000 號函。
- 二、按藥事法施行細則第 45 條之規定，藥物廣告所用之文字圖畫，應以中央衛生主管機關所核定之藥物名稱、劑型、處方內容、用量、用法、效能、注意事項、包裝及廠商名稱、地址為限。
- 三、經查案內「OOO 膜衣錠 500 毫克」藥品廣告文案與衛生福利部核准該藥品之內容不符，另該廣告文案提及「OOO 成分世界衛生組織推薦」之詞句，恐有誤導該產品係屬世界衛生組織推薦之虞，建請貴局就上開說明審酌辦理。

△ 行政院衛生署食品藥物管理局函 102 年 7 月 25 日 FDA 藥字第 1020021805 號
主旨：有關貴局函詢 OO 股份有限公司向貴局申請「OOO 等 6 項產品」藥物廣告乙案，復如說明段，請查照。

說明：

- 一、復貴局 102 年 5 月 22 日北市衛食藥字第 10234097800 號函。
- 二、按藥事法施行細則第 45 條之規定，「藥物廣告所用之文字圖畫，應以中央衛生主管機關所核定之藥物名稱、劑型、處方內容、用量、用法、效能、注意事項、包裝及廠商名稱、地址為限。」。是以，藥品廣告擷取衛教內容作為廣告文案，仍應符合行政院衛生福利部所核准之仿單內容範圍，惠請貴局就案內事實審酌辦理。

△ 行政院衛生署食品藥物管理局函 102 年 7 月 8 日 FDA 藥字第 1028006683 號
主旨：有關貴局函詢業者於藥品許可證有效期間展延作業仍補件中，是否可核定廣告新申請及展延之廣告許可證字號乙案，復如說明段，請查照。

說明：

- 一、復貴局 102 年 4 月 29 日中市衛食藥字第 1020042325 號函。
- 二、按本局藥品廣告法令及審查原則第五章之壹拾「廣告時效原則上以許可證有效期準，許可證展延作業應於申請廣告展延前完成，以免影響自身權益。」，亦即藥品廣告須於藥品許可證有效期間內辦理藥品廣告展延或新案申請。
- 三、經查案內「OOO（衛署成輸字第 000000 號）」已完成藥品許可證展延作業，檢送行政院衛生署 102 年 5 月 31 日署授食字第 1021405301 號書函供參。

△ 行政院衛生署食品藥物管理局函 102 年 6 月 26 日 FDA 藥字第 1020023840 號
主旨：有關貴局函詢 OO 企業股份有限公司申請「OOO 藥水等 2 項產品」之藥物廣告文案涉及抗病毒、黴菌等範圍乙案，復如說明段，請查照。

說明：

- 一、復貴局 102 年 6 月 4 日北市衛食藥字第 10234653900 號函。
- 二、按藥事法施行細則第 45 條之規定，藥物廣告所用之文字圖畫，應以中央衛生主管機關所核定之藥物名稱、劑型、處方內容、用量、用法、效能、注意事項、包裝及廠商名稱、地址為限。
- 三、經查案內「OOO 藥水（衛署藥輸字第 000000 號）」之適應症係「傷口消毒」。

惟該公司憑藉相關資料，於廣告內容宣稱該藥品「對造成感染的細菌、病毒、黴菌、孢子、阿米巴包囊、原生動物、酵母菌與抗藥性金黃色葡萄球菌，能在極短時間內有效抗菌」、「防止病原，如：...禽流感病毒所造成的感染」、「使用在下肢潰瘍等慢性傷口上，其效果與使用抗生素相當，但傷口表淺感染的復發率，使用 BETADINE 明顯較低」，並非仿單所核定列載之內容，建請貴局審酌辦理。

△ 行政院衛生署食品藥物管理局函 102 年 6 月 24 日 FDA 藥字第 1020023687 號
主旨：有關貴局函詢 OO 股份有限公司申請「OOO 潔浴露」藥物廣告乙案，復如說明段，請查照。

說明：

- 一、復貴局 102 年 6 月 3 日北市衛食藥字第 10234654100 號函。
- 二、按「藥物廣告所用之文字圖畫，應以中央衛生主管機關所核定之藥物名稱、劑型、處方內容、用量、用法、效能、注意事項、包裝及廠商名稱、地址為限。」、「藥物廣告之內容，具有左列情形之一者，應予刪除或不予核准：一、涉及性方面之效能者。二、利用容器包裝換獎或使用獎勵方法，有助長濫用藥物之虞者。三、表示使用該藥物而治癒某種疾病或改進某方面體質及健康或捏造虛偽情事藉以宣揚藥物者。四、誇張藥物效能及安全性者。」藥事法施行細則第 45 條、第 47 分別訂有明文。
- 三、藥品為診斷、治療、減輕或預防人類疾病之原料藥或製劑，須依其效能、用量及用法，或經醫師、藥師或藥劑生指示，以供治療疾病為目的。倘藥品廣告憑藉銷售量調查報告，於廣告內容宣稱「銷售量第一」等相關詞句，因非中央衛生主管機關所核定之仿單內容，恐有影射誇張藥物效能之虞，是以無法核准該等廣告詞句。

△ 行政院衛生署食品藥物管理局函 101 年 10 月 5 日 FDA 藥字第 1011408746 號
主旨：有關含「解酒」或「酒醉」等適應症之藥品廣告，請貴局依說明段儘速辦理，請查照。

說明：

- 一、依據本局 101 年 8 月 28 日 FDA 藥字第 1011406151 號公告辦理。
- 二、有關民眾檢舉藥品許可證之適應症「解酒」或「酒醉」有誤導民眾使用之虞，經查符合旨揭許可證計 5 張（張國周強胃散、明通保身單散、銀粒保身丹、鐵胃胃腸藥、養胃散；由 4 家廠商持有）類別為成藥或指示藥。
- 三、經本局再評估該等藥品之臨床效益及風險後，藥品含「酒醉」、「口渴酒醉」或「消暑解酒」之適應症統一刪除，以避免誤導民眾使用。持有該適應症之藥品許可證者，應於 101 年 9 月 30 日前辦理適應症變更；市售品及庫存品應依藥事法第 80 條及其施行細則第 37 條規定辦理。
- 四、爰此，倘上開許可證藥商其所刊播之藥品廣告前已經核准有「酒醉」、「口渴酒醉」、「消暑解酒」、「飽漲酒醉」等與「解酒」或「酒醉」相關語句，為避免誤

導消費者，請 貴局立即依藥事法第 66 條第 3 項規定，通知廠商立即停止刊播，並限期請廠商將原藥品廣告申請核定表送還，重新審核，將含「解酒」或「酒醉」之相關詞句刪除，不予核准。

五、檢附本局 101 年 8 月 28 日 FDA 藥字第 1011406151 號公告影本及相關許可證資料供參。

△ 行政院衛生署食品藥物管理局函 101 年 7 月 10 日 FDA 藥字第 1015027153 號
主旨：有關貴公司函詢罕見疾病用藥是否可刊登廣告乙事，復如說明段，請查照。
說明：

- 一、復貴公司 101 年 6 月 6 日 O 字第 O 號函。
- 二、有關藥品廣告之申請僅限於領有衛生署藥品許可證字號之藥品，貴公司之罕見疾病用藥係屬專案進口之藥品，無衛生署核准之藥品許可證字號，依法不得申請藥物廣告。

△ 行政院衛生署食品藥物管理局函 101 年 6 月 26 日 FDA 藥字第 1010037941 號
主旨：有關於立法院 OO 委員 OO 等六人所提臨時提案，加強宣導民眾治療落髮需對症下藥，找專業皮膚科醫師診斷，勿再相信不實醫療廣告，以保障民眾權益乙案，請查照。

- 說明：
- 一、依據行政院衛生署 101 年 6 月 5 日衛署健保字第 1012600099 號函副本辦理。
 - 二、惠請貴單位核發護髮產品或該產品之廣告時，注意要求業者強化正確使用說明，俾從源頭落實其管理稽核，避免民眾受騙上當。

△ 行政院衛生署食品藥物管理局函 101 年 6 月 26 日 FDA 藥字第 1015027818 號
主旨：有關貴公司函詢「OOO 熱飲散」藥物廣告之「感冒時/感冒了，早早喝，快快好」詞句改善辦法乙事，復如說明段，請查照。

- 說明：
- 一、復貴公司 101 年 6 月 8 日 O 號函。
 - 二、廣告之傳播對象為不特定之社會大眾，為確保消費者之權益，應以不誤導多數消費者之原則進行審查。經查，貴公司「OOO 熱飲散」之適應症為「緩解感冒之各種症狀」，並無提及有效治療感冒之適應症，廣告敘及「感冒時/感冒了，早早喝，快快好(走)」等類似詞句，易有誤導消費者此類藥品可治癒病症，造成延誤就醫之情形，故不適宜宣稱。建議應將「早早喝，快快好(走)」詞句刪除或更改其他字句，以免誤導消費者。

△ 行政院衛生署食品藥物管理局函 100 年 9 月 14 日 FDA 藥字第 1000023880 號
主旨：有關貴會建議 OTC 藥品廣告展延時，若廣告內容不變，沿用原核准字號乙事，復請查照。

說明：

- 一、復貴會 100 年 4 月 11 日區藥企字第 089 號函。
- 二、藥事法規定藥物廣告有效期間為一年，其意旨乃為個案所擬傳達消費者訊息之整體表現，於審核後，倘因時空客觀環境之變遷、社會通念之轉變，或因工安議題、性別議題、消費者團體、民眾陳情等，有檢討所核定廣告內容必要之情形者，應予以適當修正，以避免使消費者誤解。是以，廣告展延案，各審查單位亦會重新檢視審核，若有上開之情形，亦會做必要且適當之修正。
- 三、有關廣告展延核准後，沿用原核准字號乙節，因藥事法與化粧品衛生管理條例均規定廣告核准有效期間為一年，故目前廣告字號之編碼規則一致為前五碼為核准民國年及月份，後面是流水號（衛生署 92 年 6 月 23 日衛署藥字第 0920321500 號公告），除可讓民眾容易辨識廣告字號之有效性與核准之刊播期間外，亦為衛生局、消費者團體及國家通訊傳播委員會於監控或接獲民眾檢舉廣告時做初步的判斷，而毋須請廠商到案說明，其編碼規則已行之有年，為教育廣告辨識方法最重要的原則，亦為提醒藥商注意其所刊播藥物廣告之效期，避免違規。
- 四、本局皆定期與六（準）直轄市衛生局之藥物、化粧品廣告審查單位舉辦聯繫、溝通會議，已行之有年，是以，案內貴會對於廣告內容實質審查相關建議事項乙節，為審查一致性，建請 貴會與相關公協會協商後，臚列成正、負面表列方式呈現，函送本局，俾利提報該聯繫會議討論。本局亦將徵詢各單位及各界意見，做整體評估，以兼顧產業發展及維護消費者權益為原則，並達到廣告管理之目的。

△ 行政院衛生署食品藥物管理局函 99 年 11 月 11 日 FDA 藥字第 0991559425 號
主旨：有關貴公司擬就 000 熱飲散(衛署藥輸字第 000000 號)」等藥品廣告，辦理相關活動乙事，復如說明，請查照。

說明：

- 一、復貴公司 99 年 11 月 2 日未具文號函。
- 二、貴公司擬於藥局中擺放金佶檸檬、西洋蔘或檸檬口味熱飲（非藥物）予民眾飲用，活動中並張貼含貴公司藥品資訊之海報。綜觀其所傳達消費者訊息之整體表現，已涉及變相藥品廣告，且亦涉及直接或間接以招徠銷售為目的之宣傳活動廣告，基此，本局不予同意。

△ 行政院衛生署函 98 年 9 月 14 日衛署藥字第 0980026791 號
主旨：有關貴局函詢 OO 股份有限公司於 FM93.7 省都廣播電台宣播「000」藥品廣告內容是否逾越核定內容乙案，復請查照。

說明：

- 一、復貴局 98 年 9 月 7 日彰衛藥字第 0981004757 號函。
- 二、經查依藥事法第 66 條第 2 項之規定，藥物廣告在核准登載、宣播期間不得變更原核准事項，故廣告應依本署核准之內容完整宣播，且不得更改核准之藥品名，如有更改詞句，應再重新申請，案內廣告如違反上開規定，應依法處分。

△ 行政院衛生署函

98 年 2 月 3 日衛署藥字第 0970088178 號

主旨：有關貴轄 OO 股份有限公司台灣分公司申請「OOO 加強錠」（賽車篇）藥物廣告審查乙事，復如說明段，請查照。

說明：

- 一、復貴局 97 年 11 月 13 日北市衛藥食字第 09739665900 號函。
- 二、案內廣告設定之場景為賽車，為求整體表現之合理性，不宜使用「強烈的疼痛」。
- 三、廣告內容強調症狀之改善，惟民眾如不知強烈頭痛應就醫查明原因，只依賴症狀抑制，恐延誤病情；另頭痛之原因甚多，服用止痛藥物僅為治標方式。故案內廣告應以五分之一連續版面清楚刊載：「用藥後若頭痛持續，須立即就醫。經常頭痛或強烈頭痛，應就醫查明原因。」

△ 行政院衛生署函

97 年 11 月 3 日衛署藥字第 0970041458 號

主旨：有關行政院勞工委員會函轉高雄市政府勞工局及民眾對酒精性飲料廣告管理之建議，惠請依說明段辦理，請查照。

說明：

- 一、依據行政院勞工委員會 97 年 9 月 9 日勞安 3 字第 0970077583 號函辦理。
- 二、經查於酒管理法之主管機關為財政部。
- 三、按於酒管理法第 4 條第 1 項規定，本法所稱酒，指含酒精成分以容量計算超過百分之 0.5 之飲料、其他可供製造或調製上項飲料之未變性酒精及其他製品…。故以食品管理之飲料，其酒精濃度在 0.5% 以下。
- 四、如屬「含酒精之內服液劑（含 Amino Acid 類及多種維他命類營養劑）及中藥酒劑」之廣告，本署業於 96 年 11 月 1 日以衛署藥字第 0960334961 號公告，修正該等藥品廣告應標示之警語規定。
- 五、前開規定主要目的為確保使用者之正確用藥認知，除於警語中載明酒精濃度以外，並強調不得於工作前及工作中使用。前開廣告內容如有飲用畫面，應以附有刻度之計量器，清楚示範正確用法用量。廣告整體表現，不得有誤導民眾可以當作飲料大量使用之動作、畫面或言詞。廣告中並應避免高危險工作類別及高危險工作畫面（如洗窗等高架作業），且不得暗示可於工作前或者工作中使用該藥品。
- 六、有關民眾建議相關電視廣告勿以營造工人為背景，以免影響勞工觀感致生錯誤觀念乙節，請於受理相關廣告審查業務時，納入廣告整體效果之評估。

△ 行政院衛生署函

96 年 3 月 13 日衛署藥字第 0960010045 號

主旨：有關貴轄 OO 藥廠股份有限公司台灣分公司申請「OOO 加強錠」藥物廣告乙事，復如說明段，請查照。

說明：

- 一、復貴局 96 年 3 月 7 日北市衛藥食字第 09631632800 號函。
- 二、案內「OOO 加強錠」為醫師藥師藥劑生指示藥品，應由專業人員指示使用，不

宜以「你常忍痛不吃止痛藥？」為廣告訴求。其他廣告內容，並應符合藥事法施行細則第 45 條之規範。

△ 行政院衛生署函 94 年 12 月 20 日衛署藥字第 0940344448 號
主旨：有關貴轄 OO 國際有限公司申請展期「OOO 膠囊」10 則藥物廣告乙事，復如說明段，請查照。

說明：

- 一、復貴局 94 年 6 月 17 日北市衛藥食字第 09434462600 號函。
- 二、藥事法施行細則第 44 條規定，登載或宣播藥物廣告，應由領有藥物許可證之藥商，填具申請書，連同藥物許可證影本...，申請中央或直轄市衛生主管機關核准後為之。另同法施行細則第 46 條規定，藥物廣告應將廠商名稱、藥物許可證及廣告核准文件字號，一併登載或宣播。
- 三、綜上，如申請廠商變更，即應視其為重新申請之廣告。

△ 行政院衛生署函 94 年 10 月 14 日衛署藥字第 0940042286 號
主旨：有關 OO 股份有限公司向貴局申請「OOO 噴劑\溶液\乳膏」藥物廣告乙事，復如說明段，請查照。

說明：

- 一、復貴局 94 年 9 月 22 日北市衛藥食字第 09437239200 號函。
- 二、按藥事法施行細則第 45 條已明訂，藥物廣告所用之文字圖畫，應以中央衛生主管機關所核定之藥物名稱、劑型、處方內容、用量、用法、效能、注意事項、包裝及廠商名稱、地址為限。中藥材之廣告所用文字，其效能應以本草綱目所載者為限。此外，藥物因使用者之個別差異，不應以個人經驗宣傳產品效能。案內廣告仍請予以修正。

△ 行政院衛生署函 94 年 10 月 14 日衛署藥字第 0940041304 號
主旨：有關貴轄 OO 股份有限公司台灣分公司提出對貴局核給「OOO 加強錠」(北市衛藥廣字第 00000000 號)藥物廣告之申請複核案，復如說明段，請查照。

說明：

- 一、復貴局 94 年 9 月 16 日北市衛藥食字第 09437057700 號函。
- 二、本署業於 94 年 1 月 31 日以衛署藥字第 0940000148 號函回覆有關「OOO 加強錠」之廣告審查意見，案內廣告，請逕依權責審核。案內廣告如須標示警語，請明訂字體大小及刊載位置，並追蹤廠商實際刊登情形，以保障民眾健康。

△ 行政院衛生署函 94 年 8 月 4 日衛署藥字第 0940031495 號
主旨：有關貴轄 OO 股份有限公司台灣分公司申請「OOO 膜衣錠」藥物廣告乙事，復如說明段，請查照。

說明：

- 一、復貴局 94 年 7 月 20 日北市衛藥食字第 09435404600 號函。
- 二、醫藥專業人員為病患開立處方及提供藥事服務，不宜於藥物廣告中推薦特定藥品。
- 三、此外，本署編訂之「藥物、化粧品廣告法令解釋彙編」中，「藥物不適當之共通性廣告詞句」列有「列舉某種人為對象或列舉某種情形或環境下，須服用其藥物者」，故不宜以「醫藥專業人員」為廣告訴求對象。

△ 行政院衛生署函

94 年 2 月 24 日衛署藥字第 0940006103 號

主旨：有關貴轄 OO 股份有限公司台灣分公司申覆貴局 93 年 12 月 20 日北市衛藥廣字第 00000000 號「OOO 咳嗽液」藥物廣告乙事，復如說明段，請查照。

說明：

- 一、復貴局 94 年 2 月 5 日北市衛藥食字第 09431092200 號函。
- 二、案內「醫師常開的咳嗽藥」詞句，雖經申請藥商提出 Dextromethorphan 之銷售佐證資料，惟本署核准含該成分之藥品許可證超過 500 張，非指案內藥品之使用情形，為避免誤導民眾，仍請刪除為宜。
- 三、至有關該公司申請修正原提「美國 FDA 列為安全有效之祛痰成分」字句部分，請申請藥商依規定申請變更仿單，以利貴局依藥事法施行細則第 45 條規定審核廣告。

△ 行政院衛生署函

93 年 9 月 27 日衛署藥字第 0930039618 號

主旨：有關民眾申訴「OOO」藥品廣告誇大乙案，復如說明段，請查照。

說明：

- 一、復貴局 93 年 9 月 16 日北市衛四字第 09336748700 號函。
- 二、案內廣告雖與貴局核定內容相符，且案內藥品仿單載有「如果一天使用二次則治療期可縮短為一周」、「通常在使用 OOO 乳膏數日後才有症狀減輕的現象，不規律或提早停止使用 OOO 乳膏會造成再復發現象，在治療二週後如沒有明顯的改善，須重新評估其診斷」及「足癬經四星期治療症狀若沒有改善應停藥立即就醫」等資訊；惟其以「擺脫香港腳黴菌，只要七天」之廣告訴求，將誤導民眾對該藥品效能之認知，仍請修正該則廣告之相關詞句。

△ 行政院衛生署函

93 年 9 月 7 日衛署藥字第 0930323559 號

主旨：有關貴公司詢問受託製造藥廠能否替代委託藥廠提出廣告申請案乙事，復如說明段，請查照。

說明：

- 一、復貴公司 93 年 7 月 19 日九三合字第 73071901 號函。
- 二、有關藥物許可證持有者委託其他藥商代為申請藥物廣告之規範，請參考本署 90 年 5 月 15 日衛署藥字第 0900031962 號函。
- 三、藥物許可證持有者委託其他藥商代為申請藥物廣告，其申請核准之廣告效力既歸屬藥物許可證持有者，則仍應以藥物許可證持有者之名義，依據藥物許可證

持有者之所在地，向本署、台北市政府衛生局或高雄市政府衛生局提出申請。

(三)藥事法第 67 條

△ 衛生福利部食品藥物管理署函 104 年 2 月 6 日 FDA 藥字第 1049900630 號

主旨：有關貴會擬成立醫療學術網站一案，復如說明段，請查照。

說明：

- 一、復貴會 104 年 1 月 27 日台泌漢字第 112 號函。
- 二、依據「藥物網路廣告處理原則」，處方藥廣告得刊載於經本署許可之醫療網站。
- 三、依貴會來函，擬成立之醫療學術網站係泌尿科醫師專屬，並設有登入管控、會籍管理及登入紀錄等機制，本署同意該網站得列屬醫療網站，另如刊登之內容涉及藥品廣告者，則請依藥事法相關規定辦理。

△ 衛生福利部食品藥物管理署函 104 年 1 月 9 日 FDA 藥字第 1036061563 號

主旨：有關貴公司函詢申請 <http://000.com.tw> 列屬醫療網站一案，復如說明段，請查照。

說明：

- 一、復貴公司 103 年 10 月 30 日 O 號函。
- 二、為限制非醫事人員登入醫療網站，及避免因蒐集醫事人員基本資料而衍生之個人資料保護問題，請貴公司以「HCA 醫事憑證」作為設置醫療網站之身份驗證機制，並請於網站設置完成後，將網站相關資料送本署及所轄衛生主管機關備查。
- 三、有關「HCA 醫事憑證」程式，貴公司可逕至衛生福利部醫事憑證管理中心網站(<http://hca.nat.gov.tw>)右方「程式開發人員專區」下載相關程式及文件，該下載無需另行申請，如有其他技術問題，請逕洽該中心諮詢。
- 四、另建議貴公司設置之醫療網站遵循「行政院及所屬各機關資訊安全管理規範」及相關法令法規等（如個人資料保護法）要求，強化資訊安全管理，建立安全及可信賴網站服務，確保資料、系統、設備及網路安全，必要時通過 ISO 資訊安全國際標準驗證。

△ 衛生福利部食品藥物管理署函 102 年 9 月 27 日 FDA 藥字第 1024005665 號

主旨：有關貴局函詢「藥師週刊」是否列屬學術性醫療刊物乙案，復如說明段，請查照。

說明：

- 一、復貴局 102 年 7 月 15 日高市衛藥字第 10236724300 號函。
- 二、依據中華民國藥師公會全國聯合會 102 年 8 月 20 日（102）國藥師平字第 1021645 號函略以：「《藥師週刊》為本會發行之刊物，...，發行對象以藥師會員為主，章程任務於報導醫藥新知，增進藥師專業知識等，係針對特定醫療專業人員發行之刊物。」。

三、據上，《藥師週刊》得認其屬學術性醫療刊物。

△ 行政院衛生署食品藥物管理局函 102 年 6 月 14 日 FDA 企字第 1020022125 號
主旨：有關貴局函詢「OOO 膜衣錠(衛署藥製字第 000000 號)」之藥品網路廣告乙案，復請查照。

說明：

- 一、復貴局 102 年 5 月 24 日北市衛食藥字第 10233281300 號函。
- 二、查本案刊載藥品係醫師處方藥，依藥事法第 67 條規定，其廣告以刊載於學術性醫療刊物為限。
- 三、復依藥物網路廣告處理原則，許可證持有之藥商於自家網站刊登產品資訊，則毋須申請許可，惟許可證持有之藥商並未含括其關係企業。
- 四、檢附藥物網路廣告處理原則供參。

△ 行政院衛生署函 98 年 11 月 5 日衛署藥字第 0980028621 號
主旨：有關貴局函詢 OO 股份有限公司刊登「OOO」處方藥品處辦疑義乙案，復請查照。

說明：

- 一、復貴局 98 年 9 月 22 日北市衛藥食字第 09839406000 號函。
- 二、經查健保局發佈之新聞稿係新藥列入健保給付之訊息，其內容著重於列入健保給付之理由，並無涉及廣告。
- 三、有關 OO 日報等媒體報導，僅部分內容引用新聞稿內容，並非完全依健保局公佈新聞稿刊登，而發佈醫學新知，則應依「醫療機構及醫事人員發布醫學新知或研究報告倫理守則」之規定辦理。
- 四、案內檢舉者提供藥商公佈之新聞稿內容，有關案例故事等內容，是否違反藥事法之規定，仍請貴局逕依權責卓處。

△ 行政院衛生署函 97 年 5 月 26 日衛署藥字第 0970021708 號
主旨：有關貴轄 OO 股份有限公司申請「OOO 錠 O 公絲」藥物廣告審查乙事，復如說明段，請查照。

說明：

- 一、復貴局 97 年 5 月 5 日北市衛藥食字第 09733605300 號函。
- 二、貴局 97 年 3 月 19 日北市衛藥食字第 09732089600 號函，僅針對案內廣告是否應依本署 83 年 2 月 26 日衛署藥字第 82081781 號函辦理一事提出疑義，合先敘明。
- 三、案內「OOO 錠 O 公絲」為須經醫師處方使用之藥品，依藥事法第 67 條規定，其廣告以登載於學術性醫療刊物為限。因此，其廣告之訴求對象為醫藥專業人員，業於前函敘明。
- 四、依現行醫藥人員之養成教育，案內廣告內容在其英語閱讀能力範圍內，且英語為國際通用語言，亦為我國義務教育之一環，並無理由不受理審查該則藥物廣

告。

- 五、藥事法施行細則第 45 條所稱，藥物廣告所用之文字圖畫，應以中央衛生主管機關所核定之藥物名稱、劑型、處方內容、用量、用法、效能、注意事項、包裝及廠商名稱、地址為限。係指藥商設計藥物廣告之依據，並未限定使用語言。
- 六、案內廣告雖以英語為之，其審查標準仍應與其他藥物廣告一致(如現行閩南語藥物廣告，內容雖非國語用詞，衛生單位仍依藥事法施行細則第 45 條之規定審查其廣告)。

△ 行政院衛生署函

97 年 4 月 30 日衛署藥字第 0970013688 號

主旨：有關貴轄 OO 股份有限公司申請「OOO 錠 O 公絲」藥物廣告審查乙事，復如說明段，請查照。

說明：

- 一、復貴局 97 年 3 月 19 日北市衛藥食字第 09732089600 號函。
- 二、按消費者保護法施行細則第 23 條規定，...廣告，指利用電視、廣播、影片、幻燈片、報紙、雜誌、傳單、海報、招牌、牌坊、電腦、電話傳真、電子視訊、電子語音或其他方法，可使不特定多數人知悉其宣傳內容之傳播。
- 三、案內「OOO 錠 8 公絲」為須經醫師處方使用之藥品，依藥事法第 67 條規定，其廣告以登載於學術性醫療刊物為限。其廣告之訴求對象為醫藥專業人員，案內英文廣告內容，仍可對廣告訴求對象達到廣告效果，應以藥物廣告管理。

(四)藥事法第 68 條

△ 衛生福利部食品藥物管理署函

104 年 2 月 13 日 FDA 藥字第 1040004957 號

主旨：有關貴局函詢 OO 貿易有限公司申請「OOO 膜衣錠(衛署藥輸字第 000000 號)等 2 項產品」藥物廣告疑義一案，復如說明段，請查照。

說明：

- 一、復貴局 104 年 1 月 28 日北市衛食藥字第 10431165600 號函。
- 二、依據藥事法施行細則第 45 條規定，藥物廣告所用之文字圖畫，應以中央衛生主管機關所核定之藥物名稱、劑型、處方內容、用量、用法、效能、注意事項、包裝及廠商名稱、地址為限；復依藥事法第 68 條規定，藥物廣告不得以左列方式為之：四、以其他不正當方式為宣傳。
- 三、案內「OOO」廣告文案述及可改善「糖尿病引起之神經病變、末梢血液循環障礙與其衍生症狀」、「腦部基底核微血管栓塞造成的『微小血管中風』與其衍生症狀」及「心血管阻塞」等內容，與衛生福利部核准「OOO 膜衣錠」及「III 滴劑」之許可證、仿單等資料不符而有不宜；另廣告文案二提及「循利寧經過反覆的萃取純化可以完全去除農藥與重金屬等有害物質，但成本也相對較高，反觀市售其他銀杏葉產品，原料多來自大陸，價格只要十分之一……」等詞句，已涉及排他性內容，有貶損同業競爭者之產品之虞，而構成藥事法之不正當藥品宣傳方式，請貴局參酌。

△ 衛生福利部食品藥物管理署函 103 年 10 月 14 日 FDA 藥字第 1036052133 號

主旨：有關貴公司函詢 OOO® 止痛系列藥物廣告刊載一案，復如說明段，請查照。

說明：

- 一、復貴公司 103 年 9 月 16 日 O 號函。
- 二、依貴公司檢附資料，查無醫事人員及案內 126 位藥師之個別訪問稿、同意推薦之清單等佐證資料，故案內廣告詞句「OOO® 百位醫藥專業人員第一推薦」並非妥適，本署不同意刊登。

△ 衛生福利部食品藥物管理署函 103 年 8 月 7 日 FDA 藥字第 1036039223 號

主旨：有關貴公司函詢 OOO® 止痛系列藥物廣告刊載疑義一案，復如說明段，請查照。

說明：

- 一、復貴公司 103 年 7 月 14 日 O 號函。
- 二、案內依據特定名單抽樣 150 位受訪者所作之調查報告，尚難認屬得代表實際全體醫藥專業人員之意見，故案內「OOO® 84% 整藥專業人員推薦」之廣告設計詞句，恐有誤導民眾錯誤認知之虞，並涉違反藥事法第 68 條第 1 款「藥物廣告不得以左列方式為之：一、假借他人名義為宣傳者。」之規定，是以本署礙難同意。
- 三、另該調查報告是否涉違反公平交易法相關規定，建請詢問公平交易委員會。

△ 衛生福利部食品藥物管理署函 103 年 6 月 10 日 FDA 藥字第 1030023280 號

主旨：有關貴局函詢 OO 貿易有限公司申請「OOO 膜衣錠 (衛署藥輸字第 000000 號)」藥物廣告疑義一案，復如說明段，請查照。

說明：

- 一、復貴局 103 年 5 月 22 日北市衛食藥字第 10333985300 號函。
- 二、按藥事法第 68 條規定，「藥物廣告不得以左列方式為之：四、以其他不正當方式為宣傳。」。
- 三、依據檢附資料，案內廣告述及「OOO 產品有『銀杏葉萃取專利』，而藥局藥師隨手拿出之其他相似產品沒有」，該比較性廣告之宣傳方式，雖未明確指出特定比較對象，惟已涉排他性內容，恐有貶損同業競爭者之產品，使交易相對人減少或拒絕與其交易，而構成前揭藥事法之不正當藥品宣傳方式，為維護各廠商之商業利益，建請貴局請該公司酌修。

△ 行政院衛生署食品藥物管理局函 102 年 5 月 30 日 FDA 藥字第 1020020397 號

主旨：有關貴局函詢 OO 股份有限公司向貴局申請「OOO 眼藥水」藥物廣告文案涉及抽贈品乙案，復如說明段，請查照。

說明：

- 一、復貴局 102 年 5 月 14 日北市衛食藥字第 10234012900 號函。
- 二、按藥事法第 24 條之規定：「本法所稱之藥物廣告係指利用傳播方法，宣稱醫療效能，以達招徠銷售為目的之行為。」，復按同法第 68 條之規定，「藥物廣告不

得以左列方式為之：一、假借他人名義為宣傳者。二、利用書刊資料保證其效能或性能。三、藉採訪或報導為宣傳。四、以其他不正當方式為宣傳。」，另依藥事法施行細則第 47 條之規定，「藥物廣告之內容，具有左列情形之一者，應予刪除或不予核准：二、利用容器包裝換獎或使用獎勵方法，有助長濫用藥物之虞者。」

三、經查「OOO 眼藥水（衛署藥輸字第 000000 號）」係屬醫師藥師藥劑生指示藥，復查案內廣告方式係經由民眾於活動期間參加「OO 誌」網路活動，製作自己專屬美麗誌發表於 Facebook 並成功留下資料即可獲得抽獎機會，惟倘廠商藉用民眾於社群網站發表藥品使用之心得內容之方式，經由網路轉載宣傳該藥品之效能或性能，並以涉利用獎勵方法之抽獎方式，招徠民眾購買、使用該藥品，恐有助長藥物濫用之虞，為維護民眾用藥安全，建請貴局就上開說明審酌辦理。

△ 行政院衛生署函 97 年 8 月 12 日衛署藥字第 0970034882 號
主旨：有關貴局函詢民眾檢舉網路刊登「男用持久液.西德 TOP」廣告傳單處辦疑義乙案，復請查照。

說明：

- 一、復貴局 97 年 7 月 15 日北衛藥字第 0970070640 號函。
- 二、經查案內產品屬性不明，惟其宣稱「持久」之效能尚非涉療效。

△ 行政院衛生署函 97 年 1 月 7 日衛署藥字第 0960342280 號
主旨：有關貴公司函詢藥物廣告認定事宜乙事，復如說明段，請查照。

說明：

- 一、復貴公司 96 年 11 月 20 日 O 字第 O 號函。
- 二、藥事法第 24 條規定，本法所稱藥物廣告，係指利用傳播方法，宣傳醫療效能，以達招徠銷售為目的之行為。
- 三、消費者保護法施行細則第 23 條規定，...廣告，指利用電視、廣播、影片、幻燈片、報紙、雜誌、傳單、海報、招牌、牌坊、電腦、電話傳真、電子視訊、電子語音或其他方法，可使不特定多數人知悉其宣傳內容之傳播。
- 四、另商品標示法第 4 條規定，...商品標示：指企業經營者在商品陳列販賣時，於商品本身、內外包裝、說明書所為之表示。
- 五、綜上，貴公司將小卡或宣傳單以黏貼或繩子固定附著於產品收縮膜外，已改變消費者選購產品時，所閱讀之產品標示資訊內容，請依藥品查驗登記審查準則相關規定辦理。

△ 行政院衛生署函 96 年 12 月 21 日衛署藥字第 0960063154 號
主旨：有關貴轄「OOO 涉嫌違規廣告案」乙事，復如說明段，請查照。

說明：

- 一、復貴站 96 年 11 月 26 日雲廉字第 09663025770 號。
- 二、案內「OOO 芬多精液」、「OOO 芬多精」及「芬多精特殊牙膏」產品，尚缺詳

細成分、含量、用法、用量及用途等資料，尚難判定其適用之法令。

- 三、按衛生單位對違規藥物及化粧品廣告之裁罰，均衡量該廣告之危害程度，如：廣告違規內容對民眾健康及權益產生不良影響之程度、該廣告所用媒體之閱聽範圍或人數、是否曾經衛生單位處分而仍不改善及是否引用衛生單位核發之廣告字號而未依核定內容刊播廣告...等因素，適度依情節處理違規廣告。
- 四、本署 93 年 8 月 3 日召開之「研商藥物、化粧品廣告管理」會議決議，已敘明「藥政違規廣告罰鍰原則」係屬行政指導，供衛生局依違規情節適度處理違規廣告之參據。
- 五、另本署 95 年 5 月 12 日召開之「研商因應藥事法修訂廣告相關條文後續管理措施」決議，本署不另訂藥政違規廣告罰鍰原則，回歸藥事法及行政罰法規定辦理，並尊重地方衛生主管機關之行政裁量權。

△ 行政院衛生署函

96 年 8 月 14 日衛署藥字第 0960035772 號

主旨：有關網路刊載「媽呀！防輪之心不可無」之文宣內容及媽媽甜蜜包抽獎活動涉有違規乙案，檢送相關資料 1 份，請查明後依法處辦，請查照。

說明：

- 一、依據臺北縣政府衛生局 96 年 8 月 2 日北衛藥字第 0960070262 號函、臺中市衛生局 96 年 7 月 23 日衛藥字第 0960031471 號函轉 OO 股份有限公司台灣分公司 96 年 7 月 19 日函辦理。
- 二、經查案內廣告內容問答內容已提及 OO 公司生產的 3 劑 0 價輪狀病毒疫苗，另活動須附之「預防接種時程及紀錄表」範例標明注射「口服 X 價輪狀病毒疫苗」，其整體表現，可讓消費者循線得知疫苗名稱，進而吸引其前往施打，已達招徠之目的，涉違反藥事法之規定，請查明處理，並請廠商將活動及相關宣傳停止，以避免觸法。

(五)藥事法第 70 條

△ 行政院衛生署食品藥物管理局函

101 年 3 月 3 日 FDA 風字第 1010013853 號

主旨：有關 OO 刊登「OOO」之廣告內容是否涉及誇大及效能，謹請 釋示，請查照賜復。

說明：

- 一、復貴局 101 年 3 月 1 日北衛食藥字第 1011259212 號函。
- 二、所稱衛教廣告，係以促進健康或預防疾病為目的，且經認定可達衛生教育作用之宣導活動；該等宣導內容應與相關藥物廣告為明顯區隔，且不應涉及特定藥物品名或使閱聽者誤認為藥物廣告之刊登方式。旨揭報導已提示特定藥物品名及相關效能，顯非衛教廣告。
- 三、另藥事法第 70 條已明定：採訪、報導或宣傳，其內容暗示或影射醫療效能者，視為藥物廣告。

(六)其他

△ 衛生福利部食品藥物管理署函 103 年 10 月 31 日 FDA 企字第 1030038563 號
主旨：有關貴局函詢網路販售並同時贈送藥品之處辦疑義乙案，復請查照。

說明：

- 一、復貴局 103 年 9 月 1 日衛食藥字第 1030021358 號函。
- 二、依藥事法施行細則第 47 條規定：藥物廣告之內容，具有左列情形之一者，應予刪除或不予核准：二、利用容器包裝換獎或使用獎勵方法，有助長濫用藥物之虞者。
- 三、查本案於網路販售 OOO 商品並贈送 OOO 軟膏部分，若有涉及藥物廣告，應依違反上開規定辦理。
- 四、另依藥物樣品贈品管理辦法第 3 條規定：已核發許可證之藥物，申請中央衛生主管機關核准贈與各級衛生醫療機構、醫院診所或救濟機構作為慈善事業使用者，始為藥物贈品；故本案 OOO 軟膏若為藥物贈品，應先申請核准，始得為之。至醫療器材買一送一，仍應視其是否有濫用之虞，若否則尚難認其違反規定。
- 五、本案建請釐清案關態樣係為販售藥物或贈送藥物之行為，再依前揭規定予以認定。

△ 衛生福利部食品藥物管理署函 103 年 5 月 23 日 FDA 企字第 1030006811 號
主旨：有關貴局函詢「...憑慢箋入會...入會好禮 3 選 1...」廣告疑義乙事，復請查照。

說明：

- 一、復貴局 103 年 2 月 13 日桃衛食藥字第 1030014980 號函。
- 二、中華民國藥師公會全國聯合會所訂藥學倫理規範第 47 條規定：「藥師不以誇大不實之廣告或不正當之方式招徠病患或消費者或促銷藥物」。若調劑處方者係以持慢性病處方箋來店消費享有折扣優惠或贈送禮品，恐有以不正當之方式招徠病患調劑，甚至藉此促銷藥局內之其他藥物之嫌。
- 三、因案內宣傳 DM 內容未涉及特定藥物名稱、藥物適應症或效能，尚無法以藥事法藥物廣告之規範相繩，惟連鎖藥局中之每一藥局之負責藥師及執業藥師均為藥師法上獨立之權利義務主體，爰就各別藥局而言，不論其實際出資者為何人，其負責藥師及所有執業藥師皆應遵守藥師（事）法規及其倫理規範，即可藉由藥師對於其本身專業之自重與堅守，而抵拒或改變出資者之不當想法。爰藥師自有權利並有義務拒絕他人於執業登記處所發送有礙藥學倫理之宣傳廣告或單張。
- 四、故前述藥師倘有違反藥學倫理規範或其他業務上不正當之行為，本得依藥師法第 21 條第 6 款或第 7 款規定移付懲戒。如此，當能有效匡正出資者對專業經營不當之干預。

△ 衛生福利部食品藥物管理署函 103 年 6 月 16 日 FDA 企字第 1030019411 號
主旨：有關貴局函詢網路廣告庫存頁面之行為責任歸屬乙事，復請查照。

說明：

- 一、復貴局 103 年 4 月 30 日彰衛稽字第 1030012564 號函。
- 二、按行政罰法第 7 條第 1 項之規定，違反行政法上義務之行為非出於故意或過失者，不予處罰。基於「有責任始有處罰」之原則，對於違反行政法上義務處罰，應以行為人主觀上有非難性及可歸責性為前提，如行為人主觀上並非出於故意或過失情形，應無可非難性及可歸責性，故明定不予處罰。
- 三、有關本案之情形，如查已撤除之廣告網頁確為入口網站等第三方平台所有之庫存資料，又該網頁之存在並無其他可歸責賣家之事由，則 貴局得以行政指導方式，由廠商洽請移除頁庫存檔，以免誤導消費者。

△ 衛生福利部食品藥物管理署函 103 年 4 月 8 日 FDA 企字第 1039901591 號
主旨：有關貴協會所詢外銷 B2B 網路資訊平台及交易平台之相關廣告法規適用性乙事，復請查照。

說明：

- 一、復貴協會 103 年 3 月 5 日外網字第 10329000406 號函。
- 二、查 B2B 網路平台之藥物、化粧品廣告，若其所刊載之網站架設網域為我國境內，或該廣告得由不特定之我國人民獲悉者，即符合行政法第 6 條第 3 項之屬地原則，無論刊載所用語言為何，自應受我國藥事法、藥物網路廣告處理原則、化粧品衛生管理條例等相關法規規範。

△ 行政院衛生署食品藥物管理局函 102 年 5 月 24 日 FDA 企字第 1020017193 號
主旨：有關貴局函詢民眾於虛擬網路刊登推薦藥品文章並協助寄送等行為之適法疑義乙事，復請查照。

說明：

- 一、復貴局 102 年 4 月 25 日雲衛藥字第 1024000730 號函。
- 二、旨揭個案所涉層面包含密醫行為、牙保醫療業務及藥物、違法醫療及藥物廣告、無處方開立處方藥、醫事人員之業務上不正當行為等多重態樣，建請貴局應就所得事證逐項釐清，就各關行為違反醫療法、藥事法、醫師法及藥師法部分，逕依權責卓處。

△ 行政院衛生署食品藥物管理局函 101 年 11 月 9 日 FDA 風字第 1010076034 號
主旨：有關貴局函詢網路販售「薄荷腦」產品並指導製作之疑義乙事，復請查照。

說明：

- 一、復貴局 101 年 11 月 6 日彰衛藥字第 1010032898 號函。
- 二、有關刊售「薄荷腦」部分：
 - (一) 本局對於產品是否係屬藥品列管之判定，主要依據藥事法第 6 條之規定，經參酌各產品之處方、成分、含量、用法用量、用途／作用／效能說明、上市品之包裝（外盒、標籤、說明書）等詳細資料據以判定之。
 - (二) 查案內刊售之「薄荷腦」，依原檢附之資料應屬含薄荷腦（Menthol）成分之原料，因用途廣泛且非指具有詳細成分、含量、用途、用法、用量等相

關資料之最終產品，故無法據以判定得否以人用藥品管理。

三、有關指導製作「防蚊膏」部分：

- (一) 依網頁資料所稱「防蚊膏」產品係含薄荷腦、聖約翰草油、甜杏仁油、精油...等成分，依衛生署 92 年 2 月 18 日衛署藥字第 0920313818 號公告「精油類防蚊液製品暫不列入藥品（人用）管理」，該品得不以人用藥品管理。
- (二) 網頁中宣稱「此防蚊膏除了防蚊外它還是很好用的去瘀酸痛膏」乙節，其中「去瘀酸痛」效能已涉及醫療效能宣稱，若案關行為人尚無實質製售所稱「防蚊膏」產品，仍請矚予改正該等宣稱，以免違法及誤導消費者。

△ 行政院衛生署食品藥物管理局函 101 年 5 月 3 日 FDA 風字第 1010029862 號
主旨：有關貴局函詢宣播販售藥物廣告之處辦疑義乙事，復請查照。

說明：

- 一、復貴局 101 年 5 月 2 日雲衛藥字第 1014000666 號函。
- 二、停業中之藥商若經查明有宣播販售藥物之事實，則已涉及違反藥事法未經核准擅自復業之限制；惟若宣播販售廣告者係非藥商，而該停業中之藥商為故意共同實施者，則依行政罰法第 14 條第 1 項之規定，應以違反非藥商不得為藥物廣告論斷。
- 三、爰仍請貴局本於職權，依行政調查所獲證據認定事實究竟，以正確適用法律。

△ 行政院衛生署食品藥物管理局函 101 年 1 月 4 日 FDA 藥字第 1000079534 號
主旨：有關加強規範媒體勿隨意播送宣稱為「藥師專家」者所發表之言論或廣告乙事，復請查照。

說明：

- 一、依據國家通訊委員會 100 年 11 月 21 日通傳播字第 10000487360 號函辦理兼復貴會 100 年 10 月 6 日（100）國藥師平字第 1001665 號函。
- 二、為維護國民健康與傳達正確之健康專業知識，前經衛生署 93 年以衛署藥字第 0930312531 號函釋，藥事人員為產品代言，其行為或內容涉及違規之食品廣告或藥物廣告者，依違反食品衛生管理法或藥事法等衛生法規處辦。另，藥事人員如無客觀之科學依據，而藉其藥事專業身分為產品代言，或背書、影射產品具誇大不實之效能，致有誤導消費者誤信廣告內容而購買之虞者，現均依藥師法第 21 條規定處辦。
- 三、依據藥師法第 5 條第 2 項規定，非領有藥師證書者，不得使用藥師名稱。
- 四、提供民眾健康的生活環境及安全用藥環境係為本局之工作重點，本局除主動加強監控違規藥物廣告及違反藥事法、藥師法知情事外，若有違法情事即函請各地方衛生局依法查處，亦請國家通訊傳播委員會協助監控不法藥物廣告。

△ 行政院衛生署食品藥物管理局函 99 年 7 月 28 日 FDA 消字第 0990034889 號
主旨：有關貴局函詢連續刊播之藥物違規廣告裁處疑義乙事，復如說明，請查照。

說明：

- 一、復貴局 99 年 6 月 18 日桃衛藥字第 0990007800 號函。
- 二、於不同日刊播之違規廣告，宜認定為數行為。惟違規廣告行為，宜以個案認定處理，適用本原則，應就具體個案之事實情節，依據行為人主觀犯意、構成要件之實現、受侵害法益及侵害之法律效果，斟酌被違反條文之文義、立法意旨、制裁之意義、期待可能性與社會通念等因素，綜合判斷後，認定處理。

△ 行政院衛生署食品藥物管理局函 99 年 3 月 30 日 FDA 消字第 0990012724 號函
主旨：有關貴局函詢報紙發行業及網路平台業者是否屬傳播業者乙事，復如說明，請查照。

說明：

- 一、復臺北市政府衛生局 99 年 2 月 9 日北市衛藥食字第 09931461700 號函、99 年 2 月 22 日北市衛藥食字第 09931572000 號函暨雲林縣衛生局 99 年 2 月 25 日雲衛藥字第 0990003647 號函。
- 二、查國家通訊傳播委員會前於 98 年 3 月 24 日通傳播字第 09800091010 號函略以，通傳會非網路之主管機關，該會有關網路內容之管理係指推動及宣導我國網路內容分級制度，並請本署依主管法令及職權逕予認定。
- 三、次查藥事法第 66 條所謂傳播業者與新聞主管機關所定義之傳播（媒體）業者，雖名詞相近但目的相異而難有比較基礎。是以本署基於確保藥物廣告之真實，維護國民健康之立法目的，其所謂傳播業者應係指以提供廣告物、出版品、廣播、電視、電子訊號、電腦網路或其他傳播媒體工具，播送或刊載自身或他人商品、服務之訊息者。
- 四、複查臺北高等行政法院 95 年度簡字第 00374 號判決要旨摘錄：「...網路公開刊登資料之活動，不論公私，均足使一般大眾得以共見共聞，並無時間及國界之限制，是其流通率，無遠弗界，核屬『傳播媒體』之歸類...」。貴局如認定網路平台業者及平面媒體為傳播業者，並就其違規違規態樣依主管法令逕行查處，應無疑義。

△ 行政院衛生署函 98 年 6 月 11 日衛署藥字第 0980360911 號
主旨：有關貴局函詢可否依行政程序法第 115 條規定，受理非所轄藥商申辦之藥物廣告乙事，復如說明段，請查照。

說明：

- 一、復貴局 98 年 4 月 29 日北衛藥字第 0980043302 號函。
- 二、按行政程序法第 115 條屬例外規定，目的為保護受處分之相對人，於機關誤為有土地管轄權時所為處分仍有一定之效力。非謂無土地管轄權之機關可無限擴張，明知其無土地管轄權而仍將之視為原則，遽予適用，令土地管轄制度形同虛設。貴局受理藥物廣告申請案件，如明知其無土地管轄權，仍不宜逕為辦理藥物廣告審查事宜。

△ 行政院衛生署函

93 年 9 月 2 日衛署藥字第 0930312531 號

主旨：有關藥事人員代言產品之處理原則，規定如說明段，請查照。

說明：

- 一、本署 93 年 6 月 8 日衛署醫字第 0930203280 號函規定關於醫事人員代言產品之處理原則。。
- 二、藥事人員為產品代言，其行為或內容涉及違規之食品廣告或藥物廣告者，依違反食品衛生管理法或藥事法等衛生法規處辦。
- 三、藥事人員如無客觀之科學依據，而藉其藥事專業身分為產品代言，或背書、影射產品具誇大不實之效能，致有誤導消費者誤信廣告內容而購買之虞者，應依藥師法第二十一條業務上不正當行為處三年以下之停業處分。
- 四、副本抄送中華民國藥師公會全國聯合會、中華民國藥劑生公會全國聯合會、中國藥學會、中華民國臨床藥學會、中華民國藥品行銷暨管理協會，請轉知會員遵守前開規定；此外，本署將視代言廣告之違規情節，適時發布新聞提醒民眾注意。

△ 行政院衛生署函

93 年 6 月 8 日衛署醫字第 0930203280 號

主旨：有關醫事人員代言產品之處理原則，規定如說明，請查照。

說明：

- 一、醫事人員為產品代言，其行為或內容並涉及違規醫療廣告或藥物廣告者，應並依違反醫療法、藥事法規定處理。
- 二、醫事人員為產品代言，其宣傳內容如未經科學研究證實或假借未曾發表之研究報告，而為產品代言、背書或影射，其具醫療、健康之療效或功效，誤導消費者購買之虞者；應依業務上不正當行為論處；醫師應依醫師法第 25 條第 5 款業務不正當行為移付懲戒。
- 三、未涉及藉其醫事專業身份，為一般性產品（不包括煙、酒）代言、宣傳者，不予處理。

二、醫療器材廣告

（一）藥事法第 24 條

△ 衛生福利部函

103 年 1 月 6 日衛部醫字第 1021681703 號

主旨：有關貴局所詢「OOO 塑形劑」產品單張及擺放產品廣告立牌，係適用醫療法或藥事法之規定疑義乙案，復請查照。

說明：

- 一、復貴局 102 年 10 月 8 日北衛食藥字第 1022796147 號函。
- 二、按醫療法所稱醫療廣告，係指利用傳播媒體或其他方法，宣傳醫療業務，以達招徠患者醫療為目的之行為。爰要件上，除必須客觀上有刊登醫療廣告資訊之行為外，主觀上尚須有「宣傳醫療業務，以達招徠患者醫療為目的」的訴求，始屬該法所稱之醫療廣告。另，如經認屬為醫療廣告者，不論其係刊載於機構

內或機構外，均應依醫療廣告相關規定辦理。前經本部 99 年 1 月 13 日以衛署醫字第 0990260108 號函釋在案（諒達）。

- 三、復按藥事法第 24 條所稱之藥物廣告：係指利用傳播方法，宣傳醫療效能，以達招徠銷售（藥物）為目的之行為。惟，廣告之性質是否屬上開藥事法所稱藥物廣告，應視個案所傳達消費者訊息之整體表現，包括該廣告之目的、文字敘述、產品品名、圖案、符號等，進行綜合研判。故依上開原則，倘案內產品係供醫療診所，搭配其診所廣告單張，目的係以招徠醫療業務者，則屬醫療廣告；另倘其廣告之目的，係以招徠購買或使用藥物者，則另應以藥物廣告管理。
- 四、是以，本案是否涉及醫療廣告抑或藥事法規定之違反，請依上開規定及原則本於權責卓處。

△ 衛生福利部食品藥物管理署函 104 年 4 月 16 日 FDA 器字第 1049006156 號
主旨：有關貴局函詢民眾透過貴局局長信箱詢問「醫療器材」廣告相關管理疑義一案，復請查照。

說明：

- 一、復貴局 104 年 3 月 19 日南市衛食藥字第 1040031491 號函。
- 二、按藥事法第 24 條規定，本法所稱藥物廣告，係指利用傳播方法，宣傳醫療效能，以達招徠銷售為目的之行為。另醫療器材在電視、電台、網路、平面媒體或網路刊登廣告應依藥事法第 66 條第 1 項之規定，事先申請中央或直轄市衛生主管機關核准，始得刊登。如僅刊登醫療器材名稱、價格、圖片等不涉及效能，則毋須申請，惟仍應依其實際刊登內容予以判斷。
- 三、所詢醫療器材如以外銷為目的，未從事國內零售行為，其英文公司網站則無需申請廣告核准，惟若其網頁內容有本國消費者可洽詢或購買之訊息，則仍應依藥事法相關規定辦理。

△ 衛生福利部食品藥物管理署函 104 年 2 月 3 日 FDA 器字第 1036072914 號
主旨：有關貴公司函詢「隱形眼鏡宣傳內容」是否視為藥物廣告管理一事，復如說明段，請查照。

說明：

- 一、復貴公司 103 年 12 月 19 日 O 字第 O 號函。
- 二、經查藥事法第 24 條所稱藥物廣告，係指利用傳播方法，宣傳醫療效能，以達招徠銷售為目的之行為。同法第 66 條規定，藥物廣告(包含藥品及醫療器材)應事先申請中央或直轄市衛生主管機關核准，始得刊登。
- 三、藥物廣告須視文案前後，傳達消費者訊息之整體表現，包括文字敘述、產品品名、圖案、符號等詞句整體之表達意象綜合判定，案內所詢網路供民眾自由瀏覽之宣傳內容，其背景顯示醫療器材產品品牌，並由銷售人員進行產品效能說明，已符合藥事法之藥物廣告定義，應依相關規定辦理。

△ 衛生福利部食品藥物管理署函 104 年 1 月 14 日 FDA 器字第 1036065329 號
主旨：有關貴事務所函詢 OO 醫療器材進口代理商之廣告露出相關疑義一案，復如說明段，請查照。

說明：

- 一、復貴事務所 103 年 11 月 10 日 O 字第 O 號函。
- 二、經查經查藥物廣告係指利用傳播方法，宣傳醫療效能，以達招徠銷售為目的之行為，且廣告應視文案前後，傳達消費者訊息之整體表現，包括文字敘述、產品品名、圖案、符號等詞句整體之表達意象綜合判定，故有關案內所詢廣告圖文刊登「品牌名稱：OO」、「平坦小腹腰身 打造迷人的 Cool 曲線！」等效果及標明「無痛 無恢復期」之使用前後圖片，另依所附之經濟部智慧財產局商標資料指出「OO—冷凍溶脂」商標，其商品類別有醫療儀器，依其整體表現，尚難認其非屬藥物廣告。

△ 衛生福利部食品藥物管理署函 104 年 1 月 8 日 FDA 企字第 1039027579 號
主旨：有關貴局函詢民眾檢舉業者刊登之「OOO 隱形眼鏡」產品文案是否列屬藥物廣告乙事，復請查照。

說明：

- 一、復貴局 103 年 12 月 2 日中市衛食藥字第 1030124215 號函。
- 二、依原檢附之資料，案內網頁內容宣稱醫療器材之規格及配戴前後對照圖，其整體內容已屬藥物廣告。另依藥事法第 67 條之規定，月拋式隱形眼鏡僅得刊登於學術性醫療刊物。

△ 衛生福利部食品藥物管理署函 103 年 12 月 11 日 FDA 企字第 1039022295 號
主旨：有關貴局函詢業者於網路舉辦隱形眼鏡「民眾留言，隨機抽獎，免費贈送隱形眼鏡一年份」等活動疑義乙事，復請查照。

說明：

- 一、復貴局 103 年 10 月 3 日中市衛食藥字第 1030105304 號函。
- 二、按藥事法第 24 條規定，所稱藥物廣告係指利用傳播方法，宣傳醫療效能，以達招徠銷售為目的之行為。又同法施行細則第 47 條第 2 款規定，藥物廣告之內容，若利用容器包裝換獎或使用獎勵方法，有助長濫用藥物之虞者，應予刪除或不予核准。
- 三、依本署 102 年 7 月 19 日 FDA 器字第 1020028716 號函說明，醫療器材非一般商品，不宜以贈送或索取試用方式進行行銷，係因隱形眼鏡須經眼科醫師處方使用，配戴隱形眼鏡前，應先至醫療院所驗光，由醫師確認眼睛需要矯正之情形，再持醫師處方親自至具有藥商資格之店家，選購適合之隱形眼鏡，以保護民眾眼睛之健康與安全。
- 四、另案內業者於臉書舉辦隨機抽獎贈送隱形眼鏡之活動，其內容「使用者滿意度 90%-OOO 日拋」未提及產品之醫療效能，不以藥物廣告管理。
- 五、惟依消費者保護法施行細則第 23 條規範，上述利用電腦而使不特定多數人知

悉其宣傳內容之傳播，仍屬通俗認定之廣告行為。

△ 衛生福利部食品藥物管理署函 103 年 12 月 5 日 FDA 器字第 1030047804 號
主旨：有關貴局函詢 OO 有限公司於台灣黃頁網站刊登「呼吸器」產品資訊是否涉違反藥事法相關規定乙案，復請查照。

說明：

- 一、復貴局 103 年 11 月 3 日高市衛藥字第 W339549600 號函。
- 二、經查藥物廣告係指利用傳播方法，宣傳醫療效能，以達招徠銷售為目的之行為，且廣告應視文案前後，傳達消費者訊息之整體表現，包括文字敘述、產品品名、圖案、符號等詞句整體之表達意象綜合判定，故有關案內所詢台灣黃頁網站刊登「呼吸器」之產品圖片、規格及述及「阻塞型睡眠呼吸中止症」疾病簡介，並有廠商名稱及「我要詢價」之連結圖示，依其整體表現，尚難認其非屬廣告。

△ 衛生福利部食品藥物管理署函 103 年 10 月 24 日 FDA 企字第 1039021124 號
主旨：有關貴局函詢業者舉辦隱形眼鏡「試戴活動」及廣告等情事是否違反藥事法規乙案，復請查照。

說明：

- 一、復貴局 103 年 9 月 23 日中市衛食藥字第 1030100942 號函。
- 二、按藥事法第 24 條規定：所稱藥物廣告，係指利用傳播方法，宣傳醫療效能，以達招徠銷售為目的之行為。查本案網頁文案切合上述要件，核屬藥物廣告。
- 三、復依據前行政院衛生署 101 年 6 月 4 日衛署醫字第 10102649006 號函，裝配隱形眼鏡，以減低近視度數，涉及醫師法第 28 條所稱醫療業務，須經眼科醫師驗光，民眾據其所開處方，購買加工製成成品，再送交眼科醫師裝配。
- 四、綜上，廠商之隱形眼鏡試戴活動，係為產品之宣傳。惟隱形眼鏡係屬醫療器材而非一般商品，如於現場並無安排眼科醫師提供驗光服務及開立處方之行為，不論以贈送或索取試用之方式進行行銷，皆不可為之。

△ 衛生福利部食品藥物管理署函 103 年 9 月 1 日 FDA 器字第 1030033876 號
主旨：有關貴局函詢網路刊登「隱形眼鏡」產品內容是否屬廣告相關疑義，復請查照。

說明：

- 一、復貴局 103 年 8 月 5 日衛藥字第 1030014982 號函。
- 二、按藥事法第 24 條之規定，本法所稱藥物廣告，係指利用傳播方法，宣傳醫療效能，以達招徠銷售為目的之行為。惟案內所附網頁內容針對多項隱形眼鏡醫療器材做試戴之比較分析，且未偏重某一特定品牌醫療器材之特性，故尚難認其屬藥物廣告。
- 三、因醫療器材非屬一般商品，且須由醫師處方使用，各人之使用需求不同，且刊登之部分隱形眼鏡非本國所販售，故本案網頁內容建請勿再刊登，以避免誤導

消費者造成危害。

△ 衛生福利部食品藥物管理署函 103 年 8 月 14 日 FDA 企字第 1039904742 號
主旨：有關貴公司函詢臉書網頁衛教廣告與藥品廣告「明顯區隔」之界定案，復如說明，請查照。

說明：

- 一、復貴公司 103 年 7 月 14 日 O 第 O 號函。
- 二、臉書網頁衛教廣告與藥品廣告「明顯區隔」之界定，應就個案表現事實加以認定，惟未檢附相關案例，實難據以說明。
- 三、另，不同日期於臉書發表之文章，倘若呈現於同一版面，則難以認定其符合明顯區隔之界定。

△ 衛生福利部食品藥物管理署函 103 年 7 月 11 日 FDA 企字第 1030027294 號
主旨：有關貴局函詢業者於 OOO 網站刊登「OOO 隱形眼鏡」及「OOO 隱形眼鏡」之產品廣告疑涉違反藥事法相關規定乙案，復請查照。

說明：

- 一、復貴局 103 年 6 月 20 日新縣衛食藥字第 1030008632 號函。
- 二、按藥事法第 24 條規定：所稱藥物廣告，係指利用傳播方法，宣傳醫療效能，以達招徠銷售為目的之行為。另依同法施行細則第 47 條規定：藥物廣告之內容，具有左列情形之一者，應予刪除或不予核准：...二、利用容器包裝換獎或使用獎勵方法，有助長濫用藥物之虞者。
- 三、醫療器材若僅刊登買一送一、特價優惠、折價、組合價、優惠期間、省下金額、容量、以原價及特價比較等訴求，且無涉及助長濫用藥物之虞者，則毋須申請廣告核准。
- 四、經查來函附件一並無宣稱效能，非屬藥物廣告；至附件二刊登「體驗 OOO」等廣告詞句，則屬藥物廣告。

△ 衛生福利部食品藥物管理署函 103 年 6 月 19 日 FDA 器字第 1039011049 號
主旨：有關貴局函詢民眾檢舉業者舉辦之活動是否違反藥事法規定以及案內廣告內容是否涉及藥物廣告等相關疑義一事，復請查照。。

說明：

- 一、復貴局 103 年 5 月 23 日中市衛食藥字第 1030060186 號函。
- 二、依本署編訂之醫療器材廣告法令及審查原則，有關醫療器材之宣傳內容有以下情形毋須送審：
 - (一) 僅刊登產品名稱、價格、廠商名稱、地址、電話等不涉及效能、用途及廣告性質等內容。
 - (二) 僅刊登產品名稱、廠商名稱/標識、產品外觀及人物肖像，未露出產品效能、用途等相關內容。
 - (三) 於醫療器材許可證持有者之藥商網站完整刊登經核准標仿單內容之產品資

訊，並加貼藥物外盒或實體外觀之圖片。

(四) 醫療器材僅刊登買一送一、特價優惠、折價、組合價、贈送、優惠期間、省下金額、容量、以原價及特價比較等訴求等且無涉及助長濫用藥物之虞者。

(五) 刊登醫療器材真偽包裝辨識或針對特殊事件聲明啟事，未涉產品效能、用途及廣告性質等內容。

三、本案內容未有產品效能及用途之宣稱，應非屬藥物廣告。

△ 衛生福利部食品藥物管理署函 103 年 4 月 3 日 FDA 器字第 1030007615 號
主旨：有關貴公司函詢製作「OOO(連線型)血糖機」中文印刷宣傳品相關疑義一事，本署復如說明段，請查照。

說明：

- 一、復貴公司 103 年 2 月 14 日 O 字第 O 號函。
- 二、按藥事法第 24 條規定，本法所稱藥物廣告，係指利用傳播方法，宣傳醫療效能，以達招徠銷售為目的之行為。另藥事法第 66 條規定，藥物廣告（包含藥品及醫療器材）必須事先申請核准，始得刊登。依貴公司所詢製作之「OOO(連線型)血糖機」中文印刷宣傳品係提供予醫護人士了解產品資訊，並於印刷物上印有「中文印刷物供醫療專業人士參閱」字樣，聲明非供給一般消費者自由取閱，惟針對非特定之醫護人士宣傳產品功能並可達招徠銷售之目的，仍符合藥物廣告定義，故應依上開規定申請。

△ 衛生福利部食品藥物管理署函 103 年 1 月 17 日 FDA 企字第 1029012609 號
主旨：有關貴局函詢醫療院所以醫療儀器中文仿單內容，刊登醫療廣告，是否逾越藥事法認定疑義乙事，復請查照。

說明：

- 一、復貴局 102 年 12 月 26 日北市衛醫護字第 10239578700 號函。
- 二、按藥事法第 24 條規定，藥物廣告係指利用傳播方法，宣傳醫療效能，以達招徠銷售為目的之行為；又同法第 65、66 條規定，非藥商不得為藥物廣告，且藥商刊播藥物廣告時，應於刊播前將所有文字、圖畫或言詞，申請中央或直轄市衛生主管機關核准，並向傳播業者送驗核准文件。
- 三、倘文字內容已涉及宣傳特定醫療器材之醫療效能，以達成招徠銷售為目的，而符合藥物廣告之定義者，即應遵守藥事法相關法規之規範。

△ 衛生福利部食品藥物管理署函 102 年 8 月 12 日 FDA 企字第 1029000565 號
主旨：有關貴局函詢雜誌刊登之「OOO 玻尿酸」文案是否以藥物廣告管理乙事，復請查照。

說明：

- 一、復貴局 102 年 7 月 30 日中市衛食藥字第 1020075854 號函。
- 二、經查原檢附之 3 案例，其文案整體呈現方式以宣稱「看 OOO 玻尿酸重拾青春自然的樣貌」、「OOO 具備高黏度、延展性佳的特質，可以使肌膚注射玻尿酸後塑

型效果自然持久。」等讓閱聽人知悉「OOO 玻尿酸」即為產品，輔以網際網路均可查詢「OOO 玻尿酸」指涉之特定商品，故得以藥物廣告管理。

△ 衛生福利部食品藥物管理署函 102 年 7 月 23 日 FDA 企字第 1020029272 號
主旨：有關 貴局函詢網路刊登「OOO 雙軸式設計角膜塑型片（散光型角膜塑型片）」產品廣告涉違規乙案，復請查照。

說明：

- 一、復 貴局 102 年 7 月 5 日北市衛食藥字第 10235308800 號函。
- 二、案內所附資料已提及特定醫療器材品名及效能，應依藥事法第 66 及 67 條之規定辦理；若該公司為衛教之宣導，則應依規定明顯區隔，以免觸法。

△ 衛生福利部食品藥物管理署函 102 年 7 月 2 日 FDA 企字第 1020026120 號
主旨：有關貴局函詢 OO 股份有限公司於網站刊登「隱形眼鏡」產品訊息乙案，復請查照。

說明：

- 一、復貴局 102 年 6 月 18 日桃衛食藥字第 1021702573 號函。
- 二、依藥事法第 24 條規定，藥物廣告係指利用傳播方法，宣傳醫療效能，以達招徠銷售為目的之行為。
- 三、查原檢附之資料，本案含特定之隱形眼鏡商品，以 facebook 公開社團為傳播方式，引人為產品之宣傳及招徠行為，其整體呈現已合藥物廣告之定義。

△ 行政院衛生署食品藥物管理局函 101 年 8 月 22 日 FDA 器字第 1010051882 號
主旨：有關貴校廣播電視學系紀錄片「蜂蜜小熊」拍攝計畫案，其拍攝內容是否違反藥事法相關規定乙事，本局復如說明段，請查照。

說明：

- 一、復貴校 101 年 8 月 1 日 O 字第 O 號函。
- 二、依貴校所附「蜂蜜小熊」拍攝計畫文案，係為第一型糖尿病病友紀錄片，且獲得藥商贊助，拍攝內容亦使用該藥商之產品。
- 三、按藥事法第 24 條之規定，藥物廣告係指利用傳播方法，宣稱醫療效能，以達招徠銷售為目的之行為。且依同法第 65 條之規定，非藥商不得為藥物廣告。本案拍攝內容呈現方式若無單一或特定或可資辨識之廠商品牌、標識或標語，或突顯產品之效用、特點者，則未符上開定義。
- 四、另有關片尾列出感謝企業贊助商名稱，併同製作人員名單、以字幕方式播送者，因未與產品連結，未違反藥物廣告相關規定。

△ 行政院衛生署食品藥物管理局函 101 年 3 月 30 日 FDA 器字第 1010015225 號
主旨：有關貴公司詢問產品 OOO 血糖試紙促銷活動，產品外包裝是否需申請藥品之相關廣告字號一事，本局復如說明段，請查照。

說明：

- 一、復貴公司年3月8日未列文號函。
- 二、按藥事法第24條規定，本法所稱藥物廣告，係指利用傳播方法，宣傳醫療效能，以達招徠銷售為目的之行為。
- 三、同法第25條之規定，本法所標籤，係指藥品或醫療器材之容器或包裝上，用以記載文字、圖畫或記號之標示物。
- 四、依上開規定，本案所詢產品外包裝及加貼於包裝上之貼紙，非屬廣告，毋須申請廣告核准字號，惟仍應符合藥事法第75條之規定。

△ 行政院衛生署食品藥物管理局函 101年1月5日FDA器字第1000087818號
主旨：有關貴公司詢問媒體報導鏡片掉色應屬廣告或新聞自由報導乙事，本局復如說明段，請查照。

說明：

- 一、復貴公司100年12月26日O字第O號函。
- 二、為避免誤導消費者，非屬藥物廣告，而以健康促進或預防疾病為目的，且經相關醫學會認定可達衛生教育作用之宣導活動，其內容不應涉及特定藥物，並應與相關藥物廣告篇幅作明顯區隔。
- 三、因隱形眼鏡係屬須由醫師處方之醫療器材，應由醫師視依不同情況予以處方之，而非於一般媒體公布各品牌產品測試結果，招徠消費者購買及以比較之方式，突顯某一產品之優點，影響其選擇，故該內容報導應屬藥物廣告。
- 四、其他相關事項建請逕洽臺北市政府衛生局，另所附O周刊O期O頁至O頁「明眸增艷 瞳孔放大片」報導案件，業經臺北市政府衛生局卓處，併予敘明。

△ 行政院衛生署食品藥物管理局函 100年12月16日FDA消字第1000076295號
主旨：有關貴局所詢雜誌刊登「明眸增艷 瞳孔放大片實測」隱形眼鏡報導之適法性疑義乙事，復請查照。

說明：

- 一、復貴局100年11月9日北市衛藥食字第10051486000號函。
- 二、為避免誤導消費者，以健康促進或預防疾病為目的，且經相關醫學會認定可達衛生教育作用之宣導活動，其內容不涉及特定藥物，並應與相關藥物廣告篇幅作明顯區隔。
- 三、因隱形眼鏡係屬須由醫師處方之醫療器材，應由醫師視依不同情況予以處方之，而非於一般媒體公布各品牌產品測試結果，招徠消費者購買及以比較之方式，突顯某一產品之優點，影響其選擇，故本案報導涉違反藥物廣告相關規定。

△ 行政院衛生署食品藥物管理局函 100年9月5日FDA器字第1000053061號
主旨：有關貴公司詢問藥物廣告相關疑義乙事，本局復如說明段，請查照。

說明：

- 一、復貴公司100年8月9日來函。
- 二、案內有關「大陸眼鏡」廣告內容，因「大陸眼鏡」係為商店名，如僅為該公司

形象廣告，未提及特定品牌之醫療器材，則非屬藥物廣告，惟其廣告仍須符合公平交易法等相關規定。

△ 行政院衛生署食品藥物管理局函 100 年 9 月 5 日 FDA 消字第 1000053237 號
主旨：有關貴局函詢「OOO 健康北港站」宣傳單張等疑義乙事，復請查照。

說明：

- 一、復貴局 100 年 8 月 10 日雲衛藥字第 1004001368 號函。
- 二、案關宣傳單張載有「..減輕肩膀僵硬、慢性便秘...來就送精美紀念品...」等功效，雖未見特定產品名稱，惟其內容及所載許可證字號明顯針對特定醫療器材所為，故仍應以醫療器材廣告管理。
- 三、另其販售場所掛有「OOO....電位治療器...榮獲全國十大優質商品"精品獎"...」布旗，因其內容未有效能之宣稱，非屬醫療器材廣告，惟有關獲獎等訊息仍不得有誇大情事。

△ 行政院衛生署食品藥物管理局函 100 年 8 月 15 日 FDA 消字第 1000045898 號
主旨：有關貴局函詢報紙刊登「OOO 紅外線照護燈」報導內容涉違規乙案，復請查照。

說明：

- 一、復貴局 100 年 7 月 12 日北衛食藥字第 1000090273 號函。
- 二、查聯合報消費版刊登「OOO 照護燈 幫助你呵護媽媽」報導，以旨揭醫療器材品名為標題，且內容以介紹該產品之療效為主，並輔以廠商說明及銷售活動訊息，已符合藥物廣告之定義。

△ 行政院衛生署食品藥物管理局函 100 年 7 月 19 日 FDA 器字第 1000042817 號
主旨：有關貴公司詢問刊登販售鏡片抵用卷的活動，吸引消費者至門市實體店面，進行買賣之行為，是否須申請廣告字號乙事，復請查照。

說明：

- 一、復貴公司 100 年 7 月 4 日 O 字第 O 號函。
- 二、按藥事法第 24 條規定，本法所稱藥物廣告，係指利用傳播方法，宣傳醫療效能，以達招徠銷售為目的之行為。
- 三、另藥事法施行細則第 47 條規定，藥物廣告之內容，具有左列情形之一者，應予刪除或不予核准：... 二、利用容器包裝換獎或使用獎勵方法，有助長濫用藥物之虞者。
- 四、案內醫療器材宣傳內容整體若未涉及特定品牌名稱或涉及特定品牌名稱但未提及效能，且未有助長濫用藥物之虞者，不以藥物廣告管理。
- 五、案內刊登內容並未涉及特定品牌，故尚無違反藥事法之廣告規定。
- 六、副本抄送高雄市政府衛生局，檢送廠商所送資料供參。

△ 行政院衛生署食品藥物管理局函 100 年 5 月 27 日 FDA 器字第 1000031973 號
主旨：有關貴公司詢問 OOO 眼鏡電視廣告是否適用藥事法藥物廣告管理規範乙事，

復請查照。

說明：

- 一、復貴公司 100 年 5 月 19 日 O 號函。
- 二、依貴公司所詢為 OOO 眼鏡 YoungPower 鏡框促銷活動，因鏡框非屬醫療器材，本可毋須申請核准，惟依案內所附廣告內容最後(限 SUMMIT1.56 綠膜雙抗鏡片 -600/-200)已提及特定品牌及規格之醫療器材，且其品名非許可證所載之「OOO 矯正鏡片（未滅菌）」，故仍應依規定申請核准，始得刊登。

△ 行政院衛生署函

96 年 7 月 31 日衛署藥字第 0960024464 號

主旨：有關貴局函詢民眾檢舉 OO 股份有限公司使用晶片作為基因檢測工具乙案，復請查照。

說明：

- 一、復貴局 96 年 6 月 4 日高市衛藥字第 0960018263 號函。
- 二、依據藥事法第 24 條：「本法所稱藥物廣告，係指利用傳播方法，宣稱醫療效能，以達招徠銷售目的之行為」，案內網頁內容均以檢測服務為主，不符上開定義。
- 三、經查基因檢測如係以研究為目的，僅限於了解及分析群體資訊，而不提供個人資訊，得不受醫事法令等相關規定之限制；惟仍應受人體研究有關法令及有關倫理政策規範。
- 四、案內癌症基因晶片如為商品化產品，則應取得醫療器材許可證後始得製造或輸入。

△ 行政院衛生署函

96 年 7 月 9 日衛署藥字第 0960017225 號

主旨：有關貴局函詢 OO 股份有限公司於網路刊登「OOO 立測血糖測試系統、OOO 立測血糖血壓測試儀系統」及「OOO 立測血糖血壓 2 合 1 量測系統」廣告涉違規，處辦疑義乙案，復請查照。

說明：

- 一、復貴局 96 年 4 月 17 日北衛藥字第 0960033718 號函。
- 二、經查依本署研訂之「藥物網路廣告處理原則」，西藥、醫療器材若於自家公司網站，且依本署核准之藥物仿單內容『完整刊登』則以產品資訊視之，毋須申請廣告核准。」故網頁內容應依上開規定修改，否則應申請本署廣告核准，始得刊登。
- 三、查該公司宣稱以「新聞訊息」方式登載，惟其整體內容已宣稱產品特性及得獎紀錄等行銷詞句，吸引消費者購買，並非如其所稱之非用於廣告形式及無用以招徠消費者購買，其相關內容超出產品資訊之範圍，仍請卓處。
- 四、至該公司稱販售對象係經銷商，依現行網頁形態看來，係不特定多數人均可購買，應有相關管控機制，無法由一般消費者訂購，始得以下單訂購方式販售。

△ 行政院衛生署

95 年 10 月 3 日衛署藥字第 0950333455 號函

主旨：有關「藥物廣告」及「衛教廣告」之界定方式，請查照。

說明：

- 一、藥事法第 24 條規定，本法所稱藥物廣告，係指利用傳播方法，宣傳醫療效能，以達招徠銷售為目的之行為。據此，廣告內容宣傳藥物品名或效能，消費者並可依此循線購買，即視為「藥物廣告」。
- 二、為避免誤導消費者，非屬藥物廣告，而以健康促進或預防疾病為目的，且經認定可達衛生教育作用之宣導活動，其內容不應涉及特定藥物品名，並應與相關藥物廣告篇幅作明顯區隔。
- 三、前述「明顯區隔」之界定，應就個案呈現之效果，判定是否同時符合下列要件：
 - (一) 平面廣告之藥物廣告與衛教廣告，不得刊登於同一版面及連續版面。
 - (二) 動態廣告之藥物廣告與衛教廣告間，應刊播其他廣告作為區隔，不得連續刊播，使消費者誤認二則廣告為同一廣告。
 - (三) 藥物廣告與衛教廣告，不得由相同人士演出或代言，使消費者誤認二則廣告為同一廣告。
 - (四) 不得有其他使消費者誤認藥物廣告與衛教廣告為同一廣告之刊登方式。
- 四、鑒於近年廣告行銷策略多樣化，跨媒體之廣告模式日益繁多，為保障消費者權益，同一藥物以配套方式於不同媒體刊載廣告，其整體效果仍達藥事法第 24 條之定義者，仍應以藥物廣告管理。如：電視廣告雖未宣傳藥物品名及效能，惟提供諮詢電話或衛教手冊，並於諮詢電話或手冊中宣傳藥物品名及效能者，該則電視廣告仍應以藥物廣告管理。

△ 行政院衛生署函

95 年 4 月 14 日衛署藥字第 0950008930 號

主旨：有關貴公司對「藥物廣告」與「疾病衛教廣告」之界定疑義，復如說明段，請查照。

說明：

- 一、復貴公司 95 年 3 月 2 日 O 字第 O 號函。
- 二、藥事法第 24 條規定，本法所稱藥物廣告，係指利用傳播方法，宣傳醫療效能，以達招徠銷售為目的之行為。據此，廣告內容宣傳藥物品名或效能，消費者並可依此循線購買，即視為「藥物廣告」。
- 三、為避免誤導消費者，非屬藥物廣告，而以健康促進或預防疾病為目的，且經相關醫學會認定可達衛生教育作用之宣導活動，其內容不應涉及特定藥物品名，並應與相關藥物廣告篇幅作明顯區隔。
- 四、鑒於近年廣告行銷策略多樣化，跨媒體之廣告模式日益繁多，為保障消費者權益，同一藥物以配套方式於不同媒體刊載廣告，其整體效果仍達藥事法第 24 條之定義者，仍應以藥物廣告管理。如：電視廣告雖未宣傳藥物品名及效能，惟提供諮詢電話或衛教手冊，並於諮詢電話或手冊中宣傳藥物品名及效能者，該則電視廣告仍應以藥物廣告管理。

(二)藥事法第 66 條

△ 衛生福利部食品藥物管理署函 104 年 1 月 20 日 FDA 器字第 1039029383 號
主旨：有關貴局函詢「OOO 日拋隱形眼鏡（衛署醫器輸字第 000000 號）」等醫療器材廣告相關疑義一事，復請查照。

說明：

- 一、復貴局 103 年 12 月 22 日北衛食藥字第 1032429643 號函。
- 二、有關案內廣告宣稱「眨眼啟動保濕科技」、「眨眼就能釋放保濕成分」、「每次眨眼，就能釋放 PVA 分子」、「持續 16 小時舒適水潤」之宣稱，原許可證仿單並未核定該效能，且使用者配戴鏡片時之「水潤」感，則會因配戴時眼部狀態而定，且個人感受屬主觀判定，故不建議核准於廣告中宣稱前揭效能。

△ 衛生福利部食品藥物管理署函 103 年 10 月 23 日 FDA 器字第 1030040904 號
主旨：有關貴局函詢 OO 股份有限公司申請「OOO 水凝每日拋棄式隱形眼鏡(衛署醫器輸字第 000000 號)」藥物廣告相關疑義一案，復請查照。

說明：

- 一、復貴局 103 年 9 月 19 日北市衛食藥字第 10337492000 號函
- 二、有關案內廣告宣稱「PVP 保濕因子 20 小時不流失」之宣稱，原許可證仿單並未核定該效能，且依所附之報告，雖可判定其保濕因子的釋放狀態，但使用者配戴鏡片時之「水潤」感，則會因配戴時眼部狀態而定，且個人感受屬主觀判定，故不建議核准於廣告中宣稱該鏡片具「水潤舒適一整天」之效能。

△ 衛生福利部食品藥物管理署函 104 年 1 月 20 日 FDA 器字第 1039029833 號
主旨：有關貴局函詢第一等級醫療器材廣告之產品品名處是否須加註「未滅菌」一事，復請查照。

說明：

- 一、復貴局 103 年 12 月 26 日北衛食藥字第 1032453750 號函。
- 二、有關醫療器材廣告申請核定表中所載之醫療器材品名應與核准之醫療器材許可證相符，至廣告內容可參照前行政院衛生署 99 年 4 月 30 日署授食字第 0991604499 號函，得免於廣告內容加註「未滅菌」，惟該廣告依藥事法施行細則第 46 條規定登載許可證字號時，亦應一併登載該醫療器材許可證完整品名，以利民眾瞭解。

△ 衛生福利部食品藥物管理署函 104 年 1 月 13 日 FDA 器字第 1039028973 號
主旨：有關貴局函詢 OO 科技有限公司申請「OOO 醫療用衣物（未滅菌）」、「OOO 非動力式治療床墊（未滅菌）」等 2 項產品藥物廣告相關疑義一案，復請查照。

說明：

- 一、復貴局 103 年 12 月 26 日北市衛食藥字第 10339565000 號函。
- 二、按藥事法施行細則第 45 條之規定，藥物廣告所用之文字圖畫，應以中央衛生主管機關所核定之藥物名稱、劑型、處方內容、用量、用法、效能、注意事項、

包裝及廠商名稱、地址為限。第一等級醫療器材，其廣告之審查應依醫療器材管理辦法第一等級鑑別範圍為限。

三、案內所詢「OOO 醫療用衣物（未滅菌）」屬「1.4040 醫療用衣物」鑑別之醫療器材、「OOO 非動力式治療床墊（未滅菌）」產品屬「15150 非動力式治療床墊」鑑別之醫療器材，其廣告應以所切結品項鑑別範圍為限，故其廣告整體內容宣稱「增加身體血流速、血流量，緩解手腳冰冷....適用對象：冬季畏寒長者、婦幼」等內容及所提血流速及皮膚溫度的變化之數據報告，已超出第一等級醫療器材之鑑別範圍。

四、建請貴局檢視其廣告是否曾核准相關內容，並請廠商修正。

△ 衛生福利部食品藥物管理署函 103 年 12 月 27 日 FDA 器字第 1036069455 號
主旨：有關貴公司函詢 OO 股份有限公司申請「OOO 疤痕護理矽凝膠(衛署醫器製壹字第 000000 號)」藥物廣告一案相關疑義，復請查照。

說明：

- 一、復貴公司 103 年 9 月 12 日北市衛食藥字第 10337007900 號函。
- 二、按藥事法施行細則第 45 條之規定，藥物廣告所用之文字圖畫，應以中央衛生主管機關所核定之藥物名稱、劑型、處方內容、用量、用法、效能、注意事項、包裝及廠商名稱、地址為限。第一等級醫療器材，其廣告之審查應依醫療器材管理辦法第一等級鑑別範圍為限。
- 三、案內所詢「OOO 疤痕護理矽凝膠(衛署醫器製壹字第 000000 號)」醫療器材，應以所切結品項「1.4025 疤痕處理矽膠產品」範圍為限，故所詢案內產品欲宣稱具有「抑制黑色素形成」之用途，已超出廣告可宣稱範圍。

△ 衛生福利部食品藥物管理署函 103 年 12 月 24 日 FDA 器字第 1030053007 號
主旨：有關貴公司函詢增加第三方公正單位報告認證於第一等級醫療器材許可證之類別：「1.4040 醫療用衣物（未滅菌）」與「J.5150 非動力式治療床墊（未滅菌）」於廣告內容之申請相關疑義，復如說明段，請查照。

說明：

- 一、復貴公司 103 年 12 月 1 日 103120101 號函。
- 二、按藥事法施行細則第 45 條之規定，藥物廣告所用之文字圖畫，應以中央衛生主管機關所核定之藥物名稱、劑型、處方內容、用量、用法、效能、注意事項、包裝及廠商名稱、地址為限。第一等級醫療器材，其廣告之審查應依醫療器材管理辦法第一等級鑑別範圍為限。
- 三、案內所詢「1.4040 醫療用衣物」及「J.51M 非動力式治療床墊」鑑別之醫療器材，其廣告應以所切結品項鑑別範圍為限，且廣告內容刊登第三方公正單位報告認證，亦不得超出鑑別範圍，故其廣告內容宣稱「促進血流量、血流速與提升體溫之功能」，已超出廣告可宣稱範圍。

△ 衛生福利部食品藥物管理署函 103 年 12 月 17 日 FDA 器字第 1039026783 號
主旨：有關貴局函詢 OO 有限公司申請「"OOO"非動力式治療床墊（未滅菌）」藥物廣告一案相關疑義，復請查照。

說明：

- 一、復貴局 103 年 11 月 21 日中市衛食藥字第 1030122973 號函。
- 二、按藥事法施行細則第 45 條之規定，藥物廣告所用之文字圖畫，應以中央衛生主管機關所核定之藥物名稱、劑型、處方內容、用量、用法、效能、注意事項、包裝及廠商名稱、地址為限。第一等級醫療器材，其廣告之審查應依醫療器材管理辦法第一等級鑑別範圍為限。
- 三、案內所詢「"OOO"非動力式治療床墊(未滅菌)」醫療器材，其廣告內容應以所切結品項「J.5160 非動力式治療床墊」鑑別範圍為限，故案內廣告內容整體以宣稱「穿燒、晒燒卡贏呷補今年寒流剋星」及「免插電...熱能快、蓄熱強」等效能為主，已超出廣告可宣稱範圍。

△ 衛生福利部食品藥物管理署函 103 年 12 月 17 日 FDA 器字第 1039026437 號
主旨：有關貴局函詢 OO 有限公司申請「OOO 醫療用束帶(未滅菌)」及「"OOO"托腹帶(未滅菌)」藥物廣告一案相關疑義，復請查照。

說明：

- 一、復貴局 103 年 11 月 19 日中市衛食藥字第 1030117231 號函。
- 二、按藥事法施行細則第 45 條之規定，藥物廣告所用之文字圖畫，應以中央衛生主管機關所核定之藥物名稱、劑型、處方內容、用量、用法、效能、注意事項、包裝及廠商名稱、地址為限。第一等級醫療器材，其廣告之審查應依醫療器材管理辦法第一等級鑑別範圍為限。
- 三、案內所詢「OOO 醫療用束帶(未滅菌)」及「"OOO"托腹帶(未滅菌)」醫療器材，其標示名稱及廣告內容應以所切結品項「J.5160 醫療用束帶」鑑別範圍為限，案內產品品名為「電磁波防護托腹帶」，且廣告整體內容以宣稱「抗電磁波」等效能為主，已超出廣告可宣稱範圍。

△ 衛生福利部食品藥物管理署函 103 年 12 月 17 日 FDA 企字第 1030046216 號
主旨：有關貴局函詢所轄業者於 OO 產品型錄刊登「OOO 月拋隱形眼鏡」醫療器材廣告並自行增刪內容乙案，復請查照。

說明：

- 一、復貴局 103 年 10 月 27 日新縣衛食藥字第 1030015111 號函。
- 二、醫療器材廣告內容是否涉違反藥事法規，需視其文案傳達予消費者之訊息，包括文字敘述、產品名稱、圖案、符號等整體表現綜合判定，並非僅由部分詞句予以認定，合先敘明。
- 三、查所附之文案內容係屬醫療器材廣告，且經核准在案，自不得擅自變更原核准內容；現廠商已標明核准字號後，續增加其核准內容，為擅自變更原核准內容之態樣，非僅刊登買一送一等毋須送審詞句，故廠商主張者顯非可採。

△ 衛生福利部食品藥物管理署函 103 年 6 月 11 日 FDA 器字第 1031604617 號
主旨：有關貴局核准 OO 有限公司刊登之「OOO 彩色日拋軟性隱形眼鏡」及「OOO 日拋軟性隱形眼鏡」等醫療器材廣告，請依藥事法施行細則第 45 條之規定予以重新審核，請查照。

說明：

- 一、按藥事法施行細則第 45 條之規定，應以中央衛生主管機關所核定之藥物名稱、劑型、處方內容、用量、用法、效能、注意事項、包裝及廠商名稱、地址為限。
- 二、經查 貴局核准 OO 有限公司刊登之「OOO 彩色日拋軟性隱形眼鏡(衛署醫器製字第 000000 號)」及「OOO 日拋軟性隱形眼鏡(衛署醫器製字第 000000 號)」等醫療器材廣告，其廣告內容宣稱隱形眼鏡含玻尿酸及維他命之相關效能等已超出該醫療器材許可證核准範圍，惠請重新審核，以避免誤導消費者。

△ 衛生福利部食品藥物管理署函 103 年 3 月 17 日 FDA 器字第 1030005018 號
主旨：有關貴局函詢 OO 股份有限公司申請「OOO 衛生套(衛署醫器製字第 000000 號)」藥物廣告相關疑義乙案，復請查照。

說明：

- 一、復貴局 103 年 1 月 23 日北市衛食藥字第 10330348300 號函。
- 二、有關案內醫療器材以客製化組合包裝為宣傳內容，其宣稱產品名稱及廣告性質等詞句，仍應依藥物廣告相關規定辦理，並依藥事法施行細則第 45 及第 47 條之規定據以審查，惟產品個別之包裝仍應符合藥事法第 75 條之規定。
- 三、另查醫療器材查驗登記主要係針對產品之安全、效能及仿單宣稱進行審查。醫療器材名稱之核定主要依據「醫療器材查驗登記審查準則」第 37 條之規定，品名不得涉有虛偽誇大或使人對醫療器材與效能產生不當聯想或混淆，先予敘明。案內所詢產品標示字眼為"最..."應以比較性廣告之原則辦理，避免有排他性，至於產品標示及廣告，應不得顯示器官圖像，以免有性暗示及涉及猥褻或有傷風化等情事，併予敘明。

△ 衛生福利部食品藥物管理署函 103 年 5 月 21 日 FDA 器字第 1030015562 號
主旨：有關貴局函詢 OO 材料股份有限公司向申覆「OOO 彩色日拋型軟性隱形眼鏡(桃縣器廣字第 00000000 號)」廣告核定表內容相關疑義一案，復請查照。

說明：

- 一、復貴局 103 年 4 月 3 日桃衛食藥字第 1030028219 號函。
- 二、按藥事法施行細則第 45 條之規定：「藥物廣告所用之文字圖畫，應以中央衛生主管機關所核定之藥物名稱、劑型、處方內容、用量、用法、效能、注意事項、包裝及廠商名稱、地址為限。」縱使藥商可提出佐證資料，仍不得超出原核准之效能，合先敘明。
- 三、至本案所詢事項，說明如下，請貴局逕依相關事項予以審酌。
(一) 有關產品配戴時數之臨床試驗計畫書及試驗結果未經審核，無法認定其適用

性；現附文獻為連續配戴型隱形眼鏡之評估不適用於日拋產品，亦無法作為佐證；另影響配戴時數不僅透氧率一項因素，仍需由眼科醫師視病患個別情況給予建議，故不宜刊載「配戴時數延長大突破」之宣稱。

- (二) 「點狀透氧交聯工藝」對透氧率之影響，則應檢附透氧率檢驗報告佐證，始得以判定。
- (三) 有關「獨家」親水矽科技，建議依事實刊載（如：專利核發國家為何）。惟產品專利之宣稱與醫療器材查驗登記無關，不予審查，但仍應符合相關法規之規定，所登載之相關內容應由申請藥商自行負擔法律責任。
- (四) 本案產品透氧率與市售產品之比較，經查市售隱形眼鏡透氧率之測量方式及表示單位不盡相同，故現附資料不足以佐證「6」倍氧之宣稱。
- (五) 「世界第一款」涉及誇大宣稱，建議刪除之。

△ 衛生福利部食品藥物管理署函 102 年 9 月 3 日 FDA 器字第 1029001949 號
主旨：有關貴局函詢「OOO 彩色日拋隱形眼鏡」醫療器材廣告申請內容含有「臉書」變動式連結疑義乙案，復請查照。

說明：

- 一、復貴局 102 年 8 月 16 日中市衛食藥字第 1020084588 號函。
- 二、按藥事法第 24 條規定，本法所稱藥物廣告，係指利用傳播方法，宣傳醫療效能，以達招徠銷售為目的之行為。另藥事法施行細則第 47 條規定，藥物廣告之內容，具有左列情形之一者，應予刪除或不予核准：...二、利用容器包裝換獎或使用獎勵方法，有助長濫用藥物之虞者。
- 三、案內廣告文案，有關消費者登錄臉書參與活動、邀請好友、發送留言等內容，可就其整體設計、顯示之畫面是否超出許可證核准之產品效能以及完成活動可抽日本來回機票是否涉及濫用藥物者予以審查。
- 四、至於消費者於「臉書」發布貼文部分，依所附文案已有制式內容，尚可依藥物廣告審查原則辦理，惟其變動式連結，可能讓消費者另行針對特定藥物刊登使用心得，建請申請藥商對其建立之活動網站負善良管理責任，予以過濾，以免觸法。

△ 衛生福利部食品藥物管理署函 102 年 7 月 19 日 FDA 器字第 1020028716 號
主旨：有關貴局函詢 OO 股份有限公司申請「OOO 水漾平衡多效保養液」藥物廣告，其廣告文案涉及 FG 市調大隊、索取試用等內容乙案之相關疑義，復請查照。

說明：

- 一、復貴局 102 年 7 月 2 日北市衛食藥字第 10235460800 號函。
- 二、按藥事法第 24 條規定，本法所稱藥物廣告，係指利用傳播方法，宣傳醫療效能，以達招徠銷售為目的之行為。另藥事法施行細則第 47 條規定，藥物廣告之內容，具有左列情形之一者，應予刪除或不予核准：...二、利用容器包裝換獎或使用獎勵方法，有助長濫用藥物之虞者。
- 三、醫療器材宣傳內容整體若未涉及特定品牌名稱或效能，且未涉及助長濫用藥物

之虞者，不以藥物廣告管理。

- 四、醫療器材僅刊登買一送一、特價優惠、折價、組合價、優惠期間、省下金額、容量、以原價及特價比較等訴求等且無涉及助長濫用藥物之虞者，則毋須申請廣告核准。
- 五、案內廣告文案，有關 FG 市調大隊執行方式，調查使用產品之滿意度，未涉及濫用藥物者，得依其調查結果予以審查，使用者若刊登使用心得，亦應依藥物廣告審查原則辦理。
- 六、醫療器材非屬一般商品，不宜以贈送或索取試用之方式進行行銷。

△ 行政院衛生署食品藥物管理局函 101 年 10 月 24 日 FDA 器字第 1010067793 號
主旨：有關貴局函詢 OO 股份有限公司申請「"OOO"疤痕護理矽凝膠」醫療器材廣告，其相關疑義乙事，復請查照。

說明：

- 一、復貴局 101 年 10 月 2 日桃衛食藥字第 1010180509 號函。
- 二、查藥事法施行細則第 45 條之規定：「藥物廣告所用之文字圖畫，應以中央衛生主管機關所核定之藥物名稱、劑型、處方內容、用量、用法、效能、注意事項、包裝及廠商名稱、地址為限。」醫療器材廣告係依上開規定進行審查。
- 三、第一等級醫療器材之廣告，除依藥事法施行細則第 45 條之規定辦理，即第一等級鑑別範圍外，亦可宣稱產品組成材質與其帶來之產品特性以及特殊製程與其所帶來之產品特點等內容，惟案內產品廣告宣稱「...抑制黑色素形成，...添加獨特酯化維他命 C 可有效抑制黑色素形成，進而改善黑色素沉澱問題...」等詞句，已涉及效能而非產品特性，故仍應依相關規定辦理。
- 四、另依據本局 100 年 11 月 30 日 FDA 器字第 1001611063 號書函，「Ascorbyl Tetraisopalmitate」增列為化粧品含有醫療或毒劇藥品基準成分，限量(使用濃度)3%，用途：抑制黑色素形成。製造或輸入含該使用濃度成分之化粧品，應依化粧品衛生管理條例第 7 條第 1 項或第 16 條第 1 項之規定，申請查驗登記，經核准並發給許可證後，始得製造或輸入。

△ 行政院衛生署食品藥物管理局函 101 年 6 月 12 日 FDA 器字第 1015026481 號
主旨：有關貴公司欲申請醫療器材 PermitNo.衛署醫器輸字第 000000 號等共七項產品之「原廠真偽包裝辨識聲明啟事」乙事，復請查照。

說明：

- 一、復貴公司 101 年 5 月 30 日 O 號函。
- 二、有關案內產品包裝辨識啟事，業經本局於 101 年 3 月 30 日以 FDA 器字第 1015013740 號函復在案。
- 三、按藥事法第 66 條之規定，藥物廣告應於事前將所有文字、圖畫申請中央或直轄市衛生主管機關核准，始得刊登。
- 四、案內所詢包裝辨識方法，如僅有醫療器材許可證核准之品名、包裝、廠商名稱等未宣稱效能或未具廣告性質之內容，則非屬藥物廣告，毋須申請核准，惟所

附內容加上「玻尿酸」、「醫美注射型玻尿酸」等非核准之品名，則應依藥物廣告相關規定辦理，如刪除該文字，則毋須申請，即可刊登。

△ 行政院衛生署食品藥物管理局函 101 年 6 月 6 日 FDA 器字第 1010032203 號
主旨：有關貴局函詢 OO 股份有限公司申請「OOO 水潤多效保養液」醫療器材廣告相關疑義乙案，復請查照。

說明：

- 一、復貴局 101 年 5 月 11 日中市衛食藥字第 1010043666 號函。
- 二、有關醫療器材廣告之申請，應依藥事法第 66 條之規定，於刊播前將所有文字、圖畫或言詞，申請中央或直轄市衛生主管機關核准，始得刊登，故藥商應將所有刊登內容及呈現方式提供予廣告審查單位，以利審查。
- 三、另外，醫療器材廣告應由許可證持有之藥商申請，惟如有同一則廣告內含有分屬不同藥商持有之許可證產品情形時，為便利業者申請廣告，同時加速廣告審查時效，可接受廠商以授權之形式，統一由一家藥商向一個審查單位提出申請。審查單位並請於核准該則廣告後，副知其他藥商所屬之審查單位。

△ 行政院衛生署食品藥物管理局函 101 年 6 月 5 日 FDA 器字第 1010035034 號
主旨：有關貴局函詢 OO 實業有限公司製作之「OOO 氧氣機操作手冊」操作手冊是否以藥物廣告管理乙事，復請查照。

說明：

- 一、復貴局 101 年 5 月 21 日中市衛食藥字第 1010045239 號函。
- 二、查藥事法第 26 條之規定：「本法所稱仿單，係指藥品或醫療器材附加之說明書。」，另同法第 24 條之規定：「本法所稱藥物廣告，係指利用傳播方法，宣傳醫療效能，以達招徠銷售為目的之行為。」
- 三、案內醫療器材之操作手冊若符合仿單定義，則應依同法第 75 條之規定辦理。
- 四、檢還原送操作手冊 1 份。

△ 行政院衛生署食品藥物管理局函 101 年 5 月 23 日 FDA 器字第 1010032204 號
主旨：有關貴局函詢 OO 股份有限公司申請之「OOO 血糖監測系統」醫療器材廣告相關疑義乙案，復請查照。

說明：

- 一、復貴局 101 年 5 月 11 日中市衛食藥字第 1010043509 號函。
- 二、依貴局所詢不同許可證之產品，是否可合併於同一包裝，查醫療器材之標籤、仿單或包裝應依藥事法第 75 條之規定辦理。
- 三、有關醫療器材廣告之審核，仍以其整體刊登內容是否符合藥事法施行細則第 45 條之規定為主，並未限制不得有多件醫療器材許可證置於同一廣告。

△ 行政院衛生署食品藥物管理局函 101 年 1 月 18 日 FDA 器字第 1010004223 號
主旨：有關貴局函詢雜誌刊登「OOO 紅外線燈、血壓計、熱敷墊等產品」醫療器材廣

告表現疑義乙案，復如說明，請查照。

說明：

- 一、復貴局 101 年 1 月 16 日北市衛食藥字第 10130172500 號函。
- 二、依藥事法第 66 條第 1 項之規定，藥商刊播藥物廣告時，應於刊播前將「所有」文字、圖畫或言詞，申請中央或直轄市衛生主管機關核准。
- 三、醫療器材若「僅」刊登產品名稱、價格、廠商名稱、地址、電話等不涉及效能、用途及廣告性質等內容，則毋須送審。
- 四、廣告係以整體版面呈現方式所帶給消費者之訊息，予以判斷是否適當；是以同一版面內容之產品效能等廣告詞句，均為審查範圍，非單以圖文段落抽離觀察而審斷。若各該廣告文字或圖畫內容如有刪減，則應重新申請，而非將單一段落分開界定，故案內廣告已超出核准範圍。

△ 行政院衛生署食品藥物管理局函 100 年 7 月 27 日 FDA 器字第 1000044570 號
主旨：有關貴局函詢 OO 股份有限公司申請「OOO 每日拋棄式隱形眼鏡(衛署醫器輸字第 000000 號)」醫療器材廣告案，其產品包裝疑義乙案，復請查照。

說明：

- 一、復貴局 100 年 7 月 7 日北市衛藥食字第 10036171400 號函。
- 二、經查案內醫療器材許可證核准之仿單、標籤核定本於產品包裝刊載盒裝 30 片，而廣告申請內容提及為 5 片/盒，因其醫療器材許可證並未於規格欄及中文仿單詳載產品包裝、數量，故可依行政院衛生署 89 年 2 月 2 日衛署藥字第 89006412 號公告，在原核准文字內容不變之前提，僅因包裝數量之不同，依比例縮小或放原核准圖文，無須申請變更之規定辦理。

△ 行政院衛生署食品藥物管理局函 100 年 6 月 23 日 FDA 消字第 1000031899 號
主旨：有關貴局函詢華航機上購物雜誌刊登「OOO 手腕式電子血壓計」醫療器材廣告涉違規疑義乙事，復如說明，請查照。

說明：

- 一、復貴局 100 年 5 月 20 日北市衛藥食字第 10034277400 號函。
- 二、中華航空公司班機依民用航空法第 10 條規定，登記為中華民國航空器；復依行政罰法第 6 條第 2 項規定，在中華民國領域外之中華民國船艦、航空器或依法得由中華民國行使管轄權之區域內違反行政法上義務者，以在中華民國領域內違反論。故於華航機上雜誌刊載未經核准之醫療器材廣告遭查獲，自應以違反藥事法第 66 條第 1 項論處。
- 三、另依藥事法第 27 條規定，醫療器材販賣業者應申請直轄市或縣(市)衛生主管機關核准登記，繳納執照費，領得許可執照後，方准營業；故中華民國航空器上所為之醫療器材販賣行為，亦應依法申請上開登記核准後，始得為之。

△ 行政院衛生署食品藥物管理局函 100 年 5 月 27 日 FDA 器字第 1000030960 號
主旨：有關貴公司擬將申請本局核准之醫療器材平面廣告，更換人物背面底圖，其是

否應重新申請廣告核准字號乙事，復請查照。

說明：

- 一、復貴公司 100 年 5 月 17 日來函。
- 二、經查本局核准之廣告，如僅為背景圖片改變，而整體內容未涉及效能之影射，且文字均依原核定內容刊登，則可予以備查，毋須重新申請。
- 三、案內所附欲刊登之附件二廣告內容，其文字內容與附件一之核准內容不完全相符，故仍應依規定重新申請。

△ 行政院衛生署食品藥物管理局函 100 年 3 月 31 日 FDA 器字第 1000015245 號
主旨：有關貴局函詢 OO 國際股份有限公司申請「"OOO"假牙清潔錠(未滅菌)」醫療器材廣告相關疑義乙案，復請查照。

說明：

- 一、復貴局 100 年 3 月 9 日北市衛藥食字 10031979300 號函。
- 二、按藥事法施行細則第 45 條之規定，藥物廣告所用之文字圖畫，應以中央衛生主管機關所核定之藥物名稱、劑型、處方內容、用量、用法、效能、注意事項、包裝及廠商名稱、地址為限。第一等級醫療器材，其廣告之審查應依醫療器材管理辦法第一等級鑑別範圍為限。
- 三、案內「"德思奈"假牙清潔錠(未滅菌)」醫療器材，係以第一等級醫療器材查驗登記辦理，依其鑑別範圍，並無「清除假牙的細菌達 99.9%」效能，廠商如欲宣稱該效能，則應檢附相關資料辦理第二等級以上醫療器材查驗登記後，再依標仿單核定內容提出廣告申請。

△ 行政院衛生署食品藥物管理局函 99 年 5 月 5 日 FDA 消字第 0990012731 號
主旨：有關貴局函詢「OOO 淨化消毒錠」產品屬性乙案，復如說明，請查照。

說明：

- 一、復貴局 99 年 3 月 8 日北衛藥字第 0990027653 號函。
- 二、查醫療器材管理辦法「一般醫療器械用消毒劑 (J.6890)」第一等級鑑別為：一般用途消毒劑是一種用於不具危險性之醫學器材及設備表面的殺菌劑，可用於危險或半危險性醫學器材之最終殺菌或高度消毒之預洗及去污染。不具危險性之醫學器材只能與完整的皮膚作局部的接觸。
- 三、旨揭產品許可證為衛署醫器製壹字第 000000 號「OOO 醫療器械消毒錠（未滅菌）」，其效能僅限說明二所述，倘該產品宣稱「...消毒雙手避免學童感染腸病毒或交叉感染病菌...」，則不合於該項鑑別範圍。

△ 行政院衛生署函 97 年 5 月 5 日衛署藥字第 0970016643 號
主旨：有關 貴轄 OO 企業有限公司申請「OOO 血壓計」藥物廣告乙事，復如說明段，請查照。

說明：

- 一、復貴局 97 年 4 月 1 日北市衛藥食字第 09732491300 號函。

二、案內有關「經國際各大學術單位臨床測試，推薦其絕對的準確度」、「特別適合高血壓病患」及「適合不同心律不整病患使用」，已涉及產品效能，仍請依藥事法施行細則第 45 條審查其廣告。

三、另所附文件並無法證明獲得英國高血壓協會等單位之認證及推薦。

△ 行政院衛生署函

97 年 2 月 4 日衛署藥字第 0970003536 號

主旨：有關貴局詢問 OO 股份有限公司申請「OOO 雙氧隱形眼鏡保養液」藥物廣告審查乙事，復如說明段，請查照。

說明：

- 一、復貴局 97 年 1 月 16 日北市衛藥食字第 09730341100 號函。
- 二、按藥事法施行細則第 45 條規定，藥物廣告所用之文字圖畫，應以中央衛生主管機關所核定之藥物名稱、劑型、處方內容、用量、用法、效能、注意事項、包裝及廠商名稱、地址為限。
- 三、案內廣告有關「舒適度 No.1」、「8 成表示更喜愛 AO」及「使配戴時間更長」等詞句已超出藥事法施行細則第 45 條規定，貴局亦已認定「與廣告審查標準相悖」，請逕依規定辦理。

△ 行政院衛生署函

96 年 12 月 5 日衛署藥字第 0960051828 號

主旨：有關貴局函詢民眾檢舉網路刊登「OOO 全方位潤澤保養液」產品廣告處辦疑義乙案，復請查照。

說明：

- 一、復貴局 96 年 11 月 5 日北衛藥字第 0960100323 號函。
- 二、本案請核對其廣告內容是否與本署核准相符，如經本署刪除（即蓋有修改章）則不得刊登。
- 三、另案內廣告連結使用經驗分享討論區，視同廣告內容，其與本署核准不符，仍請依法辦理。

△ 行政院衛生署函

96 年 10 月 5 日衛署藥字第 0960042168 號

主旨：有關貴轄「OO 企業有限公司」申請「OOO 去蛋白雙氧系統」廣告審查乙事，復如說明段，請查照。

說明：

- 一、復貴局 96 年 9 月 11 日北市衛藥食字第 09637132200 號函。
- 二、藥物廣告所用之文字圖畫，應依藥事法施行細則第 45 條規定，至廠商申請產品查驗登記所檢附之文件內容，如未經本署核准之核定事項，則仍非屬藥事法施行細則第 45 條中央衛生主管機關之核定範圍。

△ 行政院衛生署函

96 年 7 月 31 日衛署藥字第 0960032562 號

主旨：有關貴會對本署修正「『衛生套』電視廣告審查原則」之意見，復如說明段，請查照。

說明：

- 一、復貴會 96 年 7 月 18 日通傳播字 09600237150 號函。
- 二、本署修正後之「『衛生套』電視廣告審查原則」，並未援用行政院新聞局所訂頒之電視廣告製作規範之相關規定，合先敘明。
- 三、案內「『衛生套』電視廣告審查原則」，規範各衛生套廣告之分級及其播出時段限制，由主管機關認定之目的，係為提醒衛生套業者，衛生套廣告除應符合藥事法及其施行細則等規定外，並應符合指定時段播送特定廣告之相關規範，倘前開規定係為貴會主管，則審查原則第 2 點第 4 款所定衛生套廣告之分級及其播出時段限制由「主管機關」認定乙節，意指須經貴會認定。

△ 行政院衛生署函

96 年 7 月 3 日衛署藥字第 0960321707 號

主旨：修正「衛生套」電視廣告審查原則如附件 1，請查照。

說明：依據本署 76 年 6 月 3 日衛署藥字第 6511169 號函及 76 年 7 月 7 日衛署藥字第 676064 號函（如附件 2）辦理。

附件 1 「衛生套」電視廣告審核原則

- 一、「衛生套」係屬應辦理查驗登記之醫療器材，其廣告管理，應依照藥事法及其施行細則之相關規定辦理。
- 二、「衛生套」之廣告審核，除應符合藥事法及其施行細則之規定外，並應符合下列規定：
 - （一）內容以「減少感染性病及 AIDS」等安全性行為及「避孕」為原則。
 - （二）產品之展示，只限於以圖畫方式表現，不得以人表示。
 - （三）兒童不宜出現於此類廣告。
 - （四）各衛生套廣告之分級及其播出時段限制，由主管機關認定。
 - （五）其他如有文字、圖畫、言詞等不妥之處，應自行審查核定。

附件 2

△ 行政院衛生署函

76 年 6 月 3 日衛署藥字第 6511169 號

主旨：有關藥商申請「衛生套」醫療器材在電視台播放廣告一案，另訂定其審核原則。請查照辦理。

說明：

- 一、本「衛生套」，係屬應辦理查驗登記之醫療器材，其廣告管理，應依照藥物藥商管理辦法及其施行細則規定辦理。
- 二、本署為防範其電視廣告涉及猥褻、傷風敗俗情事，經審慎研議，另訂定審核原則如左：
 - （一）內容以「減少感染性病及 AIDS」及「避孕」為原則，不得涉及有關性的主題及暗示性的素示。
 - （二）產品之展示，只限於用圖畫方式表示，不得用人表示。
 - （三）兒童不宜出現於此類廣告。
 - （四）限於夜間十時以段播放，如在此時段內，其節目仍屬兒童為對象者，亦不

得播放。

(五) 其他如有文字、圖畫、言詞不妥之處，應行審酌核定。

三、副本抄送行政院新聞局（有關「衛生套」醫療器材電視廣告之審核，敬請配合辦理）。

（註：按目前衛生套屬無須辦理查驗登記之醫療器材）

△行政院衛生署函

76 年 7 月 7 日衛署藥字第 676064 號

主旨：有關「衛生套」醫療器材電視播放廣告審核原則，其限制播放時段，訂正如說明三。

說明：查該審核原則中對於「衛生套」醫療器材電視廣告，限於夜間十時以後時段播放一節，核與行政院新聞局所訂之電視廣告製作規範第卅一無第七款：「經許可之避孕用品廣告，應於晚間十時卅分後播出」規定不符，為期政府法令一致，予以訂正為「限於夜間十時卅分以後時段播放」，以資配合。

△ 行政院衛生署函

95 年 3 月 28 日衛署藥字第 0950008149 號

主旨：有關貴轄 OO 有限公司申請「OOO 醫用輔助襪」藥物廣告乙事，復如說明段，請查照。

說明：

一、復貴局 95 年 2 月 22 日北市衛藥食字第 09531197800 號函。

二、案內「OOO 醫用輔助襪」（衛署醫器輸壹字第 000000 號）為第一級醫療器材，其效能不包含「防止腿部血液蓄積」，不應以「可避免靜脈問題出現」及「讓已經發生擴張的靜脈有力量可以使血液回流至心臟」等詞句為廣告內容。檢附「醫用輔助襪」相關效能乙份供參。

(三)藥事法第 67 條

△ 衛生福利部食品藥物管理署函

104 年 1 月 9 日 FDA 器字第 1039028665 號

主旨：有關貴局所詢「OOO 製氧機（衛署醫器製字第 000000 號）」、「OO 抽痰機（衛署醫器製字第 000000 號）」醫療器材廣告相關疑義一案，復請查照。

說明：

一、復貴局 103 年 12 月 12 日中市衛食藥字第 1030122952 號函。

二、經查案內「OOO 製氧機（衛署醫器製字第 000000 號）」、「OOO 抽痰機（衛署醫器製字第 000000 號）」醫療器材，非屬需由醫師處方或醫師、醫療專業人員操作使用之醫療器材，故其廣告之刊登毋須限制於學術性醫療刊物。

△ 衛生福利部食品藥物管理署函

103 年 7 月 24 日 FDA 器字第 1030024647 號

主旨：有關貴局函詢 OO 股份有限公司申請「"OO"超音波骨質密度測量分析儀（衛署醫器輸字第 000000 號）」藥物廣告疑義一案，復請查照。

說明：

一、復貴局 103 年 6 月 3 日北市衛食藥字第 10334423000 號函。

- 二、案內儀器為超音波原理之骨密度分析儀，依據前行政院衛生署 92 年 8 月 5 日衛署醫字第 0920213572 號函釋，按「醫用超音波、骨密度及紅外線掃描之操作業務，依醫事放射師法第十二條第一項第七款：磁振及非游離輻射診斷之造影，固屬醫事放射師業務，惟臨床上應用醫學影像造影於診斷，亦屬醫師業務範圍之一」。綜上所述，案內醫療器材係屬須由醫師或醫事放射師操作使用之產品。
- 三、依本署出版之「醫療器材廣告法令及審查原則」(業於 103 年 1 月 14 日 FDA 器字第 1021653706 號函送各相關公協會)，其中第二章-第二節-壹、第六點有關須由醫師或醫檢師操作使用之醫療器材，其廣告類別僅限刊登於學術性醫療刊物上。故案內產品之廣告類別，仍以限刊登於學術性醫療刊物為宜。

△ 行政院衛生署食品藥物管理局函 100 年 12 月 8 日 FDA 器字第 1000076867 號
主旨：有關貴局函詢限由醫事人員操作之醫療器材，其核准廣告類別為何乙案，復請查照。

說明：

- 一、復貴局 100 年 11 月 9 日北衛食藥字第 1001621105 號函。
- 二、查醫療器材之仿單操作說明應由醫事人員操作者，因其使用事關專業技術，應由專科醫師使用，故其廣告應依藥事法第 67 條之規定，以登載於學術性醫療刊物為限。
- 三、經核原檢附之資料，其包裝所述「促進傷口癒合」等涉及療效之字句，已超出該品項之鑑別範圍。

△ 行政院衛生署函 92 年 6 月 25 日衛署藥字第 0920033131 號
主旨：有關貴局函詢 OO 股份有限公司申請之「每日型 OOO 隱形眼鏡」藥物廣告乙案，復請查照。

說明：

- 一、復貴局 92 年 6 月 19 日北市衛四字第 09233740510 號函。
- 二、有關隱形眼鏡業者印發傳單、仿單、說明書小冊之管理規定，請依本署 76 年 6 月 30 日衛署藥字第 662634 號函釋內容辦理。
- 三、另案內內容包含兩週拋棄型隱形眼鏡，依本署於 91 年 12 月 24 日衛署藥字第 0910079305 號公告規定，非「日戴型每日拋棄之隱形眼鏡」仍應以刊登學術性醫療刊物為限。
- 四、檢還藥物廣告核定表及相關資料影印本各乙份。

(四)藥事法第 69 條

△ 衛生福利部食品藥物管理署函 103 年 6 月 19 日 FDA 器字第 1030020073 號
主旨：有關貴局函詢網際網路刊登「遠紅外線健康毯」產品廣告，其內容是否涉及醫療效能一事，復請查照。

說明：

- 一、復貴局 103 年 5 月 6 日北衛食藥字第 1030770114 號函。

- 二、依據 85 年 6 月 27 日衛署藥字第 85034158 號公告能放出遠紅外線之產品（包括床墊），非屬藥事法第 13 條所稱醫療器材，另依 84 年 3 月 9 日衛署藥字第 84016009 號公告，非屬藥事法第 13 條所稱醫療器材之產品，得視其類別，標示或宣稱非屬醫療效能之「按摩效果、溫熱效果、消除疲勞及促進血液循環」。
- 三、綜上，案內產品非屬醫療器材，其宣稱之效能亦非屬醫療效能。

△ 衛生福利部食品藥物管理署函 102 年 10 月 24 日 FDA 企字第 1024010832 號
主旨：有關貴會所詢「OOO【頭巾 UPF 50+】轉化陽光變脈衝光越用越美麗」商品廣告涉有不實乙案，復請查照。

說明：

- 一、復貴會 102 年 9 月 25 日公競字第 1021461444 號書函。
- 二、旨揭「OOO【頭巾 UPF 50+】」產品非屬醫療器材，其宣稱「轉化陽光變脈衝光越用越美麗」等係產品材質特性之描述，非屬醫療效能之範疇，故其是否涉有誇大不實，建請另洽相關專家判定。
- 三、另所附型錄內容述及「藍光/改善青春痘、暗瘡」等，已指涉本署曾核准類似效能之醫療器材，故該等詞句已涉及醫療效能。

△ 行政院衛生署食品藥物管理局函 101 年 12 月 4 日 FDA 風字第 1018000974 號
主旨：有關貴局函詢網路販售「OOO 腳趾/手指雞眼墊、OOO 隱形舒適凝膠後跟鞋墊」產品屬性乙事，復請查照。

說明：

- 一、復貴局 101 年 12 月 3 日北衛食藥字第 10130316681 號函。
- 二、依原檢附之資料，「OOO 隱形舒適凝膠後跟鞋墊」宣稱產品特色為「透明柔軟舒適後跟鞋墊，支持、吸震、舒緩腳掌壓力及疼痛。止滑、緊貼鞋面的獨特設計不必擔心鞋墊移位，令足跟更感舒適。」，該案產品判屬不以醫療器材列管。
- 三、依原檢附之資料，「OOO 隱形舒適凝膠後跟鞋墊」宣稱產品特色為「透明柔軟舒適後跟鞋墊，支持、吸震、舒緩腳掌壓力及疼痛。止滑、緊貼鞋面的獨特設計不必擔心鞋墊移位，令足跟更感舒適。」，該案產品判屬不以醫療器材列管。

△ 行政院衛生署食品藥物管理局函 101 年 5 月 25 日 FDA 器字第 1010032059 號
主旨：有關貴局函詢 OO 有限公司於其專櫃刊登「鈦鍺襪」產品廣告處辦疑義乙事，復請查照。

說明：

- 一、復貴局 101 年 5 月 9 日北市衛食藥字第 10134026700 號函。
- 二、經查案內所詢「鈦鍺襪」產品非屬醫療器材，得依產品特性宣稱促進血液循環、消除疲勞等非涉醫療效能詞句，若有「改善、減輕疾病之疑慮」等相關詞句，易使人誤認有療效，應請廠商予以修正，以避免消費者混淆。

△ 行政院衛生署食品藥物管理局函 100 年 12 月 21 日 FDA 器字第 1000081506 號
主旨：有關貴公司函詢一般商品販售之外包裝及廣告看板等文字是否符合法令乙事，
本局復如說明段，請查照。

說明：

- 一、復貴公司 100 年 11 月 29 日未列字號函。
- 二、經查依藥事法第六十九條之規定，非屬藥物不得為醫療效能之標示或宣傳，亦不得違反公平交易法第二十一條之規定，即宣稱誇大不實(未具任何科學証據或具公信力之試驗資料等証明)，案內詢問之「OOO 離子口罩」宣稱「透氣舒適、防寒保暖、直接吸收還原離子」等詞句非屬醫療效能，至「OOO 非游離輻射還原離子織物」，標示之「調節生理機能使小便順暢」雖非屬醫療效能，但仍應有相關佐証資料，避免虛偽不實，致違反規定。

△ 行政院衛生署食品藥物管理局函 100 年 10 月 11 日 FDA 消字第 1000061970 號
主旨：有關貴局函詢電視宣播「日本美體達人愛用-OOO 枕」產品廣告涉違規乙案，
復請查照。

說明：

- 一、復貴局 100 年 9 月 13 日北市衛藥食字第 10037461600 號函。
- 二、旨揭產品廣告整體於電視購物頻道以連續呈現方式刊播，未有明顯區隔，恐誤導消費者「...釋放脊椎壓力...不會肩頸痠痛...成人腰背酸痛、椎間盤病變...老人長骨刺...」為產品具備之預防、改善、治療等效能；建請貴局審酌相關事證，逕依權責卓處。

△ 行政院衛生署食品藥物管理局函 99 年 5 月 19 日 FDA 消字第 0990026001 號
主旨：有關貴局函詢「健康腰帶」產品廣告疑義乙案，復如說明，請查照。

說明：

- 一、復貴局 99 年 5 月 10 日北衛藥字第 0990063929 號函。
- 二、旨揭商品廣告宣播「...活化細胞...腰骨不會酸、龍骨不會歪掉...」等，已涉虛偽不實或引人錯誤。

△ 行政院衛生署食品藥物管理局函 99 年 3 月 24 日 FDA 消字第 0990009919 號
主旨：有關貴會函移「OO 傢俱行」床墊涉療效乙案，經核本案廣宣疑涉誇大不實，
還請主政，請查照。

說明：

- 一、復貴會 99 年 2 月 24 日公參字第 0990001388 號書函。
- 二、「抗新流感」非生理情形或症狀之描述，如合宜使用環境衛生用藥或商品亦不乏相同之效，本局礙難認定該產品為「宣稱可預防、改善、減輕、治療某些特定生理情形或對某些症狀有效」之醫療效能宣稱，仍請貴會逕依權責論處。

△ 行政院衛生署函 98 年 12 月 30 日衛署藥字第 0980038328 號
主旨：有關民眾檢舉網路刊登「醫療級 OOO 能量腰帶」商品廣告處辦疑義乙案，復請查照。

說明：

- 一、復貴局 98 年 12 月 18 日衛食藥字第 0980703723 號函。
- 二、依案內網頁顯示之廣告內容係以繁體中文為主，且有臺灣聯絡電話，本國人民仍可得知該販售訊息並可聯絡販售者，故仍應依本國相關法令辦理。

△ 行政院衛生署函 96 年 12 月 12 日衛署藥字第 0960054798 號
主旨：有關貴局函詢民眾檢舉「OOOSPA 沐浴器、OO 電解離子活水機」廣告處辦疑義乙案，經查書本資料係個人理論，且依藥事法第 69 條之規定，非屬藥物不得為醫療效能之標示或宣傳，故案內廣告仍請依上開規定卓處，復請查照。

說明：復貴局 96 年 11 月 21 日北衛藥字第 0960106523 號函。

△ 行政院衛生署函 95 年 6 月 1 日衛署藥字第 0950019426 號
主旨：有關貴公司詢問「陰莖勃起輔助環」廣告文案乙事，復如說明段，請查照。

說明：

- 一、復貴公司未書日期來函辦理。
- 二、案內產品經本署核定非屬藥事法所稱之醫療器材，則應依藥事法第 69 條規定，該產品不得為宣稱為醫療效能之標示或傳。(依藥事法第 69 條規定，非本法所稱之藥物，不得為醫療效能之標示或宣傳)。違反者，依同法第 91 條第 2 項，處新臺幣六十萬元以上二千五百萬元以下罰鍰，其違法物品沒入銷燬之。
- 三、案內產品既非屬醫療器材，自不宜與藥品比較，以免民眾誤認該產品具醫療效能。有關「沒有性藥的副作用，吃性藥多少會有副作用」乙段，應予刪除。
- 四、案內產品品名，「勃起輔助」已涉及宣稱醫療效能。
- 五、貴公司設計之廣告文案中，有關「減緩血液回流」、「幫助海綿體充血」、「性功能障礙」、「改善力不從心、勃起不全、舉而不堅」、「硬挺」、「勃起時間拉長、耐久」及「對攝護腺有適度幫助」、「促使陰莖海綿體內的氣流活動較快較順暢」、「讓海綿體內的氣流回流速度加速減緩」等相關詞句，涉及宣稱醫療效能；「活化細胞」、「安全、無副作用」涉及誇大不實。
- 六、消費者保護法第 7 條第 2 項規定，商品或服務具有危害消費者生命、身體、健康、財產之可能者，應於明顯處為警告標示及緊急處理危險之方法。案內產品可能導致「陰莖病態性持久勃起(priapism)」之危險，使陰莖組織缺血、壞死，請依法於明顯處為警告標示及緊急處理危險之方法，以保障消費者權益。
- 七、公平交易法第 21 條規定，事業不得在商品或其廣告上，或以其他使公眾得知之方法，對於商品之價格、數量、品質、內容、製造方法、製造日期、有效期限、使用方法、用途、原產地、製造者、製造地、加工者、加工地等，為虛偽不實或引人錯誤之表示或表徵。案內廣告文案有關「不殘留細菌、安全、衛生」

等內容，併請確認有無具公信力之證明資料，以免觸法。

△ 行政院衛生署函

94 年 10 月 24 日衛署藥字第 0940042568 號

主旨：有關民眾詢問可否於媒體說明專利申請範圍，並於平面媒體印刷專利範圍內所有文字及圖片乙事，復如說明段，請查照。

說明：

- 一、依據經濟部智慧財產局 94 年 9 月 27 日智法字第 09400083940 號函辦理，兼復貴局 94 年 8 月 17 日北衛藥字第 0940054959 號函。
- 二、專利法第 79 條之目的在規範專利權人應在專利物品或其包裝上標示專利證書號數，使第三人易於明瞭其為專利物品。至於將專利範圍於媒體上予以說明，專利法並未規範。
- 三、至案內產品非屬藥事法所稱之藥物，除應符合一般商品之管理規定外，其於媒體說明專利申請範圍，及印刷專利範圍內所有文字及圖片，並應符合藥事法第 69 條之規定。

△ 行政院衛生署函

94 年 8 月 26 日衛署藥字第 0940034824 號

主旨：有關貴局函詢藥事法第六十九條所規範之範圍乙事，復如說明段，請查照。

說明：

- 一、復貴局 94 年 8 月 10 日北市衛藥食字第 09436109100 號函。
- 二、查具醫療作用之藥品及醫療器材，皆為用於人體，故應做人體及臨床試驗等証明其療效及安全性，並經本署辦理查驗登記，始得上市販售，因此，有關醫療效能之認定，前提應為「施用於人體」。
- 三、另依本署對醫療效能之認定，係以產品宣稱可預防、改善、減輕、治療某些特定生理情形或宣稱產品對某些症狀有效，以及足以誤導一般消費者以為使用該產品可達到預防、改善、減輕、治療某些症狀之情形等加以判斷。

△ 行政院衛生署函

94 年 8 月 4 日衛署藥字第 0940323803 號

主旨：檢送貴轄 OO 股份有限公司「OO 健康萬用墊」傳單影本乙份，請依法查處見復，請查照。

說明：

- 一、依據民眾提供資料辦理。
- 二、案內「OOO 健康萬用墊」，依本署 85 年 6 月 27 日衛署藥字第 85034158 號公告，非屬藥事法所稱之醫療器材，惟其傳單宣稱「加強內分泌腺及造血功能」、「告別失眠」、「對自律神經產生調節作用」、「去除頭痛」及「消除充血，對僵硬與酸痛甚為有效」，已涉及宣稱醫療效能。

△ 行政院衛生署函

93 年 9 月 1 日衛署藥字第 0930034394 號

主旨：有關貴局函詢 OO 企業社於網路宣播『OOO 健髮梳』廣告處辦疑義乙案，經查案內廣告非醫療器材，其宣稱「男女遺傳性禿頭和脫髮（地中海禿、斑禿等等）

女性產後脫髮，荷爾蒙脫髮，神經性脫髮，脂溢性脫髮，外傷疤痕性脫髮和疾病性脫髮等等」、「男女早性白髮，過分干燥，過分油膩，頭皮屑，頭皮髮癢和其他頭髮或頭皮問題」及「生髮、健髮」等效能，已涉及醫療效能，故本案應依違反藥事法第 69 條之規定處辦，復請查照。

說明：復貴局 93 年 8 月 10 日北衛藥字第 0930032235 號函。

△ 行政院衛生署函 93 年 6 月 23 日衛署藥字第 0930024438 號
主旨：有關台北市大同區衛生所查獲 OO 雜誌 93 年 5 月號刊登「告別酸痛 保健襪」產品廣告乙案，本署復如說明，請查照。

說明：

- 一、復貴局 93 年 6 月 4 日北市衛四字第 09333799300 號函。
- 二、經查案內產品非屬藥物，其廣告內容宣稱「適用於身受疼痛酸麻之苦者、心臟病、高血壓、肝腎功能障礙等慢性病患、糖尿病、痛風、尿酸及酸性體質者等」，已涉及宣稱預防、改善、減輕、治療疾病或特定生理情形，認屬宣稱醫療效能，應依違反藥事法第 69 條之規定處辦。
- 三、另針對其廣告內容宣稱「告別酸痛 保健襪」產品具負離子及遠紅外線，且述明其功效，應請其提出產品本身相關科學實證資料以証明其效能，否則應刪除相關字句，其雖未宣稱療效，但涉及誇大不實，請其立即刪除並勿再刊登，如經查獲，則移送公平交易委員會辦理。

(五)藥事法第 70 條

△ 行政院衛生署函 98 年 6 月 4 日衛署藥字第 0980013868 號
主旨：有關貴局函詢「OOO 逆時手足凝膠魔法組」廣告相關疑義乙案，仍請查明後逕依權責卓處，復請查照。

說明：

- 一、復貴局 98 年 5 月 6 日北衛藥字第 0980050621 號函。
- 二、經查案內廣告宣稱具醫療器材許可證，無論其產品本質為何，廣告整體內容仍有讓消費者誤信誤認其為本署核准藥物，故仍應依藥事法之相關規定辦理。

(六)其他

△ 衛生福利部食品藥物管理署函 104 年 1 月 13 日 FDA 器字第 1039028973 號
主旨：有關貴局函詢民眾檢舉業者舉辦隱形眼鏡「免費試戴會」及廣告行為是否違反藥事法規定等相關疑義一案，復請查照。

說明：

- 一、復貴局 103 年 12 月 16 日中市衛食藥字第 1030130765 號函
- 二、有關隱形眼鏡試戴活動是否違反藥事法規定，查本署業於 103 年 1 月 28 日以 FDA 企字第 1039000312 號函復貴局在案。
- 三、至案內所附網頁廣告是否屬藥物廣告，其部分內容涉及特定藥物名稱，並有薦

證人宣稱其功效，應屬藥物廣告。

四、另外，所附網頁內容宣稱設置隱形眼鏡販賣機一節，因隱形眼鏡係屬須由醫師處方使用之藥物，故請一併查明其是否違反藥事法之規定。

△ 衛生福利部食品藥物管理署函 103 年 2 月 18 日 FDA 企字第 1039001234 號
主旨：有關貴局函詢 OO 商家以線上填寫資料並刊登販售「矯正鏡片」疑義乙事，復請查照。

說明：

- 一、復貴局 103 年 1 月 14 日北市衛食藥字第 10330167701 號函。
- 二、有關郵購通路販售醫療器材一節，本署業已於 101 年 11 月 1 日署授食字第 1011606990 號公告「藥商得於郵購買賣通路販賣之醫療器材及應行登記事項」，案請先行查明為宜。
- 三、旨揭「矯正鏡片」係屬第一等級醫療器材，故其若於網路平台販售，則應符合上開規定。

△ 衛生福利部食品藥物管理署函 103 年 1 月 28 日 FDA 企字第 1039000312 號
主旨：有關貴局函詢隱形眼鏡「試戴活動」及廣告等是否違反藥事法規定乙事，復請查照。

說明：

- 一、復貴局 103 年 1 月 3 日中市衛食藥字第 1020142252 號函。
- 二、依據前行政院衛生署 101 年 6 月 4 日衛署醫字第 10102649006 號函，裝配隱形眼鏡，以減低近視度數，涉及醫師法第 28 條所稱醫療業務，須經眼科醫師驗光，民眾據其所開處方，購買加工製成成品，再送交眼科醫師裝配。
- 三、依上開函釋，醫療器材藥商舉辦隱形眼鏡試戴活動，如於現場並無安排眼科醫師提供驗光服務及開立處方之行為，依上述之規定，則不可提供民眾進行試戴活動。
- 四、另查原檢附之網頁內容，未有產品品名及宣稱效能，尚非屬藥物廣告。

△ 衛生福利部食品藥物管理署函 103 年 1 月 06 日 FDA 器字第 1026026771 號
主旨：有關貴公司函詢醫療器材隱形眼鏡行銷活動相關事宜乙事，復請查照。

說明：

- 一、復貴公司 102 年 12 月 2 日 O 號函。
- 二、按藥事法第 24 條規定，本法所稱藥物廣告，係指利用傳播方法，宣傳醫療效能，以達招徠銷售為目的之行為。另藥事法施行細則第 47 條規定，藥物廣告之內容，具有左列情形之一者，應予刪除或不予核准：...二、利用容器包裝換獎或使用獎勵方法，有助長濫用藥物之虞者。
- 三、醫療器材僅刊登買一送一、特價優惠、折價、組合價、優惠期間、省下金額、容量、以原價及特價比較等訴求等且無涉及助長濫用藥物之虞者，則毋須申請廣告核准。

- 四、案內所詢擬於銷售醫療器材的同時，提供消費者 QR code 或相關序號，或者消費者可以利用購買憑證等方式，兌換商品，因藥物屬一般商品，且隱形眼鏡須經眼科醫師處方使用，故不宜以點數方式兌換隱形眼鏡。
- 五、另有關郵寄方式提供消費者兌換原本相關購買之商品，例如消費者於實體店面購買三盒隱形眼鏡(或隱形眼鏡保養液及潤濕液)後，蒐集外盒上之三枚 QR code 或其活動序號並上網登錄活動，則郵寄一盒相關之隱形眼鏡(或隱形眼鏡保養液及潤濕液)作為加碼體驗，若無助長濫用藥物之虞，則尚無違反規定，惟隱形眼鏡須經眼科醫師處方使用，仍應確認符合該規定。

△ 行政院衛生署食品藥物管理局函 100 年 10 月 24 日 FDA 器字第 1000067507 號
主旨：有關貴公司詢問動物用「"OO"多波段雷射治療儀」廣告申請規定乙事，本局復如說明段，請查照。

說明：

- 一、復貴公司 100 年 10 月 5 日衛奕第 1001005-01 號函
- 二、經查藥事法第 13 條之規定，醫療器材之定義係包括診斷、治療、減輕或直接預防人類疾病，或足以影響人類身體結構及機能之儀器、器械、用具及其附件、配件、零件。案內產品如係使用於動物，則非屬藥事法管理範疇。
- 三、有關動物用儀器之管理規定，請逕洽行政院農業委員會。

△ 行政院衛生署食品藥物管理局函 101 年 10 月 22 日 FDA 器字第 1010068821 號
主旨：有關貴局函詢 OO 股份有限公司台灣分公司申請「OOO 悠活萊血糖機等 4 項產品」醫療器材廣告，其廣告疑義乙案，復請查照。

說明：

- 一、復貴局 101 年 10 月 9 日北市衛食藥字第 10139728800 號函。
- 二、查本案「OOO 悠活萊血糖機」產品廣告文案中，有關「歡迎試用.....歡迎向櫃檯或藥師索取試紙、酒精棉布、採血筆及採血針」乙節，因本案產品必須採集血液，由民眾自行操作使用，過程中可能造成污染，且若有未更換附件之情形，致傳染其他疾病，則無法追溯源頭，基於衛生及防疫之考量，不宜以試用之方式進行，以及做為廣告之宣傳目的。

△ 行政院衛生署食品藥物管理局函 100 年 3 月 8 日 FDA 消字第 1000007625 號
主旨：有關貴局函詢張貼「OOO 電位治療器 (Doctor 9000)」產品宣稱疑義乙事，復如說明，請查照。

說明：

- 一、復貴局 100 年 1 月 30 日北衛食藥字第 1000013944 號函。
- 二、依據衛署醫器輸字第 000000 號「OOO 電位治療器」許可證之標籤仿單內容，其核准效能僅限「改善肩膀疼痛僵硬、頭痛、慢性便秘症狀」及「治療局部疼痛及疲勞」。
- 三、隨文檢附旨揭產品許可證資料供參。

△ 行政院衛生署食品藥物管理局函 100 年 2 月 24 日 FDA 消字第 1000005489 號
主旨：有關貴局函詢「OOO－痘痘貼」產品效能宣稱乙事，復請查照。

說明：

- 一、復貴局 100 年 1 月 21 日彰衛藥字第 1001000348 號函。
- 二、旨揭「OOO－痘痘貼（滅菌）」（衛署醫器製壹字第 000000 號）列屬「J.5240 醫療用黏性膠帶及黏性繃帶」第一等級醫療器材，依其鑑別範圍得宣稱：「醫用黏著性膠帶或黏性繃帶是由布織或塑膠布單面覆有一層黏膠所製成，可能包括了不含殺菌劑的外科手術敷料墊。此器材是用來覆蓋與保護傷口，並使皮膚傷口處連合。支持身體患部及確保包覆在皮膚上的物体不掉落。」為限。
- 三、經核原檢附之資料，其包裝所述「促進傷口癒合」等涉及療效之字句，已超出該品項之鑑別範圍。

△ 行政院衛生署函 98 年 11 月 18 日衛署藥字第 0980086050 號
主旨：當事人雙方約定互相轉移物品之互易行為，適用藥物買賣之藥事法規定(參考民法第 398 條)，故貴局應查察個案是否違反藥商登記、藥物廣告、藥物查驗登記等相關規定，以保障民眾用藥之安全，請查照。

說明：復貴局 98 年 11 月 1 日苗衛藥字第 1000400304 號函。

△ 行政院衛生署函 96 年 10 月 23 日衛署藥字第 0960045336 號
主旨：有關本署查獲網路刊登「OOO 美體塑形儀」廣告涉有違法乙案，復請查照。

說明：

- 一、復貴局 96 年 10 月 1 日北市衛藥食字第 09637563600 號函。
- 二、按凡以治療、矯正或預防人體疾病、傷害、殘缺為目的，所為的診察、診斷及治療；或基於診察、診斷結果，以治療為目的，所為的處方、用藥、施術或處置等行為的全部或一部總稱為醫療行為。又，美容業者之業務範圍應係從事人身表面化妝美容，不得涉及影響或改變人體結構及生理機能之行為，合先敘明。
- 三、案內「NC01790 美儀服務一體儀修飾研討互動課程」內容是否違反前揭美容業務範圍而涉及醫療行為，允宜究明。另，網站內容使用「OO 健醫學美容中心」名稱，已涉違反醫療法第 17 條第 2 項：「非醫療機構，不得使用醫療機構或類似醫療機構之名稱」規定。
- 四、另案內廣告提及「促使脂肪由身體淋巴組織代謝」依『瘦身美容業廣告規範』係屬誇大、易引人錯誤之文詞，且所附照片屬個案性質之真人實証廣告，依前述規範規定，應於廣告時註明「此為個案並非每個人均可達到」等類似字句於明顯處。

△ 行政院衛生署函 95 年 7 月 3 日衛署藥字第 0950025649 號
主旨：有關貴局函請釋示轄內 OO 市 OO 路 O 號 O 樓設說明會，提供「OOO 電位治療器（衛署醫器製字第 000000 號）」供民眾免費試用，民眾如需購買則會介紹

至領有醫療器材販賣業之總公司購買，該說明會會場是否應依藥事法第 27 條規定辦理藥商登記乙案，復請查照。

說明：

- 一、復貴局 95 年 06 月 13 日北衛藥字第 0950047589 號函
- 二、查案內說明會，係藉由宣傳藥物之效能或功能，以達到直接或間接招徠銷售為目的，而陳列、供應藥物者，應依藥事法第 27 條規定辦理藥商登記。
- 三、復查案內廣告說明書，亦與本署核准者不符。

△ 行政院衛生署函 94 年 11 月 8 衛署藥字第 0940057927 號
主旨：有關貴局查獲「OOO 半導體能量晶片」傳單處辦疑義乙案，仍請查明廣告刊登責任，並予辦理，請查照。

說明：

- 一、依據彰化縣衛生局 94 年 10 月 20 日彰衛藥字第 0940026822 號函暨貴局 94 年 9 月 30 日北市衛藥食字第 09437452300 號函辦理。
- 二、經查案內宣傳單張係 OO 股份有限公司印製樣板提供予經銷商參考，於服務中心推廣介紹，惟該服務中心負責人自行修改並加印，而非散發原廠商提供之傳單，且內容亦非完全照登，故仍請釐清相關責任，並予辦理。

△ 行政院衛生署函 93 年 4 月 2 日衛署藥字第 0930012543 號
主旨：有關 OO 報及 OO 日報 92 年 8 月 6 日刊登「OOO 晶片」產品廣告乙案，雖貴局來函資料中已強調為「研究初步報告」，但依據「醫療機構及醫事人員發佈醫學新知或研究報告倫理守則」規定，國內人體試驗（含臨床試驗）之結果，應於「人體試驗執行成果報告書」經本署審核通過後，始得發表。故仍以違反醫療法第 44 條第 1 項論處，復請查照。

說明：復貴局 93 年 3 月 24 日北市衛三字第 09331585000 號函。

△ 行政院衛生署函 92 年 10 月 31 日衛署藥字第 0920048540 號
主旨：有關 OO 報及 OO 日報 92 年 8 月 6 日刊登「OOO 晶片」產品廣告乙案，查其報導內容強調國泰醫院「率先引進」HPV 晶片，又該晶片屬國內尚未核准使用之醫療器材，且該報導並未強調其為研究階段或試驗性質者，有誤導民眾之虞，應視為不當招攬醫療業務，復請查照。

說明：復貴局 92 年 8 月 25 日北市衛四字第 09235280500 號函。

△ 行政院衛生署函 92 年 6 月 30 日衛署藥字第 0920030871 號
主旨：有關貴局函詢有關 OO 奈米光觸媒生化科技於 92 年 5 月 30 日 OO 時報第 O 版刊登「奈米光觸媒產品」、OO 診所及 OO 國際有限公司於 92 年 6 月 1 日 OO 時報第 OO 版分別刊登「別人戴口罩防 SARS，妳戴口罩偷偷美白」及「【性不性由妳】龍抬頭為男性找回尊嚴」之報紙廣告及產品是否合法乙案，復請查照。

說明：

- 一、復貴局 92 年 6 月 5 日雲衛藥字第 0924000205 號函。
- 二、經查案內「奈米光觸媒產品」係使用於環境而非人體，非屬藥事法所稱之藥物，應屬環境用藥。
- 三、OO 診所刊登之「別人戴口罩防 SARS，妳戴口罩偷偷美白」，經核案內廣告內容敘及「脈衝光美顏術」等詞，已逾越醫療法第 60 條之規範。
- 四、「龍抬頭」若屬食品，則其廣告內容已涉及醫療效能，違反食品衛生管理法之規定。
- 五、檢還原附剪報 2 份。

三、化粧品廣告

(一)化粧品衛生管理條例第 24 條

△ 衛生福利部食品藥物管理署函 104 年 1 月 30 日 FDA 器字第 1040002774 號
主旨：有關貴局函詢 OO 有限公司申請「OOO 藍海新生美膚泥面膜（第四代）等 2 項」化粧品廣告相關疑義乙案，復請查照。

說明：

- 一、復貴局 104 年 1 月 14 日高市衛藥字第 10430314300 號函。
- 二、經查化粧品衛生管理條例第 24 條第 2 項之規定：化粧品之廠商登載或宣播廣告時，應於事前將所有文字、圖畫或言詞，申請中央或直轄市衛生主管機關核准，並向傳播機構繳驗核准之證明文件。受理廣告之機關針對廠商所提產品成分含量及相關佐證資料，並依其廣告詞句及整體意象表現是否有誇大、宣稱醫療效能或有誤導消費者之虞等予以審查。
- 三、依前揭規定，無論化粧品廠商自行進口之產品是否與其他廠商相同，均可備齊相關資料申請化粧品廣告，並依相關規定辦理。

△ 衛生福利部食品藥物管理署函 104 年 1 月 8 日 FDA 器字第 1030049076 號
主旨：有關貴公司函詢產品中文名稱是否符合化粧品衛生管理條例規範一案，本署復如說明段，請查照。

說明：

- 一、復貴公司 103 年 11 月 11 日 O 號函。
- 二、有關化粧品之品名係屬產品標示事項，惟化粧品廣告審查仍須視文案前後，傳達消費者訊息之整體表現，包括文字敘述、產品品名、圖案、符號等詞句整體之表達意象綜合判定，另依據化粧品衛生管理條例施行細則第 20 條之規定，化粧品廣告之內容不得有名稱、製法、效用或性能虛偽誇大者及涉及疾病治療或預防者。故化粧品品名依前揭規定，於整體廣告內容審查時一併請業者修改涉及誇大不實及醫療效能之內容，而非針對「化粧品品名審查」，先予敘明。
- 三、案內所詢「OOO 晶透煥膚霜」尚符規定；其餘名稱如「拋光」非屬化粧品用途；「雷射」、「微晶」、「鑽石微雕」等涉及醫療業務，不宜宣稱，另外，案內產品添加 1.5%水楊酸，且宣稱幫助角質更新及解決痘痘問題，應申請含藥化粧品許

可證，始得販售。

△ 衛生福利部食品藥物管理署函 104 年 1 月 8 日 FDA 器字第 1030048907 號
主旨：有關貴公司詢問 000 美睫專用黑膠是否需要申請粧廣字號一案，復如說明段，請查照。

說明：

- 一、復貴公司 103 年 11 月 7 日未列文號函。
- 二、依據化粧品衛生管理條例第 3 條規定，化粧品係指施於人體外部，以潤澤髮膚，刺激嗅覺，掩飾體臭或修飾容貌之物品，同條例第 24 條第 2 項規定，化粧品之廠商登載或宣播廣告時，應於事前將所有文字、圖畫或言詞，申請中央或直轄市衛生主管機關核准，並向傳播機構繳驗核准之證明文件，先予敘明。
- 三、案內所詢「000 美睫專用黑膠」為化粧品專用之「假睫毛黏著劑(膠水)」，屬化粧品管理，其廣告應依前揭規定申請核准，始得刊登，且成分、標示等應按化粧品衛生管理條例及其相關規定辦理，並不得誇大不實或涉及療效。

△ 衛生福利部食品藥物管理署函 103 年 12 月 26 日 FDA 器字第 1030053722 號
主旨：有關貴局函詢 00 國際貿易有限公司申請「00 精油沐浴露等 6 項產品」有機化粧品廣告疑義乙案，復請查照。

說明：

- 一、復貴局 103 年 12 月 9 日北市衛食藥字第 10339542300 號函。
- 二、本案產品廣告宣稱「紐西蘭 BioGRO 有機成分認證及美國農業部之 USDA 有機成分認證，是雙有機成分認證的沐浴露。」惟業者僅附 BioGRO 有機成分認證文件，未有 USDA 出具的有機證明，故無法宣稱「雙有機成分認證」，亦不得刊登有機認證標章。
- 三、另本案是否可於廣告內容宣稱「含 95.6%有機成分認證」一節，依廠商檢附之有機成分認證文件，並無宣稱有機成分比例之認證內容，故不得宣稱。

△ 衛生福利部食品藥物管理署函 103 年 12 月 24 日 FDA 企字第 1030049103 號
主旨：有關貴局函詢 00 日報刊登播之「000 凝露」化粧品廣告之行為人疑義乙事，復請查照。

說明：

- 一、復貴局 103 年 11 月 12 日新縣衛食藥字第 1030016013 號函。
- 二、依行政罰法第 3 條規定：所稱行為人，係指實施違反行政法上義務行為之自然人、法人、設有代表人或管理人之非法人團體、中央或地方機關或其他組織。查 00 日報提供刊之廣告客戶資料，旨揭「000 凝露」化粧品廣告為「000 公司」委刊，為該則廣告之行為人。
- 三、至該行為人後續轉委託之責任，係兩造雙方之私契約行為；惟經調查後若為同法第 14 條「故意共同實施違反行政法上義務之行為者」，則依其行為情節之輕重，分別處罰之。

△ 衛生福利部食品藥物管理署函 103 年 12 月 24 日 FDA 器字第 1039025787 號
主旨：有關貴局函詢 OO 股份有限公司申請化粧品廣告宣稱天然來源成分 96% 以上，
是否妥適一案，復請查照。

說明：

- 一、復貴局 103 年 11 月 12 日桃衛食藥字第 1030095536 號函。
- 二、為避免誤導消費者，化粧品廣告不應宣稱天然成分之總比例，惟可宣稱某天然原料之添加比例，本案建請 貴局依前揭原則審查化粧品廣告。

△ 衛生福利部食品藥物管理署函 103 年 11 月 24 日 FDA 器字第 1030040717 號
主旨：有關貴公司函詢產品中文品稱是否符合衛生條例規範一事，本署復如說明段，
請查照。

說明：

- 一、復貴公司 103 年 9 月 18 日 20140918001 號函。
- 二、有關化粧品之品名係屬產品標示事項，惟化粧品廣告仍須視文案前後，傳達消費者訊息之整體表現，包括文字敘述、產品品名、圖案、符號等詞句整體之表達意象綜合判定，復依化粧品衛生管理條例施行細則第 20 條之規定，化粧品廣告之內容不得有名稱、製法、效用或性能虛偽誇大者。故化粧品品名依前揭規定，於廣告審查時一併請業者修改誇大不實及涉及療效之處，而非針對「化粧品品名審查」，先予敘明
- 三、案內所詢「全能緊緻 Y 精華」及「肌循環前導菁露」尚符規定，惟所附產品外包裝標示「拉提全臉立體輪廓」、「排除多餘水份」及「消除浮腫臉」等詞句，已超出化粧品功能範圍。

△ 衛生福利部食品藥物管理署函 103 年 11 月 3 日 FDA 器字第 1031608883 號
主旨：有關本署前以 103 年 7 月 22 日 FDA 器字第 1031605895 號函知化粧品廣告審查事項，茲修正如說明段，請配合辦理，請查照。

說明：

- 一、廣告審查時，衛生主管機關對於化粧品品名之修改意見，係針對涉及醫療效能或誇大不實部分提出，且為維護已申請廣告且經核准業者之權益，對申請廣告展延案件中不妥之品名，本署與各直轄市政府衛生局亦將於該次廣告核准一年期滿時再予修正。
- 二、有關含防曬成分之化粧品，是否為含藥化粧品，或需由原廠提供該成分做為保護劑之證明文件，或其他作法，將由衛生主管機關依據成分含量、產品類別與產品是否宣稱防曬效能等逐案進行認定。查本署已核准有防曬用途之含藥化粧品許可證，其產品類別包括乳液乳霜、洗髮乳(精)、潤髮乳及唇膏，故非屬上述類別產品，若含有防曬劑成分但未宣稱防曬用途者，或如化粧品中防曬成分之含量低於含藥化粧品基準限量規定者，則該產品之廣告申請案免由原廠提供相關證明文件。另建請貴會提供於化粧品中非作為防曬用途之防曬劑成分清

單、含量及該成分之其他用途，以供本署訂定相關規定之參考。

△ 衛生福利部食品藥物管理署函 103 年 10 月 21 日 FDA 器字第 1030040510 號
主旨：有關貴局函詢 OO 事業有限公司申請「OOO 舒緩洗髮凝露-風鈴草」等化粧品廣告相關疑義乙案，復請 查照。

說明：

- 一、復貴局 103 年 9 月 18 日南市衛食藥字第 1030162828 號函。
- 二、目前國際間化粧品含有機成分之驗證作業，多非官方驗證機構驗證，且化粧品非農產品，無法自生產、加工、分裝及流通等過程進行有機驗證，僅得從化粧品添加之有機成分及其來源，認定是否為含有機成分之化粧品，先予敘明。
- 三、為避免消費者混淆，化粧品之標示或廣告不宜宣稱「有機化粧品」。惟如可出示國內外認可之有機成分證明文件，証實化粧品成分來源，則可宣稱含有機成分。
- 四、案內申請廠商所附 ECOCERT 證明文件所載之認證成分，均標明為天然成分而非有機，另外申請廠商欲刊登之圖形-「CERTIFIED ORGANIC Nature INGREDIENTS」，查非屬認證機構之標章，申請廠商雖稱為企業形象代表之標誌，惟其圖形與國際間有機認證標章極為類似，易造成混淆，為避免誤導消費者，不應核准廣告刊登該圖形。
- 五、化粧品需含有公告之抗菌劑，始得宣稱抗菌功能，本案宣稱之 HDBC 抗菌配方成分，如非前揭公告成分，則不應宣稱抗菌配方成分及相關效能。另查智慧財產局核准之商標僅為商標圖形之審核，非為產品配方或專利之認證，故申請廠商如欲將圖形二 HDBC 做為抗菌配方成分之認證，則已涉及誇大不實，惟做為公司企業形象產品廣告行銷代表之標誌，未涉及成分或效能之宣稱，則尚可使用。

△ 衛生福利部食品藥物管理署函 103 年 10 月 20 日 FDA 器字第 1030035093 號
主旨：有關貴公司函詢申請「OOO 微針型全效面膜 25ml/片」化粧品廣告，其所載品名相關疑義一案，本署復如說明段，請查照。

說明：

- 一、復貴公司 103 年 8 月 14 日未列文號函。
- 二、按化粧品之定義，係用於人體外部，以潤澤髮膚、刺激嗅覺、掩飾體臭或修飾容貌之物品。另依化粧品衛生管理條例第 24 條之規定，化粧品廣告應於事前將所有文字、畫面或言詞，申請中央或直轄市衛生主管機關核准，始得刊登。又依化粧品衛生管理條例施行細則第 20 條之規定，化粧品廣告之內容不得含下列情事：一、所用文字、圖畫與核准或備查文件不符者。二、有傷風化或違背公共秩序善良風俗者。三、名稱、製法、效用或性能虛偽誇大者。四、保證其效用或性能者。五、涉及疾病治療或預防者。六、其他經中央衛生主管機關公告不得登載宣播者，先予敘明。
- 三、案內「OOO 微針型全效面膜」化粧品廣告之名稱，其中「微針」已有涉及讓消費者誤信誤認其化粧品功能與「微針」醫療美容之效果相同，貴公司雖以印表

機為例，惟一般通念並不會認為印表機用於人體或與醫療美容相關，故不致造成誤解。

四、本案依貴公司說明，「微針」僅代表面膜敷材之織法及結構，其屬面膜材質之特性，則名稱應不得有誤導消費者之虞。

△ 衛生福利部食品藥物管理署函 103 年 10 月 15 日 FDA 器字第 1030039965 號
主旨：有關貴局函詢 OO 有限公司申請「OOO 順理毛髮乳霜」等化粧品廣告相關疑義一事，復請查照。

說明：

- 一、復貴局 103 年 9 月 10 日桃衛食藥字第 1030072755 號函。
- 二、化粧品之定義，係用於人體外部，以潤澤髮膚、刺激嗅覺、掩飾體臭或修飾容貌之物品。依所附「OOO 順理毛髮乳霜」化粧品廣告，整體文字及圖畫之表現已涉及除毛效能，超出化粧品之效能範圍。

△ 衛生福利部食品藥物管理署函 103 年 9 月 24 日 FDA 器字第 1030036053 號
主旨：有關貴局函詢 OO 股份有限公司申請之「OOO 葡萄柚籽抗菌洗手液」產品廣告相關疑義一案，復請說明。

說明：

- 一、復貴局 103 年 8 月 19 日桃衛食藥字第 1030070472 號函。
- 二、按化粧品係指施於人體外部，以潤澤髮膚、刺激嗅覺、掩飾體味或修飾容貌之物品，其標籤、仿單或包裝之標示或廣告內容，均不得誇大不實或涉及醫療效能，故化粧品若含有衛生署公告之抗菌成分，僅得宣稱抗菌功能。
- 三、案內所詢之一般化粧品雖含有 chlorhexidine Gluconate 抗菌劑(含量 0.02%)，並符合限量規定，惟宣稱「對於白色念珠菌、金黃色葡萄球菌、綠膿桿菌、大腸桿菌四種細菌，滅菌率高達 99.9%，清潔皮膚同時減少有害細菌」等詞，已超出化粧品之範圍，且產品抗菌測試之試驗條件(如樣品濃度及接觸時間等)與消費者實際使用方式不同，若宣稱抑菌力高達 99.99%，有誤導消費者之虞。

△ 衛生福利部食品藥物管理署函 103 年 9 月 1 日 FDA 器字第 1030034336 號
主旨：有關貴局函詢業者於網路刊登「【OOO 純露系列】頭皮清涼保濕露」產品廣告，其產品屬性與廣告等相關疑義一案，復請查照。

說明：

- 一、復貴局 103 年 8 月 6 日桃衛食藥字第 1030069058 號函。
- 二、對於產品屬性判定，需參酌產品之全成分、含量、用法用量、用途/作用/效能說明，上市品之包裝(外盒、標籤、說明書)等詳細資料據以判定。案內產品，因缺乏上述之詳細資料，無法判定產品屬性。倘依據 OO 國際有限公司陳述書，該產品係作用於空氣環境之香氛保濕劑，主要是增加環境濕度及減少異味，因成份含有薄荷，加上是向頭頂上空噴灑，頭皮最先或受到清涼感，並非直接塗抹於皮膚，則不屬化粧品管理範疇。

三、另外，有關本案廣告違規之責任歸屬，仍請貴局逕依業者相關陳述意見及所附資料，以釐清刊登之責任，再予卓處。

△ 衛生福利部食品藥物管理署函 103 年 7 月 21 日 FDA 器字第 1030027496 號
主旨：有關貴局函詢 OO 股份有限公司於網路刊登「...來自於最天然的死海 RIVAGE 誕生於神祕的聖地-約旦死海，人類古老的發源地...」詞句疑義一案，復請查照。
說明：

- 一、復貴局 103 年 6 月 23 日桃衛食藥字第 1030056822 號函。
- 二、依化粧品衛生管理條例第 24 條第 2 項規定，化粧品之廠商登載或宣播廣告時，應於事前將所有文字、畫面或言詞，申請中央或直轄市衛生主管機關核准，並向傳播機構繳驗核准之證明文件，取得廣告核准字號，始得刊登。且應依化粧品衛生管理條例施行細則第 20 條第 1 項之規定，化粧品廣告所用文字、圖畫不得與核准或備查文件不符。
- 三、依前開規定，業者如擷取部份核准廣告內容或新增廣告內容，倘與原核准之完整內容不符，則應重新申請，故本案仍請貴局逕予裁量卓處。

△ 衛生福利部食品藥物管理署函 103 年 7 月 21 日 FDA 器字第 1030027264 號
主旨：有關貴公司函詢 B to B 官網刊登保養品的文字是否須申請廣告一事，復如說明，請查照。

說明：

- 一、復貴公司 103 年 6 月 23 日 O 號函。
- 二、按化粧品衛生管理條例第三條之規定，化粧品係用於人體外部，以潤澤髮膚、刺激嗅覺、掩飾體臭或修飾容貌之物品。貴公司所詢保養品若符合上開定義，應依化粧品衛生管理條例之規定辦理。
- 三、化粧品分為含醫療或毒劇藥品之化粧品（一般稱之含藥化粧品）及一般化粧品（未含有醫療或毒劇藥品之化粧品），其中含藥化粧品應向本署辦理查驗登記，經核准並發給許可證後，始得製造或輸入。
- 四、另依化粧品衛生管理條例第 24 條第 1 項之規定，化粧品(無論含藥或一般)，在電視、電台、網路、平面媒體或網路刊登廣告應該由廠商（即輸入商、製造商、代理商及經銷商）事先向本署或直轄市（台北市、新北市、桃園縣、台中市、台南市、高雄市）衛生主管機關申請核准，才可以刊登。化粧品如僅刊登產品名稱、價格、廠商地址、電話等資訊，不宣稱產品效能者，則不視為產品廣告，無須申請廣告核准。
- 五、因網路媒體資訊之特性為不特定多數人均可得知其宣傳內容，故其刊登之化粧品及廣告內容均應依相關規定辦理。

△ 衛生福利部食品藥物管理署函 103 年 7 月 17 日 FDA 器字第 1030028250 號
主旨：有關貴局函詢貴轄 OO 股份有限公司販售之「OOO 魔法霜」化粧品產品宣稱疑義乙案，復如說明段，請查照。

說明：

- 一、復貴局 103 年 6 月 26 日北市衛食藥字第 10334952800 號函。
- 二、有關案內產品外包裝標示「一瓶改善所有肌膚問題」，為避免誤導消費者，建議修正為宜。
- 三、檢還檢體乙份。

△ 衛生福利部食品藥物管理署函 103 年 7 月 15 日 FDA 器字第 1030026350 號
主旨：有關貴局函詢網際網路刊登「濃縮花露水」產品廣告相關疑義一事，復請查照。

說明：

- 一、復貴局 103 年 6 月 13 日北衛食藥字第 1031069051 號函。
- 二、經查化粧品衛生管理條例第 3 條對化粧品之定義，係用於人體外部，以潤澤髮膚、刺激嗅覺、掩飾體臭或修飾容貌之物品。因化粧品原料，非屬上開定義之化粧品，毋須申請化粧品廣告核准。
- 三、另依藥事法第 69 條之規定，非屬藥物不得為醫療效能之標示或宣傳，併予敘明。

△ 衛生福利部食品藥物管理署函 103 年 7 月 1 日 FDA 器字第 1030019354 號
主旨：有關貴局函詢 OO 股份有限公司申請「OOO 全效抗痕白金霜」等 5 件化粧品廣告相關疑義一案，復請查照。

說明：

- 一、復貴局 103 年 5 月 1 日桃衛食藥字第 1030042373 號函。
- 二、有關化粧品廣告之審查，仍請參考本署編訂之「化粧品廣告法令及審查手冊」，案內所附之化粧品廣告，其中藝人 OO 代言部分，於上開手冊第 11 頁「陸、有關產品代言及產品薦證廣告審查」即有說明。
- 三、案內所詢「緊緻向上的線條」、「2 周內看見臉頰鬆弛及法令紋明顯改善」之效能已超出化粧品範圍，應不得宣稱。
- 四、另化粧品品名不宜宣稱「除皺」，而化粧品廣告審查時，其產品品名屬廣告之一部分，故其不妥之處應一併刪除（連同廣告申請核定表之化粧品名稱欄），以避免誤導消費者。

△ 衛生福利部食品藥物管理署函 103 年 6 月 20 日 FDA 器字第 1030020516 號
主旨：有關貴局函詢 OO 股份有限公司針對茶樹抗痘凝膠化粧品廣告，含有茶樹成分不可廣告為茶樹「抗痘」凝膠化粧品有疑義一案，復請查照。

說明：

- 一、復貴局 103 年 5 月 8 日桃衛食藥字第 1030037796 號函。
- 二、經查化粧品衛生管理條例之化粧品定義，係用於人體外部，以潤澤髮膚、刺激嗅覺、掩飾體臭或修飾容貌之物品，故化粧品不得宣稱治療及相關療效。
- 三、另化粧品應含有本署公告之抗菌劑始得宣稱「抗痘」，其他成分如欲宣稱該效能，則應提出相關證明文件或測試報告向本署申請加列。
- 四、檢送「申請含藥化粧品含新化合物成分應檢附之技術性基本資料表」請提供廠

商參考。

△ 衛生福利部食品藥物管理署函 103 年 6 月 17 日 FDA 器字第 1030022073 號
主旨：有關貴局函詢 OO 股份有限公司申請化粧品廣告宣稱「日本銷量第一彩粧品牌」是否適宜一事，復請查照。

說明：

- 一、復貴局 103 年 5 月 19 日高市衛藥字第 10334517700 號函。
- 二、案內廣告內容宣稱「日本銷量第一彩粧品牌*INTAGESRI(彩粧品牌 2006 年 1 月~2012 年 12 月銷售數量)」，依所附之統計資料，該品牌為銷售數量第一，惟本案所附「intage 統合 SRI 以及調查設計」僅可證明 2010 年 1 月~2010 年 12 月之統計期間，其調查範圍為全國地區，其他年份無資料，故無法判定 2006 年 1 月~2012 年 12 月之調查範圍。
- 三、本案仍請貴局逕依權責審查並確認相關資料與廣告宣稱是否相符為宜。

△ 衛生福利部食品藥物管理署函 103 年 5 月 8 日 FDA 器字第 1030015576 號
主旨：有關貴局函詢網站刊登「OOO 養髮造型護髮霜」、「OOO 養髮滋養精華」、「OOO 頭皮專用養髮液」及「OOO 鋸棕櫚養髮液」等廣告相關疑義乙事，復請查照。

說明：

- 一、復貴局 103 年 4 月 9 日新縣衛食藥字第 1030004701 號函。
- 二、經查依化粧品衛生管理條例第二十四條第二項之規定，化粧品之廠商登載或宣傳廣告時，應於事前將所有文字、畫面或言詞，申請中央或直轄市衛生主管機關核准，並向傳播機構繳驗核准之證明文件。另施行細則第二十條第一項第一款之規定，不得有「所用文字、圖畫與核准或備查文件不符者」之情事
- 三、依上開規定，化粧品廣告之文字、畫面或言詞都要送審，故化粧品廣告及產品連結若包含產品品牌、醫師、專家或研發團隊等介紹，仍屬廣告範圍，必須事先檢送相關佐證資料申請核准，並依核准內容刊登。

△ 衛生福利部食品藥物管理署函 103 年 4 月 24 日 FDA 企字第 1030014463 號
主旨：有關貴局函詢網路電台宣播「OOO」違規化粧品廣告之廣告類別疑義乙案，復請查照。

說明：

- 一、復貴局 103 年 3 月 31 日衛食藥字第 1030007457 號函。
- 二、依「化粧品網路廣告處理原則」，含藥化粧品之產品資訊定義為「依本署核准之仿單內容完整刊登公司產品資訊」，係因仿單已於含藥化粧品查驗登記時審查，並公布於網路供消費者查詢，故毋須送審。
- 三、查本案所詢之網路電台傳播聲音訊息，非本署審查之仿單內容，與上開定義不符；至應以網路或電台違規廣告處辦，因其違規裁罰不以傳媒不同而異，故仍請自行斟酌。

△ 衛生福利部食品藥物管理署函 103 年 4 月 22 日 FDA 器字第 1030016731 號
主旨：有關貴公司函詢進口之「OOO 日間防護乳液 SPF18」化粧品含有
AppleFruitStemCellCulture 成分，是否得宣稱為「蘋果幹細胞培育精華」一案，
本署復如說明段，請查照。

說明：

- 一、復貴公司 103 年 4 月 15 日 O 字第 O 號函。
- 二、經查案內產品業經本署核發含藥化粧品許可證在案，故其宣稱內容應依核准之標仿單為主，合先敘明。
- 三、另植物幹細胞之效能與皮膚幹細胞之功能並不相同，如並列於文案中，易使消費者誤認兩者有直接關聯性，另植物幹細胞保存不易，於一般化粧品基劑並不適合，故化粧品應不以植物幹細胞成分及功能為訴求重點，以避免誤導消費者。

△ 衛生福利部食品藥物管理署函 103 年 4 月 14 日 FDA 器字第 1039006738 號
主旨：有關貴局函詢網路賣場刊登化粧品前後外觀之照片述及產品效能介紹資訊，是否認定為刊登廣告一事，復請查照。

說明：

- 一、復貴局 103 年 4 月 3 日高市衛藥字第 10332957100 號函。
- 二、化粧品如在電視、電台、網路、平面媒體或網路刊登之文字、圖畫等內容，即屬廣告，廣告應依化粧品衛生管理條例第 24 條第 2 項之規定，事先申請核准，始得刊登。另化粧品僅刊登產品名稱、價格、廠商地址、電話等不宣稱效能及廣告性質之資料者，為產品資訊，毋須申請廣告核准，貴局所詢外觀照片內容包含產品用途，仍屬化粧品廣告，應依相關規定辦理。

△ 衛生福利部食品藥物管理署函 103 年 4 月 3 日 FDA 器字第 1030011605 號
主旨：有關貴局函詢 OO 股份有限公司販售之「OOO DNA 遮瑕棒淺膚色」產品宣稱疑義一案，復請查照。

說明：

- 一、復貴局 103 年 3 月 11 日北市衛食藥字第 10331341600 號函。
- 二、查輸入之化粧品，得以維持其原包裝標示為原則，惟仍不得誇大不實或涉及療效，先予敘明。
- 三、案內「OOO DNA 遮瑕棒淺膚色」，其標示「含 DNA 抗老精華」是否適當，若廠商無法證明含有 DNA 成分，則不應標示上開內容，俾免誤導消費者，故仍請貴局依相關佐證資料逕予卓處。
- 四、檢還原送檢體 1 件。

△ 衛生福利部食品藥物管理署函 103 年 1 月 28 日 FDA 器字第 1030002979 號
主旨：有關貴公司詢問「人蔘癒傷組織萃取」用於終端化粧品保養品之原料標示與廣告文宣乙事，本署復如說明，請查照。

說明：

- 一、復貴局 103 年 1 月 15 日未列文號函。
- 二、依「化粧品得宣稱詞句例示及不適當宣稱詞句列舉」之附表二：化粧品不適當宣稱詞句列舉涉及醫療效能-(二)說明段，宣稱的內容易使消費者誤認該化粧品的效用具有醫療效果，或使人誤認是專門使用在特定疾病，倘產品標示或廣告內容涉及上述情形，則涉及醫療效能，先予敘明。
- 三、經查「Panax ginseng Callus Culture Extract」(INCI Name)成分可添加於一般化粧品中，惟僅得標示上開成分，且其宣傳內容不得為誇大不實及醫療效能，本案欲以該成分為「人蔘癒傷組織萃取」之宣稱，易使消費者誤信誤認其為療效成分。

△ 衛生福利部食品藥物管理署函 103 年 1 月 24 日 FDA 器字第 1029011861 號
主旨：有關貴局提請本署就化粧品衛生管理條例第 30 條第 1 項規定「情節重大或再次違反者」定義及修法一案，復如說明段，請查照。

說明：

- 一、復貴局 102 年 12 月 18 日北市衛食藥字第 10239098600 號函。
- 二、有關貴局來文所提現行「化粧品衛生管理條例」與「公司法」因未接軌致無法撤照，爰建議修法一節，查化粧品廠商之公司、商業或工廠登記與許可證照核發，係屬工商主管機關業務，業者倘有化粧品廣告違反化粧品衛生管理條例之情事，且確屬情節重大或再次違反者，地方衛生局得依現行條例於處分確定後，移由原發證照機關考量是否廢止其有關營業或設廠之許可證照，應無不能執行之疑慮。
- 三、至「情節重大或再次違反者」之認定係屬地方裁量權責，惟本署將再與各地方衛生局研商建立共識。

△ 衛生福利部食品藥物管理署函 102 年 11 月 12 日 FDA 企字第 1024014874 號
主旨：有關貴局函詢網路 <http://0000> 刊登「OOO 完美淨白防曬底粧系列」化粧品廣告疑義乙案，復請查照。

說明：

- 一、復貴局 102 年 10 月 21 日高市衛藥字第 10240226900 號函。
- 二、部落客以使用者身分分享之化粧品使用心得，若不涉及個別產品之效能宣傳或行銷，則無化粧品廣告申請核備之義務；惟本案之實務認定，仍尊重貴局之判定裁量。

△ 衛生福利部食品藥物管理署函 102 年 10 月 14 日 FDA 企字第 1024010263 號
主旨：有關貴局函詢所轄業者刊載「OOO 遮瑕隱形雙效阻(亮膚乳+遮瑕膏)」化粧品廣告疑義乙事，復請查照。

說明：

- 一、復貴局 102 年 9 月 18 日桃衛藥字第 1021705149 號函。

- 二、按化粧品衛生管理條例第 24 條第 2 項規定：化粧品之廠商登載或宣播廣告時，應於事前將所有文字、畫面或言詞，申請中央或直轄市衛生主管機關核准，並向傳播機構繳驗核准之證明文件。另同法施行細則第 20 條第 1 項第 1 款規定：化粧品廣告之內容，應依本條例第 24 條第 1 項規定，不得有左列情事：一、所用文字、圖畫與核准或備查文件不符者。
- 三、綜上，化粧品廣告應將所有內容送審，包括品牌介紹等，經核准之廣告亦應完整刊登，不得任意修改，否則應以新案申請。

△ 衛生福利部食品藥物管理署函 102 年 9 月 30 日 FDA 器字第 1024003052 號
主旨：有關貴公司詢問化粧品廣告宣稱詞句相關疑義，本署復如說明段，請查照。
說明：

- 一、復貴公司 102 年 8 月 6 日 O 字第 O 號函。
- 二、查化粧品衛生管理條例第 24 條第 2 項之規定：「化粧品之廠商登載或宣播廣告時，應於事前將所有文字、畫面或言詞，申請中央或直轄市衛生主管機關核准，並向傳播機構繳驗核准之證明文件。」因貴公司位於臺中市，故化粧品廣告應向臺中市政府衛生局提出申請，若對准駁內容有所疑義，請洽原申請單位為宜，合先敘明。
- 三、化粧品廣告不得宣稱誇大不實及醫療效能，依貴公司所詢，若外文及商標部分涉及疾病名稱、醫療效能或誇大不實者，得酌以刪除；否則請自行負擔相關法律責任，惟商標應不可大於中文品名。
- 四、副本抄送臺中市政府衛生局，檢送廠商來函及相關資料影本供參。

△ 衛生福利部食品藥物管理署函 102 年 9 月 17 日 FDA 企字第 1024007777 號
主旨：有關貴局函詢「OOO」（OO 老師）出演之化粧品廣告疑義乙事，復請查照。
說明：

- 一、復貴局 102 年 9 月 4 日北市衛食藥字第 10236547800 號函。
- 二、依原卷所附資料，本案疑義系爭違規廣告所作之行政處分對象為 OOO 股份有限公司，而其負責人係 OO（下稱 OO），今因 OO 亦為該違規廣告之薦證人，故本案依化粧品衛生管理條例第 30 條裁罰「廣告主」後，對於「薦證者」可否援引行政罰法第 14 條共同違法之規定為其代言廣告之內容依上開法律予以裁處？換言之，本案首應釐清之爭點為「廣告主」與「薦證者」係同一人時，則此「薦證者」行為主體是否仍該當於行政罰法第 14 條規定之要件而加以處罰之釋疑？合先敘明。
- 三、按行政罰法第 14 條第 1 項規定：「故意共同實施違反行政法上義務之行為者，依其行為情節之輕重，分別處罰之。」。所稱「故意共同實施」係指違反行政法上義務構成要件之事實或結果係由 2 以上行為人故意共同完成者而言，故主觀上以行為人出於故意為必要，即主觀上有互相利用他方行為作為己用之意；客觀上須有共同實施之行為，即義務主體與義務主體以外之第三人外部之共同完成違反行政法上義務行為。準此，本案違規行為之「廣告主」與「薦證者」係

屬同一人，從而無所謂「故意共同實施」可言，因此，核與行政罰法第 14 條規定之要件不符，若對其加以處罰，恐有違適法性。

△ 衛生福利部食品藥物管理署函 102 年 7 月 10 日 FDA 器字第 1025033688 號
主旨：有關貴公司代理進口「OOO 超級養髮液 TR1」等化粧品，由義大利原廠提供之臨床實驗與專利申請完整文件等研究數據，是否可予刊登乙事，復如說明段，請查照。

說明：

- 一、復貴公司未列日期及未列字號函(本局收文日期為 6 月 27 日)。
- 二、經查化粧品衛生管理條例第 6 條之規定，化粧品定義係用於人體外部，以潤澤髮膚、刺激嗅覺、掩飾體臭或修飾容貌之物品，另依同條例第 24 條第 2 項之規定，化粧品之廠商登載或宣播廣告時，應於事前將所有文字、圖畫或言詞，申請中央或直轄市衛生主管機關核准，始得刊登。而化粧品廣告之審查係針對廠商所提產品成分含量及相關佐證資料，依其廣告詞句及整體意象表現是否有誇大、宣稱醫療效能或有誤導消費者之虞等予以審查。
- 三、案內產品前經貴公司於 102 年 6 月 6 日申請化粧品廣告，其廣告內容提及生髮之療效，因已涉及藥品之療效，超出化粧品管理之範疇，故無法核准部分內容，倘擬依臨床實驗資料宣稱醫療效能，建請申請藥品管理。
- 四、檢還原送報告 1 份。

△ 行政院衛生署食品藥物管理局函 102 年 6 月 27 日 FDA 企字第 1020024887 號
主旨：有關貴局函詢化粧品產品業者自行依廣告核定內容於網路刊登廣告乙事，復請查照。

說明：

- 一、復貴局 102 年 6 月 10 日彰衛稽字第 1020017709 號函。
- 二、按化粧品衛生管理條例第 24 條第 2 項：化粧品之廠商登載或宣播廣告時，應於事前將所有文字、畫面或言詞，申請中央或直轄市衛生主管機關核准，並向傳播機構繳驗核准之證明文件。惟刊登核准之廣告是否應由原申請廠商為之，於法尚無明文。
- 三、本案依所附資料，其化粧品產品業者自行依廣告核定內容於網路刊登，尚無違反化粧品衛生管理條例第 24 條第 2 項之規定；至二造間廣告文案授權之各關行為，已非化粧品衛生管理條例之適用範疇。

△ 行政院衛生署食品藥物管理局函 102 年 6 月 26 日 FDA 企字第 1020024200 號
主旨：有關貴局函詢網路刊售「OOO 精華」化粧品是否視為違規廣告疑義乙案，復請查照。

說明：

- 一、復貴局 102 年 6 月 4 日高市衛藥字第 10235233600 號函。
- 二、按化粧品衛生管理條例第 24 條第 2 項規定，化粧品廣告應事先申請核准，始得

刊登。若僅刊登品名而未有產品功效等文字，得不視為化粧品廣告。

- 三、針對本國人民為化粧品之宣傳，應以中文或國際通用文字為主；惟其他語言、圖像或符號等內容若可使一般大眾瞭解其意涵，進而達到宣傳之效果，則仍應依上開規定辦理。

△ 行政院衛生署食品藥物管理局函 102 年 6 月 21 日 FDA 器字第 1020025394 號
主旨：有關貴局函詢「OOO 抗菌洗手露」化粧品廣告內容相關疑義，復請查照。

說明：

- 一、復貴局 102 年 6 月 13 日南市衛食藥字第 1020104553 號函。
- 二、按化粧品係指施於人體外部，以潤澤髮膚、刺激嗅覺、掩飾體味或修飾容貌之物品，其標籤、仿單或包裝之標示或廣告內容，均不得誇大不實或涉及醫療效能。
- 三、案內產品宣稱獲「行政院衛生署疾病管制局(委託)傳染病相關防疫產品推薦計畫推薦」，若屬實則可予刊登，惟仍不得誇大不實或涉及醫療效能。另瓶貼圖檔文字亦需符合上述原則，不得改寫。

△ 衛生福利部食品藥物管理署函 102 年 6 月 19 日 FDA 器字第 1020024370 號
主旨：有關貴公司詢問化粧品包裝標示及化粧品廣告詞是否可宣稱「有效抗菌 99.99%」或「抗菌力 99.99%」一案，復如說明段，請查照。

說明：

- 一、復貴公司 102 年 6 月 5 日 O 字第 O 號函。
- 二、按化粧品係指施於人體外部，以潤澤髮膚、刺激嗅覺、掩飾體臭或修飾容貌之物品，其標籤、仿單或包裝之標示或廣告內容，均不得誇大不實或涉及醫療效能，故化粧品若含有衛生署公告之抗菌成分，僅得宣稱抗菌功能。
- 三、經核案內檢附資料未有產品抗菌測試之詳確方法，尚難認定其試驗結果能否佐證產品之抗菌力程度。
- 四、倘產品抗菌測試之試驗條件（如樣品濃度及接觸時間等）與消費者實際使用方式不同，或試驗測試菌株無法包括消費者可能接觸之所有菌種，不宜逕予保證「有效抗菌/抗菌力 99.99%」。
- 五、案內廣告分鏡圖之「疫期來洗手」字樣，易誤導消費者產品具防疫效果，另廣告內容暗示化粧品對於特定菌種具有抗菌效果，恐有致消費者誤認該產品具有醫療效果或專門使用在特定疾病之虞，相關字句均不宜宣稱，併予敘明。

△ 行政院衛生署食品藥物管理局函 102 年 6 月 5 日 FDA 企字第 1020018584 號
主旨：有關貴會函請就 OO 公司「OOO」系列產品效能提供專業意見乙事，復請查照。

說明：

- 一、復貴會 102 年 5 月 3 日公競字第 10214605511 號書函。
- 二、案內「OOO 抗菌濕巾」產品未檢附詳細成分含量及用途說明等資料，惟依原檢附之網頁訊息，該品含有化粧品成分且用途如為清潔肌膚，則得以一般化粧品

管理，其標示及廣告應依化粧品衛生管理條例之相關規定辦理。

- 三、上述產品之 SGS 檢驗報告首頁測試方法「Hitchin, A.D., T. T. and McCarron, J.E. 2001.... (略)」適用於化粧品中總菌數及鑑別特殊致病菌之檢測方法，第二頁測試方法「AATCC 100 Antibacterial Finishes on Textile Materials: Assessment of.」則為紡織品抗菌能力測試方法，其相關檢測均非針對人體之功效，僅為產品本身之抑菌效果，故廣告宣稱「經 SGS 檢驗，有效抗菌達 99.9%」、「獨家抗菌配方，可有效抵抗 99.9%細菌」、「經實驗證明，有效抗菌 99.9%」等，似有誤導消費者之虞。
- 四、另「OOO 抗菌盒裝面紙」、「OOO 抽取衛生紙」係非屬藥物或化粧品之一般商品，請另洽經濟部提供專業意見。

△ 行政院衛生署食品藥物管理局函 102 年 6 月 3 日 FDA 器字第 1020022292 號
主旨：有關貴公司詢問天然精餾木酢液其防蚊特性是否需申請粧廣字號乙事，本局復如說明段，請查照。

說明：

- 一、復貴公司 102 年 5 月 22 日 O 字第 O 號函。
- 二、按化粧品衛生管理條例第 3 條之規定：「本法所稱化粧品，係指施於人體外部，以潤澤髮膚、刺激嗅覺、掩飾體臭或修飾容貌之物品」，台端所詢之防蚊產品並不符合上述之定義，故不屬化粧品管理，毋須申請化粧品廣告字號。另化粧品不得宣稱防蚊之功能。

△ 行政院衛生署食品藥物管理局函 102 年 5 月 17 日 FDA 企字第 1020018876 號
主旨：有關貴局函詢網路刊登「OOO 細紋祛除霜」廣告疑義乙案，復如說明，請查照。

說明：

- 一、復貴局 102 年 5 月 6 日彰衛藥字第 1020013225 號函。
- 二、按化粧品衛生管理條例第 24 條第 2 項之規定，並無排除特定傳播媒體之適用；故若刊載供非特定多數人瀏覽，且逾產品資訊以上之傳播，自應循該法辦理。
- 三、另刊播化粧品廣告文案之侵權行為，係各造逕循智財、民事等相關法律處理，與衛生機關職掌法令無涉。

△ 行政院衛生署食品藥物管理局函 102 年 4 月 11 日 FDA 企字第 1020012911 號
主旨：有關貴局函詢網路刊登「OOO 纖體霜」廣告文處辦疑義乙事，復請查照。

說明：

- 一、復貴局 102 年 3 月 26 日彰衛藥字第 1020008450 號函。
- 二、按化粧品衛生管理條例第 24 條第 1 項條文，並未限縮於產品販售者或排除見證代言之適用，故部落客所撰之網路公開廣告文等，亦不得有違上開規定。

△ 行政院衛生署食品藥物管理局函 102 年 3 月 12 日 FDA 企字第 1028901508 號
主旨：有關貴局函詢網路刊登「OOO 嬰兒潤膚乳液」化粧品廣告疑義乙事，復請查照。

說明：

- 一、復貴局 102 年 2 月 21 日彰衛藥字第 1020004903 號函。
- 二、查化粧品衛生管理條例第 24 條第 2 項之規定，並未排除轉述他人廣告內容之適用，如旨揭廣告非經授權使用，仍應依規定申請。

△ 行政院衛生署食品藥物管理局函 102 年 2 月 27 日 FDA 器字第 1025007715 號
主旨：有關貴公司詢問價格標示是否為廣告一事，本局復如說明段，請查照。

說明：

- 一、復貴公司 102 年 2 月 18 日 O 字第 O 號函。
- 二、按化粧品衛生管理條例第四條之規定，標籤係指化粧品容器上或包裝上，用以記載文字、圖畫或記號之標示物。依所附價格牌樣張，並未附於產品容器上或包裝上，故非屬標示，尚無法依該規定辦理。
- 三、另依消費者保護法施行細則第 23 條之規定，廣告指利用電視、廣播、影片、幻燈片、報紙、雜誌、傳單、海報、招牌、牌坊、電腦、電話傳真、電子視訊、電子語音或其他方法，可使不特定多數人知悉其宣傳內容之傳播。案內價格牌若有宣傳內容，則應依廣告相關規定辦理。

△ 衛生福利部食品藥物管理署函 102 年 2 月 27 日 FDA 器字第 1028002348 號
主旨：有關貴局函詢 OO 國際有限公司申請「OOO 極緻精萃再生（水蛭）雙」化粧品廣告，其產品所含成分及品名疑義，復如說明段，請查照。

說明：

- 一、復貴局 102 年 2 月 7 日北衛食藥字第 1021236041 號函。
- 二、經查「Hirudo(水蛭)」係化粧品禁用成分，案內所詢「Hirudinea Extract」，其來源如為水蛭，仍不得添加。
- 三、另化粧品不得以禁用成分為品名，以避免誤導消費者。

△ 行政院衛生署食品藥物管理局函 102 年 1 月 11 日 FDA 器字第 1018002342 號
主旨：有關貴局函詢 OO 股份有限公司申請「OOO 嬰幼兒溫和洗髮精 400ml 等 7 件」產品廣告申請內容相關疑義乙案，復如說明段，請查照。

說明：

- 一、復貴局 101 年 12 月 24 日中市衛食藥字第 1010116573 號函。
- 二、按 100 年度藥物、化粧品廣告審查業務第 2 次聯繫會會議紀錄決議：「有關藥物及化粧品未添加塑化劑之『產品聲明啟事』，若未涉及規格、效能、用途等，則不視為藥物及化粧品廣告，得由業者自行發布相關內容，惟不得刊載於原核准廣告內容。」有關廣告宣稱無塑化劑部分，請依上開決議事項辦理。
- 三、另案內廣告內容欲宣稱「全面通過 SGS 無刺激性檢驗合格」乙節，仍請貴局依所附實驗報告自行審查，並依案件性質，請專家協助提供專業意見。

△ 行政院衛生署食品藥物管理局函 101 年 9 月 24 日 FDA 器字第 1010061750 號

主旨：有關貴局函詢 OO 化工有限公司申請「OOO 快速著色膏」化粧品廣告相關疑義乙案，復請查照。

說明：

- 一、復貴局 101 年 9 月 10 日高市衛藥字第 10138608500 號函。
- 二、查染髮劑列屬含藥化粧品，應依化粧品衛生管理條例第 7 及第 16 條之規定辦理查驗登記，經核准並發給許可證後，始得輸入或製造。未列於含藥化粧品成分基準表，則依行政院衛生署 97 年 7 月 21 日衛署藥字第 0970313237 號公告，提出歐盟、美國及日本等任何其中一個國家地區使用基準，得參照其基準及限量規定准予使用，並於申請查驗時檢附在此國家地區之使用基準證明文件，否則應以新成分認定，必須檢附技術性基本資料供審查。
- 三、依案內所附產品成分及效能，如不宣稱「染髮或染色」，僅為「著色」功能，則得以一般化粧品管理。

△ 行政院衛生署食品藥物管理局函 101 年 9 月 24 日 FDA 器字第 1010059714 號
主旨：有關貴局函詢民眾以個人名義於露天拍賣網站刊登販售已申請化粧品廣告核准之產品，其處辦疑義乙事，復請查照。

說明：

- 一、復貴局 101 年 9 月 3 日衛食藥字第 1010019866 號函。
- 二、按化粧品衛生管理條例第 24 條之規定化粧品之廠商登載或宣播廣告時，應於事前將所有文字、畫面或言詞，申請中央或直轄市衛生主管機關核准，始得刊登。
- 三、化粧品若僅刊登產品名稱、價格、廠商地址、電話等不宣稱效能及廣告性質之資料者，為產品資訊，不用申請廣告核准。
- 四、有關案內所提個人名義於露天拍賣網站刊登事項，若屬化粧品廣告，則應依規定申請核准，並由申請人或者經申請人授權刊登，否則視同未申請。

△ 行政院衛生署食品藥物管理局函 101 年 9 月 7 日 FDA 器字第 1010058748 號
主旨：有關貴局函詢 OO 股份有限公司申請「OOO 全能精萃」化粧品廣告疑義乙案，復請查照。

說明：

- 一、復貴局 101 年 8 月 28 日北市衛食藥字第 10138477900 號函。
- 二、化粧品廣告之審查應視文案前後，傳達消費者訊息之整體表現，包括文字敘述、產品品名、圖案、符號等詞句整體之表達意象綜合判定。
- 三、依案內化粧品廣告內容提及『時間帶不走我的白、緊、「澎」』等詞，就整體而言，尚難認有虛偽誇張或易生誤解之虞，至於『凹陷鬆弛』恐非化粧品產品可達到之效能。

△ 行政院衛生署食品藥物管理局函 101 年 7 月 26 日 FDA 風字第 1010050314 號
主旨：有關貴會函詢電視宣播「OOO 電動粉撲組」涉疑廣告之專業意見乙事，復請查照。

說明：

- 一、復貴會 101 年 7 月 25 日公競字第 1011461092 號書函。
- 二、查化粧品廣告應依化粧品衛生管理條例第 24 條第 2 項之規定，於事前將所有文字、圖畫或言詞，申請中央或直轄市衛生主管機關核准，始得刊登。
- 三、依來函說明二第(一)、(二)點，OOO 水凝粉底、靚白粉餅之廣告內容，係屬化粧品廣告之範疇，應依上開規定申請廣告核准，始得刊登，廣告內容不能涉及醫療效能或者誇大不實，若涉功能宣稱或使用前後對照圖，其真實性業者應提實證並自負相關法律責任。
- 四、至來函說明二第(三)點，廣告內容宣稱「電動粉撲可輔助消費者快速及勻稱的塗抹粉底或粉餅，作為後續彩粧上色效果的基礎」，因電動粉撲非屬化粧品，其廣告毋須申請核准，惟其廣告之宣稱是否具真實性或可行性，應由業者提證，並由貴會予以調查其所提資料予以是否涉有虛偽不實或引人錯誤之表示或表徵為宜。

△ 行政院衛生署食品藥物管理局函 101 年 7 月 18 日 FDA 器字第 1010045485 號
主旨：有關貴局函詢 OO 股份有限公司申請「OOO 凍齡肌多胜肽活氧緊緻精華」化粧品廣告疑義乙案，復請查照。

說明：

- 一、復貴局 101 年 7 月 3 日北市衛食藥字第 10136651600 號函。
- 二、經查依本局 99 年 10 月 14 日署授食字第 0991613640 號公告，化粧品之標籤、仿單或外盒包裝如刊載經濟部智慧財產局核准註冊之產品商標，該產品商標如有誇大不實或涉及醫療效能，不適用於化粧品時，應不得刊載使用。案內商標名稱「美肌醫生」，請依上述規定辦理。

△ 行政院衛生署食品藥物管理局函 101 年 6 月 18 日 FDA 器字第 1010035546 號
主旨：有關貴局函詢轄管 OO 有限公司網路刊登販售「左旋 C 粉」乙案，是否應申請廣告核准乙事，復請查照。

說明：

- 一、復貴局 101 年 5 月 23 日桃衛食藥字第 1011702593 號函。
- 二、OO 生化科技公司 99 年 11 月 8 日所詢有關「網路刊登販售化粧品原料半成品是否需申請化粧品廣告字號」乙案，本局係以「化粧品原料半成品」之相關規定於 99 年 11 月 19 日以 FDA 器字第 0990069296 號函復，先予敘明。
- 三、依本案所附廣告內容，「左旋 C 粉」產品之用法係加水之成品供消費者使用，並非該公司來函所稱「化粧品原料半成品」產品，係為成品，故該案應依化粧品衛生管理條例相關規定辦理。

99 年 11 月 19 日以 FDA 器字第 0990069296 號函

主旨：有關貴公司詢問網路刊登販售化粧品原料半成品是否需申請化粧品廣告字號乙案，復如說明段，請查照。

說明：

- 一、復貴公司 99 年 11 月 8 日 99110802 號函。
- 二、經查化粧品衛生管理條例第 3 條對化粧品之定義，係用於人體外部，以潤澤髮膚、刺激嗅覺、掩飾體臭或修飾容貌之物品。所詢有關化粧品原料半成品，如非可直接用於人體，則非屬上開定義之化粧品，毋須申請化粧品廣告核准。
- 三、另依藥事法第 69 條之規定，非屬藥物不得為醫療效能之標示或宣傳。

△ 行政院衛生署食品藥物管理局函 101 年 5 月 31 日 FDA 器字第 1010032573 號
主旨：有關貴局函詢 OOO 股份有限公司申請「罌粟花香沐浴乳」等化粧品廣告，其產品屬性乙事，復請查照。

說明：

- 一、復貴局 101 年 5 月 11 日北衛食藥字第 1011746848 號函。
- 二、查罌粟（Opiumpoppy，屬 PapaverSomniferumL.種之植物）為第二級毒品及管制藥品，其合於醫藥及科學上需用者為管制藥品，否則即為毒品。案內產品之用途非用於醫藥及科學研究，不屬管制藥品範疇，惟其成分含 papaverSomniferumSeedOil，疑違毒品危害防制條例，故不得添加於化粧品。

△ 行政院衛生署食品藥物管理局函 101 年 5 月 30 日 FDA 器字第 1010034507 號
主旨：有關貴公司詢問本局訂定之「化粧品廣告法令及審查原則」及化粧品之廠商於網路社群行銷之法律規範等疑義，復如說明段，請查照。

說明：

- 一、復貴公司 101 年 5 月 21 日 O 字第 O 號函。
- 二、按本局訂定之「化粧品廣告法令及審查原則」，化粧品僅刊登產品資訊（名稱、價格、廠商地址、電話等不宣稱效能及廣告性質之資料者），得不視為廣告，無須申請廣告許可。
- 三、本案所提「公司介紹、創辦團隊、企業理念、成立宗旨、品牌標誌(logo)、商品保證原則、退換貨原則、運送方式及付款方式」等內容，若提及特定產品及效能，仍應依規定事先申請廣告核准，始得刊登。
- 四、另於虛擬網路社群行銷，如 Facebook、Blog、Plurk 等分享心情文章、一則笑話等，若提及特定產品及效能，可使不特定多數人知悉其宣傳之內容，仍應依廣告規定辦理。

△ 行政院衛生署食品藥物管理局函 101 年 5 月 29 日 FDA 器字第 1010031365 號
主旨：有關貴局函詢 OO 有限公司申請之「OOO 除紋按摩系列：OOO 除紋按摩乳液等」化粧品廣告，其圖案及詞句是否適當等疑義乙事，復請查照。

說明：

- 一、復貴局 101 年 5 月 8 日中市衛食藥字第 1010042748 號函。

- 二、有關本案廣告內容是否適當，仍請貴局逕依權責自行評估，並予准駁，至該案廣告內容宣稱「能有效的消除伸展紋」詞句，恐涉有改變身體結構功能，應請廠商修正，以避免誤導消費者。

△ 行政院衛生署食品藥物管理局函 101 年 2 月 22 日 FDA 風字第 1010011744 號
主旨：電視宣播一般商品廣告贈送化粧品卻刊登化粧品廣告核准字號，其廣告涉違規乙案，謹請釋示憑辦，請查照。

說明：

- 一、復貴局 101 年 2 月 21 日北市衛食藥字第 10132077400 號函。
- 二、旨揭電視購物節目係一次推銷販售一般商品搭贈化粧品，其廣告為連續且難以分割之一行為，若依行政罰法第 24 條之規定，可移請公平交易委員會卓處；惟該購物廣告所示北市衛粧廣字第 10000000 號與原核准不符之態樣明確，且一般商品涉誇大仍需釐清，若基於保障民眾健康，以違反化粧品衛生管理條例論處，亦無不妥。故該廣告查辦，仍請貴局依權責卓處。

△ 行政院衛生署食品藥物管理局函 101 年 2 月 10 日 FDA 風字第 1010008895 號
主旨：有關網路刊登「OOO 髮密養髮液 150ML」化粧品廣告涉違規一案，該網頁內容是否認定為化粧品廣告，惠請釋疑憑辦，請查照賜復。

說明：

- 一、復貴局 101 年 2 月 7 日北衛食藥字第 1011128486 號。
- 二、依化粧品衛生管理條例第 24 條之規定，化粧品廠商登載或宣播廣告，應於事前將所有文字、圖畫或言詞，申請中央或直轄市衛生主管機關核准。
- 三、化粧品僅刊登產品資訊（名稱、價格、廠商地址、電話等不宣稱效能及廣告性質之資料者），得不視為廣告，毋須申請核准。
- 四、廣告係以整體版面呈現方式所帶給消費者之訊息，予以判斷是否適當，案內網頁刊登產品為養髮液，其刊登內容以日文及圖片描述毛髮生長，具有效能 1~3 之效果說明（日文部分需請廠商詳附中文翻譯確認之），影射產品具有該效能，則應依廣告規定辦理。

△ 行政院衛生署食品藥物管理局函 100 年 11 月 11 日 FDA 器字第 1000074277 號
主旨：有關貴局函詢「OOO 修護舒敏乳 125/250ml」等化粧品廣告，是否可刊登認證商標乙事，復請查照。

說明：

- 一、復貴局 100 年 11 月 1 日中市衛食藥字第 1000705943 號函。
- 二、有關商品名稱若有申請商標，是否可使用疑義，本局業已於 99 年 10 月 14 日署授食字第 0991613640 號公告化粧品之標籤、仿單或外盒包裝如刊載經經濟部智慧財產局核准註冊之產品商標，該產品商標如有誇大不實或涉及醫療效能，不適用於化粧品時，應不得刊載使用。
- 三、案內產品廣告內容刊載之商標為「Cancer-Bio-Sante」，有誤導消費者之虞，

建請廠商修改為宜。

△ 行政院衛生署食品藥物管理局函 100 年 9 月 5 日 FDA 器字第 1001607979 號

主旨：有關化粧品廣告刊登及審查事項，惠請貴單位配合辦理，請查照。

說明：

- 一、經核准之化粧品廣告，其廣告版面橫變直或僅圖片調動而不涉及文字內容之變動等，原則上毋須重新申請，惟為確認其內容是否未變動，廠商仍應將內容函至原申請單位核備為宜。另監控查得之廣告內容若有上開情形，經確認內容未變動即可，毋須請廠商再說明。
- 二、化粧品廣告之申請，並無要求廠商先行製作廣告稿，僅須將欲刊登或宣播之文字、圖畫版面呈現，廠商如欲辦理申覆，則其重新製作之廣告申請核定表，版面若有困難，應先行修改廣告內容文字稿，待申覆核准後統一重新製版再行刊播廣告。
- 三、化粧品廣告得依其效能刊播使用前後之文字、圖畫之廣告，必要時業者需檢附證明文件供審查人員依廣告整體所傳遞給消費者訊息綜合判斷，只要不涉及醫療效能宣稱或誇大不實、引人錯誤，並無硬性規定不可出現相關內容。

△ 行政院衛生署食品藥物管理局函 100 年 9 月 5 日 FDA 器字第 1000056917 號

主旨：有關貴公司詢問「大體抗凍面膜」是否需要廣字號乙事，本局復如說明，請查照。

說明：

- 一、復貴公司 100 年 8 月 23 日來函。
- 二、經查化粧品衛生管理條例第 3 條對化粧品之定義，係用於人體外部，以潤澤皮膚、刺激嗅覺、掩飾體臭或修飾容之物品。案內產品用途為使用於大體表面塗敷上，做為耐低溫保護皮膚不受低溫破壞而破裂，與化粧品之定義不符，不以化粧品列管。
- 三、案內產品非屬化粧品，故不須依化粧品衛生管理條例之規定申請化粧品廣告。

△ 行政院衛生署食品藥物管理局函 100 年 8 月 24 日 FDA 器字第 1000050938 號

主旨：有關貴局函詢 OO 科技股份有限公司申請「OOO 修護舒緩純露等 8 項產品」化粧品廣告相關疑義乙案，復請查照。

說明：

- 一、復貴局 100 年 8 月 1 日北市衛藥食字第 10036726700 號函。
- 二、查化粧品含 EGF(Epidermal growth factor)目前得添加於化粧品中，以一般化粧品管理，惟不得宣稱醫療效能，且成分名稱不得為「表皮生長因子」等影射醫療效能。案內所詢「Platelet-Derived Growth Factor、Transforming Growth Factor」成分應比照上開原則辦理，惟其品名、成分、用途、用法均不得有醫療效能之宣稱。

△ 行政院衛生署食品藥物管理局函 100 年 7 月 19 日 FDA 器字第 1000040044 號
主旨：有關貴局函詢 OO 有限公司申請「有機 OOO 無痕調理乳液等 10 項產品」化粧品廣告疑義乙案，復請查照。

說明：

- 一、復貴局 100 年 6 月 21 日北市衛藥食字第 10035376000 號函。
- 二、有關化粧品產品成分來源為有機部分，目前廣告係依據廠商所附國際間認可之有機成分認證證明文件，予以審核。惟化粧品之品名及廣告內容仍不得宣稱為有機美容產品或有機保養品。

△ 行政院衛生署食品藥物管理局函 100 年 6 月 15 日 FDA 器字第 1000036101 號
主旨：有關貴局函詢 OO 有限公司申請「OOO 私密沐浴露-日常潔淨等 5 項產品」化粧品廣告疑義乙案，復請查照。

說明：

- 一、復貴局 100 年 6 月 7 日北市衛藥食字第 10034894100 號函。
- 二、依所附資料，可說明案內產品每批為 pH3.5，其廣告內容尚可核給，惟化粧品係用於人體外部肌膚，一般產品以 pH 中性或微酸性較不易對肌膚產生刺激，而本案產品 pH 值達 3.5，每日使用是否對肌膚有所影響，宜請該公司自主評估之。

△ 行政院衛生署食品藥物管理局函 100 年 5 月 27 日 FDA 器字第 1000030849 號
主旨：有關貴局函詢 OO 有限公司申請「OOO 多元精華液、OOO 多元潔顏乳」廣告疑義乙事，復請查照。

說明：

- 一、復貴局 100 年 5 月 17 日高市衛藥字第 1000041810 號函。
- 二、經查依行政院衛生署 93 年 10 月 19 日衛署藥字第 0930335332 號公告，公告事項第三點：屬新美白成分，應提出有關臨床試驗報告等資料，經確認後，始得宣稱。
- 三、案內所詢「Deoxyarbutin(DOA350)」如欲宣稱具美白功能，則應依上開公告辦理。
- 四、另案內本署核准之「OOO 多元精華液」含藥化粧品許可證(衛署粧製字第 000000 號)，其化粧品並未含有 Deoxyarbutin 成分，故廣告提及具該項成分之相關內容應予刪除，併予敘明。

△ 行政院衛生署食品藥物管理局函 100 年 5 月 4 日 FDA 器字第 1000018660 號
主旨：有關貴局詢問才天企業有限公司申請「OOO 乳霜」等 10 件化粧品廣告乙事，復請查照。

說明：

- 一、復貴局 100 年 3 月 22 日北衛食藥字第 1000033644 號函。
- 二、案內所詢廣告，其中「OOORS 養髮液」產品，所含 aminexil、Retinol....等成分，

作為滋養髮根、滋潤頭皮等用途，得以一般化粧品管理，惟不得宣稱醫療效能。

△ 行政院衛生署食品藥物管理局函 100 年 4 月 29 日 FDA 器字第 1000025398 號
主旨：有關貴局函詢 OO 股份有限公司申請「OO 蜂萃肚肱奇肌霜」化粧品廣告，其產品疑義乙案，復請查照。

說明：

- 一、復貴局 100 年 4 月 20 日北市衛藥食字第 10033564800 號函。
- 二、經查案內產品若含「Bee Venom」(INCI Name)則可添加於一般化粧品中，惟僅得標示上開成分，且其宣傳內容不得為醫療效能，廠商若以該成分為「蜂毒」之宣稱，則已超出一般化粧品之範圍，應附上該成分之毒性測試以及安全性評估報告，俾供研議產品屬性。

△ 行政院衛生署食品藥物管理局函 100 年 3 月 28 日 FDA 器字第 1000015518 號
主旨：有關貴公司詢問化粧品廣告申請針對品牌起源與故事及含藥化粧品折扣優惠是否列為化粧品廣告申請的一部分乙案，復請查照。

說明：

- 一、復貴公司 100 年 3 月 10 日寶字第 1000310001 號函。
- 二、有關化粧品廣告內容涉及公司起源、故事、創辦人介紹等，屬建立企業形象方式及經銷策略，與廣告審查無關，惟其與販售之產品列為同一頁面，因廣告仍應視其整體內容予以判定，故仍請依規定申請。
- 三、至廣告內容提及宣傳化粧品、含藥化粧品之活動折扣優惠，若無其他化粧品名稱、圖片及效能等，則毋須申請。

△ 行政院衛生署食品藥物管理局函 99 年 9 月 6 日 FDA 器字第 0990052087 號
主旨：有關貴公司詢問「OOO 口袋甜心化妝棉」與「OOO 淨角質透亮化妝棉」商品廣告相關事宜，復請查照。

說明：

- 一、復貴公司 99 年 8 月 23 日 O 字第 O 號函。
- 二、經查依貴公司所附商品相關資料，案內商品如為 100%純天然棉，未含化粧品成分，則非屬化粧品，其廣告毋須申請許可。
- 三、依藥事法第六十九條之規定，非本法所稱之藥物，不得為醫療效能之標示或宣傳，違反則將處 60 萬元以上 2500 萬元以下罰鍰；亦不得宣稱誇大不實，違反則將依違反公平交易法第二十一條，處 5 萬元以上 2500 萬元以下罰鍰。

△ 行政院衛生署食品藥物管理局函 99 年 7 月 21 日 FDA 器字第 0990039849 號
主旨：有關貴局函詢 OO 工作室申請「潔淨指套」化粧品廣告，其產品屬性乙案，復請查照。

說明：

- 一、復貴局 99 年 7 月 7 日北衛藥字第 0990092813 號函。

二、經核如依所附成分資料，案內「潔淨指套」產品，載明含有 Sapindus mukurossi fruit alcohol Extracts 20%、Coconut oil 79%及 Water 1%等成分，係施於人體臉部作為清潔用途，得以一般化粧品管理，惟其標籤、仿單或包裝之標示不得誇大或涉及療效，另其標示仍應符合化粧品衛生管理條例第六條及其相關規定。

△ 行政院衛生署食品藥物管理局函 99 年 7 月 8 日 FDA 器字第 0990037626 號
主旨：有關貴局函詢 OO 股份有限公司申請「OOO 樂活運動軟膏」等產品廣告相關疑義乙案，復請查照。

說明：

- 一、復 貴局 99 年 6 月 29 日北衛藥字第 0990089933 號函。
- 二、經查案內案內「抗氯沐浴乳」產品是否得宣稱具「抗氯」效果，建請貴局依據廠商所提供資料予以認定之。
- 三、另品名宣稱「運動軟膏」是否得宜，為免誤導消費者，建議依產品之實際用途予以審酌。

△ 行政院衛生署食品藥物管理局函 99 年 6 月 24 日 FDA 器字第 0990033062 號
主旨：有關化粧品廣告申請相關資格乙事，復請查照。

說明：

- 一、復貴局 99 年 6 月 9 日北衛藥字第 0990075009 號函。
- 二、有關化粧品廣告之申請，依據化粧品衛生管理條例第二十四條第二項之規定，已有明定須由「化粧品之廠商」為之，故衛生署針對化粧品之廠商定義加以函釋，並無加諸法律所無之限制及違反法律保留原則。
- 三、另有關自然人若可提出其商業登記、工廠登記證明文件 及產品相關資料，則可視為廠商。貴局所提意見，本局將予以納入修法參考。

△ 行政院衛生署食品藥物管理局函 99 年 6 月 24 日 FDA 消字第 0990031337 號
主旨：有關貴局詢問「OOO 活氧健髮露」化粧品廣告處辦疑義乙事，復如說明，請查照。

說明：

- 一、復貴局 99 年 6 月 1 日桃衛食字第 0990013448 號函。
- 二、依行政罰法第 14 條第一項：故意共同實施違反行政法上義務之行為者，依其行為情節之輕重，分別處罰之。本案請貴局審酌雙方違規行為應受責難程度等，逕依權責卓處。

△ 行政院衛生署食品藥物管理局函 99 年 4 月 1 日 FDA 器字第 0990012636 號
主旨：有關貴局函詢 OO 化粧品股份有限公司申請「OOO 淨白活膚蜜皂硬盒精裝等 7 項產品」化粧品廣告，其「OOO 化粧水、OOO 活膚化粧水」所含 Dequalinium chloride 0.0003%管理疑義乙案，復請查照。

說明：

- 一、復貴局 99 年 3 月 9 日北市衛藥食字第 09932102001 號函。
- 二、經核案內產品所含 Dequalinium chloride 成分，其含量倘確為 0.0003%，且作為化粧品之抗菌、防腐劑用途，得同意添加於化粧品，惟不得宣稱療效。

△ 行政院衛生署食品藥物管理局函 99 年 3 月 22 日 FDA 器字第 0990013278 號
主旨：有關貴公司詢問免備查化粧品含 Zinc pyrithione 成分是否可於廣告宣稱「抗屑、去屑」詞句乙案，復請查照。

說明：

- 一、復貴公司 99 年 3 月 11 日 O 第 O 號函。
- 二、有關化粧品廣告應依化粧品衛生管理條例第 24 條第 2 項之規定向中央或直轄市衛生主管機關申請，經核准後，始得為之，貴公司所詢 Zinc pyrithione 成分，目前得宣稱「抗屑、去屑」作用，惟其用量不得超過 1%。

△ 行政院衛生署食品藥物管理局函 99 年 3 月 18 日 FDA 器字第 0991750660 號
主旨：有關貴局函詢 OO 股份有限公司申請『OOO 柔和沐浴包』等 5 件化粧品廣告一事，復請查照。

說明：

- 一、復貴局 99 年 3 月 4 日北衛藥字第 0990026519 號函。
- 二、經查案內所詢「OOO 柔和沐浴包」，其含草本植物成分，經過加工磨成粉末，若宣稱之用途符合化粧品定義，得以一般化粧品管理。

△ 行政院衛生署函 98 年 11 月 24 日衛署藥字第 0980086266 號
主旨：有關貴局函請本署研議審核化粧品廣告，廠商應附資料中「工廠登記證」所載「化粧品生產劑型」，其審核之必要性乙事，復請查照。

說明：

- 一、復貴局 98 年 11 月 4 日北市衛藥食字第 09841834700 號函。
- 二、經查現經濟部核發之工廠登記證，內容僅載明「產業類別：化學製品製造業」，按化粧品衛生管理條例第 15 條之規定，化粧品之製造，非經領有工廠登記證者，不得為之，故化粧品廣告審核僅得確認廠商是否有上開資料，毋須審查劑型。
- 三、有關本署公告之「西藥、醫療器材、化粧品廣告審查原則」係本署審查上開廣告之標準，並未強制各縣市應依該原則辦理，惟日後是否統一訂定原則，將再研議，並做較周延之規劃。

△ 行政院衛生署函 98 年 9 月 11 日衛署藥字第 0980025414 號
主旨：有關貴局函詢民眾檢舉網路部落格刊登「OOO」等化粧品廣告處辦疑義乙案，仍請逕依權責卓處，復請查照。

說明：

- 一、復貴局 98 年 8 月 28 日基衛藥壹字第 0980014701 號函。

二、經查案內網站所登內容據刊登人稱為 OOO 化粧品之使用心得，惟其登特定品牌化粧品及效能，且相簿刊登「保養、調理、美白、抗痘、彩妝、底妝什麼都有 也有 TRA 套裝喔！！(包含美髮、環保洗衣、口腔...等等)....想了解的，就 CALL ME!! 電話可以留言問我~我超樂意為你/妳服務的啦!!」內容，尚難認未以招徠銷售為目的。

△ 行政院衛生署函 98 年 1 月 20 日衛署藥字第 0970051577 號
主旨：有關貴局函詢本國廠商於境外網路平台刊登產品廣告資訊是否違反本國法令相關疑義乙事，復請查照。

說明：

- 一、復貴局 97 年 12 月 10 日彰衛藥字第 0971007949 號函。
- 二、經查本國法令係為保障本國消費者而訂，無論網路平台位於何處，其刊登內容由本國消費者可得知，自應依本國相關法令辦理。
- 三、另網頁資料之連結及下載內容若違反相關衛生法令，仍請貴局逕依權責追查辦理。

△ 行政院衛生署函 98 年 1 月 15 日衛署藥字第 0970050832 號
主旨：有關貴轄 OO 股份有限公司申請「OOO 卸妝潔膚乳等 10 項產品」化粧品廣告審查案乙事，經查 melatonin 為藥品成分，本署未公告可添加於化粧品中，復請查照。

說明：復貴局 97 年 12 月 4 日北市衛藥食字第 09740299400 號函。

△ 行政院衛生署函 98 年 1 月 6 日衛署藥字第 0970345325 號
主旨：有關貴公司函詢化粧品廣告內容，得否刊載以藥師作為調查對象之調查結果乙事，經查目前化粧品廣告並未禁止前述廣告方式，應視廣告整體表現認定其廣告是否妥適，復請查照。

說明：復貴公司 97 年 12 月 5 日函。

△ 行政院衛生署函 97 年 12 月 22 日衛署藥字第 0970046852 號
主旨：有關貴局函詢美麗 OO 購物網刊登「美麗 OO 購物-OOO」化粧品廣告處辦疑義乙案，復請查照。

說明：

- 一、復貴局 97 年 10 月 29 日投衛局藥字第 0970020777 號函。
- 二、經查案內網站需加入會員，始得觀看產品介紹，惟其會員係一般民眾，仍可達招徠銷售之目的，故應依廣告相關規定辦理。

△ 行政院衛生署函 97 年 12 月 11 日衛署藥字第 0970342273 號
主旨：有關貴公司函詢化粧品廣告版面或劇情人物可否出現醫事人員乙事，經查目前化粧品廣告並未禁止出現醫事人員角色，或以醫事人員代言，應視廣告整體表

現認定其廣告是否妥適，復請查照。

說明：復貴公司 97 年 11 月 21 日函。

△ 行政院衛生署函 97 年 11 月 24 日衛署藥字第 0970038486 號
主旨：案內貴轄 OO 股份有限公司申請「OOO 新肌源創系列產品」化粧品廣告審查乙事，復如說明段，請查照。

說明：

- 一、復貴局 97 年 8 月 8 日北市衛藥食字第 09736597900 號。
- 二、經核案內廣告有關「創（更）新細胞」、「注入細胞活力」及「細胞活化啟動者」...等關於「細胞」之訴求，以及「促進真皮與表皮層的連接」等詞句，已超出化粧品用途範圍。

△ 行政院衛生署函 97 年 11 月 17 日衛署藥字第 0970045243 號
主旨：有關貴局函詢個人於網路刊登販售化粧品廣告，於內容中刊登「適用對象」或「使用說明」是否可視為產品資訊乙事，經查如上開內容已涉及效能，則應依廣告論處，復請查照。

說明：復貴局 97 年 10 月 14 日彰衛藥字第 0971006514 號函。

△ 行政院衛生署函 97 年 11 月 14 日衛署藥字第 0970086992 號
主旨：有關貴轄 OO 股份有限公司申請「OOO 等系列產品」化粧品廣告審查乙事，復如說明段，請查照。

說明：

- 一、復貴局 97 年 10 月 29 日北市衛藥食字第 09739193800 號函。
- 二、經查化粧品廣告並未禁止化粧品與其他產品出現於同一畫面，應就是否有誤導民眾之虞審查廣告；惟非屬化粧品部分，其廣告應由廠商自行確認符合主管法規之相關規定。

△ 行政院衛生署函 97 年 8 月 20 日衛署藥字第 0970029023 號
主旨：有關貴轄 OO 有限公司申請「大麻仁滋養洗髮精等 3 項產品」化粧品廣告審查案，復如說明段，請查照。

說明：

- 一、復貴局 97 年 6 月 12 日北市衛藥食字第 09734485701 號函。
- 二、經查本署管制藥品管理局認可之濫用藥物尿液檢驗機構中，台灣檢驗科技股份有限公司濫用藥物台北實驗室及高雄實驗室經認可之檢驗項目均包含大麻。
- 三、一般化粧品之管理機制為上市後管理，目前僅依法於廣告刊播前審查其廣告，廣告審查單位得依審查需求，要求申請廠商提供相關佐證資料，並由衛生局抽驗其市售品。
- 四、化粧品之品名應以使消費者清楚瞭解為原則，案內「大麻仁滋養洗髮精」等 3 項產品含大麻籽油，而非大麻仁，廠商應修改相關品名，以免誤導消費者。

△ 行政院衛生署函 97 年 8 月 14 日衛署藥字第 0970326174 號
主旨：有關貴公司擬於本署核准之化粧品廣告中，依原核准內容加刊英文廣告乙事，
惠請提供擬加刊英文內容之相關廣告字號向本署報備，復請查照。

說明：

- 一、復貴公司 97 年 6 月 20 日信函。
- 二、貴公司加刊之英語廣告內容，應依原核准資料完整翻譯，不得有斷章取義導致誤導消費者之情事，否則仍以違反化粧品衛生管理第 24 條處辦。

△ 行政院衛生署函 97 年 7 月 21 日衛署藥字第 0970030792 號
主旨：有關貴轄 OO 有限公司申請「OOO 冰晶體雕緊膚乳及 OOO 冰晶凍胚產品」化粧品廣告乙事，復如說明段，請查照。

說明：

- 一、復貴局 97 年 6 月 25 日北市衛藥食字第 09735226601 號函。
- 二、為避免誤導消費者，案內產品不宜以「凍胚」或「胚胎」為品名；另請由廠商說明以「體雕」為品名之涵義及理由，俾利貴局審查。
- 三、另” horse embryonic extracts- ectoderm“及”horse embryonic extracts-mesoderm ”並未禁止使用於化粧品中。

△ 行政院衛生署函 97 年 6 月 2 日衛署藥字第 0970021271 號
主旨：有關貴轄 OO 股份有限公司申請「OOO 黑珍珠面膜等 6 項產品」化粧品廣告審查乙事，復如說明段，請查照。

說明：

- 一、復貴局 97 年 5 月 1 日北市衛藥食字第 09733451900 號函。
- 二、案內產品之最終製品如確非奈米化粧品，則不適用本署 96 年 5 月 7 日衛署藥字第 0960312321 號函之規定。
- 三、另成分表所載之” Nanospheres (Nanoparticles)”、“Nano Platinum”及” Bio-Active Silanols”等成分，建議該以 INCI 所載之國際通用名稱即” Styrene/Acrylates Copolymer”、“Platinum Powder”及” Styrene/Acrylates Copolymer Dimethylsilanol Hyaluronate”為宜。

△ 行政院衛生署函 97 年 3 月 6 日衛署藥字第 0970308061 號
主旨：有關一般化粧品品名疑義乙事，復如說明段，請查照。

說明：

- 一、復貴會 97 年元月 23 日高市妝振字第 2 號函。
- 二、按「緊膚」及「抗皺煥采」並未列為一般化粧品廣告不得使用之詞句，惟仍應依個別產品之成分、用途及用法等資料判定。

△ 行政院衛生署函 96 年 7 月 13 日衛署藥字第 0960027065 號
主旨：有關貴轄 OO 股份有限公司申請「OOO 纖體沐浴露等 10 項產品」化粧品廣告審查乙事，復如說明段，請查照。

說明：

- 一、復貴局 96 年 6 月 21 日北市衛藥食字第 09634731000 號函。
- 二、經核「CAFFEINE」成分，目前得添加於一般化粧品中，惟不得宣稱療效。本案請逕依化粧品衛生管理條例第 3 條及化粧品廣告審查及管理之案例審查案內廣告。

△ 行政院衛生署函 96 年 6 月 28 日衛署藥字第 0960025005 號
主旨：有關貴轄 OO 股份有限公司申請「OOO 緊緻除紋霜及 OOO 纖體除紋霜」等化粧品廣告審查乙事，復如說明段，請查照。

說明：

- 一、復貴局 96 年 6 月 7 日北市衛藥食字第 09634312300 號函。
- 二、按「Kola Nut Extract(Caffeine)」或「Capsicum Oleoresin1」等成分，非本署公告之化粧品禁用成分，且無限量規定。至其廣告宣稱「可加速燃脂、消除水分所帶來的沉重感」等內容，請逕依權責審查。
- 三、至「OOO 纖體除紋霜」含「Hemp Seed Oil」成分乙事，貴局辦理化粧品廣告審查，如有產品合法性疑慮，自得要求業者提供相關資料以利審核。

△ 行政院衛生署函 96 年 6 月 23 日衛署藥字第 0960023751 號
主旨：有關藥物及化粧品廣告申請案件收費標準之疑義，復如說明段，請查照。

說明：

- 一、復貴局 96 年 5 月 31 日北市衛藥食字第 09634078701 號函。
- 二、按藥事法第 66 條第 1 項規定，藥商刊播藥物廣告時，應於刊播前將所有文字、圖畫或言詞，申請中央或直轄市衛生主管機關核准，並向傳播業者送驗核准文件...。另化粧品衛生管理條例第 24 條第 2 項規定，化粧品之廠商登載或宣播廣告時，應於事前將所有文字、畫面或言詞，申請中央或直轄市衛生主管機關核准，並向傳播機構繳驗核准之證明文件。
- 三、綜上，藥物或化粧品之電視廣告申請案件涉及不同秒數時，應檢視其廣告內容之所有文字、圖畫或言詞是否相同，及申請者對各秒數間差異之說明後，依具體個案認定應否以一件申請案收費。

△ 行政院衛生署函 96 年 3 月 20 日衛署藥字第 0960004105 號
主旨：有關貴局函詢案內網路廣告刊登販售之產品品名宣稱「美白」、「淡疤」處辦疑義乙案，復請查照。

說明：

- 一、復貴局 95 年 1 月 23 日桃衛藥字第 0960001955 號函。
- 二、依據案內所附資料，缺乏該產品完整全成分表，屬性無法判定，先予敘明。

- 三、倘案內該產品屬化粧品，且其產品標示「美白」字眼，須產品之成分含有本署公告之美白成分，始得為之。至「淡疤」字眼，已超出化粧品使用範圍。
- 四、是以，倘案內該產品屬化粧品，則本案涉有違化粧品衛生管理條例第 24 條條文之規定，請貴局查明依實際事證，依法辦理。

△ 行政院衛生署函 95 年 12 月 19 日衛署藥字第 0960064645 號
主旨：有關貴轄 OO 有限公司申請「OOO 胚胎（磁化）滋養霜/眼、唇霜」等化粧品廣告乙事，復如說明段，請查照。

說明：

- 一、復貴局 95 年 12 月 11 日北市衛藥食字第 0953965100 號函。
- 二、按化粧品原料可使用動物性胚胎，惟原料不得來自農委會公告為牛海綿狀腦病發生國家之牛、羊組織。
- 三、有關案內廣告文案引用中國大陸之專利文件乙事，請依據化粧品衛生管理條例第 24 條及同法施行細則第 20 條之規定審查其廣告。

△ 行政院衛生署函 95 年 12 月 7 日衛署藥字第 0950061564 號
主旨：有關貴局函詢 OO 有限公司於網路刊登「德國洋甘菊」廣告處辦疑義乙案，復請查照。

說明：

- 一、復貴局 95 年 11 月 22 日北市衛藥食字第 09539105300 號函。
- 二、經案內網頁內容已敘明商品名稱為「德國洋甘菊 Chamomile German Blue」、商品貨號 C0010，且有加入購物車之選項，並非如廠商所稱非產品及無販售之情，其宣稱為單純植物用途介紹，依一般消費者認知，不至放置於購物車項目中，廠商說詞顯然與事實有差距。
- 三、案內產品如宣稱化粧品之用途，則應符合化粧品衛生管理條例之規定，否則應依非藥物廣告處理，本案仍請釐清廣告刊登責任，並依相關法令處理。

△ 行政院衛生署函 95 年 12 月 6 日衛署藥字第 0950061816 號
主旨：有關貴轄 OO 股份有限公司申請「輕盈曲線勻嫩貼片」等化粧品廣告乙事，復如說明段，請查照。

說明：

- 一、復貴局 95 年 11 月 24 日北市衛藥食字第 09538935001 號函。
- 二、經查案內「輕盈曲線勻嫩貼片」產品貼覆於皮膚之時間不明確，尚難判定其屬性；惟其宣稱「輕盈曲線，身體線條更優美勻稱」等詞句，已超出化粧品使用範圍。
- 三、另「抗壓泛紅舒緩棒」請由廠商提供詳細用途說明資料後據以審查其廣告；惟其宣稱「抗壓」及「舒緩泛紅現象」，已超出化粧品使用範圍。

△ 行政院衛生署函 95 年 10 月 18 日衛署藥字第 0950041962 號

主旨：有關 OO 有限公司 95 年 7 月 26 日於網路刊登「OOO 草本養髮液」化粧品廣告處辦疑義乙案，復請查照。

說明：

- 一、復貴局 95 年 9 月 19 日北衛藥字第 0950074031 號函。
- 二、經查案內廣告業經本署核准「衛署粧廣字第 0000000 號」廣告字號在案，其圖片傳遞之訊息若未影響廣告內容整體效能，則尚無違反化粧品衛生管理條例之規定，惟其網頁左側選項內容「脫髮、禿髮」及「案例介紹」宣稱之效能已超出廣告核准之範圍，且易誤導消費者，仍應依法辦理。

△ 行政院衛生署函 95 年 9 月 6 日衛署藥字第 0950036076 號
主旨：有關 OO 股份有限公司向貴局申請「奎寧養髮洗髮精等 7 項產品」之化粧品廣告審查乙事，復如說明段，請查照。

說明：

- 一、復貴局 95 年 8 月 16 日北市衛藥食字第 09536042901 號函。
- 二、經核案內「奎寧養髮洗髮精」及「奎寧養髮潤髮乳」得以一般化粧品管理，惟其品名、標示及廣告均不得使用「奎寧」字樣，且其宣稱效能不得超出一般化粧品範圍。

△ 行政院衛生署函 95 年 6 月 5 日衛署藥字第 0950022386 號
主旨：有關貴轄 OO 有限公司申請「OOO 室內黝黑助曬噴液等產品系列」化粧品廣告乙事，請由廠商檢附廣告訴求之相關證明文件，以利核定。復請查照。

說明：

- 一、復貴局 95 年 5 月 25 日北市衛藥食字第 09533780600 號函。
- 二、案內「OOO 每日保濕自黑乳液」產品含 TiO₂，其廣告或標示不得宣稱「本品不含防曬成分」。

△ 行政院衛生署函 95 年 5 月 26 日衛署藥字第 0950018629 號
主旨：有關貴轄 OO 股份有限公司申請「OOO 毛孔細緻煥膚面膜」化粧品廣告乙事，復如說明段，請查照。

說明：

- 一、復貴局 95 年 5 月日北市為藥食字第 09533130100 號函。
- 二、化粧品衛生管理條例第 3 條規定，...化粧品，係指施於人體外部，以潤澤髮膚，刺激嗅覺，掩飾體臭或修飾容貌之物品。故化粧品效能不宜與醫療處置比較。

△ 行政院衛生署函 95 年 5 月 25 日衛署藥字第 0950321343 號
主旨：有關貴會建議一般化粧品廣告申請案，取消檢附全成分百分比乙事，復如說明段，請查照。

說明：

- 一、復貴會 95 年 4 月 26 日區化工業字第 024 號函。

- 二、目前一般化粧品無須於製造或輸入前辦理查驗登記，衛生單位審查化粧品廣告時，需先確認產品之成分及濃度確實得以一般化粧品管理，使得依法審查其化粧品廣告。
- 三、部分化粧品成分濃度，與產品屬性判定有關，為避免業者補件影響廣告申請時效，故要求化粧品廣告申請案，應檢附全成分百分比；對於已提供全成分明細而未提供其百分比者，如其成分濃度與產品屬性判定無關，且非本署訂有濃度上限之成分者，衛生單位並不會因此拒絕受理其廣告申請案。
- 四、本署已將本署網站「化粧品廣告申請須知」相關內容，加註「一般化粧品之產品成分濃度，確不影響產品屬性判定，且非本署訂有濃度上限之成分者，得無須提供全成分百分比。」

△ 行政院衛生署函

95 年 4 月 21 日衛署藥字第 0950009024 號

主旨：有關貴局函詢違反化粧品衛生管理條例第 24 條第 1 項規定而依同條例第 30 條第 1 項規定予以處罰之對象，是否包括傳播機構乙案，經查化粧品衛生管理條例第 24 條第 1 項規定係指任何人均應遵守之義務，並未將傳播媒體排除在外，故違反上開規定，均應依該條例第 30 條之規定予以處分，復請查照。

說明：

- 一、復貴局 95 年 3 月 2 日北市衛藥食字第 09531435001 號函。
- 二、依訴願決定書所述：「本案系爭廣告之宣傳利益乃直接歸屬於廣告內之化粧品廠商，則訴願人是否直接販售系爭商品、系爭廣告是否係由化粧品廠商所提供，而有化粧品衛生管理條例第 24 條第 1 項、第 2 項之適用而應據以處罰等情。」故本案仍請再查明廣告內容來源，並予辦理。

△ 行政院衛生署函

95 年 4 月 18 日衛署藥字第 0950008855 號

主旨：有關貴轄 OO 有限公司申請「OOO 複合配方」化粧品廣告乙事，經核案內產品含 Magnesium Ascorbyl Phosphate 31.7%及 Allantoin 1.2%，超過化粧品成份量上限，已違反化粧品衛生管理條例第 10 條規定，復請查照。

說明：復 貴局 95 年 3 月 1 日北市衛藥食字第 095314020000 號函。

△ 行政院衛生署函

95 年 2 月 14 日衛署藥字第 0950002863 號

主旨：有關貴轄 OO 股份有限公司申請「OOO 長效抗菌防護洗手乳」化粧品廣告覆核乙事，復如說明段，請查照。

說明：

- 一、復貴局 95 年 1 月 16 日北市衛藥食字第 09530330300 號函。
- 二、案內"8-hydroxyoctanoic acid"得添加於化粧品中，惟不得宣稱療效。
- 三、化粧品衛生管理條例第 3 條規定，...化粧品，係指施於人體外部，以潤澤髮膚，刺激嗅覺，掩飾體臭或修飾容貌之物品...。案內廣告有關「捕捉病毒」等效能，已超出化粧品效能範圍。

△ 行政院衛生署函 95 年 2 月 6 日衛署藥字第 0950001846 號
主旨：有關貴轄 OO 化粧品有限公司申請「關節修護乳等 6 項產品」化粧品廣告審查乙事，復如說明段，請查照。

說明：

- 一、復 貴局 95 年 1 月 10 日北市衛藥食字第 09530004200 號函。
- 二、案內有關「關節」、「陰蒂」及「陰唇」之品名，已超出化粧品範圍。

△ 行政院衛生署函 94 年 12 月 19 日衛署藥字第 0940344447 號
主旨：有關民眾詢問「OO」網站刊登之「商品核准字號」乙事，請依法處辦見復，請查照。

說明：

- 一、依據民眾 94 年 12 月 7 日電子郵件辦理。
- 二、案內「OO」網站，將「廣告許可字號」刊登為「商品核准字號」，使消費者誤解為對產品之核准字號，並經本署以 94 年 4 月 11 日衛署藥字第 0940309857 號函請貴局依法處辦。
- 三、經查該網站仍於「商品字號核准一覽表」中刊載廣告許可字號，嚴重影響消費者權益。

△ 行政院衛生署 94 年 4 月 11 日衛署藥字第 0940309857 號
主旨：檢送「OO」網站部分網頁之書面資料乙份逕依法處辦，請查照。

說明：

- 一、經查案內網站之「全站商品核准字號一覽表」，刊載內容為化粧品廣告之核准字號，易使消費者造成誤解，應予釐清。
- 二、該網站刊載之本署化粧品廣告核准字號中，「OOO 保濕粉凝霜（衛署粧廣字第 0000000 號）」與本署核准內容相符；「OOO 抗氧舒壓系列」與本署核定之「衛署粧廣字第 0000000 號」廣告內容不符；且本署未曾核給八碼之化粧品廣告核准字號。

△ 行政院衛生署函 95 年 1 月 18 日衛署藥字第 0940070419 號
主旨：有關 OO 股份有限公司向貴局申復「OOO 龜裂修護凝膠」化粧品廣告（北市衛粧廣字第 00000000 號）核定內容乙事，復如說明段，請查照。

說明：

- 一、復 貴局 94 年 12 月 16 日北市衛藥食字第 09439747000 號函。
- 二、案內廣告如刪除「修護龜裂、幫助癒合、有效阻擋水及清潔劑的刺激並減緩疼痛」等詞句，應無誤導消費者之虞，應可保留原「OOO 龜裂修護凝膠」品名。

△ 行政院衛生署函

94 年 12 月 27 日衛署藥字第 0940069542 號

主旨：有關貴轄 OO 股份有限公司申覆「OOO 修護營養素等 3 項產品」廣告（北市衛粧廣字第 00000000 號）核定內容乙事，復如說明段，請查照。

說明：

- 一、復貴局 94 年 12 月 14 日北市衛藥食字第 09439774100 號函。
- 二、經查案內 OO 股份有限公司，係以假設方式向本署電話詢問，並未提及文中所述之具體情節。
- 三、本署業於 82 年月 25 日衛署藥字第 8261634 號函說明，化粧品品牌或商標有誤導消費者之虞者，不得使用於化粧品。案內「髮多多」雖為品牌名稱，對消費者而言仍有暗示增加髮量之作用，不宜刊載於化粧品廣告或標示。
- 四、該公司申覆函中有關「產品所含成分可以修復受損細胞、促進新生組織合成、...、消炎、止癢...」—「...當發現皮膚受到創傷時，會自動啟動和促進組織合成和細胞更新修復」，以及「十大類型頭皮護理最佳推薦 一、有家族性基因遺傳的人...」等詞句，均已超出化粧品效能範圍。

△ 行政院衛生署函

94 年 11 月 1 日衛署藥字第 0940055239 號

主旨：有關台端函詢化粧品衛生管理乙案，復如說明段，請查照。

說明：

- 一、復台端 94 年 10 月 3 日函。
- 二、依據現行之化粧品衛生管理條例，化粧品種類表中，並無所謂保養品品項分類規範，即保養品一詞尚非法定名詞，係依社會通念所創設之概念。
- 三、化粧品衛生管理條例第二十四條規定化粧品不得於報紙、刊物、傳單、廣播、幻燈片、電影、電視及其他傳播工具登載或宣播猥褻、有傷風化或虛偽誇大之廣告。化粧品之廠商登載或宣播廣告時，應於事前將所有文字、畫面或言詞，申請中央或直轄市衛生主管機關核准，並向傳播機構繳驗核准之撥明文件。經中央或直轄市衛生主管機關依前項規定核准之化粧品廣告，自核發證明文件之日起算，其有效期間為一年，期滿仍需繼續廣告者，得申請原核准之衛生主管機關延長之，每次核准延長之期間不得逾一年；其在核准登載、宣播期間，發現內容或登載、宣播方式不當者，原核准機關得廢止或令其修正之。
- 四、復查消費者保護法施行細則，第二十三條所稱廣告，指利用電視、廣播、影片、幻燈片、報紙、雜誌、傳單、海報、招牌、牌坊、電腦、電話傳真、電子視訊、電子語音或其他方法，可使不特定多數人知悉其宣傳內容之傳播。故化粧品產品經由大眾傳播媒體宣傳產品效能，即應符合化粧品衛生管理條例第二十四條之規定。

△ 行政院衛生署函

94 年 10 月 24 日衛署藥字第 0940055145 號

主旨：有關 OO 股份有限公司向貴局申請「OOO 晶鑽極緻活膚蜜等 3 項產品」化粧品廣告乙事，復如說明段，請查照。

說明：

- 一、復貴局 94 年 10 月 5 日北市衛藥食字第 09437678300 號函。
- 二、案內廣告中之產品效能，請逕依化粧品衛生管理條例第 3 條、第 24 條及其施行細則第 20 條審核，惟其文案中有關「東方固本培源」、「法國香薰療法」及「改善緊實度」等詞句，已超出化粧品效能範圍。

△ 行政院衛生署函

94 年 10 月 19 日衛署藥字第 0940055147 號

主旨：有關 OO 有限公司向貴局申請「OOO 青春生化水面膜」等化粧品廣告乙事，復如說明段，請查照。

說明：

- 一、復貴局 94 年 10 月 4 日北市衛藥食字第 09437391101 號函。
- 二、雷射、磨皮、脈衝光等醫療處置前之準備工作及其後續護理，應依醫囑為之，而非化粧品用途範圍；此外，案內「手術後--有降低紅腫，加強修復的好處」等詞句，亦已超出化粧品效能範圍。
- 三、另案內產品宣稱「在完善的保存下，面膜可使用 20 次以上」，應檢附詳細說明及具公信力之證明文件。

△ 行政院衛生署函

94 年 10 月 19 日衛署藥字第 0940040362 號

主旨：有關 OO 有限公司向貴局申請「OOO 活性鮮氧胸腺養護霜」等化粧品廣告乙事，復如說明段，請查照。

說明：

- 一、復貴局 94 年 9 月 13 日北市衛藥食字第 09437059301 號函。
- 二、案內產品品名「OOO 活性鮮氧胸腺養護霜」易誤導民眾，應予修正；「活化頭皮」已超出化粧品效能範圍。

△ 行政院衛生署函

94 年 10 月 19 日衛署藥字第 0940039849 號

主旨：有關 OO 股份有限公司台北分公司向貴局申請「OOO 重組護髮素」等化粧品廣告乙事，復如說明段，請查照。

說明：

- 一、復貴局 94 年 9 月 9 日北市衛藥食字第 09436889901 號函。
- 二、案內「OOO 重組護髮素」產品宣稱「含 pH2.5 中和配方」，應請廠商檢附具公信力之安全性資料，以保障消費者權益。

△ 行政院衛生署函

94 年 9 月 5 日衛署藥字第 0940037415 號

主旨：有關 OO 股份有限公司因不服貴局核定之化粧品廣告內容所提訴願乙事，復如說明段，請查照。

說明：

- 一、復貴局 94 年 8 月 24 日北市衛藥食字第 09436084000 號函。
- 二、案內廣告以「購買人數」為廣告訴求，係使閱聽者瞭解產品受歡迎之程度，以達引導閱聽者選購偏好之目的。因此，廠商應客觀引述具公信力之證明文件，

以避免誤導消費者。

- 三、經核廠商所提證明文件為「OO卸妝油」自1999年1月1日迄今之累積購買人次，而廣告內容僅敘及「12萬人次的卸妝選擇」，並未描述計算基礎，消費者無從判斷「12萬人次」究係1個月或1年或6年之購買人數，嚴重影響消費者權益，仍應刪除或再予修正。

△ 行政院衛生署函

94年9月2日衛署藥字第0940037017號

主旨：有關貴轄OO股份有限公司申請「OOO晶亮美白防護乳霜」廣告乙事，復如說明段，請查照。

說明：

- 一、復貴局94年8月23日北市衛藥食字第09436434200號函。
- 二、案內廣告有關「28天2色階的白皙改變...」等相關內容，應由申請廠商提供具學理依據及公信力之證明資料，俾利貴局據以審查。

△ 行政院衛生署函

94年8月24日衛署藥字第0940035146號

主旨：有關貴轄OO股份有限公司申請「OOO平皺貼」化粧品廣告乙事，復如說明段，請查照。

說明：

- 一、復貴局94年8月10日北市衛藥食字第0940025869號函。
- 二、經核案內產品依其成分得以一般化粧品管理，惟其用途不宜宣稱「消除皺紋」。

△ 行政院衛生署函

94年8月24日衛署藥字第0940033650號

主旨：有關貴轄OO股份有限公司申請「活髮因子毛囊滋養液」化粧品廣告審查一事，復如說明段，請查照。

說明：

- 一、復貴局94年8月1日北市衛藥食字第09435756300號函。
- 二、經核案內產品不宜以「活髮因子」為品名，其用途應以「毛髮滋潤與養護」為範圍。

△ 行政院衛生署函

94年7月19日衛署藥字第0940023143號

主旨：有關貴局函詢OO有限公司於網路刊登「OOO面膜、OOO原液」等化粧品廣告處辦疑義乙案，復如說明段，請查照。

說明：

- 一、復貴局94年5月30日北衛藥字第0940031619號函。
- 二、本案係貴局就爭OO國際有限公司擬刊登之代工產品廣告是否應依化粧品衛生管理條例第24條第2項之規定申請廣告核准事有疑義請釋到署。
- 三、經查化粧品衛生管理條例第24條所稱之「廣告」，主要係為達招徠銷售目的之行為，倘係屬委託製造、加工之半成品，非成品廣告，則因廣告之對象非屬一般民眾，而係化粧品業者，故尚無該條例第24條第2項之適用，本案仍應依違

反該條例 24 條第 1 項之規定處辦。

△ 行政院衛生署函

94 年 5 月 2 日衛署藥字第 0940015619 號

主旨：有關 OO 君於 OO 網站刊登「OOO 深層白精華液、OOO 保濕嫩白精華液」化粧品廣告處辦疑義乙案，復如說明段，請查照。

說明：

- 一、復貴局 94 年 4 月 14 日北市衛藥食字第 09432644500 號函。
- 二、經查網路廣告如於主網頁可點選連結其他網頁，則仍應視其關聯性而判斷是否違規，另外，案內網頁之產品次頁是否屬化粧品廣告乙節，如已宣稱品名及效能，自應以廣告論。

△ 行政院衛生署函

94 年 4 月 6 日衛署藥字第 0940010030 號

主旨：有關貴局函詢本署 93 年 9 月 17 日查獲網路(OO)刊登「OOO 精華霜」違規廣告，其廣告刊登責任歸屬乙案，復如說明段，請查照。

說明：

- 一、復貴局 94 年 3 月 7 日北衛藥字第 0940012471 號函。
- 二、有關函詢查獲網路刊登違規廣告刊登責任歸屬之處辦疑義乙節，仍請查明事實，究明其合約規定，如於合約期限內，自應為委刊公司之責任；反之，於期限屆滿後，因可歸責於網路公司無法消除網頁等技術上問題，自應由該網路公司負其責任。
- 三、副本抄送各縣市政府衛生局，網路廣告如遇委刊廠商與網路公司刊登違規廣告責任歸屬之處理，請依上開原則辦理。

△ 行政院衛生署函

94 年 3 月 11 日衛署藥字第 0940000353 號

主旨：有關違規廣告處分管轄機關之認定疑義乙節，復如說明段，請查照。

說明：

- 一、復貴局 93 年 12 月 31 日屏衛藥字第 0930025663 號函。
- 二、依據本署 93.12.27 函釋，查獲違規廣告處分行為人之管轄機關為處分機關，則應以戶籍地轄區定其主要之管轄機關。
- 三、至民法關於住所之設定，兼採主觀主義及客觀主義之精神，即主觀上有久住該地之意思，客觀上亦有住於該地之事實，該地始為住所，如貴局所稱實際住所係符合上述住所設定之要件，則除戶籍地外，當得兼採實際住所之認定，以符法制。

△ 行政院衛生署函

93 年 11 月 25 日衛署藥字第 0930047971 號

主旨：有關貴局函詢臺北縣 OO 君於「OO 拍賣網站」刊登「OOO 水白修護精華」化粧品廣告處辦疑義乙案，查案內內容係為 OO 君依據 OO 生化科技有限公司產品目錄刊登，並非個人撰寫，如經查証屬實，應依產品目錄未申請廣告處辦，至該公司陳情未授權 OO 君將產品目錄刊登於網路乙節，應請其逕依相關法律

途逕解決，復請查照。

說明：復貴局 93 年 11 月 9 日衛藥字第 0930043912 號函。

△ 行政院衛生署函

93 年 7 月 20 日衛署藥字第 0930028950 號

主旨：有關貴局函詢民眾檢舉 OO 君散發『OOO 健康系列』產品型錄及宣傳單張廣告處辦疑義乙案，經查涉案人所稱案內廣告並非廣發給一般大眾，而是給特定會員了解其產品功能，惟特定會員仍與一般民眾無異，且宣稱之產品功能，已涉及醫療效能，故本案仍應依違反藥事法第 69 條之規定處辦，復請查照。

說明：復貴局 93 年 7 月 7 日北衛藥字第 0930027677 號函。

△ 行政院衛生署函

93 年 6 月 17 日衛署藥字第 0930022748 號

主旨：有關貴局函詢 OO 股份有限公司申請之「OOO 奈米複合潤滑保養露」化粧品廣告乙案，復如說明段，請查照。

說明：

- 一、復貴局 93 年 6 月 1 日北市衛四字第 09333758800 號函。
- 二、經核所附資料，案內產品「OOO 奈米複合潤滑保養露」之文案內容「有效降低接觸性細菌、病毒造成的感染、過敏及不適」等詞句涉及療效，超出一般化粧品範圍。
- 三、依據「化粧品衛生管理條例施行細則」，若產品成分列屬新發明或新製品之含有醫療或毒劇藥品化粧品，應附有關研究報告資料、安全試驗報告、儲存試驗變化報告及臨床試驗報告文件等資料供審。

△ 行政院衛生署函

93 年 6 月 17 日衛署藥字第 0930022747 號

主旨：有關貴局函詢 OO 股份有限公司申請之「OOO 潔手護手凝露」化粧品廣告乙案，復如說明段，請查照。

說明：

- 一、復貴局 93 年 6 月 1 日北市衛四字第 09333758700 號函。
- 二、經核所附資料，案內產品「OOO 潔手護手凝露」之文案內容「內含奈米活性銀 TiO₂ 配方...有效降低接觸性細菌、病毒造成的感染與過敏機會」等詞句已涉及療效，超出一般化粧品範圍。
- 三、依據「化粧品衛生管理條例施行細則」，若產品成分列屬新發明或新製品之含有醫療或毒劇藥品化粧品，應附有關研究報告資料、安全試驗報告、儲存試驗變化報告及臨床試驗報告文件等資料供審。

△ 行政院衛生署函

93 年 4 月 7 日衛署藥字第 0930312360 號

主旨：有關化粧品衛生管理條例第 24 條第 2 項規定之化粧品廠商，是否應予界定或解釋，俾供遵循乙案，本署說明如下，請查照。

說明：

- 一、本署於 92 年 12 月 25 日召開研商廣告審查原則會議，會中決議，化粧品衛生管

理條例第 24 條第 2 項規定之『廠商』，應限於含藥化粧品許可證所有者及一般化粧品之輸入或製造商，請予以統一解釋，以釐清廣告申請者之資格。

二、化粧品衛生管理條例第 24 條第 2 項規定之「廠商」，於含藥化粧品應為許可證所有者，至一般無需備查化粧品因與一般商品之管理相類，除輸入商、製造商外，代理商及經銷商亦無不可，惟申請者應自負登載、宣播廣告之責；除廣告責任外，如涉及其他法律關係者，依其他有關法律之規定。

三、請轉知各公會應依相關規定辦理。

△ 行政院衛生署函

93 年 2 月 12 日衛署藥字第 0930304134 號

主旨：關於貴會就化粧品廣告審查所提建議案，復如說明，請查照。

說明：

一、復貴會 93 年 1 月 8 日北粧勳字第 093001 號函。

二、貴會就化粧品廣告審查所提建議，回復如下：

- (一) 裝訂為書頁式廣告 DM，其書頁在十五頁以下，廣告產品在十件以下者，得以一件計。
- (二) 化粧品廣告應依核准內容刊載，實際刊登內容倘與原核准未完全相符，依個案查處情形判定是否違反規定。
- (三) 化粧品廣告申請表列有刊播媒體種類可勾選及複選，倘刊登內容相同，得併案申請為一件。
- (四) 經核准之廣告僅變更背景設計，而不影響廣告內容者，無須重新申新核准字號；至於文字更改是否改變廣告原意，難有客觀標準，故廠商不宜任意變更原核定文字。
- (五) 廣告刊登經銷商之相關資料與產品不相關者，受理廣告之衛生機關將不予審查。
- (六) 經核准之廣告，倘有送審文字不當遭刪除而致文意不完整之情形，廠商得自行修正後送原核准單位備查。

△ 行政院衛生署函

92 年 10 月 7 日衛署藥字第 0920053145 號

主旨：有關貴局函詢 OO 股份有限公司申請之「OOO 生理潔淨組」化粧品廣告乙案，本署說明如下，復請查照。

說明：

一、復貴局 92 年 9 月 25 日北市衛四字第 09236257100 號函。

二、查 1 般化粧品廣告以節目廣告化之表現方式，如未將廣告內容以分鏡圖之畫面說明及旁白方式呈現，應予不准。

三、另化粧品廣告在電視購物頻道以節目型態呈現之內容，應可核准，惟其中對於美容師、藥師、醫師推薦或指定使用之情形，仍以劃除不予審查為原則。

△ 行政院衛生署函

92 年 9 月 17 日衛署藥字第 0920044731 號

主旨：有關 OO 日報 92 年 6 月 12 日第 O 版刊登「買 OOO 送脈衝光一次」廣告乙案，

復請查照。

說明：

- 一、復貴局 92 年 7 月 31 日北市衛四字第 09234724800 號函。
- 二、經核案內化粧品廣告未經申請即刊登，應先依違反化粧品衛生管理條例處辦。
- 三、案內內宣稱送脈衝光一次，據業者辯稱其實為磁波光而非脈衝光，應請提供缺原廠說明書及其使用方法、功能、工作原理等，俾判定是否非脈衝光。
- 四、查脈衝光之治療原理與雷射治療相同，其使用係醫療行為。本案該 000，以購買該產品贈送醫療行為之脈衝光治療，其產品之促銷方式顯有不妥。其贈送之脈衝光倘確係脈衝光，其治療若非於醫療機構由醫師執行，則屬密醫行為。

△ 行政院衛生署函

92 年 8 月 28 日衛署藥字第 0920047974 號

主旨：有關貴局函詢「000 生技化粧品」廣告單張是否符合化粧品衛生管理條例之規定，復請查照。

說明：

- 一、復貴局 92 年 8 月 19 日投衛局藥字第 0920400102 號函。
- 二、經核案內廣告宣稱「國家品牌、無效退錢、全世界唯一醫療用品膠原蛋白」詞句，已涉及誇大，應請其提供相關證明，否則請立即刪除。
- 三、化粧品廣告應依化粧品衛生管理條例規定，事前申請本署核准化粧品廣告，始得刊登，如再查獲，則依違反化粧品衛生管理條例之規定查處。

(二) 其他

△ 衛生福利部食品藥物管理署函

104 年 8 月 5 日 FDA 器字第 1040024856 號

主旨：有關貴局函詢「OO 實業有限公司」擬刊登「000 自動噴霧系統裝置」產品廣告疑義一案，復請查照。

說明：

- 一、復貴局 104 年 6 月 3 日南市衛食藥字第 1040083755 號函。
- 二、案內「000 自動噴霧系統裝置」產品業經本署於 104 年 4 月 13 日 FDA 器字第 1046006866 號函復，申請之「全身型噴霧機」判定不以醫療器材管理，不得標示或宣傳醫療效能，其非屬藥物，自毋需申請藥物廣告核准。
- 三、案內「000 自動噴霧系統裝置」產品之用途係搭配化粧品，噴灑在使用者身上，惟本案所詢電視廣告文案似以宣傳「000 自動噴霧系統裝置」產品功能為主，並未提及化粧品之效能，故尚難認屬化粧品廣告。
- 四、依藥事法第 69 條之規定，非本法所稱之藥物，不得為醫療效能之標示或宣傳，違反則將處 60 萬元以上 2,500 萬元以下罰鍰；亦不得宣稱虛偽不實或引人錯誤（即未具任何科學證據或具公信力之試驗資料等證明），否則將違反公平交易法第 21 條之規定，處 5 萬元以上 2,500 萬元以下罰鍰。案內電視廣告宣稱之效能非屬醫療效能，惟其宣稱「曬白機」可能涉及虛偽不實或引人錯誤。
- 五、另廠商所附「啟動革命性全身亮白美黑新方案」有關化粧品介紹部分，已涉及化粧品廣告，應依規定事前申請核准，始得刊登，併予敘明。

△ 衛生福利部食品藥物管理署函 104 年 4 月 17 日 FDA 器字第 1040010941 號
主旨：有關貴公司函詢「OOO 瞬效拉提精華露」之化粧品宣稱詞句相關事項，復請查照。

說明：

六、復貴公司 104 年 3 月 13 日 O 字第 O 號函。

七、一般而言，拉提是使眉毛跟髮線距離縮短，眉毛跟眼睛距離拉大，使線條變得比較直，或是法令紋的部分變得比較短。故必須提出產品有關「拉提」之量化數據，例如臉部部位間距縮短等相關測試報告，始得宣稱具有拉提功效。

八、依據本署 104 年 03 月 04 日 FDA 器字第 1041601150 號函，有關化粧品涉及以「人」為受試者之研究測試，應符合人體研究法及其相關規範，本案應依前開規定辦理，併予敘明。

△ 衛生福利部食品藥物管理署函 104 年 3 月 31 日 FDA 器字第 1040004974 號
主旨：有關貴公司函詢「OOO-舒密潤」產品屬性一事，復請查照。

說明：

一、復貴公司 104 年 1 月 28 日 O 字第 O 號函。

二、經查化粧品之定義，係用於人體外部，以潤澤髮膚、刺激嗅覺、掩飾體臭或修飾容貌之物品。倘屬化粧品，則其標示及廣告不得宣稱誇大不實或涉及醫療效能，先予敘明。

三、案內「OOO_舒密潤」產品得以一般化粧品管理，惟不得宣稱作為「情趣潤滑劑」用途以及「性愛時亦可做潤滑液」、「塗抹於陰道入口處輕輕按摩」、「讓親密關係潤滑保溼的第一步」、「可直接擦到陰道裡面」等超出化粧品效能範圍之詞句。

△ 衛生福利部食品藥物管理署函 104 年 3 月 9 日 FDA 器字第 1030055987 號
主旨：有關貴公司函詢販售之「OOO」產品屬性疑義一案，復如說明段，請查照。

說明：

一、復貴公司 103 年 12 月 23 日來文(本署 12 月 25 日收文)。

二、查化粧品之定義，係用於人體外部，以潤澤髮膚、刺激嗅覺、掩飾體臭或修飾容貌之物品，案內「OOO」產品用途為滋養髮根，滋潤頭皮頭髮，保持頭髮頭皮健康等，雖符合化粧品定義，惟所含「黑杜仲、金狗毛提取物」等成分，查為中醫藥典籍或臺灣中藥典收載之中藥材品項，惟查其配方未涉屬中藥固有成方，其是否可添加於化粧品內，仍須安全性評估資料，始得認定。

三、倘產品屬化粧品，不得含有衛生福利部公告之禁止使用成分及未經核准之藥品成分，且產品除應符合化粧品衛生管理條例規定之衛生標準外，更應確定該產品之有效性及安全性，以確保化粧品之品質與保障消費者使用安全，並不得為誇大不實或涉及醫療效能之宣稱。

△ 衛生福利部食品藥物管理署函 104 年 3 月 4 日 FDA 器字第 1041601150 號
主旨：有關化粧品涉及以「人」為受試者之研究測試，請依照人體研究法及其相關規

範辦理，請查照。

說明：

- 一、查旨揭研究，係以觀察、蒐集或測量受試者反應以達到研究化粧品功能與品質之目的，符合人體研究法第4條第1項人體研究之定義，爰化粧品涉及以「人」為受試者之研究測試，應符合人體研究法及其相關規範。
- 二、依據人體研究法第8條，衛生福利部已有公告得以簡易程序審查之研究案件範圍在案，惟人體研究案是否以一般程序審查或得以簡易程序審查，仍應由審查會以個案事實認定。
- 三、請轉知所屬會員應符合相關法規，以免觸法。

△ 衛生福利部食品藥物管理署函 103年10月15日FDA器字第1030034330號
主旨：有關貴公司函詢「OOO絲緊緻拉提系列」等6項保養品之產品名稱疑義乙事，本署復如說明段，請查照。。

說明：

- 一、復貴公司103年8月7日O字第O號書函。
- 二、化粧品品名不得宣稱醫療效能及誇大不實，有關化粧品宣稱之功效測試，應針對產品而非單一成分，否則將涉及誇大不實。
- 三、一般而言，拉提是使眉毛跟髮線距離縮短，眉毛跟眼睛距離拉大，使線條變得比較直，或是法令紋的部分變得比較短，故化粧品如欲宣稱拉提之功效，應有相關測試報告。。

△ 衛生福利部食品藥物管理署函 103年8月27日FDA器字第1039016611號
主旨：有關貴局函詢「OOO晚安檸檬C美體蜜等10件」產品廣告，其產品品名之疑義，復請查照。

說明：

- 一、復貴局103年7月30日中市衛食藥字第1030077089號函。
- 二、有關化粧品之品名應不得宣稱醫療效能或誇大不實，故案內所詢之「發光」及「拋光白」品名未涉及醫療效能，惟其是否誇大，仍請貴局就業者之說明，逕予審酌為宜。

△ 衛生福利部食品藥物管理署函 103年6月20日FDA器字第1030020515號
主旨：有關貴局函詢OO化粧品廠股份有限公司，針對一般化粧品品名不得命名為「DNA逆時全效抗皺面膜及薰衣草『防痘』控油凝膠」提出疑義一案，復請查照。

說明：

- 一、復貴局103年5月8日桃衛食藥字第1030037797號函。
- 二、化粧品之品名應符合其實際成分及用途，不得宣稱醫療效能及誇大，以避免誤導消費者，案內所詢產品應提出含DNA原料及相關抗皺佐證資料，始得宣稱。另化粧品應含有本署公告之抗菌劑始得宣稱「抗痘」或「防痘」。

△ 衛生福利部食品藥物管理署函 103 年 3 月 4 日 FDA 企字第 1039900960 號
主旨：有關貴局函詢網站刊售「○○○噴霧劑」之處辦疑義乙事，復請查照。

說明：

- 一、復貴局 103 年 1 月 29 日投衛局藥字第 1030002793 號函。
- 二、本案應請釐清販售之商品與本署核准之含藥化粧品是否確為相關商品，並依相關規定予以處辦。
- 三、另產品盜用原代理公司核准資料乙節，應由被盜用人提出侵權訴訟，非衛生管法令管轄範疇，且廣告與販售分屬不同行為，本案仍請就事實予以認定，併與敘明。

△ 行政院衛生署食品藥物管理局函 102 年 6 月 14 日 FDA 企字第 1020021713 號
主旨：有關貴局函詢雜誌刊登「OOO 敷膜組」產品之適法疑義乙事，復請查照。

說明：

- 一、復貴局 102 年 5 月 21 日北市衛食藥字第 10233285300 號函。
- 二、依據化粧品衛生管理條例第 3 條規定，化粧品係指施於人體外部，以潤澤髮膚、刺激嗅覺、掩飾體臭或修飾容貌之物品。
- 三、查本案「OOO 敷膜組」商品係用於大體美容用途，解決遺容變異問題，與化粧品之定義不符，非屬化粧品管理。

△ 行政院衛生署食品藥物管理局函 101 年 11 月 7 日 FDA 風字第 1010075371 號
主旨：有關貴局函詢網路刊售分裝之「OOO 淡香精」乙案，復請查照。

說明：

- 一、復貴局 101 年 11 月 6 日彰衛藥字第 1010032891 號函。
- 二、依據化粧品衛生管理條例第 9 條之規定：輸入之化粧品，應以原裝為限，非經中央衛生主管機關核准，不得在國內分裝或改裝出售。惟案關態樣另涉意圖販賣、供應而陳列，仍請 貴局逕依權責認定卓處。

△ 行政院衛生署食品藥物管理局函 100 年 12 月 22 日 FDA 消字第 1000072714 號
主旨：有關貴局函詢 OO 文化事業股份有限公司刊登「III 按摩眼霜」專題報導涉違反化粧品衛生管理條例規定乙事，復請查照。

說明：

- 一、復貴局 100 年 10 月 26 日北市衛藥食字第 10051083100 號函。。
- 二、查「化粧品衛生管理條例」第 24 條暨「化粧品衛生管理條例施行細則」第 20 條、第 21 條，並未述明未於國內上市，即非屬化粧品廣告申請範疇；復查臺北高等行政法院 100 年度簡字第 187 號判決略以：「廣告性質，並不以刊播廣告須以該產品販售為目的作為要件，亦不以廣告行為人是否有實際銷售行為、該產品是否由其自製或進口等作為認定。」。
- 三、依各該規定及判例，並未排除非發售中之商品；且案關產品未於台灣上市，亦無法申請化粧品廣告。惟廣告行為之構成，係可使不特定多數人知悉其宣傳內

容，進而達到招徠商業利益之效果。故案內所指究係為報導，亦或為廣告，建請就其是否可因茲招徠其商業利益方向思維，依事實及權責逕予判定。

△ 行政院衛生署食品藥物管理局函 100 年 9 月 6 日 FDA 消字第 1000059135 號
主旨：有關貴局函詢「OOO 裸妝美人術」廣告內容疑義乙案，復如說明，請查照。

說明：

- 一、復貴局 100 年 7 月 29 日北衛食藥字第 1000103116 號函。
- 二、按所稱醫療廣告，係指利用傳播媒體或其他方法，宣傳醫療業務，以達招徠患者醫療為目的之行為。爰要件上，除必須客觀上有刊登醫療廣告資訊之行為外，主觀上並有「宣傳醫療業務，以達招徠患者醫療為目的」之訴求，即屬醫療法第 9 條所定之醫療廣告。
- 三、查貴局隨文檢附之衛教手冊內容，係針對各種療法、原理及療程簡介，文末並載明：「詳細療程已由專業醫護人員為您諮詢解說」。整體觀之，訴求對象顯非該公司內部員工，用途亦顯非公司內部教育訓練教材，客觀上已有刊登醫療廣告資訊之行為，主觀上並有「宣傳醫療業務，以達招徠患者醫療為目的」之訴求，涉屬醫療廣告。
- 四、隨文另檢附 99 年 1 月 13 日衛署醫字第 0990260108 號函供參，案經認屬醫療廣告者，不論其係刊載於機構內或機構外，均應依醫療廣告相關規定辦理。

△ 行政院衛生署食品藥物管理局函 100 年 6 月 3 日 FDA 消字第 1000029770 號
主旨：為利違規化粧品廣告刊播媒體之處分作業，請貴局開立裁處書時，詳實記載必要之資訊如說明段，請查照。

說明：

- 一、依據國家通訊傳播委員會 100 年 5 月 12 日通傳播字第 10048020140 號函暨與本署與國家通訊傳播委員會 100 年 4 月 12 日處理違反衛生法令節目及廣告第五次聯繫會議結論辦理。
- 二、各地方政府新聞單位將依據違反化粧品衛生管理條例之廣告進行刊播媒體之後續核處，故行政處分書所載之涉違法事實及違規事證均應正確一致避免有誤，並詳實記載以下項目：
 - (一) 廣播：媒體名稱（合法／非法）、播音地區（縣／市）、頻率（調頻／調幅）、日期時間、節目名稱、違規事實及違反法規。
 - (二) 電視：頻道名稱、日期時間、節目名稱、違規事實及違反法規。
 - (三) 違規事實：行政處分書記載應一致，避免不全（符）或無法確認（辨別）實際違規內容。
- 三、隨函檢附各地方政府新聞單位聯繫窗口一覽表乙份，為加速違規處理之時效，請 貴局於核處違規廣告託播者時，一併函知傳播業者及所轄新聞主管機關，並請 隨文檢附側錄光碟及違規紀錄表，俾便地方新聞主管機關進行後續核處。

△ 行政院衛生署函

97 年 5 月 12 日衛署藥字第 0970013517 號

主旨：有關貴局函詢含有 glycine 之一般化粧品可否以「膠原精華」為品名乙事，復如說明段，請查照。

說明：

一、復貴局 97 年 3 月 17 日北市衛藥食字第 09731964300 號函。

二、按「甘胺酸 (Glycine)」係一種胺基酸，於化粧品中可作為保濕劑用途，請貴局依一般消費大眾之認知，逕依權責自行審酌。

△ 行政院衛生署函

93 年 12 月 27 日衛署藥字第 0930048543 號

主旨：有關貴局函詢查獲違規廣告處分衛生主管機關應為戶籍地或居住地乙案，復如說明段，復請查照。

說明：

一、復貴局 93 年 11 月 16 日北市衛四字第 09338274000 號函。

二、依行政程序法第 12 條第 3 款之規定，有關行政機關對於自然人之管轄權，其順序為住所、居所、最後所在地；法人或團體者，則依其主事務所或會址所在地。依前揭規定，仍應以住所為主要管轄權之認定。

三、又依民法第 20 條關於住所之認定，「依一定事實，足認以久住之意思，住於一定之地域者，即為設定其住所於該地。」，所稱「依一定事實」，依立法意旨，係指設立戶籍之所在。

四、綜上，行為人之管轄機關為處分機關，則應以戶籍地轄區定其主要之管轄機關。

參、訴願決定書節錄

一、藥品

(持有藥品許可證之藥商始得於自家公司網站刊登產品資訊)

❖ 衛生福利部訴願決定書 103.04.02 衛部法字第 1030005680 號

訴願人：OO 生技醫藥有限公司

訴願人因違反藥事法事件，不服新北市政府 102 年 12 月 27 日北府衛食藥字第 1023338750 號行政處分書所為處分及 103 年 1 月 21 日北府衛食藥字第 1030081354 號函所為復核，提起訴願，本部決定如下：

主 文

訴願駁回。

事 實

緣訴願人未申請廣告核准，於該公司網站(網址：

<https://www.xxxxxx.com.tw/article.php?id=246>)刊登「欣表飛鳴錠」(衛署藥輸字第 023238 號許可證)藥品廣告，內容述及：「.....在腸內約有 100 種 100 兆個細菌團分佈，身體健康時候，腸內乳酸菌可保持平衡的狀態而發揮良好的作用；但當身體不適或因飲食、環境變化、壓力、高齡化等原因造成害菌增殖時，腸內的菌叢就會失去平衡，此時必須補充乳酸

菌以保持正常的狀態……主要分佈於大腸，可產生乳酸及醋酸，提高整腸效果……主要分佈於小腸，能迅速增殖，使雜亂的腸內菌叢正常化……主要分佈於小腸，可產生大量乳酸，抑制有害菌……減少腸內的有害菌及有害菌產生的有害物質，對整腸頗有助益……」等詞，經高雄市左營區衛生所於 102 年 7 月 4 日查獲，移送新北市政府衛生局查證屬實，原處分機關新北市政府審認訴願人違反藥事法第 66 條第 1 項規定，依同法第 92 條第 4 項規定，以 102 年 12 月 27 日北府衛食藥字第 1023338750 號行政處分書處以新臺幣（以下同）20 萬元罰鍰。訴願人不服，申請復核，經原處分機關以 103 年 1 月 21 日北府衛食藥字第 1030081354 號函維持原處分，並於同年月 23 日送達，訴願人仍不服，於 103 年 2 月 24 日（星期一）經原處分機關衛生局層轉向本部提起訴願，並由原處分機關檢卷答辯到部。茲摘敘訴辯雙方意旨如次：

訴願理由略稱：

- 1、藥事法規範藥物廣告之刊登，主要係避免未經審核之廣告內容誤導民眾對藥物療效之認知，藥商網站所揭示之藥品資訊，如早已經主管機關審核通過之內容，或已經由其他網站或媒體對社會大眾揭示，是否得因形式上未再次申請刊登，而應受罰，就立法原旨而言，恐有疑問。
- 2、本公司網站所轉載刊登「欣表飛鳴錠」產品相關資訊，源於與臺灣 OO 藥品工業股份有限公司（以下稱 OO 藥品公司）友好關係情況下，經其同意，無償轉載已於其官網公開對大眾揭示之產品資訊，其內容亦與核定之仿單無異，一般大眾得以在 OO 藥品官網及藥品實體上知悉。其他藥商或網站在未侵害原作者(OO 藥品公司)之前提下，予以轉載 OO 藥品資訊，不應視為刊登藥品廣告之行為。
- 3、本公司刊載「欣表飛鳴錠」產品資訊之局部圖片，於結尾註記「詳情請見 OO 官方網站」，並加以網站連結，其功能僅作有興趣該藥品民眾之通路，以利民眾進入 OO 藥品官網觀其全文。本公司轉貼「欣表飛鳴錠」局部產品資訊，對 OO 藥品銷售有利，實際廣告行為人應為 OO 藥品公司，按藥物廣告處理原則，其內容應視為毋須向主管機關申請許可之產品資訊。
- 4、對一般藥商而言，對於主管機關已審定之藥品資訊，自會認為其資訊已公開為大眾可自由獲得，自是無違法刊登之考量，原處分機關如以程序未完備或形式條件不符，據以處罰，自然令人不服，建請原處分機關就本案申請中央主管機關函釋，另作適法之處分。

答辯理由略稱：

- 1、依改制前行政院衛生署訂定之「藥物網路廣告處理原則」所示，西藥許可證持有之藥商網站，應依核准之藥物仿單內容完整刊登該公司產品訊息，並應加貼藥物外盒或實體外觀之圖片，始能認屬毋須申請許可之產品資訊。查訴願人非為案內藥品許可證之持有者，將該仿單內容刊登於許可證持有者以外之網站，自應申請許可。
- 2、再查案內網頁載有「『廣告』歡迎選購 OOTC 產品」、「查看清單」之購物功能、產品品名、效能、訴願人名稱、地址及電話等相關資訊，已提供一般民眾關於系爭藥品之相關資訊，使不特定人得以知悉，而達到招徠消費者購買之目的，核屬廣告行為。訴願人領有販賣業藥商許可執照，未申請廣告許可，即於網站刊登藥品廣告，違規事實明確，本府依違反藥事法規定，處訴願人法定罰鍰最低額 20 萬元，於法並無不合。

理 由

- 1、按「本法所稱藥物，係指藥品及醫療器材。」「藥商刊播藥物廣告時，應於刊播前將所有文字、圖畫或言詞，申請中央或直轄市衛生主管機關核准，並向傳播業者送驗核准文件。……」「違反第 66 條第 1 項……規定之一者，處新臺幣 20 萬元以上 5 百萬元以下罰鍰。」為藥事法第 4 條、第 66 條第 1 項前段及第 92 條第 4 項所明定。
- 2、卷查本件訴願人領有販賣業藥商許可執照，未申請廣告核准，於該公司網站刊登「欣表飛鳴錠」藥品廣告，內容述及：「……在腸內約有 100 種 100 兆個細菌團分佈，身體健康時候，腸內乳酸菌可保持平衡的狀態而發揮良好的作用；但當身體不適或因飲食、環境變化、壓力、高齡化等原因造成害菌增殖時，腸內的菌叢就會失去平衡，此時必須補充乳酸菌以保持正常的狀態……主要分佈於大腸，可產生乳酸及醋酸，提高整腸效果……主要分佈於小腸，能迅速增殖，使雜亂的腸內菌叢正常化……主要分佈於小腸，可產生大量乳酸，抑制有害菌……減少腸內的有害菌及有害菌產生的有害物質，對整腸頗有助益……」等詞句，經訴願人於 102 年 7 月 16 日以陳述意見書表示，因該公司資訊人員誤認 OO 官網之公開資訊是可供社會大眾點閱，而誤觸法規。此有系爭廣告網頁下載資料、訴願人之陳述意見書及「臺北市政府衛生局藥物、化粧品廣告申請核定表」（廣告申請廠商為 OO 藥品公司）影本附卷可稽，違規事實，足可認定，原處分機關依法處罰，並無不合。
- 3、訴願人雖稱轉載刊登「欣表飛鳴錠」產品相關資訊，係經 OO 藥品公司同意，無償轉載已於其官網公開對大眾揭示之產品資訊，其內容亦與核定之仿單無異，不應視為刊登藥品廣告之行為，且轉貼該產品資訊，對 OO 藥品銷售有利，實際廣告行為人應為 OO 藥品公司，按藥物網路廣告處理原則，其內容應視為毋須向主管機關申請許可之產品資訊云云。惟按改制前行政院衛生署 97 年 11 月 17 日衛署藥字第 0979320050 號函修訂之「藥物網路廣告處理原則」規定，許可證持有之藥商網站，如刊登產品資訊（即依核准之藥物仿單內容完整刊登該公司產品訊息，並應加貼藥物外盒或實體外觀之圖片），毋須申請許可。準此，持有藥品許可證之藥商始得於自家公司網站刊登產品資訊，本件「欣表飛鳴錠」藥品許可證之申請商係 OO 藥品公司，訴願人並非該藥品許可證持有之藥商，自不得於其公司網站刊登「欣表飛鳴錠」產品資訊。又系爭廣告為訴願人所刊登，網頁內容載有產品品名、效能、訴願人名稱、地址及電話等相關資訊，並有「『廣告』歡迎選購 OOOTC 產品」、「查看清單」之購物功能等，已達招徠消費者購買之目的，核屬廣告行為，訴願人主張非廣告行為、實際廣告行為人為 OO 藥品公司云云，委無可採。從而，本件原處分既無違誤，自應予以維持。
- 4、綜上論結，本件訴願為無理由，爰依訴願法第 79 條第 1 項規定，決定如主文。

(將網站全權委託資訊公司代為管理，委託商仍應善盡管理之責)

❖ 衛生福利部訴願決定書 103.1.24 衛部法字第 1020111600 號

訴願人：OOOOO 股份有限公司

訴願人因違反藥事法事件，不服桃園縣政府 102 年 8 月 12 日府衛食藥字第 1020179256 號行政裁處書所為處分及 102 年 9 月 10 日府衛食藥字第 1020183052 號函所為復核，提起

訴願，本部決定如下：

主 文

訴願駁回。

事 實

緣臺北市政府衛生局於 102 年 7 月 17 日查獲訴願人於 PChome Online 商店街網站(網址：<http://www.pcstore.com.tw/helthin/M1242xxxx.htm>)刊登販售「新寶納多孕補錠 100'S」(衛署藥製字第 043491 號)產品廣告，宣稱：「.....善存新寶那多孕補錠、善存全球銷售第一的綜合維他命、孕期及哺乳期婦女營養補充、從懷孕到哺乳 1 人吃兩人補、從維生素 A 到鋅、13 種維生素、9 種礦物質:有助懷孕媽媽與寶寶營養素完整、葉酸、鋅:幫助寶寶神經系統發育、鐵、B12:促進母體及胎兒血紅素生長與紅血球形成.....」等詞句，經移由桃園縣政府衛生局查認訴願人係藥商，惟未經核准即擅自刊播藥物廣告，原處分機關桃園縣政府以訴願人違反藥事法第 66 條第 1 項規定，爰依同法第 92 條第 4 項規定，以 102 年 8 月 12 日府衛食藥字第 1020179256 號行政裁處書處新臺幣 20 萬元罰鍰。訴願人不服，向原處分機關提出異議申請復核，經原處分機關以 102 年 9 月 10 日府衛食藥字第 1020183052 號函，復核決定駁回。訴願人仍不服，於 102 年 10 月 2 日經原處分機關層轉向本部提起訴願，並由原處分機關檢卷答辯到部。茲摘敘訴辯雙方意旨如次：

訴願理由略稱：

- 1、該網站係本公司提供作為商品簡介之用，非以營利銷售為目的，且於函到時即刻通知廠商將該商品下架。本公司已將網站全權委託資訊公司代為管理，該公司經營網站多年，理應熟稔相關藥事法及廣告相關法令，未料其未善盡管理之責，將「惠氏」產品悉數上架，不應由本公司負責。
- 2、依藥事法-第 7 章藥物廣告之管理第 66 條規定，原核准機關發現已核准之藥物廣告內容或刊播方式危害民眾健康或有重大危害之虞時，應令藥商立即停止刊播並限期改善，屆期未改善者，廢止之。本公司並未接獲任何停止刊播通知及限期改善之函文，主管機關未善盡輔導之責即行開罰，請予明查云云。

答辯理由略稱：

- 1、依據改制前行政院衛生署食品藥物管理局 99 年 6 月 1 日 FDA 消字第 0990023488 號函規定，於網頁上刊登藥物資訊如同刊登於其他媒體，而受藥事法關於廣告管理之規範。又依該局 99 年 4 月 23 日 FDA 消字第 0993000450 號函略以，行政罰法第 3 條規定，本法所稱行為人，係指「實施違反行政法上義務行為」之自然人、法人、設有代表人或管理人之非法人團體、中央或地方機關或其他組織，委託刊播違規廣告者即「實施違反行政法上義務行為」者，故縱訴願人委託刊播者提具「授權委託書」，仍不得據以免責。
- 2、依據藥事法施行細則第 44 條規定：「登載或宣播藥物廣告，應由領有藥物許可證之藥商，填具申請書，連同藥物許可證影本、核定之標籤、仿單或包裝影本、廣告內容及審查費，申請中央或直轄市衛生主管機關核准後為之。」雖訴願人於 PChome 商店街網站刊載之廣告詞句與北衛藥廣字第 10208006 號廣告核定表內容相符，惟該藥品之廣告核定表(北衛藥廣字第 10208006 號)及許可證持有者(衛署藥製字第 043491 號)皆為 OO 生技股份有限公司（以下稱 OO 公司），非屬訴願人所有，且訴願人並未檢具向傳

播業者送驗之核准文件，故仍視訴願人未依藥事法第 66 條第 1 項申請廣告核定表及向傳播業者送驗核准文件即刊登並宣稱案內藥品之廣告，本府依同法第 92 條第 4 項規定處分訴願人，並無不妥。

理 由

- 1、按藥事法第 24 條規定：「本法所稱藥物廣告，係指利用傳播方法，宣傳醫療效能，以達招徠銷售為目的之行為。」第 66 條第 1 項前段規定：「藥商刊播藥物廣告時，應於刊播前將所有文字、圖畫或言詞，申請中央或直轄市衛生主管機關核准，並向傳播業者送驗核准文件。」第 92 條第 4 項規定：「違反第 66 條第 1 項...規定之一者，處新臺幣 20 萬元以上 5 百萬元以下罰鍰。」
- 2、本件訴願人為藥商，領有販賣業藥商許可執照，經查獲於 102 年 7 月 17 日在事實欄所述網頁刊登「新寶那多孕補錠 100'S」等藥品相關效能文字，並經原處分機關查得訴願人未經申請核准即擅自刊登等情，為訴願人所不爭執，並有訴願人領有之北市衛藥販（中）字第 620110Q163 號販賣業藥商許可執照、系爭網頁資料及訴願人 102 年 7 月 30 日陳述意見函等在卷可稽。訴願人雖主張其所刊登者係商品簡介並非廣告，且藥事法第 92 條第 4 項規定之處罰對象，必須經核准機關命刊登廣告之藥商限期改善而不改善者為限，原處分機關未經命訴願人改善，逕為科罰，已有違法云云。然查，所謂藥物廣告，係指利用傳播方法，宣傳醫療效能，以達招徠銷售為目的之行為，此為藥事法第 24 條所明定。系爭網頁內容不僅載有如事實欄所述之藥品相關效能文字，並刊有價格、公司名稱暨聯絡方式等，已傳達消費者相關藥品效能之資訊，並達招徠銷售之目的，確屬藥物廣告，而非訴願人所謂商品簡介而已，自應受藥事法第 66 條第 1 項之規範，即該廣告應事前申請核准，始得刊登。訴願人縱稱係系爭藥品製造商 OO 公司授權販賣點，且系爭藥品業經 OO 公司檢具廣告核定表送經新北市政府衛生局核准（廣告許可字號：北衛藥廣字第 10208006 號），惟訴願人未提具 OO 公司同意其刊登廣告，並向傳播業者送驗核准文件，即擅自登載，有違藥事法第 66 條第 1 項規定。至於訴願人主張原處分機關應先限期改善後始得科罰，為藥事法第 66 條第 1 項、第 92 條第 4 項所無之規定，殊乏所據，自無可採。原處分機關依法科處罰鍰，揆諸首揭法律規定，並無不合。
- 3、至訴願人訴稱已將網站全權委託資訊公司代為管理，該公司未善盡管理之責，不應由其負責云云，惟查，訴願人對其受託人執行委託事項本有監督指導義務，其疏未監督受託人於網路刊載之產品資訊，核有過失，尚難以此為由而冀邀免責。從而，本件原處分核無違誤，自應予以維持。
- 4、綜上論結，本件訴願為無理由，爰依訴願法第 79 條第 1 項規定，決定如主文。

二、醫療器材

(台灣黃頁上之廣告應申請核准)

❖ 衛生福利部訴願決定書 103.12.31 衛部法字第 1030023151 號

訴願人：OOO

訴願人因違反藥事法事件，不服新北市政府 103 年 7 月 1 日北府衛食藥字第 1031173508 號行政處分書所為處分及 103 年 7 月 24 日北府衛食藥字第 1031323702 號函所為復核，提起訴願，本部決定如下：

主 文

訴願駁回。

事 實

緣訴願人領有販賣業藥商許可執照(北 O 股藥販字第 6231153536 號)，於網際網路「台灣黃頁」(網址：

<http://www.web66.com.tw/CW962%E8%B5%AB%E9%BA%97%E6%95%B7%E6%BO%B4%E8%86%AO%E6%89%8B%E8%A1%93%E5%82%B7%E5%8F%A3%E6%95%B7%E6%96%99-N96xxxx.html>)刊登「OOO 水凝膠手術傷口敷料(滅菌)(衛署醫器製壹字第 003125 號)」醫療器材廣告，內容述及：「...抗菌的功能，提供一個封閉系統使傷口癒合，使傷口得以在一個受到保護的狀態下達到濕潤癒合的目的，並可減少移除敷料時所產生的疼痛及損傷新生皮膚組織，有效降低疤痕組織的形成。水膠不會造成與傷口組織沾粘，在吸收滲液後將自動退黏，本身亦具有良好的抑菌功能，大幅降低感染機率...患者可正常淋浴不受影響。...敷料延展性佳，可以用於關節部位，日常活動不受影響...幫助療癒...維持傷口床濕潤平衡，避免傷口浸潤或乾燥。完全不沾黏傷口...給予傷口適當壓力，減少疤痕的產生...完整包覆傷口，防止外部細菌進入，降低感染風險。膠體透明可觀察傷口，容易掌握更換敷料時機...」疑涉違反藥事法規定，經高雄市前鎮區衛生所於 103 年 4 月 29 日查獲並移由訴願人營業所在地之新北市政府衛生局調查，原處分機關新北市政府審認訴願人刊載之前揭廣告與原核准(北衛器廣字第 10302024 號核定表)內容不符，違反藥事法第 66 條第 2 項規定，爰依同法第 92 條第 4 項規定，以 103 年 7 月 1 日北府衛食藥字第 1031173508 號行政處分書裁處訴願人新臺幣 20 萬元罰鍰。訴願人不服，申請復核，經原處分機關以 103 年 7 月 24 日北府衛食藥字第 1031323702 號函，復核決定維持原處分。訴願人仍不服，於 103 年 8 月 22 日經原處分機關衛生局層轉向本部提起訴願，並由原處分機關檢卷答辯到部。茲摘敘訴辯雙方意旨如次：

訴願理由略稱：

- 1、因員工一時不察，體諒民眾無法從原有申請之文字詳細了解產品特性，希望能以簡單及口語化之文字向民眾說明本產品之特性，誤將網路上所刊之文案有所修改。因原核准內容有部分艱澀難懂，故於網際網路所刊登之內容再就前開核准內容予以補充說明，使民眾方便閱讀，廣告內容並未逸脫原本核准內容。
- 2、依衛生福利部藥物網路廣告處理原則，於許可證持有之藥商網站於網路登載產品資訊時無須申請許可，原處分機關裁罰無理由。本公司之行為即便因此與公共利益有涉，其影響亦非常微小，無須裁罰。

答辯理由略稱：

- 1、查藥物廣告在核准登載期間，不得變更原核准事項。訴願人領有醫療器材廣告申請核定表(北衛器廣字第 10302024 號，有效期間：104 年 3 月 5 日止)，卻未依照廣告核定表內容刊登廣告，且於核定表核定內容刪除之用語，又使用於網頁廣告中。訴願人稱該行為為員工一時不察所為，惟按行政罰法第 7 條第 2 項規定，受僱人之故意、過失

推定為公司之故意、過失。訴願人行為違反藥事法第 66 條第 2 項規定事實明確。

- 2、按衛生福利部藥物廣告處理原則規定，許可證持有之藥商網站中所提供之產品資訊，毋須申請許可，而一般網站之藥物廣告須申請許可。查訴願人刊登之內容係在臺灣黃頁上之廣告，非屬訴願人所有之藥商網站。訴願人所述並無可採。至藥物廣告核其性質為獲得財產而從事經濟活動，其產品與國民健康有重大關係，基於公益之維護，應受較嚴格之規範，藥事法對言論自由與財產權保障之限制並未違反比例原則。

理 由

- 1、按「本法所稱藥物，係指藥品及醫療器材。」「藥商刊播廣告時，應於刊播前將所有文字、圖畫或言詞，申請中央或直轄市衛生主管機關核准……」「藥物廣告在核准登載、刊播期間不得變更原核准事項。」「違反第 66 條……第 2 項……規定之一者，處新臺幣 20 萬元以上 5 百萬元以下罰鍰。」為藥事法第 4 條、第 66 條第 1 項、第 2 項及第 92 條第 4 項所明定。
- 2、卷查本件訴願人於 103 年 4 月 29 日經查獲在事實欄所述「台灣黃頁」網站刊登「OOO 水凝膠手術傷口敷料(滅菌)(衛署醫器製壹字第 003125 號)」醫療器材廣告，內容述及「…抗菌的功能，提供一個封閉系統使傷口癒合，使傷口得以在一個受到保護的狀態下達到濕潤癒合的目的，並可減少移除敷料時所產生的疼痛及損傷新生皮膚組織，有效降低疤痕組織的形成。水膠不會造成與傷口組織沾粘，在吸收滲液後將自動退黏，本身亦具有良好的抑菌功能，大幅降低感染機率…患者可正常淋浴不受影響。…敷料延展性佳，可以用於關節部位，日常活動不受影響…幫助療癒…維持傷口床濕潤平衡，避免傷口浸潤或乾燥。完全不沾黏傷口…給予傷口適當壓力，減少疤痕的產生…完整包覆傷口，防止外部細菌進入，降低感染風險。膠體透明可觀察傷口，容易掌握更換敷料時機…」等詞句，與原核准廣告核定表(廣告許可字號：北衛器廣字第 10302024，核定廣告有效期間至 104 年 3 月 5 日止)不符，訴願人之委託 O 姓職員於 103 年 6 月 12 日接受新北市政府衛生局訪談時亦坦承廣告係訴願人刊登，並表示因員工疏失，誤植錯誤檔案，致使文字內容與核定內容不一致等語。此有新北市政府衛生局食品藥物衛生訪談紀錄表、醫療器材廣告申請核定表及違規廣告網頁下載資料等影本附卷可憑。原處分機關以訴願人於系爭廣告核准登載期間擅自變更原核准內容，依法裁處訴願人罰鍰，揆諸前揭規定，尚無不合。
- 3、訴願人雖稱其員工因一時不察，希望能以簡單及口語化之文字說明產品特性，故就核准內容予以補充說明，使民眾方便閱讀，廣告內容並未逸脫原核准內容云云。惟參照臺中高等行政法院 100 年度簡字第 92 號判決略以：「藥事法第 24 條規定及其立法意旨，無非在藥品廣告，係指利用傳播方法，宣傳醫療效能，以達招徠銷售為目的之行為，藥商……應依原核准內容宣播才符合法令規定。藥商如認為為讓民眾真正了解…意思，而必須以貼近生活口語化的表現法來宣播廣告，就應該……重新提出申請核定廣告內容後再予宣播，在未申請核定變更前……不得任意增刪變更廣告內容，以符合藥物廣告內容管制立法意旨。況同法第 66 條第 2 項所謂變更廣告內容，並不以變更後之內容涉及療效不實或誇大虛假等情，祇要有變更內容即屬之。」本件依卷附新北市政府衛生局醫療器材廣告申請核定表(北衛器廣字第 10302024 號，有效期間：104 年 3 月 5 日止，注意事項欄並載明：「請依照本局核定廣告之內容刊載媒體廣告，以免觸法」，

其核定內容並無訴願人於網站登載之前揭口語化文字，訴願人如認有補充說明必要，自應重新申請核准而非擅自變更。另查訴願人刊登系爭廣告之網頁(台灣黃頁)並非訴願人之網站(意即許可證持有之藥商網站)，而係刊載於台灣黃頁上之廣告，依本部藥物網路廣告處理原則規定，系爭廣告登載於一般網站仍應申請許可，訴願人訴稱系爭廣告無須申請許可容有誤解。又本件原處分機關考量訴願人之違規情節，裁處新臺幣 20 萬元之罰鍰，已屬藥事法第 92 條第 4 項所定最低罰鍰金額，從而，原處分既無違誤，自應予以維持。

4、綜上論結，本件訴願為無理由，爰依訴願法第 79 條第 1 項規定，決定如主文。

(不得因他人違規未受取締即合理化自身之違規行為)

❖ 衛生福利部訴願決定書 103.10.31 衛部法字第 1030021546 號

訴願人：OOOO 有限公司

訴願人因違反藥事法事件，不服桃園縣政府 103 年 6 月 20 日府衛食藥字第 1030140705 號行政裁處書所為處分 103 年 7 月 21 日府衛檢字第 1030062250 號函所為復核，提起訴願，本部決定如下：

主 文

訴願駁回。

事 實

緣訴願人於網站(網址：<http://www.xxxxx.com.tw>)刊登 OO 舒鼻淨生理海水噴霧器(未滅菌)(衛署醫器輸壹字第 012505 號)、OOO 嬰幼兒綜合維他命滴劑(衛署藥製字第 055960 號)及 OOO 噴霧器(衛署醫器製字第 003766 號)等藥物廣告，內容分別述及：「...避免受空氣的汙染，引發鼻腔黏膜的不適...呼吸順暢...降低敏感及刺激...讓鼻腔清潔、濕潤、保護達到三重防護及保健...器廣字第 10202005 號及相關圖片...」、「依據行政院衛生署修訂之每日營養素建議攝取量 3 個月以下嬰兒每日服用量為 0.6ml(滴管 0.6 刻度)...桃縣藥廣字第 10005006 及相關圖片...」、「...按下鼻子會有雙和弦音樂鈴聲喔！...本機配置過熱自動斷電系統、變壓器及保險絲等安全措施，敬請安心使用，噴霧器產品比較表...」等詞句，經高雄市大樹區衛生所於 103 年 4 月 23 日查獲後，因訴願人營業地址在桃園縣，爰以 103 年 5 月 2 日高市樹衛字第 10370172100 號、第 10370172200 號、第 10370172300 號函移由桃園縣政府衛生局調查，案經原處分機關桃園縣政府查認前揭廣告與原核准之廣告核定表不符，違反藥事法第 66 條第 2 項規定，爰依同法第 92 條第 4 項規定，以 103 年 6 月 20 日府衛食藥字第 1030140705 號行政裁處書處訴願人新臺幣 20 萬元罰鍰；訴願人不服，申請復核，經原處分機關以 103 年 7 月 21 日府衛檢字第 1030062250 號函，復核決定維持原處分。訴願人仍不服，於 103 年 8 月 4 日經原處分機關層轉向本部提起訴願，復於同年月 29 日補正，並由原處分機關檢卷答辯到部。茲摘敘訴辯雙方意旨如次：

訴願理由略稱：

- 1、按藥事法第 66 條第 2 項之規範對象為「藥物廣告」，故藥物廣告內之部分文字非屬「藥物廣告」範圍，自非藥事法第 66 條第 2 項之規範範圍，而不得以該法條處罰。
- 2、桃園縣政府以訴願人之藥物廣告內容與其核定表內容文字不盡相符，即認定訴願人違

反藥事法第 66 條第 2 項規定，此認定似有錯誤適用法律之虞。

- 3、按「行政行為，非有正當理由，不得為差別待遇。」行政程序法第 6 條定有明文，學理謂之「平等原則」。桃園縣政府認定訴願人違法之 3 項產品廣告內容，其他藥商之同類型產品出現相同廣告內容充斥市場且垂手可得，卻未見桃園縣政府認為渠等違反藥事法第 66 條第 2 項規定予以處罰，僅單獨裁罰訴願人，似有違反行政程序法第 6 條平等原則之虞。

答辯理由略稱：

- 1、訴願人於自家網站刊播宣傳單張，內容涉及藥物效能，以作為吸引消費者、直接或間接招徠銷售之宣傳，應屬藥物廣告。訴願人辯稱藥物廣告內之部分文字非屬「藥物廣告」範圍，自非藥事法第 66 條第 2 項之規範範圍，而不得以該法條處罰。然該「部分文字」刊登於「藥物廣告」單張內有直接或間接以招徠銷售為目的之宣傳廣告利益，且其對象為不特定人，使其可循線購買，即應屬藥物廣告之行為。
- 2、查訴願人於約談時所提供之 000 噴霧器(衛署醫器製字第 003766 號)廣告核定表與本次訴願所提之廣告核定表並無相同，然查獲之廣告內容仍與本次訴願所提之廣告核定表內容不符。另 00 舒鼻淨生理海水噴霧器(未滅菌)(衛署醫器輸壹字第 012505 號)、000 嬰幼兒綜合維他命滴劑 (衛署藥製字第 055960 號)其廣告之文字、圖畫或言詞皆已變更原核准內容，本府並無錯誤適用法律。
- 3、按行政行為，應以誠實信用之方法為之，並應保護人民正當合理之信賴；行政行為，非有正當理由，不得為差別待遇，行政程序法第 8 條、第 6 條分別定有明文，此即行政法上之誠實信用原則、信賴保護原則及平等原則。是基於事理本質，相同事件固應為相同之處理，不得任意為差別之待遇；然在法治國家，遵守法規為每一國民之責任，自亦不得以他人違規行為尚未被取締，即執以為自己亦可以不遵守規定之適法理由，否則即曲解平等原則之真義，亦即人民不得主張「不法之平等」，故行政機關若怠於行使權限，致使人民因個案違法狀態未排除而獲得利益時，該利益並非法律所應保護之利益，因此其他人民不能要求行政機關比照該違法案例授予利益，不能執為其免責之依據，而為其有利之認定。

理 由

- 1、按「本法所稱藥物，係指藥品及醫療器材。」「藥商刊播廣告時，應於刊播前將所有文字、圖畫或言詞，申請中央或直轄市衛生主管機關核准……」「藥物廣告在核准登載、刊播期間不得變更原核准事項。」「違反第 66 條……第 2 項……規定之一者，處新臺幣 20 萬元以上 5 百萬元以下罰鍰。」為藥事法第 4 條、第 66 條第 1 項、第 2 項及第 92 條第 4 項所明定。
- 2、卷查本件訴願人於事實欄所述網站刊登 00 舒鼻淨生理海水噴霧器(未滅菌)(衛署醫器輸壹字第 012505 號)、000 嬰幼兒綜合維他命滴劑 (衛署藥製字第 055960 號)及 000 噴霧器(衛署醫器製字第 003766 號)等藥物廣告，內容分別述及：「…引發鼻腔黏膜的不適…呼吸順暢…達到三重防護及保健…器廣字第 10202005 號及相關圖片…」、「依據行政院衛生署修訂之每日營養素建議攝取量 3 個月以下嬰兒每日服用量為 0.6ml(滴管 0.6 刻度)…桃縣藥廣字第 10005006 及相關圖片…」、「…按下鼻子會有雙和弦音樂鈴聲喔！…敬請安心使用…噴霧器產品比較表…」，經原處分機關查認前揭廣告與原核准廣

告核定表不符，訴願人之郭姓代表人於 103 年 5 月 28 日接受原處分機關衛生局約談時亦坦承刊登，並表示有關廣告內未更新確實是其公司工作人員疏忽，請從輕裁量等語。此有桃園縣政府衛生局約談紀錄及違規廣告網頁下載資料等影本附卷可稽，原處分機關以系爭廣告與原核准內容不同，違反藥事法第 66 條第 2 項規定，依同法第 92 條第 4 項規定裁處訴願人罰鍰，尚無不合。

- 3、訴願人訴稱按藥事法第 66 條第 2 項之規範對象為「藥物廣告」，故藥物廣告內之部分文字非屬「藥物廣告」範圍，自非藥事法第 66 條第 2 項之規範範圍，而不得以該法條處罰云云。按藥事法第 66 條第 1 項已明定藥商刊播藥物廣告時，應於刊播前將「所有文字、圖畫或言詞」申請核准，即藥物廣告事前審核範圍係包含所欲宣傳之內容；復參照臺中高等行政法院 100 年度簡字第 92 號判決意旨略以：「藥事法第 24 條之立法意旨，無非在藥品廣告，係指利用傳播方法，宣傳醫療效能，以達招徠銷售為目的之行為，藥商……應依原核准內容宣播才符合法令規定。藥商如認為……必須以貼近生活口語化的表現法來宣播廣告，就應…重新提出申請……在未申請核定變更前，即應以……核定之廣告內容刊播，不得任意增刪變更廣告內容，以符合藥物廣告內容管制立法意旨。況同法第 66 條第 2 項所謂變更廣告內容，並不以變更後之內容涉及療效不實或誇大虛假等情，祇要有變更內容即屬之。」本件依卷附桃園縣政府衛生局核准之 OO 舒鼻淨生理海水噴霧器(未滅菌)(衛署醫器輸壹字第 012505 號)、OOO 嬰幼兒綜合維他命滴劑 (衛署藥製字第 055960 號)及 OOO 噴霧器(衛署醫器製字第 003766 號)等醫療器材廣告申請核定表，其核定內容並無訴願人於網站提供 DM 下載刊登之系爭詞句或圖表，且所登載之廣告核准字號亦有不符（未更新）情事，查上開核定表之注意事項欄已載明應依該局核定廣告之內容刊載媒體廣告、廣告核准文件字號應一併登載等提醒文字，訴願人既為前 2 件醫療器材之廣告申請廠商及 OOO 噴霧器之代理商，且於陳述意見書載明該藥物之廣告許可字號，顯見其明知系爭藥品廣告之核准內容，自應確保其宣播之藥物廣告內容與原核准事項完全相符；況訴願人係以「DM 下載」方式呈現廣告內容，該 DM 單張所顯示之所有文字、圖片自應視為同一廣告範圍，訴願人於核准刊播期間擅自變更原核准廣告內容縱非故意，亦有過失，其違規行為足堪認定，尚難以藥物廣告內之部分文字非屬「藥物廣告」範圍而冀邀免罰。
- 4、另訴願人主張其他藥商之同類型產品出現相同廣告內容充斥市場且垂手可得，卻未見原處分機關依違反藥事法第 66 條第 2 項規定予以處罰，僅單獨裁罰訴願人，似有違反行政程序法第 6 條所定之平等原則乙節；惟憲法上所保障之平等權，係以合法權利為限，亦即主張平等原則之基礎事實應為合法，故「不法的平等」之主張，並非法之所許，故訴願人自不得因他人違規未受取締即合理化自身之違規行為。本件訴願人刊登之系爭廣告文字、圖片，已變更原核准之藥物廣告內容，業如前述，原處分機關認其違反藥事法第 66 條第 2 項規定，並無適用法律錯誤，復考量訴願人之違規情節，裁處新臺幣 20 萬元罰鍰，係法定罰鍰最低額，亦無不合比例原則之情事。從而，本件原處分核無違誤，自應予以維持。
- 5、綜上論結，本件訴願為無理由，爰依訴願法第 79 條第 1 項規定，決定如主文。

(刊登違規廣告，與其實際上有無以網路販售產品無關)

❖ 衛生福利部訴願決定書 103.9.1 衛部法字第 1030014217 號

訴願人：OOOOO 有限公司

訴願人因違反藥事法事件，不服新北市政府 103 年 3 月 18 日北府衛食藥字第 1030444480 號行政處分書所為處分及 103 年 4 月 22 日北府衛食藥字第 1030636276 號函所為復核，提起訴願，本部決定如下：

主 文

訴願駁回。

事 實

緣訴願人領有新北市政府核發之販賣業藥商許可執照（北府林藥販字第 6231172906 號），經高雄市旗津區衛生所查獲其未申請廣告核准，於 OOOO 醫療器材用品中心網站（網址：<http://fuekan-world.com.tw/pro936.html>；<http://fuekan-world.com.tw/pro369.html>，網頁下載日期均為 103 年 1 月 3 日）刊登「日本耳寶充電式助聽器」、「耳掛充電數位助聽器」等醫療器材廣告，內容分別宣稱「……認證……台灣(新型第 242961 號)美國(NO.9071124)日本(NO.3100396)英國(NO.GB2405269)澳洲(NO.2003100674)德國(NO.203 14 626.3)中國(NO.ZL03209650X)法國(NO.0310930) 得獎項目 96 年榮獲國家發明創作獎—銀牌……世界首創專利充電式設計，一顆電池可連續回充 500 次以上。……放入收納盒中即可自動充電，充電座的充電指示 LED 明顯易懂。3.本體內建音量調整功能，使用者可自行依需求調整音量。4.可使用所附專用充電器或 4 號乾電池來補充耳機內的充電電池。……」、「……世界首創……充電 8 小時可連續使用 12-16 小時……可依據配戴者所檢測出之聽力分析圖表來作最適當的音質調整……」等詞，經移送訴願人營業所在地之新北市政府衛生局查證屬實，原處分機關新北市政府審認訴願人違反藥事法第 66 條第 1 項規定，依同法第 92 條第 4 項規定，以 103 年 3 月 18 日北府衛食藥字第 1030444480 號行政處分書處新臺幣（以下同）21 萬元罰鍰。訴願人不服，申請復核，未獲變更，復於 103 年 5 月 23 日經原處分機關衛生局層轉向本部提起訴願，並由原處分機關檢卷答辯到部。茲摘敘訴辯雙方意旨如次：

訴願理由略稱：系爭網站為商品資訊刊載無直接販售功能(無標示價格無購物車架設)，商品經由消費者洽詢後親洽門市選購，並以當時確實商品內檢附說明書與保證卡交予對方始完成交易；文宣內容係由上游廠商所提供，系爭醫療器材廣告核定表已逾期乙節未獲告知，訴願人疏未注意效期難辭其咎，盼能減少罰鍰云云。

答辯理由略稱：查案內廣告載有商品名稱、商品內容介紹、廠商名稱、採購專線等，已提供一般民眾關於系爭醫療器材之相關資訊，並可藉由網際網路任意連結所設置之網頁，達到招徠消費者購買之目的，應認屬登載廣告之行為。訴願人領有販賣業藥商許可執照（北府林藥販字第 6231172906 號），未申請廣告許可即於網際網路刊登醫療器材廣告，違規事實明確，且審酌訴願人透過網路宣傳上開 2 項違規醫療器材廣告，對維護消費者接收正確藥物資訊之公共利益侵害較大，其應受責難程度較高，非予法定罰鍰額度內較高之處分，難收儆懲之效，爰此，本府依其違反藥事法併依行政罰法第 18 條第 1 項規定處訴願人 21 萬元，於法妥適，並無不合。

理 由

- 1、按「本法所稱藥物，係指藥品及醫療器材。」「藥商刊播藥物廣告時，應於刊播前將所有文字、圖畫或言詞，申請中央或直轄市衛生主管機關核准，並向傳播業者送驗核准文件。……」「違反第 66 條第 1 項……規定之一者，處新臺幣 20 萬元以上 5 百萬元以下罰鍰。」為藥事法第 4 條、第 66 條第 1 項前段及第 92 條第 4 項所明定。
- 2、卷查本件訴願人未申請廣告核准，於事實欄所揭網站刊登「日本耳寶充電式助聽器」、「耳掛充電數位助聽器」等醫療器材廣告，內容分別宣稱「……認證……台灣(新型第 242961 號)美國(NO.9071124)日本(NO.3100396)英國(NO.GB2405269)澳洲(NO.2003100674)德國(NO.203 14 626.3)中國(NO.ZL03209650X)法國(NO.0310930)……得獎項目…96 年榮獲國家發明創作獎—銀牌……世界首創專利充電式設計，1 顆電池可連續回充 500 次以上。……放入收納盒中即可自動充電，充電座的充電指示 LED 明顯易懂。3.本體內建音量調整功能，使用者可自行依需求調整音量。4.可使用所附專用充電器或 4 號乾電池來補充耳機內的充電電池。……」、「……世界首創……充電 8 小時可連續使用 12-16 小時……可依據配戴者所檢測出之聽力分析圖表來作最適當的音質調整……」等詞，經新北市政府衛生局於 103 年 2 月 10 日電話訪談訴願人之卓姓負責人，渠坦承案內廣告為該公司所刊登，且疏未注意上游廠商提供之廣告核定表已逾期，此有新北市政府衛生局公務電話紀錄及系爭廣告網頁資料影本附卷可稽，違規事實，足堪認定，原處分機關依法處罰，並無不合。
- 3、訴願人雖稱系爭網站資訊僅做為商品來源查詢，並無立即販售功能云云，惟查本件系爭廣告內容涉及療效，並載有產品品名、規格、適用範圍、訴願人地址及電話等相關資訊，不特定人得以上網瀏覽知悉其內容，進而達到招徠消費者購買之目的，核屬廣告行為；訴願人未申請核准即刊登系爭廣告，違規事證明確，其實際上有無以網路販售系爭醫療器材，並不影響本案違規事實之認定。
- 4、訴願人另稱其疏未注意始誤蹈法網，請求減少罰鍰云云，惟查訴願人領有販賣業藥商許可執照，從事醫療器材之買賣，自應知悉藥事法相關規定，並加以遵循，尚難以無心之過而冀邀免責。次查訴願人並無行政罰法規定得予減輕或免予處罰之事由，原處分機關考量訴願人刊登 2 項醫療器材廣告，於藥事法第 92 條第 4 項所定罰鍰額度（20 萬元以上 500 萬元以下）內裁處 21 萬元罰鍰，尚無不妥。從而，本件原處分既無違誤，自應予以維持。
- 5、綜上論結，本件訴願為無理由，爰依訴願法第 79 條第 1 項規定，決定如主文。

(產品說明書置放於藥局開放架上，核屬廣告行為)

❖ 衛生福利部訴願決定書 103.3.3 衛部法字第 1020114401 號

訴願人：OO 生醫股份有限公司

訴願人因違反藥事法事件，不服新北市政府 102 年 8 月 22 日北府衛食藥字第 1022491095 號行政處分書所為處分及 102 年 10 月 17 日北府衛食藥字第 1022794187 號函所為復核，提起訴願，本部決定如下：

主 文

訴願駁回。

事實

緣高雄市三民區第二衛生所及岡山區衛生所分別於 102 年 6 月 19 日及 7 月 25 日在「OOO 藥局」(高雄市 OO 區 OOO 路 O 號)及「OO 藥局」(高雄市 OO 區 OO 路 O 號)，查獲訴願人未申請廣告核准即發送「赫麗敷水膠傷口敷料(衛署醫器製壹字第 004425 號)」醫療器材廣告單張，內容宣稱：「...拒絕疼痛 遠離疤痕 預防感染 加速癒合...濕式癒合，加速傷口復原，可以減少疤痕形成...不結痂，讓傷口二側的細胞，容易移動癒合...新生皮膚組織平整試(圖示) 濕潤癒合(圖示) 創傷傷口(圖示)...功能對照表...OO 生醫股份有限公司...」等詞，經移送新北市政府衛生局查證屬實，原處分機關新北市政府審認訴願人違反藥事法第 66 條第 1 項規定，依同法第 92 條第 4 項規定，以 102 年 8 月 22 日北府衛食藥字第 1022491095 號行政處分書處新臺幣（以下同）20 萬元罰鍰。訴願人不服，申請復核，未獲變更，復於 102 年 11 月 19 日經原處分機關衛生局層轉向本部提起訴願，並由原處分機關檢卷答辯到部。茲摘敘訴辯雙方意旨如次：

訴願理由略稱：本案經與原處分機關承辦人員連繫後，得知說明書乃是外縣市衛生局人員承交，但未確實查證訴願人是否為真正招徠銷售之行為人，有違法失職之嫌；又查獲之書面資料係說明書，並非廣告宣傳單，因內部人員訓練不足，始誤將說明書置放於開放架上，原處分機關處 20 萬罰鍰，負擔過重云云。

答辯理由略稱：經查案內宣傳單張放置於藥局開放架上，且內容載有商品名稱、功效及連絡電話等事項，已提供一般民眾關於系爭醫療器材之相關資訊，並使該等資訊藉由宣傳單之傳播功能使不特定人得以知悉，而達到招徠消費者購買之目的，係屬廣告之行為，宣傳單內容既已構成藥物廣告之要件，訴願人未申請廣告核定即刊登廣告，本府以其違反藥事法第 66 條第 1 項規定，裁處法定罰鍰最低額 20 萬元，認事用法並無不妥。

理由

- 1、按「本法所稱藥物，係指藥品及醫療器材。」「藥商刊播藥物廣告時，應於刊播前將所有文字、圖畫或言詞，申請中央或直轄市衛生主管機關核准，並向傳播業者送驗核准文件。」「違反第 66 條第 1 項.....規定之一者，處新臺幣 20 萬元以上 5 百萬元以下罰鍰。」為藥事法第 4 條、第 66 條第 1 項前段及第 92 條第 4 項所明定。
- 2、卷查高雄市三民區第二衛生所及岡山區衛生所於事實欄所揭藥局查獲系爭「赫麗敷水膠傷口敷料」醫療器材（衛署醫器製壹字第 004425 號）廣告單張，內容宣稱「...拒絕疼痛遠離疤痕預防感染加速癒合...濕式癒合，加速傷口復原，可以減少疤痕形成...不結痂，讓傷口二側的細胞，容易移動癒合...新生皮膚組織平整試(圖示) 濕潤癒合(圖示) 創傷傷口(圖示)...功能對照表...OO 生醫股份有限公司...」等詞，復經訴願人之黃姓代表人於 102 年 8 月 13 日接受新北市政府衛生局訪談時，坦承系爭廣告為訴願人所刊登，且未申請廣告核定表，此有新北市政府衛生局食品藥物衛生訪談紀錄表及系爭廣告影本附卷可稽，違規事實，洵堪認定，原處分機關依法論處，並無不合。
- 3、訴願人雖稱系爭廣告為產品說明書，係留供藥師參考，不對民眾發放，且原處分機關未確實查證招徠銷售之行為人及處罰過重云云；惟按本件系爭廣告內容涉及療效，並載有產品品名、適用範圍、訴願人之名稱、地址及電話等相關資訊，且經 OO 藥局（廣告查獲地點）人員李 OO 表示係由訴願人業務人員提供置放於藥局開放架上，此有高雄市岡山區衛生所檢送資料在卷可稽，可供不特定人閱覽知悉其內容，進而達到招徠

商業利益之效果，核屬廣告行為；又原處分機關衛生局為調查本件事實及證據，前以 102 年 7 月 3 日北衛食藥字第 1022151773 號函請訴願人提出書面陳述意見，復於 102 年 8 月 13 日訪談訴願人，並斟酌訴願人全部陳述與調查事實及證據之結果裁處，核無訴願人所述未經查證逕予裁罰之情事。另訴願人既領有販賣業藥商許可執照，自應熟知並遵守藥事法相關規定，本件原處分機關處訴願人 20 萬元罰鍰，已屬藥事法第 92 條第 4 項所定最低額度之罰鍰處分，且訴願人並無行政罰法規定得予減輕或免予處罰之事由，原處分既無違誤，自應予維持。

4、綜上論結，本件訴願為無理由，爰依訴願法第 79 條第 1 項規定，決定如主文。

三、化粧品

(不同網路平台刊登不同品項之化粧品廣告應分別處分)

衛生福利部訴願決定書 104.1.6 衛部法字第 1030023799 號

訴願人：OOOO 有限公司

訴願人因違反化粧品衛生管理條例事件，不服新北市政府 103 年 8 月 7 日北府衛食藥字第 1031433558 號行政處分書所為處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文

訴願駁回。

事 實

緣訴願人於 102 年 9 月 26 日、10 月 9 日在其公司網站 (<http://xxxxxxx-xxx.com>)、YAHOO 時尚醫美舖 (<http://tw.mall.yahoo.com/xxxx/>) 及 GOHAPPY 快樂購物網

(<http://www.gohappy.com.tw/shopping/Browse.do?op=vp&sid=146&cid=111735&pid=xxxxxx>) 刊登 45 件化粧品廣告，經新北市政府衛生局依民眾反映查認訴願人未事先申請核准即擅自刊登。原處分機關新北市政府審認訴願人違反化粧品衛生管理條例第 24 條第 2 項規定，爰依同條例第 30 條第 1 項規定，以 103 年 8 月 7 日北府衛食藥字第 1031433558 號行政處分書，併案裁處新臺幣（以下同）45 萬元罰鍰。訴願人不服，於 103 年 8 月 29 日經原處分機關層轉向本部提起訴願，並由原處分機關檢卷答辯到部。茲摘敘訴辯雙方意旨如次：

訴願理由略稱：原行政處分做成前，僅通知訴願人前去就廣告之網路連結填寫書面詢問事項，但並未再向訴願人確認或給予訴願人進一步說明的機會，原處分對於究竟如何計算出罰鍰 45 萬元，並未明確交代，與明確性原則有違。原處分逾越裁量權有「裁量濫用」之瑕疵，本件對訴願人之處分較第 1 次違反化粧品衛生管理條例者重，違反行政程序法第 8 條規定之平等原則。訴願人雖同時刊登於 yahoo 和 GOHAPPY 兩個網路平台，應係訴願人未申請展延之一行為違反化粧品衛生管理條例第 24 條第 2 項規定，而非因一商品同時刊登於 yahoo 和 GOHAPPY 兩個網路平台而認數行為違反上開規定，原處分機關認定訴願人有 45 件違規，應有違誤，原處分應予撤銷。

答辯理由略稱：

1、訴願人確實於 102 年 9 月 30 日提出陳述意見書及 102 年 10 月 11 日至本府衛生局接

受訪談，坦承刊登並製作訪談紀錄在卷可稽，訴願主張顯不足採。

- 2、訴願人於 OOOO 官方網站、yahoo 網站及 GOHAPPY 網站刊登 45 件違規廣告，係屬 45 次違規行為，非予法定罰鍰額度內較高金額，難收儆懲之效，故裁定 1 次違規行為處以 1 萬元罰鍰，訴願人共有 45 次違規行為，故處以罰鍰 45 萬元，並無違誤。

理 由

- 1、按「化粧品之廠商登載或宣播廣告時，應於事前將所有文字、畫面或言詞，申請中央或直轄市衛生主管機關核准，並向傳播機構繳驗核准之證明文件。」「違反第 24 條……第 2 項規定者，處新臺幣 5 萬元以下罰鍰；情節重大或再次違反者，並得由原發證照機關廢止其有關營業或設廠之許可證照。」為化粧品衛生管理條例第 24 條第 2 項及第 30 條第 1 項所明定。次按改制前行政院衛生署食品藥物管理局（102 年 7 月 23 日改制為衛生福利部食品藥物管理署）99 年 8 月 2 日 FDA 消字第 0990032135 號函訂定並下達之「食品、藥物、化粧品違規廣告行為數認定原則」規定「……3、網路：同一網址，1 日之刊登為認定標準，若同時刊登多項產品之違規廣告，則以違規產品數認定其行為數。……」
- 2、卷查訴願人經查獲於其公司網站、yahoo 網站及 GOHAPPY 網站未事先申請核准即刊登化粧品廣告，原處分機關依前揭違規廣告行為數認定原則據以裁罰其以下 45 件：
 - (1) 訴願人之公司網站刊登之違規廣告計 10 件化粧品（網頁下載日期：102 年 9 月 26 日）：精純玻尿酸保濕原液（北衛粧廣字第 10104049 號，核定效期至 102 年 4 月 12 日）、xxxxxxx 全效水盈面膜（北衛粧廣字第 10106056 號，核定效期至 102 年 6 月 7 日）、高效激活能量安瓶（北衛粧廣字第 10107002 號，核定效期至 102 年 7 月 9 日）均未重新申請廣告核准即刊登；全能賦活精華乳霜、極淨美白「精華霜」（按：應係「能量霜」）、極淨美白精華霜、水保濕滋潤霜、5 in 1 保濕皙白全效凝乳、神經醯胺保濕精華露、新生奇蹟修護精華，均未申請核准即刊登。
 - (2) YAHOO 時尚醫美舖刊登之違規廣告計 14 件化粧品（網頁下載日期：102 年 9 月 26 日）：xxxxxxx 全能賦活精華乳霜及激光無瑕 BB 霜，未申請核准即刊登；xxxxxxx 六胜肽抗皺精華液（北衛粧廣字第 10104049 號，核定效期至 102 年 4 月 12 日）、xxxxxxx xxx 柔敏舒緩精華液 及 xxxxxxxx 神經醯胺保濕精華露 2 產品（北衛粧廣字第 10106056 號，核定效期至 102 年 6 月 7 日）、xxxxxxx 晶鑽誘惑 LED 水潤唇蜜/晶燦蜜橘 /甜誘粉紅 /星鑽亮粉 /氣質裸膚/魅惑薔薇 共 5 產品及 xxxxxxxx 魔幻睫毛滋養精華筆、xxxxxxx 美白六胜肽精華液（北衛粧廣字第 10106057 號，核定效期至 102 年 6 月 7 日）、xxxxxxx 高效激活能量安瓶（北衛粧廣字第 10107002 號，核定效期至 102 年 7 月 9 日）、xxxxxxx 輕妍高效防曬霜 SPF50+（北衛粧廣字第 10109046 號，核定效期至 102 年 9 月 9 日），均未重新申請核准即刊登。
 - (3) GOHAPPY 快樂購物網刊登之違規廣告計 21 件化粧品（網頁下載日期：102 年 10 月 9 日）：xxxxxxx 新生奇蹟修護精華、xxxxxxx 激光無瑕 BB 霜，未申請核准即刊登；xxxxxxx 六胜肽抗皺精華液、xxxxxxx 精純玻尿酸保濕原液、VitaLab 精純玻尿酸保濕組 3 產品（北衛粧廣字第 10104049 號，核准效期至 102 年 4 月 12 日），xxxxxxx xxxxxxxxxxTM 柔敏舒緩水盈面膜、xxxxxxx 藍銅胜肽緊緻抗老精華液、xxxxxxx 藍銅胜肽彈力抗皺霜、xxxxxxx xxx 柔敏舒緩精華液、xxxxxxx 5in1 保濕皙

白全效凝乳、xxxxxxx 神經醯胺保濕精華露 5 產品(北衛粧廣字第 10106056 號，核定效期至 102 年 6 月 7 日)，xxxxxxx 晶鑽誘惑 LED 水潤唇蜜/氣質裸膚/晶燦蜜橘/魅惑薔薇/星鑽亮粉/甜誘粉紅共 5 產品及 xxxxxxxx 美白六胜肽精華液(北衛粧廣字第 10106057 號，核定效期至 102 年 6 月 7 日)，xxxxxxx 花萃果漾潔淨慕斯、xxxxxxx 高效激活能量安瓶 2 產品(北衛粧廣字第 10107002 號，核定效期至 102 年 7 月 9 日)、xxxxxxx 艷夏完勝抗曬組、xxxxxxx 輕妍高效防曬霜 SPF50+ 2 產品 (北衛粧廣字第 10109046 號，核定效期至 102 年 9 月 9 日止)，均未重新申請核准即刊登。

上述 45 件化粧品廣告，於新北市政府衛生局查獲時確有未經核准即擅自刊登之情事；訴願人委託李姓、張姓員工於 102 年 10 月 11 日及 22 日接受該局訪談時，亦坦承上述廣告為訴願人所刊登，此有違規化粧品廣告網頁列印資料、新北市政府衛生局食品藥物衛生訪談紀錄表及訴願人出具之委託書、違規廣告一覽表等影本附卷可稽，原處分機關審認訴願人違規事實明確，依前揭規定裁處，洵屬有據。

- 3、訴願人雖訴稱其同時刊登於 yahoo 和 GOHAPPY 兩個網路平台，應係其未申請展延之一行為違反化粧品衛生管理條例第 24 條第 2 項，而非因一商品同時刊登於 yahoo 和 GOHAPPY 兩個網路平台而認數行為違反上開規定，原處分機關認定其有 45 件違規，應有違誤，亦未給予其進一步說明機會云云。惟按改制前行政院衛生署食品藥物管理局 99 年 8 月 2 日 FDA 消字第 0990032135 號函訂定並下達之「食品、藥物、化粧品違規廣告行為數認定原則」，已明確規範網路刊登廣告之認定標準，即同一網址若同時刊登多項產品違規廣告，係以產品數認定其違規行為數。本件訴願人分別於不同網路平台刊登不同品項之化粧品廣告（即訴願人之公司網站刊登 10 件化粧品、YAHOO 時尚醫美舖刊登 14 件化粧品、GOHAPPY 快樂購物網刊登 21 件化粧品），依前揭認定原則，自應分別以各網站（共 3 網站）之違規產品數（10+14+21=45 件化粧品）認定其違規行為數，原處分機關據此認定訴願人共有 45 件違規行為，自屬有據。又查卷附資料，訴願人於已 102 年 9 月 30 日就本案提出陳述意見書說明（復新北市政府衛生局北衛食藥字第 1022734385 號），並於同年 10 月 11 日及 22 日派員至該局接受訪談確認前揭網站廣告為訴願人刊登，亦有訪談紀錄及訴願人之委託書為證，顯見原處分機關於裁處前已依法給予訴願人陳述意見之機會。本案原處分機關考量訴願人前因違反化粧品衛生管理條例第 24 條第 2 項規定，經原處分機關於 100 年 10 月 4 日裁處在案，應已明知相關法令規定，爰於法定罰鍰額度內（5 萬元以下）就每一違規行為裁處 1 萬元罰鍰（共 45 件違規行為，併案裁處 45 萬之罰鍰），尚無訴願人所指裁量濫用之情事。從而，本件原處分並無違誤，自應予以維持。

- 4、綜上論結，本件訴願為無理由，爰依訴願法第 79 條第 1 項規定，決定如主文。

(撤除廣告若屬事後改善行為，對於違規事實之認定不生影響)

❖ 衛生福利部訴願決定書 103.10.2 衛部法字第 1030017995 號

訴願人：OOOO 有限公司

訴願人因違反化粧品衛生管理條例事件，不服彰化縣政府 103 年 6 月 5 日府授衛稽字第 1030182858 號裁處書所為處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文

訴願駁回。

事 實

緣訴願人未經申請核准，擅自於網際網路(網址：

http://www.htp-168.com.tw/product_small_show.php?lang=1&product_id=9；

http://www.htp-168.com.tw/product_small_show.php?lang=1&product_id=20，網頁下載日期均為 103 年 5 月 19 日)刊登「抗屑調理洗髮精」及「清淨賦活洗髮精」化粧品廣告，內容分別宣稱「...含類黃酮，具收斂鎮定功能...」、「...活化毛囊...」等詞句，經高雄市茂林區衛生所於 103 年 5 月 19 日查獲，移由訴願人營業所在地彰化縣衛生局查證屬實，原處分機關彰化縣政府審認訴願人違反化粧品衛生管理條例第 24 條第 2 項規定，依同條例第 30 條第 1 項規定，以 103 年 6 月 5 日府授衛稽字第 1030182858 號裁處書處訴願人新臺幣(以下同)1 萬 5,000 元罰鍰，並於 103 年 6 月 10 日送達訴願人。訴願人不服，於 103 年 7 月 7 日經原處分機關衛生局層轉向本部提起訴願，並由原處分機關檢卷答辯到部。茲摘敘訴辯雙方意旨如次：

訴願理由略稱：

- 1、網路刊登內容係本公司代表人 O 君之前公司職員所建立，並非公司所為，因 O 君前老闆將前公司營業之產品轉售 O 君，產品中文標示上有標示前公司之網站網址，所以才在網站上將公司聯絡資料改為本公司資料，以利消費者詢問，且本公司並不知悉網站上面所記載之內容須向相關單位申請廣告核定。
- 2、O 君從事此行業以來未從任何管道獲知此事件之相關規定，且本公司去年成立之際也未曾有相關單位告知應注意化粧品衛生管理條例之所有規定，況於獲知此事件之後就立即改善。原處分機關在本公司不知情的情況下就進行處分，且相關單位在 O 君申請設立公司之際應知本公司營業項目乃屬化粧品等相關行業，是否也應來函告知要求本公司去了解化粧品衛生管理條例之規定，避免犯下不符合規定或影響消費者之事件，相關作業流程是否有不盡周全之處。

答辯理由略稱：

- 1、系爭網頁除提供一般民眾其所販售產品之相關資訊，並透過產品特色記載為產品功效之宣播，刺激不特定之上網閱覽者之想像，以促進產品之推廣，達到招徠消費者購買之目的，訴願人所為自屬廣告行為，前揭 2 項產品係屬化粧品範圍，訴願人就前述廣告內容未於事前向中央或直轄市衛生主管機關申請核准，即於網路上刊登，違反化粧品衛生管理條例第 24 條第 2 項之規定，已甚明確。
- 2、訴願人所營事業有「化粧品批發業及零售業」，在成立該公司時就應主動了解化粧品相關法令規定，且衛生福利部食品藥物管理署及本縣衛生局網站均對化粧品衛生管理條例有相關之宣導，非如訴願人所稱相關機關均未告知化粧品衛生管理條例規定之情況，再者行政罰法第 8 條規定：不得因不知法規而免除行政處罰責任，本府依行政罰法第 18 條第 1 項規定審酌訴願人違規情節，於法定罰鍰額度內裁處訴願人罰鍰 1 萬 5,000 元，並無違誤。

理 由

- 1、按「化粧品之廠商登載或宣播廣告時，應於事前將所有文字、畫面或言詞，申請中央

或直轄市衛生主管機關核准，並向傳播機構繳驗核准之證明文件。」「違反第 24 條...第 2 項規定者，處新臺幣 5 萬元以下罰鍰...」為化粧品衛生管理條例第 24 條第 2 項及第 30 條第 1 項前段所明定。

- 2、卷查本件訴願人經查獲未申請核准即於事實欄所揭網站刊登「抗屑調理洗髮精」及「清淨賦活洗髮精」化粧品廣告，內容宣稱「含類黃酮，具收斂鎮定功能」、「活化毛囊」等詞句；訴願人之 O 姓代表人雖於 103 年 5 月 28 日接受彰化縣衛生局訪談時表示「網頁內容為前公司『OOOOOO 有限公司』所刊登」，惟亦自承「因承接他的事業，所以在該網站聯絡電話及公司皆更改為『OOOO 有限公司』（按：即訴願人）的相關聯絡方式」「網站內所介紹的產品本公司都知道」「無法提供廣告核定表」等語，按系爭網頁內容涉及療效，並載有產品品名、價格、訴願人名稱及訂購資訊，不特定人得藉由網際網路連結而瀏覽知悉其內容，進而達到招徠商業利益之效果，已構成廣告行為，且系爭廣告利益歸屬於訴願人，其事後否認刊登系爭廣告，尚非可採，此有彰化縣衛生局訪談紀錄及系爭廣告網頁資料影本附卷可稽，違規事實，洵堪認定，原處分機關依法處罰，並無不合。
- 3、訴願人雖稱已撤除系爭廣告，且主管機關並未充分揭露化粧品衛生管理條例相關規定，逕以裁罰，容有未洽云云；然查訴願人雖已撤除系爭廣告，惟屬事後改善行為，對於本案違規事實之認定不生影響；況訴願人既從事化粧品批發業及零售業醫療器材之買賣，自應主動瞭解知悉化粧品衛生管理條例相關規定，並加以遵循，尚難以不知法律規定而冀邀免責。次查訴願人並無行政罰法規定得予減輕或免予處罰之事由，原處分機關考量訴願人刊登 2 項化粧品廣告，於化粧品衛生管理條例第 30 條第 1 項所定罰鍰額度（5 萬元以下）內裁處 1 萬 5,000 元罰鍰，尚無不妥。從而，本件原處分既無違誤，自應予以維持。
- 4、綜上論結，本件訴願為無理由，爰依訴願法第 79 條第 1 項規定，決定如主文。

(網路若同時刊登多項產品之違規廣告，則以違規產品數認定其行為數)

❖ 衛生福利部訴願決定書 103.10.30 衛部法字第 1030017967 號

訴願人：OOO

訴願人因違反化粧品衛生管理條例事件，不服桃園縣政府 103 年 6 月 25 日府衛食藥字第 1030147361 號行政裁處書所為處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文

訴願駁回。

事 實

緣本件係澎湖縣政府衛生局查獲訴願人於 103 年 4 月 10 日在網路（網址：<http://km-paris.shop.rakuten.tw/200000003431999/>、<http://km-paris.shop.rakuten.tw/2000000034xxxxx/>）刊登「O 茶樹淨化調理凍膜 250g」及「O 活性炭淨白黑凍膜 250g」等化粧品廣告，疑涉違規，因訴願人址設桃園縣，該局爰移由桃園縣政府衛生局處理，經原處分機關桃園縣政府審認前揭 2 件化粧品廣告與原核准內容不符，乃以訴願人違反化粧品衛生管理條例第 24 條第 2 項規定，依同條例第 30 條第 1 項規

定，於 103 年 6 月 25 日以府衛食藥字第 1030147361 號行政裁處書，處訴願人新臺幣(以下同)2 萬元罰鍰。訴願人不服，於 103 年 7 月 8 日經原處分機關層轉向本部提起訴願，並由原處分機關檢卷答辯到部。茲摘敘訴辯雙方意旨如次：

訴願理由略稱：

- 1、化粧品衛生管理條例第 24 條第 2 項規定僅要求訴願人於登載或宣播廣告時，應事前將所有文字、畫面或言詞申請中央或直轄市衛生主管機關核准，並向傳播機構繳驗核准之證明文件之義務。化粧品廣告在核准登載、宣播期間內容如有超出核定範圍，原核准機關依法僅能將原已核定之廣告廢止或令修正之。本件訴願人之廣告已事先申請核准，且廣告核准期限尚未屆滿，亦未遭廢止，所登載之廣告內容主管機關亦未令修正，本件自不能以同條例第 30 條第 1 項規定裁罰。
- 2、原處分機關以 103 年 4 月 10 日查獲訴願人於拍賣網站刊登違規廣告，訴願人係在同一日、同一網址有違反化粧品衛生管理條例之行為，自應屬 1 行為違反 1 個行政法義務，原處分機關認為訴願人係 2 行為違反 2 個行政法義務並以訴願人違反化粧品衛生管理條例共 2 件為由裁罰，容有未洽。

答辯理由略稱：

- 1、本件訴願人於 102 年 4 月 10 日經澎湖縣政府衛生局查獲在網路刊登「O 茶樹淨化調理凍膜 250g」「O 活性炭淨白黑凍膜 250g」化粧品廣告，內容與原核准(衛部粧廣字第 10301080 號，104 年 2 月 27 日止)不符，即刊登未經核准登載或宣播之化粧品廣告，訴願人引述化粧品衛生管理條例第 24 條第 2 項規定，認為僅能將已核定之廣告廢止或令修正之，係不當誤解。
- 2、依改制前行政院衛生署食品藥物管理局(102 年 7 月 23 日改制為衛生福利部食品藥物管理署)99 年 8 月 2 日 FDA 消字第 0990032135 號函訂有「食品、藥物、化粧品違規廣告行為數認定原則」，依該函釋意旨，同一網址，一日之刊登為認定標準，若同時刊登多項產品之違規廣告，則以違規產品數認定其行為數。訴願人刊登 2 項產品之違規廣告，本府依法各裁處 1 萬元罰鍰並無不當。

理 由

- 1、按「化粧品之廠商登載或宣播廣告時，應於事前將所有文字、畫面或言詞，申請中央或直轄市衛生主管機關核准，並向傳播機構繳驗核准之證明文件。」「經中央或直轄市衛生主管機關依前項規定核准之化粧品廣告，自核發證明文件之日起算，其有效期間為 1 年……；其在核准登載、宣播期間，發現內容或登載、宣播方式不當者，原核准機關得廢止或令其修正之。」「違反第 24 條……第 2 項規定者，處新臺幣 5 萬元以下罰鍰；……。」為化粧品衛生管理條例第 24 條第 2 項、第 3 項及第 30 條第 1 項前段所明定。次按「化粧品廣告之內容，應依本條例第 24 條第 1 項規定，不得有左列情事：1、所用文字、圖畫與核准或備查文件不符者。」化粧品衛生管理條例施行細則第 20 條第 1 款亦訂有明文。
- 2、卷查本件訴願人經查獲於事實欄所述日期、網址分別刊登「O 茶樹淨化調理凍膜 250g」化粧品廣告，宣稱「…清完鼻子變得好乾淨…」附「使用前後對照圖」，及「O 活性炭淨白黑凍膜 250g」化粧品廣告，宣稱「…我的粉刺都出來跟我說哈囉…」附「使用前後對照圖」等文句（原核准內容並無上述文字及對照圖），此有澎湖縣政府衛生局於

103 年 4 月 10 日下載之系爭廣告、改制前行政院衛生署化粧品廣告申請核定表及衛生福利部化粧品廣告展延申請暨切結書(廣告核准字號：衛部粧廣字第 O 號，訴願人切結未依核定內容完整登載廣告願受相關法律規定處分)等影本附卷可稽，訴願人刊登之廣告內容與原核准不符，其違規事實，足可認定，原處分機關依法處罰，尚無不合。

- 3、訴願人訴稱其所刊播之廣告已事先申請核准，且廣告核准期限尚未屆滿，亦未遭廢止，所登載之廣告內容主管機關亦未令修正，本件自不能以化粧品衛生管理條例第 30 條第 1 項規定裁罰。按化粧品廣告之所有文字、畫面或言詞均應經主管機關核准，始得刊登，其內容如不符合原核准文件範圍，即屬未經事先申請而擅自登載之化粧品廣告，此與化粧品衛生管理條例第 24 條第 3 項規範之「.....在核准登載、宣播期間，發現內容或登載、宣播方式不當者，原核准機關得廢止或令其修正之。」二者情形尚屬有間，訴願人所言，容有誤解；且訴願人於 103 年 5 月 8 日接受原處分機關衛生局訪談時亦坦承疏失，其違規事實明確，依法即應處以罰鍰。另查改制前行政院衛生署食品藥物管理局 99 年 8 月 2 日 FDA 消字第 0990032135 號函所訂之「食品、藥物、化粧品違規廣告行為數認定原則」亦明文規範「.....3、網路：同一網址，一日之刊登為認定標準，若同時刊登多項產品之違規廣告，則以違規產品數認定其行為數。」訴願人於 103 年 4 月 10 日經查獲在同一網址刊登 2 項產品(茶樹淨化調理凍膜 250g、O 活性炭淨白黑凍膜)之違規廣告，依前揭認定原則應以違規產品數認定其行為數，原處分機關考量訴願人為初犯，各處 1 萬元罰鍰(合併處 2 萬元罰鍰)，已屬法定罰鍰(5 萬元以下)額度內較低金額之處分。從而，原處分既無違誤，自應予以維持。
- 4、綜上論結，本件訴願為無理由，爰依訴願法第 79 條第 1 項規定，決定如主文。

(公司內部測試使用，於網路搜尋查獲，即一般消費者亦可任意查得，構成廣告行為)

❖ 衛生福利部訴願決定書 103.3.4 衛部法字第 1020112321 號

訴願人：OOOO 國際股份有限公司

訴願人因違反化粧品衛生管理條例事件，不服新北市政府 102 年 10 月 28 日北府衛食藥字第 1022920003 號行政處分書所為處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文

訴願駁回。

事 實

緣訴願人未經申請核准，擅自於網際網路(網址：

http://xxxxxxxx-ec.hisales.hinet.net/prod_list.asp?prod_sub_id=1&prod_id=19，網頁下載日期：102 年 8 月 29 日)刊登「青春密碼隱形面膜」化粧品廣告，內容宣稱：「...成份：海百合 *Pancreaticum maritimum* extract—其活性成份，可帶動蛋白質 Rac 1、Rhoa 的分泌作用，經實驗證明可有效控制黑色素細胞的神經樹突，減緩伸展，伸展後也能加速縮回，有效阻止黑色素蔓延。玻尿酸：是真皮層中重要的成份之一。利用生化技術取得動物表皮層中連鎖狀球菌發酵而得。醣醛酸屬於水溶性聚合體(多醣體)，其在人體可維持表皮結締組織之細胞間的脂質水分，使肌膚具彈性。醣醛酸具有超強保濕力，可吸收達自身重量 400

倍的水分。...微藍藻—調理肌膚表皮細胞變異、增強角質細胞增生，可促進膠原蛋白增生。...增進彈性，強化組織，可消除浮腫，是極佳肌膚修護調理品。...」等詞句，經本部食品藥物管理署於102年8月29日查獲，移送新北市政府衛生局查證屬實，原處分機關新北市政府審認訴願人違反化粧品衛生管理條例第24條第2項規定，依同條例第30條第1項規定，以102年10月28日北府衛食藥字第1022920003號行政處分書處訴願人新臺幣1萬元罰鍰。訴願人不服，於102年11月18日經原處分機關衛生局層轉向本部提起訴願，並由原處分機關檢卷答辯到部。茲摘敘訴辯雙方意旨如次：

訴願理由略稱：系爭網站係屬本公司所架設於中華電信網域內之內部使用平台，僅提供本公司人員測試使用。網頁不存在於本公司網域中，也無提供該網頁連結於本公司既有之網站，亦未對外公告該網站，故無任何廣告使用及宣傳之行為或意圖，請撤銷原處分。

答辯理由略稱：案內廣告載有品名、廠商名稱、訂購資訊、價格及功效等相關資訊，已提供一般民眾關於系爭化粧品之相關資訊，並可藉由網際網路任意連結所設置之網頁，達到招徠消費者購買之目的，應認屬登載廣告之行為，訴願人未申請核准即刊登，事實明確，本府以其違反化粧品衛生管理條例第24條第2項規定，爰依同條例第30條規定予以裁處，並無不合。

理 由

- 1、按「化粧品之廠商登載或宣播廣告時，應於事前將所有文字、畫面或言詞，申請中央或直轄市衛生主管機關核准，並向傳播機構繳驗核准之證明文件。」「違反第24條...第2項規定者，處新臺幣5萬元以下罰鍰...」為化粧品衛生管理條例第24條第2項及第30條第1項前段所明定。
- 2、卷查本件訴願人經查獲未申請核准即於事實欄所揭網站刊登「青春密碼隱形面膜」化粧品廣告，內容宣稱：「...成份：海百合...其活性成份，可帶動蛋白質 Rac 1、Rhoa 的分泌作用，經實驗證明可有效控制黑色素細胞的神經樹突，減緩伸展，伸展後也能加速縮回，有效阻止黑色素蔓延。...醣醛酸...在人體可維持表皮結締組織之細胞間的脂質水分，使肌膚具彈性。...微藍藻—調理肌膚表皮細胞變異、增強角質細胞增生，可促進膠原蛋白增生。...洋甘菊萃取...具消炎、潤膚、幫助傷口癒合等功效，可改善濕疹、面皰、乾癬...平復破裂微血管，強化組織，可消除浮腫，是極佳肌膚修護調理品。...」等詞句，復為訴願人所不爭執，此有本部食品藥物管理署102年9月6日函、系爭廣告網頁資料及新北市政府衛生局102年9月25日食品藥物衛生訪談紀錄表等資料影本附卷可稽，違規事實，洵堪認定，原處分機關依法處罰，尚無不合。
- 3、訴願人雖稱該網頁係供公司內部測試使用，並未對外公告，且無廣告宣傳之意圖云云；惟查本件系爭廣告係本部食品藥物管理署執行違規廣告監控於網路搜尋查獲，即一般消費者亦可任意查得，又其內容涉及療效，並載有產品品名、價格、廠商名稱及訂購資訊，不特定人得藉由網際網路連結而瀏覽知悉其內容，進而達到招徠商業利益之效果，仍已構成廣告行為；且訴願人委託之孫姓代理人於新北市政府衛生局102年9月25日約談時，已坦承公司未事先申請核准即刊登系爭廣告，訴願人對公司內部網頁未善盡管理之責，違規事證明確，所述核無可採。從而，本件原處分既無違誤，自應予以維持。
- 4、綜上論結，本件訴願為無理由，爰依訴願法第79條第1項規定，決定如主文。

(產品強調效能並有圖片、規格，可使不特定多數人知悉其宣傳內容，進而達到招徠商業利益之效果，縱無販售之意圖，仍已構成廣告行為)

❖ 衛生福利部訴願決定書 103.1.8 衛部法字第 1020110766 號

訴願人：OOO

訴願人因違反化粧品衛生管理條例事件，不服桃園縣政府 102 年 10 月 14 日府衛食藥字第 1021704552 號行政裁處書所為處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文

訴願駁回。

事 實

緣訴願人於 102 年 7 月 13 日在痞客邦 PIXNET (網址：<http://chanexxxxx.pixnet.net/blog/post/28547602>) 刊登「咕咕黃金膏」化粧品廣告，內容宣稱：

「過敏、鼻塞也很好用!!我鼻塞一擦了就通...產品絕對安全...」等詞句，涉及誇大療效，且未申請廣告核定表，經本部食品藥物管理署依民眾檢舉移送桃園縣政府衛生局查證屬實，原處分機關桃園縣政府審認訴願人違反化粧品衛生管理條例第 24 條規定，依同條例第 30 條第 1 項規定，以

102 年 10 月 14 日府衛食藥字第 1021704552 號行政裁處書處訴願人新臺幣 (以下同) 3 萬元罰鍰。訴願人不服，於 102 年 10 月 21 日經原處分機關衛生局層轉向本部提起訴願，並由原處分機關檢卷答辯到部。茲摘敘訴辯雙方意旨如次：

訴願理由略稱：

- 1、訴願人因過敏體質，長期遭鼻塞之苦，日前因使用本案化粧品，覺得對於鼻塞過敏相當有幫助，為了解決周邊朋友相同過敏問題，遂將網頁逕自貼於自己的部落格分享，不知此舉違反化粧品衛生管理條例。訴願人只是 1 名家庭主婦，並無販售之意圖，3 萬元的罰款實在是一大負擔云云。

答辯理由略稱：

- 1、訴願人登載內容述及誇大療效之詞句，且訴願人未依規定於事前將所有文字、畫面或言詞，申請中央或直轄市衛生主管機關核准，本府以其違反化粧品衛生管理條例第 24 條第 2 項規定，爰依同條例第 30 條規定處 5 萬元以下罰鍰，並無不符。
- 2、依據衛生福利部食品藥物管理署 102 年 8 月 26 日 FDA 企字第 10240042518 號函釋：「廣告行為之構成，係可使不特定多數人知悉其宣傳內容，進而達到招徠商業利益之效果。」訴願人在網路上刊登化粧品廣告，已為廣告行為，不論其是否進行販售，已違反化粧品衛生管理條例第 24 條之規定。又查行政罰法第 8 條規定：「不得因不知法規而免除行政處罰責任。」本府依法處分訴願人，並無不妥。

理 由

- 1、按「化粧品不得於報紙、刊物、傳單、廣播、幻燈片、電影、電視及其他傳播工具登載或宣播猥褻、有傷風化或虛偽誇大之廣告。」「化粧品之廠商登載或宣播廣告時，應於事前將所有文字、畫面或言詞，申請中央或直轄市衛生主管機關核准，並向傳播機構繳驗核准之證明文件。」「違反第 24 條第 1 項或第 2 項規定者，處新臺幣 5 萬元以

下罰鍰…」為化粧品衛生管理條例第 24 條第 1 項、第 2 項及第 30 條第 1 項前段所明定。又同條例施行細則第 20 條規定：「化粧品廣告之內容，應依本條例第 24 條第 1 項規定，不得有左列情事：...3、名稱、製法、效用或性能虛偽誇大者。4、保證其效用或性能者。5、涉及疾病治療或預防者。...」

- 2、卷查本件訴願人經查獲於事實欄所揭網站刊登「咕咕黃金膏」化粧品廣告，內容宣稱：「過敏、鼻塞也很好用!!我鼻塞一擦了就通...刀傷、燙傷...凍傷...痔瘡...尿布疹濕疹...想擦哪就擦哪裡...產品絕對安全...」等詞句，涉及誇大效能，且未申請廣告核定表，此有本部食品藥物管理署 102 年 8 月 15 日函、系爭廣告網頁資料及桃園縣政府衛生局約談紀錄等資料影本附卷可稽，違規事實，洵堪認定，原處分機關依法處罰，尚無不合。
- 3、訴願人雖稱其並無販售之意圖，不知其行為已觸法，請求免罰云云，惟查，訴願人於網站上刊載「【OOOO 團購網】咕咕黃金膏~萬用藥膏」及強調過敏鼻塞很好用、鼻塞一擦就通、產品絕對安全等內容，並有產品圖片、規格，可使不特定多數人知悉其宣傳內容，進而達到招徠商業利益之效果，縱無販售之意圖，仍已構成廣告行為，且訴願人於桃園縣政府衛生局 102 年 9 月 14 日約談時已坦承刊登系爭廣告，並表示幾個媽媽有想要團購，轉（載）到其部落格可以提供他們訊息等語，違規事證明確，訴願人尚難以不知法規為由冀邀免責。從而，本件原處分既無違誤，自應予以維持。
- 4、綜上論結，本件訴願為無理由，爰依訴願法第 79 條第 1 項規定，決定如主文。

肆、附錄

一、公平交易委員會對於公平交易法第二十一條案件之處理原則

最新修正：104.3.12 公競字第 10414601834 號令發布

第一章 總則

- 一、公平交易委員會（以下簡稱本會）為確保事業公平競爭，保障消費者權益，有效執行公平交易法（以下簡稱本法）第二十一條，禁止事業於商品（服務）或其廣告上，或以其他使公眾得知之方法，為虛偽不實或引人錯誤之表示或表徵，特訂定本處理原則。
- 二、本法第二十一條第二項所稱商品（服務）之價格、數量、品質、內容、製造方法、製造日期、有效期限、使用方法、用途、原產地、製造者、製造地、加工者、加工地等，乃為例示規定，凡一切具有經濟價值之交易標的及具有招徠效果之其他非直接屬於交易標的之相關交易事項，包括事業之身分、資格、營業狀況，與他事業、公益團體或政府機關之關係，事業就該交易附帶提供之贈品、贈獎等均屬之。
- 三、本法第二十一條所稱其他使公眾得知之方法，係指得直接或間接使非特定之一般或相關大眾共見共聞之訊息的傳播行為，包括設置市招、散發名片、舉辦產品（服務）說明會、事業將資料提供媒體以報導方式刊登、以發函之方式使事業得以共見共聞、於公開銷售之書籍上登載訊息、以推銷介紹方式將宣傳資料交付於消費者、散發產品使用手冊於專業人士進而將訊息散布於眾等。
- 四、本法第二十一條所稱表示或表徵，係指以文字、語言、聲響、圖形、記號、數字、影像、顏色、形狀、動作、物體或其他方式足以表達或傳播具商業價值之訊息或觀念之行為。
- 五、本法第二十一條所稱虛偽不實，係指表示或表徵與事實不符，其差異難為一般或相關大眾所接受，而有引起錯誤之認知或決定之虞者。
- 六、本法第二十一條所稱引人錯誤，係指表示或表徵不論是否與事實相符，而有引起一般或相關大眾錯誤之認知或決定之虞者。
- 七、虛偽不實或引人錯誤之表示或表徵判斷原則如下：
 - （一）表示或表徵應以相關交易相對人普通注意力之認知，判斷有無虛偽不實或引人錯誤之情事。
 - （二）表示或表徵隔離觀察雖為真實，然合併觀察之整體印象及效果，而有引起相關交易相對人錯誤認知或決定之虞者，即屬引人錯誤。
 - （三）表示或表徵之內容以對比或特別顯著方式為之，而其特別顯著之主要部分易形成消費者決定是否交易之主要因素者，得就該特別顯著之主要部分單獨加以觀察而判定。
 - （四）表示或表徵客觀上具有多重合理的解釋時，其中一義為真

者，即無不實。但其引人錯誤之意圖明顯者，不在此限。

八、 前點各款判斷原則適用時應考量下列因素：

(一)表示或表徵與實際狀況之差異程度。

(二)表示或表徵之內容是否足以影響具有普通知識經驗之相關交易相對人為合理判斷並作成交易決定。

(三)對處於競爭之事業及交易相對人經濟利益之影響。

九、 廣告是否虛偽不實或引人錯誤，應以廣告主使用廣告時之客觀狀況予以判斷。

廣告主使用廣告時，已預知或可得知其日後給付之內容無法與廣告相符，則其廣告有虛偽不實或引人錯誤。

第一項所稱之客觀狀況，係指廣告主提供日後給付之能力、法令之規定、商品（或服務）之供給……等。

第二章 案件之處理程序

十、 本會收受檢舉他事業為虛偽不實或引人錯誤之表示或表徵時，基於調查事實及證據之必要，應請檢舉人為下列事項：

(一)以書面載明具體內容，並書明真實姓名及地址。其以言詞為之者，本會應作成書面紀錄，經向檢舉人朗讀或使其閱覽，確認其內容無誤，記明年月日後由其簽名或蓋章。

(二)提供相關商品、包裝、廣告等必要事證，並釋明他事業所為表示或表徵有使相關交易相對人就有無虛偽不實或引人錯誤之情事，依一般經驗法則判斷，足以產生之懷疑，及所受之損害。委託他人檢舉者，並應提出委任書。

十一、 本會於收受檢舉文書或電子郵件時，應先就檢舉之程式進行下列事項審核：

(一)是否符合第十點之規定。如未符合者，得不予受理，並請檢舉人依檢舉程式另案檢舉。

(二)來文是否屬本會職掌。如來文係屬民刑事或其他機關職掌案件者，得以非本會職掌函復，或逕轉相關主管機關辦理。

(三)案件是否已逾裁處權時效。如依檢舉人所附資料，可顯認檢舉案件已逾裁處權時效者，得不予受理。

(四)檢舉人是否因所檢舉之表示或表徵受有損害或不利益。非競爭事業或非交易相對人提出檢舉者，得函復檢舉人檢具受有不利益之具體事證另案檢舉。

前項各款不符檢舉程式之處理及函復，授權承辦單位主管決行，並按月提報委員會議追認。

檢舉案件同時涉及本法第二十一條及其他條文之規定，且有第一項各款事由者，得依前二項規定辦理。

檢舉案件涉及重大公共利益者，雖不具備第一項第一款或第四款規定程式要件，仍得依職權主動調查。

十二、 檢舉案件有下列情形之一者，得不經調查，由承辦單位簽注意見層送輪值委員審查，經主任委員或副主任委員核定後，按月彙總提報委員會議追認：

(一)檢舉事實、理由與本法要件明顯不符。

(二)案件所涉僅係檢舉人個別之損害或不利益，影響交易秩序、

公共利益輕微。

(三)因被檢舉人歇業、解散（死亡）、搬遷不明等事由，致無法進行調查。

(四)被檢舉人於被檢舉前已自行停止或改正其表示或表徵。

(五)檢舉人檢舉之事實，業經本會處分所涵括。

(六)檢舉案件經撤回後，檢舉人無新事證，就同一事件再行檢舉。檢舉案件經初步審理，足以實質認定其檢舉內容不違反本法規定者，得由承辦單位簽注意見層送輪值委員審查，經主任委員或副主任委員核定後，於次週提報委員會追認。

十三、第十點至第十二點規定，於他機關移送案件之情形準用之。

十四、調查中之案件有下列情事之一，得停止調查，由承辦單位簽注意見層送輪值委員審查，經主任委員或副主任委員核定後，按月彙總提報委員會追認：

(一)有第十二點第一項第二款至第六款所列之情形者。

(二)屬民、刑事或他機關職掌者。

(三)已逾裁處權時效者。

(四)經雙方和解，影響交易秩序、公共利益輕微者。

(五)檢舉程式不備，經函請檢舉人限期補正，逾期未補正者。

十五、有關本法第二十一條案件，本會與其他主管機關依特別法優於普通法原則予以分工。

依前項分工結果，移請各主管機關處理之案件類型，如附表一。

十六、本原則所定影響交易秩序、公共利益之判斷原則如下：

(一)受害人數多寡。

(二)是否為該行業普遍現象。

(三)商業倫理之非難性。

(四)戕害效能競爭之程度。

十七、有關表示或表徵有虛偽不實或引人錯誤之案件類型例示如附表二。

第三章 簡易作業程序

十八、違法案件有下列情形之一，且各被處分人之罰鍰金額均為新臺幣四十萬元以下者，得以簡易作業程序處分。但適用本法第四十二條後段規定者，不在此限：

(一)表示或表徵與事實明顯不符之案情單純案件。

(二)已有處分前例，且違反本會訂定之規範說明或處理原則或屬本處理原則第十七點所訂之違法行為類型。

涉法案件依調查結果足認不違法，或雖涉有違法惟影響交易秩序、公共利益輕微者，得以簡易作業程序不處分。

十九、以簡易作業程序處理之處分案件，承辦單位應擬具簡式處分書、復函稿，層送輪值委員審查，經主任委員或副主任委員核定後，即先行繕發，並於次週提報委員會追認。

以簡易作業程序處理之不處分案件，承辦單位應擬具處理意見、復函稿，並依前項程序陳核及提報委員會追認。

二十、簡式處分書之格式及內容如次：

- (一)「公平交易委員會處分書」字樣及文號。
- (二)被處分人及其代表人(負責人)、代理人之名稱及住居所。
- (三)主文。
- (四)事實。以條列式簡潔用語說明本會認定之違法事實。
- (五)理由。簡潔說明要件事實認定之理由，倘被處分人申請調查或提出之事實或證據，有不予調查或採納者，並分段記載其理由。
- (六)證據。記載調查所得相關事證，如檢舉函、廣告名稱、被處分人陳述之意見、被處分人提出之資料、被處分人營業所受調查所得資料、本會其他調查所得資料(如照片、統計資料、商品實物、本會函詢相關機關、團體之復函)、其他機關、團體之資料(如判決、起訴書、鑑定意見等)。
- (七)適用法條。本法第二十一條第一項、第二項、第三項、第四項。本法第四十二條。
- (八)附註。依序為行政訴訟教示部分及其他應載事項。

二十一、第十八點之案件於審查過程中如有不同意見並經核示提會審議者，應依核示內容提請委員會議審議。

附表一 移請各主管機關處理之案件類型表

	案件類型	主管機關
一	商品或服務之廣告內容宣稱、暗示或影射具醫療效能者	衛生福利部
二	食品、健康食品、市售乳品、化粧品、藥物等之標示及廣告	衛生福利部
三	醫療廣告	衛生福利部
四	人體器官保存庫之廣告	衛生福利部
五	一般商品之標示	經濟部
六	銷售種苗之標示	行政院農業委員會
七	農藥、肥料、飼料、種畜禽或種源、動物用藥品、寵物食品等之標示及廣告	行政院農業委員會
八	於批發市場階段之農產品標示、市售包裝米之標示、產銷履歷之標示、有機食品之標示及廣告	行政院農業委員會
九	農產品廣告、於零售市場階段之農產品標示、市售包裝米之廣告	衛生福利部
十	獸醫師對其業務所登載之廣告	行政院農業委員會
十一	菸酒標示、酒品廣告	財政部國庫署
十二	已立案之補習班廣告	直轄市、縣(市)主管教育行政機關
十三	推介就業或招募員工有不實廣告者	行政院勞工委員會
十四	職業訓練機構之招訓廣告或簡章內容不實者	行政院勞工委員會

	案件類型	主管機關
十五	旅遊服務廣告	交通部觀光局
十六	證券或期貨業為虛偽不實或引人錯誤之廣告者	金融監督管理委員會
十七	未依法取得會計師資格而刊登廣告使人誤認有會計師資格之案件	金融監督管理委員會
十八	涉及金融相關法規規範之廣告	金融監督管理委員會
十九	有關移民業務廣告	內政部
二十	不動產經紀業廣告，屬於不動產經紀業管理條例規範範疇者	內政部
二一	跨國（境）婚姻媒合廣告	內政部
二二	其他經本會與其他行政機關協調結果，或依特別法優於普通法原則，應先由他機關處理者。	其他機關

附表二 表示或表徵有虛偽不實或引人錯誤之案件類型例示

項目	案件類型
一	表示或表徵使人誤認事業主體係他事業之(總)代理商、(總)經銷商、分支機構、維修中心或服務站等具有一定之資格、信用或其他足以吸引其交易相對人與其交易者。
二	表示或表徵使人誤認政府機關、公益團體係主辦或協辦單位，或與政府機關、公益團體有關者。
三	表示或表徵使人誤認他事業名稱或產品品牌已變更者。
四	表示或表徵誇大營業規模、事業或商品(服務)品牌之創始時間或存續期間且差距過大者。
五	表示或表徵偽稱他人技術(合作)或授權者。
六	表示或表徵使人誤認已取得特定獎項，以提升商品(服務)之地位者。
七	表示或表徵使人誤認其有專利、商標授權或其他智慧財產權者。
八	表示或表徵使人誤認係特定商品(服務)之獨家供應者。
九	表示或表徵使人誤認其商品(服務)有投保責任險者。
十	表示或表徵訂價長期與實際售價不符且差距過大者。
十一	長期以特價或類似名義標示價格，而實為原價者。
十二	有最低價格之表示，然無符合最低價格商品(服務)或符合最低價格商品(服務)數量過少，難為一般人所接受者。
十三	表示或表徵使人誤認給付一定價格即可獲得所宣稱之商品(服務)者。
十四	表示或表徵之具體數字與實際不符，其差距逾越一般交易相對人所能接受程

	度者。
十五	表示或表徵說明服務之項目或等級與實際之差距逾越一般交易相對人所能接受程度者。
十六	表示或表徵說明商品(服務)具有一定品質，然差距逾越一般交易相對人所能接受程度者。
十七	表示或表徵使人誤認商品(服務)已獲政府機關核發證明或許可者。
十八	表示或表徵援引公文書敘述使人誤認商品(服務)品質者。
十九	表示或表徵使人誤認出版品之實際演出者、撰寫者或參與工作者。
二十	表示或表徵使人誤認商品具有特定功能，且差距逾越一般交易相對人所能接受程度者。
二十一	實際附有條件、負擔、期間或其他限制等，而表示或表徵未予明示者。
二十二	表示或表徵將不同資格、性質、品質之商品(服務)合併敘述，使人誤認所提及商品(服務)皆具有相同之資格、性質、品質者。
二十三	表示或表徵產品原產地(國)之標示使人誤為係於該原產地(國)所生產或製造者。但該產地(國)名稱已為產品通用之說明者，不在此限。
二十四	銷售投資性商品或服務之事業所為表示或表徵使人誤認加盟者或經銷商有巨額收入者。
二十五	表示或表徵說明商品(服務)具有一定效果，於醫學學理或臨床試驗並無依據。
二十六	表示或表徵之利率與實際成交之利率不符，其差距逾越一般交易相對人所能接受程度者。
二十七	表示或表徵使人誤認其商品(服務)之製造者或提供者。
二十八	表示或表徵使人誤認政府將舉辦特定資格、公職考試或特定行業之檢定考試者。
二十九	廣告使用「第一」、「冠軍」、「最多」、「最大」……等最高級用語連結客觀陳述，但無銷售數字或意見調查等客觀數據佐證者。

二、公平交易委員會對於薦證廣告之規範說明

最新修正：104 年 3 月 12 日公競字第 10414601844 號令發布

一、背景說明

事業為提高其商品或服務之銷售量、知名度或認知度，聘請知名公眾人物、專業人士（機構）或以消費者經驗分享之方式為其商品或服務代言，原無可厚非；惟倘該代言廣告之內容涉有虛偽不實或引人錯誤之情形，則民眾因信賴代言人之薦證而購買該廣告商品或服務者，不惟其消費權益難以確保，市場上其他正當經營之業者亦將遭受競爭上之不利益。因此，對於此種不實之代言廣告內容，有必要進一步加以規範。

薦證廣告又有稱為名人代言廣告、推薦廣告或證言廣告等，名稱不一而足。就此類廣告之表現形式以觀，殆係為突顯代言人之形象、專業或經驗，使其與廣告商品或服務作連結，或使其以消費代言之方式增強廣告之說服力，俾有效取信消費者。故所謂之代言，究其實質，乃為對廣告商品或服務之「薦證」。且一般廣告中之薦證者，並不以知名公眾人物為限，實務上如以專業人士（機構）所為之薦證，或以一般消費者於廣告中進行消費經驗分享之表現方式，亦屢見不鮮。因之，與其將此種廣告稱為代言廣告，毋寧將其統稱為「薦證廣告」，以為完整、妥適。

鑑於公平交易法（以下簡稱本法）之立法目的，係在維護交易秩序與消費者利益，確保公平競爭，促進經濟之安定與繁榮，本會爰在現行法令架構下，整編薦證廣告可能涉及違反本法之行為態樣，並參酌美國、日本及德國等相關規範與案例，訂定本規範說明，俾使廣告主、廣告薦證者、廣告代理業與廣告媒體業得所依循，同時作為本會處理相關案件之參考。

二、本規範說明之用詞定義如下：

- （一）薦證廣告：指廣告薦證者，於廣告或以其他使公眾得知之方法反映其對商品或服務之意見、信賴、發現或親身體驗結果，製播而成之廣告或對外發表之表示。
- （二）廣告薦證者（以下簡稱薦證者）：指廣告主以外，於薦證廣告中反映其對商品或服務之意見、信賴、發現或親身體驗結果之人或機構，其可為知名公眾人物、專業人士、機構及一般消費者。
- （三）利益關係：係指薦證者與廣告主間具有僱用、贈與、受有報酬或其他有償等關係。

範例一：

某遊樂園於廣告中引述某知名電視旅遊節目主持人對該遊樂園之評語，該廣告即屬一種薦證廣告，因為消費者會將廣告內容視為該主持人之意見，而非遊樂園老闆之意見。故如廣告引述之內容係將該主持人談話全文加以竄改或斷章取義，致無法忠實反映該主持人之意見時，即可能涉及違法。

範例二：

某運動廠商邀請一知名奧運網球金牌得主拍攝新款網球鞋之電視廣告，並於廣告中陳述該廠牌網球鞋之設計符合人體工學，不僅具舒適性，且可提升運動表現及成績。在此廣告中，即便該運動員僅在分享個人的感受及心得，消費者仍將認其係為運動廠商作薦證，原因在於消費者直覺認為奧運金牌得主所具有的運動專業能力，足以判斷其所陳述的意見必為真實可信且經得起驗證的，亦即，其於廣告中所言不僅代表廣告主的意見，同時也反映其個人之見解及觀點，故此情形亦符

合薦證廣告之定義。

範例三：

某鍋具電視廣告播放一知名爆炸頭名廚使用該品牌快鍋等鍋具輕鬆料理一桌豐盛年菜的畫面，縱使廣告中未出現該名廚之聲音（或口頭陳述、意見），該廣告仍可視為其為該品牌鍋具所作之薦證廣告。

範例四：

某濃縮洗衣精電視廣告播放兩年輕少婦陪同稚齡女兒阿珠、阿花於公園嬉戲之畫面，阿珠及阿花穿著她們母親於去年大拍賣時購買之相同款式花色洋裝，阿珠的洋裝嚴重褪色，阿花的洋裝則鮮豔如新，阿花的媽咪馬上告訴阿珠的媽咪，她現在所使用的某品牌濃縮洗衣精，固色效果很神奇，可使衣服色彩常保如新，而阿珠的媽咪立刻表示她也要買來試試看。類似此種取材自真實生活，且明顯為虛構之廣告內容，非屬本規範說明所稱的薦證廣告。

範例五：

某通信業電視廣告中，出現一身著深色套裝、貌似專業秘書之不知名年輕女子，於鏡頭前娓娓道出其能提供全年無休、全天 24 小時服務，可協助老闆過濾電話、記錄留言……等工作，請消費者給她一個機會為大家服務云云。由於消費者會認為該陌生女子係代表廣告主陳述該公司通信服務內容，而非表達她個人之意見，故該廣告非屬薦證廣告。

三、廣告主對於薦證廣告行為，應依下列原則處理，否則即有違反本法規定之虞：

- （一）廣告內容須忠實反映薦證者之真實意見、信賴、發現或其親身體驗結果，不得有任何欺罔或引用無科學依據或實證效果之表現或表示。
- （二）以知名公眾人物或專業人士（機構）從事薦證者，薦證廣告商品或服務之內容或品質變更時，廣告主須有正當理由足以確信該薦證者於廣告刊播期間內，並未變更其於廣告中對所薦證商品或服務所表達之見解。
- （三）以專業人士（機構）從事薦證廣告，或於薦證廣告中之內容明示或暗示薦證者係其所薦證商品或服務之專家時，該薦證者須確實具有該方面之專業知識或技術，且其薦證意見須與其他具有相同專業或技術之人所為之驗證結果一致。
- （四）以消費者之親身體驗結果作為薦證者，須符合以下要件：
 - 1. 該消費者於薦證當時即須係其所薦證商品或服務之真實使用者；以非真實之使用者作為薦證時，在廣告中應明示該薦證者並非廣告商品或服務之真實使用者。
 - 2. 除薦證內容有科學依據或實證效果外，廣告中應明示在廣告所設定之情況下，消費者所可能獲得之使用結果，或在某些條件下，消費者始可能達成該薦證廣告所揭示之效果。
- （五）薦證者與廣告主間具有非一般大眾可合理預期之利益關係者，應於廣告中充分揭露。

範例一：

一當紅名模在電視廣告中陳述某廠牌除濕劑具有良好之除濕效果，非常有助其保存名牌服飾、皮鞋、皮件等。在此情況下，該名模必須確實有使用該廠牌除濕劑，始可作此種薦證廣告，日後倘該除濕劑成分有所變更時（如添加更有效的防霉配方致氣味有所改變），廣告主必須先洽詢該名模，確認其有繼續使用該除濕劑，且仍同意其之前於廣告中所為之薦證內容，廣告主始可繼續播出上開廣告。

範例二：

某電視廣告播放一名水電師傅在整修房屋現場工作的畫面，並由主持人介紹說

「阿祿師是個有 30 多年水電裝修經驗的老師傅，現在我們就請他來試一試這 7 個看不出廠牌名稱的電燈泡，然後告訴我們哪一個燈泡的照明效果最佳」，廣告描述該水電師傅試裝後，挑出了廣告主所銷售的電燈泡，並隨即接受主持人訪問說明其選擇的理由。此種情形，即符合本規範說明所稱的專家薦證。

範例三：

某連鎖瘦身機構之廣告中出現一位被描述為「營養師」之薦證人，明示或暗示該薦證人受過專業訓練，並具相關經驗，足可幫助、指導他人有效地塑身、美容。倘該薦證人真實之身分非為「營養師」，該廣告即可能涉有不實。

範例四：

某開飲機廠商於廣告中宣稱其產品業經「工研院」測試通過並獲有證書，保證消費者不會喝到生水云云。因多數消費者認為「工研院」係屬一公正獨立的測試機構，必定具備專業知識以判斷開飲機的效能，且不致掣發證書予未經有效科學方法測試之產品，此種情形即符合本規範說明所稱之機構薦證，故除非「工研院」確曾以有效之科學方法，對廣告之開飲機進行測試，且測試結果可以支持該薦證廣告所傳達的訊息，否則該廣告仍有違法之虞。

範例五：

某保健儀器廠商在廣告中宣稱其產品榮獲某專業人員公會的推薦，該廣告即可視為一種機構薦證廣告。因消費者極可能將該公會當成足以判斷保健儀器好壞的專家，故該公會所為的薦證，必須獲得業經該公會認可之專家（至少一名以上）進行評估分析所得結果之支持，或符合該公會先前為評鑑保健儀器所訂定的標準，萬不可援用為替廣告廠商背書而量身設計之臨時的、特定的標準。

範例六：

某知名電影明星於廣告中推薦某項特定商品，並提及該商品之品質與個人偏好。此一薦證廣告當然必須反映其真實之意見或經驗，但該電影明星因為代言薦證而獲有報償及其與廣告主間存有利益關係，則無需揭露，因此種報酬與利益關係是一般大眾可合理預期的。

範例七：

某大專學生為頗知名的視訊遊戲達人，在其所經營個人網誌或稱「部落格」上張貼有關遊戲經驗之文章。其部落格讀者經常閱讀其所發表有關視訊遊戲軟硬體之意見。某個新上市視訊遊戲系統之製造商依慣例免費寄給該學生一套新系統，並要求他在部落格上撰寫評論文章。他測試了新的遊戲系統，並撰寫有利的評論。因其評論是透過消費者自營媒體傳播，故其與廣告主之關係並不顯著，讀者不太可能可以合理預期他免費獲得視訊遊戲系統以交換他撰寫的產品評論文章，考量該視訊遊戲系統的價額，此一事實可能嚴重影響讀者對其薦證內容之可信度評價。因此，該部落格須清楚明確地揭露作者收到免費視訊遊戲系統之事實。製造商應在提供遊戲系統時，提醒並監督作者應揭露此一關係。

四、薦證廣告之商品或服務有下列虛偽不實或引人錯誤之表示或表徵者，涉及違反本法第二十一條規定：

- (一)無廣告所宣稱之品質或效果。
- (二)廣告所宣稱之效果缺乏科學理論支持及實證，或與醫學學理或臨床試驗之結果不符。
- (三)無法於廣告所宣稱之期間內達到預期效果。
- (四)廣告內容有「公平交易委員會對於公平交易法第二十一條案件之處理原則」第十七點所示情形之一。
- (五)經目的事業主管機關認定為誇大不實。

(六)其他就自身商品或服務為虛偽不實或引人錯誤之表示或表徵。

範例一：

某家國際專業美容公司廣告宣稱「科學瘦身第一」，並以護理學院院長、醫學院保健營養系主任、市議員、名主播及作家等人口碑推薦，姑且不論渠等人士之專業背景暨其學識專長，為此推薦是否妥適可靠，該公司在無法提出所稱「第一」之具體事證情況下，純以創業目標及標榜業界首創之健康瘦身為「瘦身第一」之廣告內容，足以引發一般消費大眾錯誤認知，進而產生錯誤決策，該宣稱顯有不實。

範例二：

某牙醫師於電視廣告中受訪陳述：「現在我只推薦某種品牌牙膏商品」，並結合系爭廣告連貫呈現之內容，使一般消費者認有遠超過50%以上之牙醫師，目前均已由推薦其他品牌牙膏轉為僅推薦該種品牌牙膏，並宣稱「大部分牙醫已改成推薦該種品牌牙膏」，倘該廣告主無法提出證明，該宣稱即屬不實。

範例三：

某知名電視購物頻道於廣告中販賣「XX美體按摩機」，並宣稱「……燃燒脂肪……讓您從L Size變成M Size或S Size……每天10分鐘幫您甩掉多餘之贅肉」，後由薦證人示範操作並展示窈窕身材，倘廣告主無法提出證明，該宣稱即屬不實。

五、薦證廣告之內容以比較廣告方式為之者，如其對自身商品或服務並無不實，而對他人商品或服務有虛偽不實或引人錯誤之表示情事者，依其具體情形可能涉及違反本法第二十四條或第二十五條規定。

六、薦證廣告以社群網站推文方式為之，如薦證者與廣告主間具有非一般大眾可合理預期之利益關係，而未於廣告中充分揭露，且足以影響交易秩序者，涉及違反本法第二十五條規定。

前項社群網站推文包括網路部落客推文及論壇發言等方式。

範例：

某一網路留言板專門提供MP3播放器使用者討論新的音樂下載技術。他們交換各種有關播放裝置的新產品、新應用、及新功能。某家在播放裝置產品業界具領導地位廠商的一名員工，其身分不為留言板使用社群所知悉，他在討論板上張貼促銷該製造商產品的訊息。如果知道貼文者受僱於廠商，可能影響到他的薦證內容可信度。因此，張貼者應清楚明確地向留言板會員及讀者揭露他與製造商的關係。製造商應提醒並監督張貼者揭露此一關係。

七、違反本法規定之罰則與法律責任：

(一)廣告主：

1. 本會對於違反本法規定之事業，依據第四十二條規定得限期令停止、改正其行為或採取必要更正措施，並得處新臺幣五萬元以上二千五百萬元以下罰鍰；屆期仍不停止、改正其行為或未採取必要更正措施者，得繼續限期令停止、改正其行為或採取必要更正措施，並按次處新臺幣十萬元以上五十萬元以下罰鍰，至停止、改正其行為或採取必要更正措施為止。
2. 事業違反本法之規定，除前述行政責任或其他刑事責任外，消費者並得循本法第五章之規定請求損害賠償。

(二)薦證者：

1. 薦證者倘為商品或服務之提供者或銷售者，即為本規範說明所稱之廣告主，適用有關廣告主之規範。

2. 薦證者與廣告主故意共同實施違反本法之規定者，仍得視其從事薦證行為之具體情形，依廣告主所涉違反條文併同罰之。
3. 薦證者明知或可得而知其所從事之薦證有引人錯誤之虞，而仍為薦證者，依本法第二十一條第五項後段規定，與廣告主負連帶損害賠償責任。但薦證者非屬知名公眾人物、專業人士或機構，依本法第二十一條第五項但書規定，僅於受廣告主報酬十倍之範圍內，與廣告主負連帶損害賠償責任。
4. 薦證者因有第二目、第三目情形，而涉及其他法律之規範者，並可能與廣告主同負其他刑事責任。

（三）廣告代理業：

1. 廣告代理業依其參與製作或設計薦證廣告之具體情形，得認其兼具廣告主之性質者，依本法關於廣告主之規範罰之。
2. 廣告代理業在明知或可得而知情形下，仍製作或設計有引人錯誤之廣告，依本法第二十一條第五項前段規定與廣告主負連帶損害賠償責任。

（四）廣告媒體業：

1. 廣告媒體業依其參與製作、設計、傳播或刊載薦證廣告之具體情形，得認其兼具廣告主之性質者，依本法關於廣告主之規範罰之。
2. 廣告媒體業在明知或可得而知其所傳播或刊載之廣告有引人錯誤之虞，仍予傳播或刊載，依本法第二十一條第五項中段規定與廣告主負連帶損害賠償責任。

- 八、本法與其他法令對於虛偽不實或引人錯誤之廣告均有規範者，依特別法優於普通法原則，由該其他法令之主管機關依法查處；其他法令未涵蓋部分而屬本法規範範疇者，由本會依本法相關規定處理。
- 九、本規範說明，僅係說明本會對於薦證廣告之一般違法考量因素，並例示若干薦證廣告常見之可能牴觸本法之行為態樣，至於個案之處理，仍須就實務上具體事實個別認定之。
- 十、薦證廣告案件除受本規範說明規範外，仍應適用本法第二十一條、第二十四條與第二十五條及相關處理原則之規定。

三、 公平交易委員會對於比較廣告案件之處理原則

最新修正：104.3.12 公競字第 1041460184 號令發布

一、(目的)

為維護交易秩序與保障消費者權益，避免事業以不當比較廣告誤導交易相對人，形成不公平競爭，特訂定本處理原則。

二、(名詞定義)

本處理原則所稱比較廣告，指事業於廣告中，就所提供商品或服務（以下簡稱商品）之特定項目，與他事業進行比較，以增進其交易機會。

三、(真實表示原則)

事業於比較廣告，就自身與他事業商品之表示或表徵，均應確保廣告內容與實際相符。

四、(公平客觀比較原則)

事業於比較廣告，應以公正、客觀、比較基準相當之方式為之。

五、(違法類型一)

事業不得於比較廣告，就自身商品為虛偽不實或引人錯誤之表示或表徵。

六、(違法類型二)

事業於比較廣告無論是否指明被比較事業，不得就他事業商品之比較項目，為下列欺罔或顯失公平之行為：

- (一) 就他事業商品為虛偽不實或引人錯誤之表示或表徵。
- (二) 以新舊或不同等級之商品相互比較。
- (三) 對相同商品之比較採不同基準或條件。
- (四) 引為比較之資料來源，不具客觀性、欠缺公認比較基準，或就引用資料，為不妥適之簡述或詮釋。
- (五) 未經證實或查證之比較項目以懷疑、臆測、主觀陳述為比較。
- (六) 就某一部分之優越而主張全盤優越之比較，或於比較項目僅彰顯自身較優項目，而故意忽略他事業較優項目，致整體印象上造成不公平之比較結果。
- (七) 其他就重要交易事實為欺罔或顯失公平之比較行為。

七、(違法類型三)

事業於比較廣告，不得為競爭之目的，陳述或散布不實之情事，對明示或可得特定之他事業營業信譽產生貶損之比較結果。

八、(法律效果)

事業違反第五點者，可能構成公平交易法第二十一條之違反。

事業違反第六點者，可能構成公平交易法第二十五條之違反。

事業違反第七點者，可能構成公平交易法第二十四條之違反。

九、(補充規定)

比較廣告案件除受本處理原則規範外，仍應適用公平交易法第二十一條及相關處理原則之規定。